

中華民國一一一年十二月版

臺中市政府都市發展局

臺中市建管作業參考手冊



臺中市政府都市發展局 編輯
臺中市建築師公會 印製

序

廉能、透明與效率為臺中市政府都市發展局施政目標，建築法規是建築管理單位辦理的準據，從中央到地方法規多如牛毛，不動產開發業者以及建築師均需熟悉了解，才能規劃、設計出符合規定的建築物，讓市民能夠安心的購買房屋以及居住。在建築許可核發的過程中，建築師與建管人員常有針對同一法規有不同見解或解釋，為此內政部營建署出版多本建築法規解釋令彙編，以統一全國法規見解，然實際執行上，尚有解釋不足之處，都發局為了讓業者與建管人員法規見解之一致性，提高審查品質及效率，自 106 年即將執照法規審查的基準編纂「臺中市建管作業手冊」。

「臺中市建管作業參考手冊」係與臺中市建築師公會、不動產開發同業公會等相關公會共同經歷多次會議討論，蒐集歷年來都發局召開建造執照復核會議、法規小組、建築執照審查作業及法令討論會議之會議紀錄及討論內容，並編修建管行政標準、業務申請流程、相關書表範本文件標準等，108 年完成第 1 次修訂，並於今年完成第 2 次修訂版本。

數化時代，建築的樣態亦迅速變化，法規的穩定性也同時成為建築發展因素，建築管理的溝通與雙向交流更顯重要，為增加建管執行單位與建築同業人員之交流，建管作業手冊擔任此一任務，做為建築師與行政部門、法規的溝通橋樑，以公開透明資訊，簡化法令，統一公私部門見解。期許本手冊能有效提高建築管理效率以加速辦理流程、減少爭議發生並提升行政效率，共同建構臺中市更完善的建築管理，打造全國最宜居城市。

臺中市政府都市發展局 局長

黃世川 2022.12.22

臺中市建管作業參考手冊

章節目錄

第一章	書圖文件填報重點說明	1
	第一節 建造(雜項)執照 31 項收件表格	1
	第二節 建造(雜項)執照 31 項收件重點說明	5
	第三節 起造人名冊及建築物概要表(範例)	36
	第四節 建造執照平行分會各目的事業主管機關事項表	38
	第五節 辦理建築許可案件之各目的事項機關表	41
	編號：CH01-05-01 案件涉及「水土保持計畫」業務分工	41
	編號：CH01-05-02 案件涉及「環境影響評估」業務分工	42
	編號：CH01-05-03 土地改良費用驗證權責分工	43
	編號：CH01-05-04 「風景區」之目的事業主管機關分工	44
	編號：CH01-05-05 臺中港特定區計畫港埠專用區重大建設計畫認定表 ..	45
	編號：CH01-05-06 未按圖施工已逾建築期限或補辦建築管理程序案件 ..	46
第二章	都市計畫及都市設計類	47
	第一節 前/後/側院/後院/無遮簷人行道/騎樓	47
	編號：CH02-01-01 有關前院截角	47
	編號：CH02-01-02 基地臨路有高差設置無遮簷人行道之設計準則	47
	編號：CH02-01-03 住一側院留設	47
	編號：CH02-01-04 住一兩幢建築物間隔寬度	49
	編號：CH02-01-05 住一側、後院結構物突出外牆	49
	編號：CH02-01-06 二公尺前院設置構造物之規範	49
	編號：CH02-01-07 前院後院陽臺裝飾柱、設置分戶翼牆	49
	編號：CH02-01-07-01 前院設置裝飾柱	50
	編號：CH02-01-07-02 土管規定之退縮建築	50
	編號：CH02-01-08 騎樓及無遮簷人行步道綠化疑義	50
	編號：CH02-01-09 騎樓地及無遮簷人行步道綠化規定	51
	編號：CH02-01-10 無遮簷人行步道上突出陽臺雨遮原則	51
	編號：CH02-01-11 法定騎樓設置污水處理設施	51
	編號：CH02-01-12 重劃區內三角形基地院落留設	52
	編號：CH02-01-13 指定留設騎樓地區留設方式	52
	編號：CH02-01-14 豐原土管退縮建築計入法定空地之疑義	53
	編號：CH02-01-15 舊市區土管 8 公尺計畫道路退縮 2 公尺無遮簷人行道 ..	54
	編號：CH02-01-16 住變商自願退縮併道路檢討臨路寬度	54
	編號：CH02-01-17 臺中港特定區(市鎮中心)內人行廣場執行方式	54

編號：CH02-01-18 6 公尺計畫道路併 2 公尺廣場仍應留設 4 公尺騎樓 ..	55
編號：CH02-01-19 逕為分割後面積狹小免留設後院規定	55
編號：CH02-01-20 中部科學園區土管要點道路定義及同意附帶條件事項	55
編號：CH02-01-21 騎樓之認定	56
編號：CH02-01-22 新市政中心專用區指定留設騎樓	58
編號：CH02-01-23 整體開發地區單元九、十、十一臨公園用地側退縮 ..	58
第二節 高度比	59
編號：CH02-02-01 非結構性裝飾與 1:1.5 法線限制	59
編號：CH02-02-02 使用分區跨區檢討高度比	59
第三節 綠化	60
編號：CH02-03-01 山坡地與臺中港特定區人行道或退縮綠化	60
編號：CH02-03-02 植草磚綠化面積折減檢討	60
編號：CH02-03-03 臺中港特定區前院 2 公尺綠化	60
編號：CH02-03-04 單獨申請雜照免檢討綠化	60
編號：CH02-03-05 實設空地/法定空地/綠化面積計算式	60
第四節 容許使用	62
編號：CH02-04-01 1-C 住宅區土管限制	62
編號：CH02-04-02 住變商商業使用空間附建管理委員會使用空間	62
編號：CH02-04-03 住宅區商場(店)、飲食店樓地板面積檢討認定	62
編號：CH02-04-04 基地跨工業區及住宅區容積配置規定	62
編號：CH02-04-05 店舖淨寬度及淨深度	63
編號：CH02-04-06 農業區建地目居住事實認定	63
編號：CH02-04-07 農業區已建築供居住使用之合法建築物基地面積	63
編號：CH02-04-08 住宅區設置健身休閒場所檢附資料	64
編號：CH02-04-09 都市計畫工業區疑作為住宅使用	64
編號：CH02-04-10 甲乙丙種用地申請無公害小型工業設施	64
編號：CH02-04-11 都市計畫法臺中市施行自治條例第 40 條適用性疑義 .	66
第五節 停車	67
編號：CH02-05-01 細部計畫與技術規則檢討停車空間	67
編號：CH02-05-02 增建部分之停車空間檢討	68
編號：CH02-05-03 臺中港港特定區工廠裝卸位計算	68
第六節 都市計畫獎勵措施.....	69
編號：CH02-06-01 單元二街角開放空間	69
編號：CH02-06-02 容移都審核定後基地遭鄰房占用處理方式	69
編號：CH02-06-03 危老容積獎勵上限認定	69

第三章	區域計畫及非都市土地類	70
	編號：CH03-01-01 農業區甲種建築用地供宿舍使用	70
	編號：CH03-01-02 區域計畫地區未劃定使用分區並編定使用地之林班地	70
	編號：CH03-01-03 大甲幼獅工業區(工業住宅社區)建蔽、容積、畸零地	70
第四章	畸零地類	71
	第一節 畸零地之認定方式	71
	編號：CH04-01-01 畸零地之檢討方式	71
	編號：CH04-01-02 現有巷道依自治條例計法空之畸零地寬深度檢討	73
	編號：CH04-01-03 住 1 及住 1-1 最小面寬及深度	73
	編號：CH04-01-04 基地臨 2 條道路，起造人得任選 1 條作面前道路檢討	74
	編號：CH04-01-05 一般農業區、特定農業區內之甲種建築用地檢討	74
	第二節 公私有畸零地合併使用證明書核發檢討	75
	編號：CH04-02-01 75.2.22 後分割為畸零地	79
	編號：CH04-02-02 基地涉及細部計畫變更草案(公共設施用地)	79
	編號：CH04-02-03 國營事業不予核發公私有畸零地合併證明	79
	編號：CH04-02-04 公有土地依現況使用，不予合併	79
第五章	道路及通路類	80
	第一節 面前道路認定	80
	編號：CH05-01-01 基地臨 L 型道路之面前道路認定	80
	編號：CH05-01-02 建築物外牆面向私設通路開口	80
	編號：CH05-01-03 工廠 1 照多戶基地內通路寬度	80
	第二節 建築線指定	81
	編號：CH05-02-01 建築線指定(示)圖說內之建築線位置	81
	編號：CH05-02-02 公有建築物申請增建之建築線檢附資料	82
	編號：CH05-02-03 已領使照後申請雜照(屋頂樹立廣告)建築線檢附資料	83
	編號：CH05-02-04 非都(丁)臨接 2 條以上現有巷道建築線指定	84
	編號：CH05-02-05 臺中市交通用地作私設通路檢討原則	84
	編號：CH05-02-06 臺中港特定區計畫樁位、地籍與道路現況不重合	84
	編號：CH05-02-07 機械遊樂設施雜照申請得檢附原建築線指示(定)成果	85
	第三節 私設通路、類似通路、基地內通路	86
	編號：CH05-03-01 有關已計入法定空地之私設通路	86
	編號：CH05-03-02 同一事業體設置類似通路	86
	編號：CH05-03-03 私設通路	86
	編號：CH05-03-04 私設通路同意書	86
	編號：CH05-03-05 留設基地內通路執行原則	86

	編號：CH05-03-06 現有通路得與基地內通路合併檢討	87
	編號：CH05-03-07 領有完工證明書之舊有合法建築物重建免附同意書 ..	87
第四節	道路退縮地/道路截角/免臨接道路	88
	編號：CH05-04-01 土管規定地面層自建築線退縮 50 公分圍牆面線	88
	編號：CH05-04-02 道路截角之建築線	88
	編號：CH05-04-03 免臨接道路之基地排水	88
第六章	建築基地、建築面積及容積檢討類	90
第一節	建築基地/法定空地	90
	編號：CH06-01-01 鄰房侵占基地建築基地	90
	編號：CH06-01-02 現有巷指定建築線指定退讓是否計入法空	91
	編號：CH06-01-03 基地內法空增設臺電配電場	91
	編號：CH06-01-04 同一基地得否同時申請建築執照	92
	編號：CH06-01-05 私有農路不得計入法空	92
	編號：CH06-01-06 特登工廠土地夾有水利溝渠	92
	編號：CH06-01-07 「臺電專用通道」及消防設備調整	92
第二節	建築面積	94
	編號：CH06-02-01 基地單面臨路高差未達 3 公尺基地地面認定原則	94
	編號：CH06-02-02 基地兩側臨路高差未達 3 公尺基地地面認定原則	94
	編號：CH06-02-03 大小基地檢討	95
	編號：CH06-02-04 地面層停車空間計建築面積範圍	96
	編號：CH06-02-05 法空分割辦法前重建之建蔽、容積率	97
	編號：CH06-02-06 法空分割辦法後再辦土地分割	97
第三節	容積率檢討	98
	編號：CH06-03-01 地下室停車空間、法定防空避難室容積檢討	98
	編號：CH06-03-02 露臺上方過樑計入容積	98
	編號：CH06-03-03 地下室水平移動停車位之免計容積	98
	編號：CH06-03-04 容積管制前之使照擬辦理合併鄰地增建	98
	編號：CH06-03-05 機電設備之設置	100
	編號：CH06-03-06 變更設計增加地號部增加容積樓地板面積	100
	編號：CH06-03-07 車道上方頂板計入容積樓地板面積	100
	編號：CH06-03-08 危老(含子法)適用都市計畫法規	102
	編號：CH06-03-09 技則設第 162 條管理委員會使用空間用途規定	102
第四節	陽臺/露臺/天井/雨遮/花臺/裝飾柱(板)/遮陽板/ 屋頂突出物/騎樓	103
	編號：CH06-04-01 雨遮疑義	103

	編號：CH06-04-02 裝飾柱不得計入雨遮	104
	編號：CH06-04-03 1 樓陽臺檢討原則	105
	編號：CH06-04-04 陽臺外裝飾柱或外露樑面積	105
	編號：CH06-04-05 陽臺外緣裝飾柱版審查原則	106
	編號：CH06-04-06 技規第 38 條欄杆設計	106
	編號：CH06-04-07 陽臺外獨立柱計入建築面積及樓地板面積	106
	編號：CH06-04-08 陽臺外獨立柱計入建築面積及樓地板面積	107
	編號：CH06-04-09 陽臺外設置花臺之檢討方式	107
	編號：CH06-04-10 天井挑空結構樑僅計入建築面積	107
	編號：CH06-04-11 升降機設備之屋頂突出物計入高度認定	108
	編號：CH06-04-12 基地內 2 棟以上建築物屋突面積合併檢討	108
	編號：CH06-04-13 騎樓挑空部分	108
	編號：CH06-04-14 屋頂突出物室外出簷投影	109
	編號：CH06-04-15 裝飾物及免計樓地板面積之原則	110
	編號：CH06-04-16 花臺裝飾物結合審議	110
第七章	開放空間類/建造執照預審/都市危老重建條例	114
	編號：CH07-01-01 沿臺灣大道退縮 10M 帶狀式開放空間範圍	114
	編號：CH07-01-02 預審幹事會與委員會審查範疇	114
	編號：CH07-01-03 預審案變更擋土設施	114
	編號：CH07-01-04 頂蓋型開放空間容積樓地板面積	115
	編號：CH07-01-05 開放空間臨人行廣場檢討	115
	編號：CH07-01-06 消防送水口設備之設置位置及距離	115
	編號：CH07-01-07 60 年 12 月 22 日以前已建築完成之建築物重建	115
第八章	停車空間類	117
	第一節 地面層以上停車空間設置案	117
	編號：CH08-01-01 門廳不得兼作車道	117
	編號：CH08-01-02 透天住宅 1 樓停車空間區劃	117
	編號：CH08-01-03 法定停車空間設置於相鄰街廓請照	117
	編號：CH08-01-04 停車空間不受集中留設限制	118
	第二節 「臺中市建築物增設停車空間鼓勵要點」	119
	編號：CH08-02-01 停車空間獎勵車位尺寸	119
	編號：CH08-02-02 獎停案件變更設計法令適用	119
第九章	山坡地及加強山坡地雜項執照審查類/地質法	120
	編號：CH09-01-01 雜照併同建照申請方式	120
	編號：CH09-01-02 雜照併同建照申請原則	122

	編號：CH09-01-03 坡審報告書目錄	122
	編號：CH09-01-04 簡易水保無技師簽證案件地質敏感評估報告審查 ...	122
	編號：CH09-01-05 加強坡審案件得免重複檢附山坡地專章檢討	122
第十章	農業設施及農舍類	127
	第一節 農業設施	127
	編號：CH10-01-01 農業設施建照套繪註記	127
	編號：CH10-01-02 山坡地建築基地留設人行道	127
	編號：CH10-01-03 農業設施免適用第 110 條之 1 規定	128
	編號：CH10-01-04 資材室應辦理地基調查	128
	編號：CH10-01-05 休閒農場建物應申請建築執照	129
	編號：CH10-01-06 農業設施不宜核發門牌	129
	編號：CH10-01-07 菇類栽培場辦理地基調查	129
	編號：CH10-01-08 山坡地範圍興建農業資材室與擋土牆距離退縮	129
	第二節 農舍	131
	編號：CH10-02-01 回填土區及擋土牆面積計算	131
	編號：CH10-02-02 農業用地鄰房占用計算	131
	編號：CH10-02-03 灌排溝渠之耕地面積檢討	131
	編號：CH10-02-04 農業區留設騎樓規定	131
	編號：CH10-02-05 道路佔農業用地面積計算	131
	編號：CH10-02-06 農舍水平投影面積計算	132
	編號：CH10-02-07 解除套繪後再申請建築	132
	編號：CH10-02-08 農業區搭排水許可文件	132
	編號：CH10-02-09 共有農地興建農舍註記	133
	編號：CH10-02-10 興建農舍申請人資格	133
	編號：CH10-02-11 農業用地取得時間認定	133
	編號：CH10-02-12 共有人申請無自用農舍證明	133
	編號：CH10-02-13 林地目申請農舍	134
	編號：CH10-02-14 集村農舍準用公寓大廈規定	134
	編號：CH10-02-15 集村農舍基地農地非完整連接	134
	編號：CH10-02-16 農舍通路計算	134
第十一章	變更使用類/室內裝修/建築物使用類組	135
	編號：CH11-01-01 帷幕牆交接處構造	135
	編號：CH11-01-02 美容瘦身中心設置隔間牆	135
	編號：CH11-01-03 補領使照併變使室修流程	136
	編號：CH11-01-04 變使涉共用無障礙停車位	138

編號：CH11-01-05 洗車場使用類組	138
編號：CH11-01-06 集合住宅、住宅使用類組認定	138
編號：CH11-01-07 長照機構類組及屬性認定	138
第十二章 廣告物類	138
編號：CH12-01-01 透空女兒牆或陽臺欄杆認定	141
編號：CH12-01-02 突出外牆廣告物起算依據	141
編號：CH12-01-03 廣告物淨距離限制	142
第十三章 建管行政類	143
第一節 建造執照審查/掛號/退件/建築許可/抽查/鑽探/臨時性建築物	143
編號：CH13-01-01 建造執照增加地號	143
編號：CH13-01-02 完成市地重劃認定	144
編號：CH13-01-03 停車空間獎勵申請內容審查	144
編號：CH13-01-04 建造執照免附綠建材標章	144
編號：CH13-01-05 建築執照應檢附地基調查報告	144
編號：CH13-01-06 建造執照變更設計抽查	148
編號：CH13-01-07 執照抽查及計點原則	148
編號：CH13-01-08 結構設計抽查檢附文件	148
編號：CH13-01-09 跨科室業務分工執行方式	150
編號：CH13-01-10 大坑風景區開發許可變更認定	153
編號：CH13-01-11 地質敏感區基地調查	153
編號：CH13-01-12 臨時性建築物核准文件	153
編號：CH13-01-13 地質敏感區基地調查	153
編號：CH13-01-14 建造執照抽查注意事項	153
編號：CH13-01-15 未完成道路闢建之建築基地申請建築執照執行方式	153
編號：CH13-01-16 合照多戶透天型社區之公寓大廈管理條例適用	153
第二節 拆除執照	156
編號：CH13-02-01 謄本設定抵押權出具同意書	156
編號：CH13-02-02 未保存登記建物申請拆照	156
編號：CH13-02-03 拆除執照圖說繪製	156
編號：CH13-02-04 建造執照逾期工程處理方式	157
編號：CH13-02-05 未保存登記建物產權證明	157
編號：CH13-02-06 申請拆除執照流程	157
編號：CH13-02-07 有無含石綿註記及相關配合事項	159
第三節 套繪管理	160

編號：CH13-03-01 未實質動工逾期解除套繪	160
編號：CH13-03-02 建照逾期之基地解除套繪	160
編號：CH13-03-03 未申請即拆除建物請照方式	160
編號：CH13-03-04 土地重劃套繪規定	161
編號：CH13-03-05 合照申請拆照法空分割	161
編號：CH13-03-06 霧峰區坑口段檢討方式	162
編號：CH13-03-07 太平區三汴段檢討方式	164
編號：CH13-03-08 災後建物滅失解除套繪原則	166
第四節 結構外審	167
編號：CH13-04-01 結構外審辦理變更設計	167
編號：CH13-04-02 地質敏感區範圍	167
編號：CH13-04-03 特殊結構委審	169
編號：CH13-04-04 增建鋼構屋架風雨集合場特殊結構外審	169
第五節 法定空地分割	170
編號：CH13-05-01 農業區建地目法空分割	170
編號：CH13-05-02 法院判決免辦法空分割	170
編號：CH13-05-03 法空分割申請書件	170
編號：CH13-05-04 剩餘部分就地整建注意事項	171
編號：CH13-05-05 工廠申請法空分割得不受單層樓地板面積之限制 ...	171
編號：CH13-05-06 甲種建築用地、農業區建地目申請法空分割須臨路 .	171
第六節 軍事建築物免申請建造執照	173
編號：CH13-06-01 軍事建築物相關規定	173
第七節 變更起造人	174
編號：CH13-07-01 變更起造人申請書件	174
編號：CH13-07-02 「建築經理公司」為起造人無須加入公會	174
第八節 增建、修建、改建、補照	175
編號：CH13-08-01 舊有合法房屋補照免設置騎樓	175
編號：CH13-08-02 既有構造物申請建築執照	175
第十四章 建築技術規則類	176
第一節 無障礙設施檢討	176
編號：CH14-01-01 他棟化店舖住宅無障礙檢討	176
編號：CH14-01-02 樓梯構造變更困難處理方式	176
編號：CH14-01-03 汽車升降機平臺通達道路限制	176
編號：CH14-01-04 走廊無障礙設施檢討	176
編號：CH14-01-05 出入口及無障礙通路	177

編號：CH14-01-06 增設無障礙升降機請照方式	177
編號：CH14-01-07 增設無障礙升降機請照流程	178
編號：CH14-01-08 工廠類建物無障礙設施檢討	178
編號：CH14-01-09 垂直增建補照無障礙設施設置	179
第二節 供公眾使用建築物、特定建築物	180
編號：CH14-02-01 學校通廊屬供公眾使用認定	180
編號：CH14-02-02 補習班之非供公眾使用認定	180
編號：CH14-02-03 住宅及工業設施面積認定	180
編號：CH14-02-04 他棟化建物面積認定	180
編號：CH14-02-05 合照多戶供公眾使用認定	180
編號：CH14-02-06 小型建築物供公眾使用認定	181
第三節 建築技術規則建築設計施工編第 3、4 章檢討類	182
編號：CH14-03-01 有頂蓋戶外空間防火間隔檢討	182
編號：CH14-03-02 走廊及梯間寬度檢討	182
編號：CH14-03-03 特別安全梯開門方向	183
編號：CH14-03-04 非防火構造建物外牆材料	183
編號：CH14-03-05 學校走廊防火區劃檢討	183
編號：CH14-03-06 外廊或停車空間開口檢討	184
編號：CH14-03-07 整體性防火間隔規劃限制	184
編號：CH14-03-08 屋頂平臺防火門開啟方向	184
編號：CH14-03-09 涉鄰地整體性防火間隔變更	184
編號：CH14-03-10 樓中樓直通樓梯檢討	184
編號：CH14-03-11 屋突層特別安全梯檢討	186
編號：CH14-03-12 直通樓梯連通樓層	186
編號：CH14-03-13 直通樓梯規格	187
編號：CH14-03-14 門廳至通路步行距離檢討	187
編號：CH14-03-15 高層差直通樓梯檢討	188
編號：CH14-03-16 非防火構造防火間隔檢討	189
編號：CH14-03-17 屋頂天窗及採光罩材料限制	189
編號：CH14-03-18 建物開口非平行地界檢討	191
編號：CH14-03-19 整體性防火間隔停車位檢討	192
第四節 建築技術規則建築設計施工編其它章檢討類	193
編號：CH14-04-01 防空避難室分層設置	193
編號：CH14-04-02 防空避難室及屋突面積計算	193
編號：CH14-04-03 工廠類建物出入口退縮規定	193

	編號：CH14-04-04 夾層高度檢討	193
	編號：CH14-04-05 鄰接對側永久性空地陰影計算	194
	編號：CH14-04-06 建築物高度檢討	194
	編號：CH14-04-07 防空避難室留設面積檢討	195
	編號：CH14-04-08 資源回收場所非屬儲藏空間	195
	編號：CH14-04-09 雨水滯洪設施檢討	195
	編號：CH14-04-10 建物高度超過 21 公尺檢討規定	195
	編號：CH14-04-11 作業廠房單層樓地板面積之限制	196
	編號：CH14-04-12 作業廠房挑高範圍機房或廁所之鋼承版或 RC 天花板	197
第十五章	其他類	198
	第一節 雜項類	198
	編號：CH15-01-01 圍牆 1.5 公尺以下免請照	198
	編號：CH15-01-02 增建電梯簡化申請程序	198
	編號：CH15-01-03 升降機及光電設施違章處理原則	201
	編號：CH15-01-04 合照透天太陽能雜照同意書	201
	編號：CH15-01-05 騎樓或無遮簷人行道牌樓設置	202
	編號：CH15-01-06 地形特殊於防火巷設置升降機	202
	第二節 其它類	203
	編號：CH15-02-01 國有地供袋地指定建築線核准年限	203
	編號：CH15-02-02 非屬製造業之倉庫裝設衛生設備規定	203

第一章 書圖文件填報重點說明

第一節 建造(雜項)執照 31 項收件表格

以下為建造(雜項)執照檢附文件應注意事項，其申請時亦可參考下列內容，以加速建造(雜項)執照辦理時程。

臺中市政府都市發展局建築執照申請須知				
次序	項目		二維表單	頁次
1	①建築物地籍套繪圖②二維表單(3種)上傳證明文件		√	
2	行政表單	①簡便行文表(稿)/補照公文(完成進度 100%、70%、<70%)		
		②行政裁處書		
		③建造、雜項執照(變更設計)補正記錄表		
		④申請案補正完竣申請書(委審案免)		
		⑤建造執照平行分會各目的事業主管機關事項表/相關會議紀錄(會簽)		
		⑤補正通知函		
		⑦臺中市建造執照申請案首次掛號規定項目自主檢查表		
3	各類書表	建造執照及雜項執照規定項目審查表	A13-2	
4		建造(雜項)執照(變更設計)申請書	A11-1	
5		起造人名冊(一)或(二)	A11-2	
		起造人身份證明文件、建築開發商業同業公會之會員證書		
6		設計人名冊(一名者免附)	A11-3	
7		地號表	A12-2	
		變更設計地號表	A32-2	
8		建造執照及雜項執照建築師簽證表	A13-10	
9		建築物結構與設計專業技師簽證報告	√	
10		建築物概要表	A11-4	
		建築物增建概要表	A11-6	
		建築物變更設計概要表	A31-4	
		雜項工作物概要表	A21-4	
		雜項工作物變更設計概要表	A31-5	
		臺中市政府建築執照停車空間與昇降設備附表	I80-1	
11		委託書	A11-5	

臺中市政府都市發展局建築執照申請須知				
次序	項目		二維表單	頁次
12	各類書表	臺中市政府建造執照及雜項執照簽證案件現況照片 臺中市政府建造執照及雜項執照地基調查簽證報告 (附基地調查報告及說明書者免附)	局訂	
13		土地使用權同意書 建築物使用權同意書	A12-4	
14		地籍圖謄本(3個月內)		
15		土地登記第一類謄本(3個月內)		
16		使用共同壁協定書	A12-5	
17	拆除執照	拆除執照審查表、拆除執照申請書、申請人名冊、建築物拆除概要表、拆除計畫書、拆除建物平面圖(置於建造圖說前並上傳)、拆除同意書、拆除物有無石綿報告書、剩餘結構安全證明簽證等	D31-1 D11-1 D11-2 A11-4	
18	建物權利證明文件	原使用執照(增建時)、最後一次核准圖說(位配置圖、面積計算表、各層平、立、剖面圖) 原建物登記(簿)謄本、原建物測量成果圖 原合法房屋證明文件		
19	都市計畫	建築線指定(示)圖或都市計畫土地使用分區證明、免指示建築線範圍示意圖影本、都市計畫圖說、土地使用分區管制要點		
20	其他證明文件	請照前建築物地籍套繪圖影本 整體性防火間隔公告圖(市地重劃地區) 地質敏感地區查詢 山坡地範圍查詢 土壤液化潛勢區查詢 文化資產查詢 公告受保護樹木查詢 本府公告車籠埔斷層查詢		
21		農業區申請建築時其申請人身分符合規定之相關證明文件		
22		候選綠建築證書		
23		內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通知書等證明文件(避雷針、遮煙性能)		

臺中市政府都市發展局建築執照申請須知				
次序	項目		二維表單	頁次
24	其他證明文件	污水下水道管線系統套繪審查函/污水處理設施核可函		
25		結構所用電子計算機程式備案函		
26		鑽探說明書		
27		其他(原核准建(雜)照影本(變更設計)/法定空地分割證明/部分拆除執照/變更整體性防火間隔)		
28	其他	各目的事業主管機關核准相關之文件		
29	其他	其他		
30	工程圖樣及說明書	① 索引表、基地位置圖、地盤圖、配置圖、面積計算表、綠化檢討圖、畸零地檢討		
		② 18-27 項規定項目檢討表、土地使用分區管制要點檢討圖表、法規檢討圖說、建築物高度比及面前道路陰影面積檢討圖		
		③ 一層平面圖		
		④ 建築執照申請案件簽證圖說與審查項目說明書卡片(檢附圖說索引表)		
		⑤ 臺中市建造及雜項執照建築師自主檢查表(粉紅表)		
		⑥ 各層平面圖及屋頂平面圖		
		⑦ 立面圖		
		⑧ 剖面圖、騎樓或無遮簷人行道(剖立面圖)		
		⑨ 門窗圖		
		⑩ 設備圖說(如昇降設備、機械停車設備、地下室停車空間進排氣設備、污水處理設備、避雷針)		
		⑪ 各層結構平面圖、擋土設備安全措施圖說、結構詳圖		
		⑫ 無障礙設施設備圖說		
31	報告書類	① 地基調查報告(含自主檢查表)		
		② 地質敏感評估報告(含核准公文)		
		③ 結構計算書(含自主檢查表)		
		④ 綠建築專章檢討簽證報告書(含附圖)		
		⑤ 山坡地建築專章檢討報告書		
		⑥ 雜項工作物工料分析及造價計算		

臺中市政府都市發展局建築執照申請須知				
次序	項目			二維表單 頁次
31	報告書類	⑦	施工說明書	
		⑧	開發山坡地範圍之土地申請雜項執照者，應依山坡地建築管理辦法之規定辦理。 a. 山坡地水保計畫核定稿本及核准函影本 b. 山坡地加強雜項執照審查報告書及核准函影本/ 臺中市山坡地面積三千平方公尺以上建築基地申請免提委員會審查案件簽證檢核表(版本)	
		⑨	依有關法令之規定應檢附者： a. 都市設計審查審定書及核准函影本 b. 建造執照預審審定書及核准函影本 c. 住宅區變更為商業區 d. 容積移轉核准函 e. 公共設施多目標核准函 f. 特定目的事業計畫 g. 興辦事業計畫或開發許可報告書 h. 毗連工業區擴展計畫核定書圖文件 i. 環境影響說明書定稿本及核准函影本 j. 大坑風景特定區景觀預審審定書及核准函影本 k. 交通影響評估核准函或報告書 l. 建築物增設停車空間鼓勵報告書 m. 特殊結構或設備委外審查審定書(圖) n. 地質敏感區評估結果報告書及證明文件 o. 都市更新事業計畫核定本及核准函影本 p. 都市危險與老舊建築物加速重建計畫書及核准函影本 q. 宜居建築管理維護執行計畫 r. 開放空間管理維護執行計畫書 s. 農業設施容許使用同意書圖文件 t. 保護區農業區土地使用核准書圖文件 u. 公寓大廈規約(附專有部分、共用部分圖說/開放空間切結書)(得於建造執照申請書備註欄加註)	
備註	1. 建造(雜項)執照完成後：須檢附一份建築物地籍圖。 2. 領照時：須檢附授權名冊。			

第二節 建造(雜項)執照 31 項收件重點說明

次序 01 ①建築物地籍套繪圖

重點說明

- 一、檢附 A4 透明套繪圖(如有地籍圖重測者，應標示重測前、後地段及地號)。
- 二、檢附『建築物地籍套繪電子化系統服務網案件上傳證明』。
- 三、以採電子套繪為主，不限比例繪製。
- 四、依『臺中市建築物地籍套繪圖電子檔著色圖例』(附錄一)標示建築線、鄰地範圍地籍線與地號(標示鄰地範圍便於描繪時置放參考點)及道路(含現有巷道)現況、基地內現有房屋(標示建造執照號碼)、建築物構造別、樓層數(含地下層)、起造人、設計人、建築地點、地段及地號(標示重測前、後地段及地號)、(整體性)防火間隔、基地內通路與私設通路(不計入法定空地)。
- 五、浮訂於建照卷封面內頁。

②二維表單(3種)上傳證明文件

1. 建築執照書表網路傳輸管理系統
2. 建築書圖網路傳輸管理系統
3. 臺中市政府建築執照電子圖檔清冊

重點說明

- 一、書表圖說資料更正時，須重新列印。
- 二、『臺中市政府建築執照電子圖檔清冊』由建築師或受任人用印或簽名。
- 三、承辦核准前，建築師須核對『臺中市政府建築執照電子圖檔清冊』檔案書件及圖說，圖檔次序與清冊次序相同。
- 四、「拆除執照」併同「建造執照」申請時，須各自檢附二維書表(拆照圖說須上傳)。
- 五、「雜項執照」併同「建造執照」申請時，須各自檢附二維書表(雜照圖說與建照圖說分開上傳)。
- 六、「變更使用執照」或「建築物室內裝修許可」併同建造執照申請時，建照圖說(建築圖說、結構圖說、變更使用圖說及室內裝修圖說)請整合為 1 張圖檔清冊，不分開上傳。

行政表單 ①簡便行文表(稿)/補照公文(完成進度 100%、70%、<70%)

重點說明

- 一、副本收受者

副知建築師、本府消防局、所轄區公所、所轄地政事務所、地方稅務局、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、本府建設局、本府經發局、本府水利局、本府農業局(農舍註記清冊)、本府交通局、本府環境保護局、本府文化局、其他。

(一)設計建築師。

(二)供公眾使用建築物副知本府消防局。

(三)山坡地範圍副知本府水利局及農業局(回饋金)。

(四)公有建築物(公共藝術)副知本府文化局。

(五)農業設施副知本府農業局、農舍副知本府農業局及所轄地政事務所(加附農舍管制註記清冊)。

(六)另均副知所轄區公所、地政事務所、地方稅務局、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心。

(七)拆除執照副知本府環境保護局。

三、依「臺中市建築物補辦建築執照辦法」申請補照案件採用公文定型稿發文，依『臺中市建築物補辦建築執照標準作業流程圖』辦理(附錄二)。

四、說明二填寫方式：

(一)勾選申請建築許可種類，無則劃記『☒』。

(二)申請建造執照者

1. 圈選建造執照(新/增/改/修)建種類。

2. 併案建造執照件數以總件數計算填載『併案共○件』。

3. 填寫建築物規模、戶數及申請用途。

(三)申請變更設計者，填寫原核准建造執照號碼。

(四)依「臺中市建築物補辦建築執照辦法」申請補照案件於說明二、☐建造執照或☐雜項執照下方空白處加註『補照案件』。

五、說明四：規費金額與申請書、面積計算表金額相符(建照併雜照之規費金額必須分開註記)。

六、說明五：供公眾使用建築物勾選『☒係供公眾使用(建築物消防設備，請於竣工報驗前送消防局審查核准)。』，無則劃記『☒』。

七、說明：

(一)總樓地板面積 2000 m²以下、5 樓以下、5 戶以下或未達 150kw 者刪除『電力』。

(二)非供公眾刪除『消防』、『中央空調設備』。

(三)倉庫及汽車庫等類似用途刪除『電信』。

八、說明七：委審案件，填寫臺中市建築師公會核准函號。

②行政裁處書

重點說明

一、補照案件依先行建造比例裁罰。

二、未依建築法第 39 條規定擅自變更設計案件依規裁罰，另申請變更設計執照時，應於竣工期限效期內。

三、行政裁處書填寫方式：

(一)查獲日期填寫承辦核准日，違規事實日期填寫掛號日。

(二)連照且各執照起造人不同時，行政裁處書可填寫同 1 張。

四、有關變更設計違反建築法第 39 條規定之先行動工裁罰，其面積增加與結構變更部份，因一事不二罰之原則，不累計裁罰金額。

③建造、雜項執照(變更設計)補正記錄表

④申請案補正完竣申請書(委審案免)

重點說明

文號內容應詳實填寫並由設計人用印，日期保留空白。

⑤建造執照平行分會各目的事業主管機關事項表/相關會議紀錄(會簽)

重點說明

依『建造執照平行分會各目的事業主管機關事項表』簽會相關單位並辦結。

⑥補正通知函

重點說明

檢附補正通知公文及其附件。

⑦臺中市建造執照申請案首次掛號規定項目自主檢查表

重點說明

各項目應勾選並填寫日期後由設計人用印。

次序 03 建造執照及雜項執照規定項目審查表(A13-2 二維表單)

重點說明

一、【綜合查核及審查意見】填寫參考：

(一)本案業經建築師(自行設計時為起造人)檢討符合規定並簽證負責在案，擬准予所請，陳請核示。

(二)本案申請地上○層 1 棟 1 戶農舍新建工程，經申請人檢

討符合規定簽證負責在案，結構及踏勘部分經建築師檢討符合規定簽證負責在案，擬准予所請。

(三)本案先行施作部分，違反建築法第 39 條規定，依同法第 86 條規定處新臺幣○元。

(四)變更設計可填寫：『本案僅就變更設計部分審查。』。

(五)併案辦理變更使用、室內裝修、拆除執照..等申請填寫。

二、【起造人】、【建築地址】、【地號】應詳填；增建時，【地址】須填。

三、查核項目資料份數及建築線指定日期、字號應詳填；查核結果勾選『無』時應備註原因，如：『免附』。

四、審查項目 18~27 項【備註】簡要填寫。

次序 04 建造(雜項)執照(變更設計)申請書(A11-1 二維表單)

重點說明

一、申請開放空間獎勵或停車空間獎勵或容積移轉案件，請於申請書上方加蓋圖章『☐開放空間獎勵☐停車空間獎勵☐容積移轉案件☐宜居建築☐補照案件☐危老案件☐其他』並勾選。

二、【起造人】

(一)全部起造人用印。

(二)核對起造人為自然人或是法人(須有代表人)之基本資料及全部起造人用印(法人需檢視大小章)；未成年或受監護宣告之人，由其法定代理人代為申請；如有多位起造人，應核對起造人名冊。

(三)起造人為自然人或處以罰鍰時，須檢附身分證正反面影本(用印加註影本與正本相符)供核對。

(四)起造人住址和通訊處應詳實填寫(此兩項欄位必填)。

(五)起造人屬建築開發業者(H701 不動產開發業)，依「臺中市建築管理自治條例」第 5 條規定，應檢附加入臺中市之建築開發商業同業公會之會員證書。

三、【設計人】

(一)需簽章(變更設計：承造人、監造人亦同)。如有多位設計人，應檢附設計人名冊。

(二)已申報開工者須監造人、承造人簽章。

(三)開業證書字號及事務所地址以登記資料為準。

四、【建築地址】

(一)地號應詳細填寫地段、小段、地號等幾筆土地，並填寫

地號表。

(二)增改建案應填寫地址勿空白。

五、【基地概要】

(一)建築線指定之文號應核對本局核發之建築線指示圖登載號碼及核發日期。

(二)法定建蔽率及法定容積率應依照土管規定填寫(不含獎勵容積)，另如有跨分區時應依比例合併計算。

(三)【基地面積合計】應分別比對①地號表合計使用面積②土地登記謄本登載合計面積③面積計算表面積；【基地面積合計】內容應扣除不計入法定空地之【退縮地面積】。

(四)【騎樓地面積】、【其他面積】、【退縮地面積】、【保留地】應與面積計算表相符。

(五)【土地使用分區或編定用地】與建築線指示圖或土地使用分區證明或土地登記謄本之使用分區、使用地類別登載相符。

六、【建築概要】

(一)【建築物用途】：參照建築物使用類組及變更使用辦法第2條附表二、建築物使用類組使用項目舉例並符合土地使用分區管制規則規定項目填寫使用類組及使用項目，如H2集合住宅。

(二)【設計建築物高度】自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度；【簷高】自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。

(三)【建築面積】標示『騎樓：00 m²、其他：00 m²』，住宅區及商業區扣除騎樓免計部分之其他建築面積(臺中市住宅區臨接未達十五公尺計畫道路留設法定騎樓認定原則、依102年都市計畫委員會第25次會議決議，住宅區面臨寬度未達15公尺道路之法定騎樓，仍有留設之必要，且應給予不計入建築面積及基地面積之獎勵。)。

(四)【總樓地板面積】、【設計建蔽率】、【設計容積率】(不含獎勵容積)、【層棟戶數】及【總設計停車輛數】與面積計算表相符(如有預審、都審…等報告書一併核對)。

(五)【構造種類】標示主要構造種類，構造別與結構計算書相符。

(六)【層棟戶數】以他棟化建築物方式認定核算，共用部分

不編戶數；特許事業體(如補習班、幼兒園等)以 1 戶為原則或依目的事業主管意見為準、農業設施 0 戶；增建者，依本次新增戶數填寫。

(七)【總設計停車輛數】填寫實設停車輛數，如有因繳納代金而取消者，於備註欄加註。

(八)【工程造價概算】依現行臺中市建築物造價標準表計算並與面積計算表相符，如申請案包含雜項工作物，應一併計算(變更設計於變更設計申請書【變更說明及理由】標示增減額)。

七、【雜項工作物概要】

(一)申請雜項工作物者，加註構造別、長度、寬度、高度及工程造價等相關概要或填○○○等另詳雜項工作物概要表。

(二)申請雜項執照者無須填寫。

(三)山坡地「雜併建」之案件，倘建築物之起造人與雜項工物之起造人非屬同一人時，另繕具雜項執照申請書與建造執照併卷申請，而非併案列為建造執照之雜項工作物。

八、【適用法令概要】

(一)核對法令適用版本。

☐建築物防火及防火避難設施適用 000 年 00 月 00 日發布建築技術規則版本

☐建築物防火避難 000 年 00 月 00 日內授營建管字第 號建築物防火避難性能設計計畫認可通知書辦理

☐建築物耐震設計適用內政部 000 年 00 月 00 日建物耐震設計規範及解說版本

(二)變更設計案件依內政部 87 年 7 月 2 日臺內營字第 8772186 號函釋辦理，如總容積樓地板面積增加時應依申請變更設計時之新法規檢討。

九、【備註】

分類：

1：必要審查程序項目、2：都計、都更、非都、工業區、農業區、水利許可項目、3：都計及建築獎勵，代金項目、4：禁限建範圍項目、5：併案及列管事項、6：涉及變更事項、7：其他。可至『建築申請書表及審議報告無紙化系統』_A11-1 建造執照申請書_備註_臺中市規定備註網頁下載。

分類	程序、屬性	備註內容
1	水土保持	☐ 本案位屬公告山坡地範圍，依臺中市政府水利局○○年○月○日中市水坡字第○○○○○○○○○○號函核定簡易水土保持申報書/水土保持計畫書在案，並確實於申請範圍內依簡易水土保持申報書/水土保持計畫書核定本內容辦理。
1	加強坡審	☐ 本案位屬公告山坡地範圍，依本局○○年○月○日中市都建字第○○○○○○○○○○號函辦理「加強山坡地雜項執照審定書」核定在案。 ☐ 本案位屬公告山坡地範圍，「免送加強山坡地雜項執照審查報告書」於本局○○年○月○日中市都建字第○○○○○○○○○○號函同意備查。 ☐ 本案位屬公告山坡地範圍，雜項工程必須與建築物合併施工者或無涉及整地之認定，依據建管作業手冊業經由本府水利局核定辦理水土保持設施計畫，並經建築師及水保專業技師共同簽證認定，委託○○○○公會審查完成。 ☐ 檢附臺中市山坡地面積三千平方公尺以上建築基地申請免提委員會審查案件簽證檢核表。
1	都市設計審議	☐ 本案為都市設計審議案件，依本局○○年○月○○日中市都設字第○○○○○○○○○○號函核定在案。 ☐ 本案為都市設計與建造執照預審聯席審議案件，依本局○○年○○月○○日中市都設字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
1	環境影響評估	☐ 本案為應實施環境影響評估案件，依本府環境保護局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
1	交通影響評估	☐ 本案為應實施交通影響評估案件，依本府交通局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
1	地質敏感	☐ 本案位於○○○○○敏感區，檢附臺中市政府都市發展局○○年○月○日中市都建字第○○○○○○○○○○號函(○○○○公會○○年○月○日○○○字○○號函)及核定本，符合規定。 ☐ 本案位於車籠埔活動斷層線通過地區，依實施區域計畫地區建築管理辦法第四條之一規定申請建築。

分類	程序、屬性	備註內容
1	結構外審	☐ 本案依「臺中市特殊結構建築物委託審查辦法」規定，於放樣前檢附備查資料。
2	港工許可	☐ 本案位屬港埠專用區，依據商港法經交通部航港局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號函核定許可在案。
2	科技園區或工業區核定	☐ 本案依○○○工業區管理中心○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號函核准許可設置。 ☐ 本案依○○○管理中心○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號函核定在案，檢附審查核定本。
2	非都特定目的事業使用	☐ 本案依據目的事業主管機關本府○○局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○○○○○號函核准興辦事業計畫辦理。
2	特定目的事業主管機關許可	☐ 本案依據目的事業主管機關本府○○局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○○○○○號函核准辦理。
2	大坑景觀審議	☐ 本案依據「臺中市大坑風景特定區景觀規劃設計審議規範」，經本局○○年○○月○○日中市都管字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
2	大坑開發許可	☐ 本案依據「臺中市大坑風景區開發許可審查要點」，經本局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
2	公共設施用地多目標使用	☐ 本案依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，經本府○○局○○○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號函核定在案。
2	容積移轉	☐ 本案依據「都市計畫容積移轉實施辦法」、「臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」，經本局○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號函核發「容積移轉許可函」在案。
2	都市更新	☐ 本案為都市更新案，經本府核定○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號「○○○○都市更新整建維護事業計畫」公告函及○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號核定都市更新事業計畫暨權利變換計畫書辦理。
2	都市危老建築	☐ 本基地依都市危險及老舊建築物加速重建條例經本府○○年○○月○○日府授都更字第○○○○號函准予重建。(核予容積獎勵計○○%)

分類	程序、屬性	備註內容
		☐ 已切結依都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第 10 條規定協助取得及開闢重建計畫範圍周邊之公共設施用地，產權登記為公有後，始得核發使用執照。 ☐ 本案依危老條例申請重建獲准，所須繳交保證金及依限取得有關建築標章或通過評估部分，依重建計畫協議書內容辦理。
2	住變商回饋金	☐ 本案為住宅區變更商業區應繳納回饋金。
2	農地變更使用回饋金	☐ 本案係屬農地變更使用應繳納回饋金案件，應於使用執照核發前至農業局繳納完成。
2	農業設施容許使用	☐ 本案依○○區公所(農業局)○○年○○月○○日○○第○○○○○○○○號函容許使用在案。
2	農民資格審查許可	☐ 本案業經臺中市政府農業局○○年○○月○○日以府授農地字第○○○○○○○○號函興建農舍之申請人資格條件審查尚符規定。
2	農業用地許可私設通路使用	☐ 本案申請本市○○區○○段○○地號農業用地作私設通路使用，應於申請使用執照前向農業局完成繳納農業用地變更使用審查費及回饋金。
2	保護區農業區容許使用	☐ 本案係都市計畫保護區農業區容許許可，經本府○○局○○年○○月○○日○○○○○字第○○○○○○○○號函核定在案。
2	水利局許可排放	☐ 本案依臺中市政府水利局○○年○○月○○日中市水污營字第○○○○○○○○號函示，申請基地生活污水排至○○支線，於申請使用執照前應依「使用臺中市政府水利局轄管之水利建造物搭排水申請書」向水利局提出搭排申請許可。
2	農田水利署搭排架橋	☐ 本案依行政院農業委員會農田水利署○○年○○月○○日○○○○○字第○○○○○號函原則同意污水放流至該會溝渠，並於使用執照申請時取得搭排完成證明。 ☐ 本案依行政院農業委員會農田水利署○○年○○月○○日○○○○○字第○○○○○號函原則同意污水放流至該會「○○○○○○○○(溝渠名稱)」，並於使用執照申請時取得搭排完成證明。
2	都市土地特定專用	☐ 依本府○○年○○月○○日府授都計字第○○○○○○○○號函及土地使用許可證明書及附件計畫書辦理。

分類	程序、屬性	備註內容
2	住宅區 設置規定	☐ 本案於住宅區申請○○○○作業廠房(工廠)使用，申請面積○○平方公尺小於一百五十平方公尺、電力及氣體燃料小於六匹馬力，電熱小於六十瓩（附屬設備與電熱不得流用於作業動力）。 ☐ 住宅區旅館案件加註該主管機關(單位)及核准函日期文號。
2	甲種建築用地 申請無公害 小型工業設施	☐ 本案申請作業廠房最大基層建築面積○○○平方公尺小於 100 平方公尺、動力(含電熱)○○瓩小於 11.25 瓩。
2	乙、丙種建築 用地申請無公害 小型工業設施	☐ 本案申請作業廠房最大基層建築面積○○○平方公尺小於 200 平方公尺、動力(含電熱)○○瓩小於 11.25 瓩。
2	工業區 總量管制	☐ 工業區總量管制案件加註該主管機關(單位)及核准函日期文號。
2	污水用戶	☐ 依臺中市政府水利局○○年○月○日中市水污營字第○○○○○○○○號函內容，本案係屬「用戶排水設備(○○用戶)」，應於建築工程申報開工前，向水利局申請核准。
3	建造執照預審	☐ 本案為建造執照預審案件，依本局○○年○○月○○日中市都建字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
3	停車獎勵	☐ 本案依據「臺中市建築物增設停車空間鼓勵要點」，經本局○○年○○月○○日中市都建字第○○○○○○○○○○號函核定在案。
3	簡易都更	☐ 本案依據都市計畫土地使用管制規定申請都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建容積獎勵。
3	停車、 防空避難代金	☐ 本案依「臺中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例」申請以繳納代金替代應附建停車空間，應於申請使用執照前完成繳納。
3	宜居建築	☐ 本案依據『臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法』，申請宜居設施項目：(1. 垂直綠化設施 2. 雙層遮陽牆體、植生牆體 3. 造型遮陽牆板 4. 複層式露臺 5. 其他) ☐ 實繳回饋金：○○○○元（免繳／折半／全繳），建築基地總喬木樹○○棵，建築基地總固碳量 TC02 計○○kg。 ☐ 申請宜居設施：雙層遮陽牆體/植生牆體/造型

分類	程序、屬性	備註內容
		遮陽牆板計○○m ² ，複層式露臺計○○m ² ，垂直綠化計○○m ² ，宜居新增喬木計○○棵，宜居設施固碳量 TC02 計○○kg。(固碳量計算以最新 2019 年版本綠建築評估手冊方式計算) ☐ 申請宜居戶數：○戶
4	高速鐵路範圍	☐ 本案施工計畫書經交通部○○年○○月○○日○○○○字第○○○○號函會審備查在案，應依上開函說明規定辦理，並於進場施工前 3 日通知臺灣高鐵公司聯繫窗口。
4	高鐵限建範圍	☐ 本案為高速鐵路限建範圍(結構外緣線起 60 公尺)，於核發建使照加註其屬第三類噪音管制區。
4	大眾捷運禁限建	☐ 有關「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」限建範圍內會審，依本府交通局○○年○○月○○日中市交捷工字第○○○○○○○○○○號函辦理。
4	軍事禁限建	☐ 本案依據清泉崗機場航高管制檢討
5	共同壁	☐ 本戶與○戶(○○地號)及○戶(○○地號)為共同壁。
5	公有建築物應設置公共建築物	☐ 適用文化藝術獎助條例第 9 條一公有建築物應設置公共藝術。 ☐ 本案依據「臺中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」檢討辦理。
5	智慧綠建築標章	☐ 『綠建築標章候選證書』(於二樓樓版勘驗時備查)。 ☐ 『智慧綠建築標章證書』(102.7.1 起公有新建建築物總工程造價經費達 2 億元以上增附本證書，於一樓樓版勘驗時備查)
5	併案事項	☐ 本案併案申請拆除執照(拆除○○○○○○號使用執照或○○段○○建號建物)。 ☐ 本案併案申請雜項執照。 ☐ 本案併案申請室內裝修圖審許可。 ☐ 本案併案申請廣告物圖審許可。 ☐ 本案併案申請○○○○○○號執照(○○段○○地號，重測前：○○段○○地號)解除套繪。 ☐ 本案併案辦理○○○○○○號使用執照變更使用圖審。 ☐ 本案原領○○中都建字第○○○○○○號建造執照繳回。

分類	程序、屬性	備註內容
		☐ 本案係屬申請增建或以過廊連接原有建築物之新建工程，其違章建築部分於開工前應自行拆除。
5	公共設施 未開闢	☐ 本案基地臨接以經指定建築線且未完成闢建之道路，依據內政部 102 年 2 月 6 日臺內營字第 1020800210 號令內容，應於建築工程放樣勘驗前，分別自行開闢完成三點五公尺以上或四公尺以上之施工道路及依實際需要擬定之排水系統；申請使用執照前應施工完成排水系統，並完成出入通路路面鋪設。
5	公寓大廈	☐ 本案公寓大廈規約草約適用內政部○○年○月○日發布公寓大廈規約版本。
5	抽查變更設計	☐ 本案依臺中市政府都市發展局○○年○月○日中市都建字第○○○○號函建照抽查不符事項辦理變更設計。
5	抽查列管項目	☐ 建築基地全部或一部位於地質敏感區內。
		☐ 山坡地範圍內之供公眾使用建築物。
		☐ 檢具建築物防火避難性能設計計畫書。
		☐ 檢具建築物防火避難綜合檢討報告書。(☐ 檢附切結書，於開工前備查)
		☐ 建築技術規則建築設計施工編第十章-公共建築行動不便者使用設施(建照掛號日 97.7.1 以前)
		☐ 建築技術規則建築設計施工編第十章-公共建築行動不便者使用設施(建照掛號日 97.7.1 至 101.12.31)
		☐ 建築技術規則建築設計施工編第十章-公共建築行動不便者使用設施(建照掛號日 108.1.1 以後)。
		☐ 建築技術規則建築設計施工編第十章-無障礙設施(建照掛號日 102.1.1 起)。
		☐ 適用建築技術規則建築設計施工編第十七章-建築物節約能源。
5		☐ 適用建築技術規則建築設計施工編第十七章-建築基地綠化。
		☐ 適用建築技術規則建築設計施工編第十七章-建築物節約能源。
		☐ 適用建築技術規則建築設計施工編第十七章-綠建材。
5		☐ 適用建築技術規則建築設計施工編第十七章-

分類	程序、屬性	備註內容
		建築物雨水及生活雜排水回收再利用。
5	火災警報器	☐ 本案屬非供公眾使用建築物之五樓以下住宅(公寓)，於竣工查驗前應取得住宅用火災警報器經本府消防局檢查合格之證明文件，始得核發使用執照。
6	涉及變更事項	☐ 涉及結構變更。
		☐ 涉及綠建築設計變更。
		☐ 涉及地基調查報告變更。
		☐ 涉及無障礙設計變更。
		☐ 涉及建築設計變更。
7	其他	☐ 備註法令適用日期。 ☐ 法院判決私設通路案件加註『本案基地臨接經法院判決確定分割之私設通路(○年訴字第○號)，起造人資格符合內政部 95 年 3 月 10 日臺內營字第 0950801069 號函釋規定。』。 ☐ 震災受損原地重建加註『本案係依「臺中市震災災區原地重建建築管理簡化作業辦法」提出申請。』。 ☐ 有關建築基地臨接未開闢計畫道路部份於建造執照申請書之備註欄加註事項如下： 1. 一般案件：「依內政部 102.2.6 臺內營字第 1020800210 號令：訂定建築法第 32 條涉及未完成道路闢建之建築基地申請建築執照出入通路之執行方式辦理」。 2. 經都審或預審承諾自行開闢道路之案件：於使照前依切結承諾內容完成道路開闢。 ☐ 本案防火避難綜合檢討報告書及評定書於申報開工前補送，未補送完成不得申報開工。 ☐ 連照且具有共同壁之案件，起造人與土地所有權人相同者，免附共同壁協定書，惟應於建造執照申請書【備註】註記使用共同壁建築基地之地段地號、分戶編號。

十、【竣工期限】

- (一)依據「臺中市建築管理自治條例」第 26 條規定核算，變更設計仍填寫全部工期。
- (二)申請補照案件進度非 100%者，由施工科核定剩餘竣工期限。
- (三)拆除執照併建造執照申請時，其工期之計算依建造執照工期為依據(同建照期限)。

十一、申請書數據填至小數點第 2 位，第 3 位四捨五入。

十二、錯誤部分需重新填寫清稿，清稿申請書由建築師用印及簽名。

十三、原有建物新建、增建、改建、修建或部分使用執照申請書登打說明如下：

(一)【基地面積合計】【其他面積】一定要登打，【法定容積率】依『都市計畫或非都市土地使用管制規則第 9 條之規定』登打。

(二)【建築面積】、【設計建蔽率】、【設計容積率】應以累計先前已領執照的面積來計算(扣除獎勵容積及容積移轉)。

※以上須於【備註】作說明；另獎勵上限容積率檢討亦須於備註說明。

(三)【總樓地板面積】、【工程造價】、停車【法定輛數】請登打本次申請內容，本次無新增停車位者，停車輛數應登打『0』輛。

(四)【層棟戶數】

例①水平增建、改建或請領部分使用執照者，樓層數應登打本次申請樓層。

例②垂直增建、改建或請領部分使用執照者，登打累計後之樓層數。

例③未增加戶數者，戶數登打『0』。

(五)【備註】

※本次無新增停車位者，停車輛數應登打『0』輛。
並應於備註處如本說明：本次免增設停車空間。

※如本次有增加停車輛數可於【備註】說明：

本次增加____部停車空間，原法定停車位____輛、獎勵停車位____輛、自設停車位____輛，累計____輛。

(六)【竣工期限】依據臺中市建築管理自治條例第 26 條規定，以增建樓層數核算。

建造執照申請書

A11-1

☐供眾使用 ☒一般使用

年 月 日

依據建築法第 26 條規定，主管建築機關依本法規定核發之執照，僅為對申請建造之許可，本申請案建築物起造人、或設計人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，依法負其責任。

下開工程遵章檢同建築計畫工程圖樣、施工說明書及其他有關證件申請核准給照

此致 臺中市政府

起造人

印

【1. 起造人】

【姓名】○○○

【出生年月日】民國 00 年 00 月 00 日

【電話】00-00000000

【身分證統一編號】0000000000

【住址】○○市○○區○○路 000 號

【通訊處】○○市○○區○○路 000 號

【2. 設計人】

【姓名】○○○

【開業證書字號】中市建開證字第 M000000 號

【事務所名稱】○○○建築師事務所

【傳真或 Email】

【事務所地址】臺中市○○區○○路 000 號

簽章

【電話】04-00000000

【3. 建築地址】

【所屬行政區】○○區

【郵遞區號】400

【地號】○○鄉(鎮、市、區)○○段○○小段 000 號等 00 筆

【地址】

【4. 基地概要】

【建築線指定】108 年 00 月 00 日中市都測字第 1080000000 號

【法定建蔽率】00%

【法定容積率】← 000%

【基地面積合計】←

【其他面積】

【其他面積】← 一定要登打

【騎樓地面積】m²【保留地面積】m²【退縮地面積】m²【法定空地面積】m²

【土地使用分區或編定用地】

登打『都市計畫或非都市土地使用管制規則第 9 條之規定』

【5. 建築概要】

【建築物用途】

【設計建築物高度】m

【簷高】

【建築面積】←

m²

【總樓地板面積】←

m²

【設計建蔽率】←

%

【設計容積率】

%

【建造類別】

【工程造價概算】←

元

【構造種類】

【法定防空避難室面積】m²

【層棟戶數】←

0 幢 0 棟 地上 00 層 地下 0 層 共 00 層 00 戶

【總設計停車輛數】←

輛

【法定輛數】←

輛

【鼓勵輛數】←

輛

【自行增設輛數】←

輛

【6. 雜項工作物概要】

例①水平增建、改建或請領部分使用執照者，樓層數應登打本次申請樓層。

【7. 適用法令概要】

例②垂直增建、改建或請領部分使用執照者，登打累計後之樓層數。

例③未增加戶數者，戶數登打『0』。

■建築物防火及防火避難

☐建築物防火避難依內政部 年 月 日內授營建管字第

號建築物防火避難性能

通知書辦理

■建築物耐震設計適用內政部 年 月 日建築物耐震設計規範及解說版本

【8. 備註】

【第一次掛號日期】年

【第一次通知改正】年

【發照字號】字 第

【領照日期】年 月 日

【領收人】

※分類：1：必要審查程序項目、2：都計、都更、非都、工業區、農業區、水利許可項目、3：都計及建築獎勵，代金項目、4：禁限建範圍項目、5：併案及列管事項、6：涉及變更事項、7：其他。

※可至『建築申請書表及審議報告無紙化系統』_A11-1 建造執照申請書_備註 台中市規定備註網頁下載。

【竣工期限】

【簽收人】

【總樓地板面積】、【工程造價】、【總設計停車輛數】、【法定輛數】、【鼓勵輛數】、【自行增設輛數】請登打本次申請內容。
※本次無新增停車位者，輛數應登打『0』輛。應於備註處如本說明：本次免增設停車空間。
※如本次有增加停車輛數可於【備註】說明：本次增加 部 停車空間，原法定停車位 輛、獎勵停車位 輛、自設停車位 輛，累計 輛。

註：1. 粗框部分申請人免填。2. 基地面積應填使用面積。

次序 05 起造人名冊(一)或(二)(A11-2 二維表單)

起造人身份證明文件、建築開發商業同業公會之會員證書

重點說明

- 一、起造人用印與申請書相符。
- 二、如有 2 位以上之起造人應填寫此表；起造人名冊有 2 種(共同持分及個別持分)，由起造人依持分狀況自行決定填寫名冊種類。
- 三、如有法人、機關則應填寫完整(含代表人或負責人)。
- 四、基本資料部分，自然人是否符合「建築法」第 12 條規定，並填寫出生年月日，法人機關不填寫出生年月日。
- 五、通訊方式部分，自然人應填寫住居所地址，法人(機關)則填寫公司團體(機關)地址。
- 六、起造人身份證明文件
 - (一)起造人身分證正反面影本(起造人為土地所有權人且檢附第一類土地登記謄本者免附)(未成年人出具監護人及戶籍謄本)/公司檢附公司許可函或公示資料/法人團體證明(寺廟管理委員會會議紀錄，簽到簿)/H701 建築開發業檢附加入臺中市之建築開發商業同業公會之會員證書(當年度效期內)。
 - (二)影本用印並註明『影本與正本相符』。
 - (三)震災重建附所轄區公所全半倒證明，注意建築物地址是否與原有合法建築物之使用執照相同。

次序 06 設計人名冊(A11-3 二維表單)

重點說明

- 一、如有 2 位以上之設計人應填寫此表。
- 二、變更設計人須併變更設計辦理。

次序 07 地號表(A12-2 二維表單)

重點說明

- 一、應詳列每筆地號之土地使用分區、所在區域之地段、小段及地號。
- 二、其面積應依土地登記謄本面積登載，其使用面積應依土地使用權同意書登載面積或全部面積。
- 三、如為多筆土地，則核對本頁使用面積及使用面積總計，並比對面積計算表登載之資料。
- 四、如有興辦事業計畫、容積移轉、環境影響評估、水土保持等相關審議，審議範圍是否與地號表相同。

變更設計地號表(A32-2 二維表單)

重點說明

變更設計時，地號變更始須檢附。

次序 08 建造執照及雜項執照建築師簽證表(A13-10 二維表單)

重點說明

- 一、起造人及建築地址應詳細填寫(核對申請書內容)。
- 二、本簽證表設計建築師需簽名及用印。
- 三、自行設計案件，現勘(現況照片)、結構計算書圖、山坡地專章檢討仍應委由開業建築師簽證。

次序 09 建築物結構與設備專業技師簽證報告 (二維表單)

重點說明

- 一、包含結構、電氣設備、地基調查、空氣調節、場鑄污水設備、水土保持。
- 二、專業技師簽證報告內容應填寫完整(地號及建築物名稱與申請案相符)，並由技師簽證負責，如有塗改僅能由技師用印，建築師不可替代。
- 三、土木技師依據「各科技師執業範圍」，僅能簽證建築物結構之規劃、設計、研究、分析業務限於高度 36 公尺以下。
- 四、供公眾使用建築物安全維護設計部分，因非屬臺中市建築管理自治條例第 36 條規定之主要設備，可由設計建築師簽證即可。
- 五、5 樓以下非供公眾使用建築物之鑽探報告書，可由設計建築師自行簽證，如涉及地質法相關規定及地質敏感區評估報告，則需由專業技師簽證。

次序 10 建築物概要表

新建 A11-4/增建 A11-6/變更設計 A31-4(二維表單)

重點說明

- 一、應詳列防空避難室面積、停車空間面積、棟別、層別、使用組別、申請面積及樓層高度全部填寫，並核對面積計算表登載之資料；停車空間面積計算非以 $N \times 40$ 來計算，應以實際設置停車空間面積計算。
- 二、每一樓層依序寫一欄，一樓與騎樓面積應分開填寫，騎樓使用類組填寫人行道。
- 三、使用用途參照「建築物使用類組及變更使用辦法」並符合土地使用分區管制規則規定項目填寫使用類組及使用項目，如

C2 工廠(作業廠房、附屬辦公室)、00 停車空間。如涉及土管特殊規定或附條件允許使用之用途，應填寫其使用項目(敘明細項)；如有多種用途亦應分開敘明。

四、樓層高度如有變化填寫平均高度，樓層高度與圖說一致。

五、增建應檢附建築物增建概要表，如涉及增建行為，【原各樓層概要】內容依原使用執照填寫。

雜項工作物概要表(A21-4 二維表單)

雜項工作物變更設計概要表(A31-5 二維表單)

重點說明

一、應填寫雜項工作物名稱、面積、長度、高度、工程造價(並將該造價合計於總工程造價內)。

二、概要表內容如涉及水土保持設施，應核對水土保持計畫報告書之內容。

臺中市政府建築執照停車空間與昇降設備附表(I80-1 二維表單)

重點說明

一、應詳列各類汽車、機車、裝卸位數量及停車空間面積。

二、大小型車輛數請登載正確：『小型車』包含一般汽車位大小車格而非僅寬減之小車格，『大型車』係指大客車。

三、昇降設備應列表。

四、總設計停車面積以實設停車空間面積累計。

次序 11 委託書(A11-5 二維表單)

重點說明

一、委託書欄位勿空白並由全體委託人蓋章，如有法人機構，應加蓋負責人印章。

二、委託書如有塗改，應由委託人用印，不可由建築師用印。

三、委託日期需填寫，且應為掛號前日期，如有涉及委託內容變更，應重新檢附。

次序 12 臺中市政府建造執照及雜項執照簽證案件現況照片

重點說明

一、現況照片應與現況實測圖相符。

二、申請基地範圍以紅線標示，分照亦同。

三、設計人簽章並簽註進度，並確實勾選是否已先行動工，倘已擅自建造，通知於文到 30 日內完成補正。

四、是否有公告受保護樹木應向本府農業局確認並自行查證。

建築執照說明、切結事項附表

重點說明

建築執照說明、切結事項附表應確實勾選並由起造人、設計人簽名蓋章。

次序 13 土地使用權同意書(A12-4 二維表單)

重點說明

- 一、以內政部規定之制式表格為主。基地租約須載明供建築使用。
- 二、土地使用權同意書核對土地登記謄本登載資料：
 - (一)『起造人姓名(如有代表人或多位起造人，應全部填寫或詳列名冊)』。
 - (二)『建築物層數』與建造執照申請書相符。
 - (三)『土地所有權人(如為多位，應全部填寫)』、『地號』、『面積』。
 - (四)『所有權人(如為未成年之法定代理人、法人，應加填代表人，如土地所有權人已過世，可以以繼承系統表等相關文件替代；若土地所有權人為祭祀公業，則應檢附經主管機關核定之祭祀公約規約等相關證明文件)』。
 - (五)『同意使用面積(應為面積全部)』、『身分證字號或統一編號』、『電話』、『通訊處或住址』，並逐欄用印；持分土地同意整筆時，同意使用面積應填寫謄本整筆面積並註記『權利範圍○分之○』。
- 三、數字應為大寫，不可用阿拉伯數字。
- 四、基地使用部分土地時，應檢附地籍圖標示同意範圍及面積並由土地所有權人用印。
- 五、建物各戶起造人分別持分土地時仍應出具土地使用權同意書互為同意起造。
- 六、如有設定地上權人，應由設定地上權人出具同意起造人申請建造執照之土地使用權同意書；法人須由總公司用印或出具授權分公司用印。
- 七、都市更新權利變換案件，應檢附本府都市更新事業計畫及權利變換核准函。
- 八、查封登記需債權人同意(內政部 85 年 11 月 14 日臺內營字第 8507442 號函)。
- 九、其他相關特殊案例
 - (一)私設通路同意書，倘經法院判決案件，須檢附法院判決書及判決確定證明書。

- (二)農舍放流水規定同意書(視情況取得水利局、農田水利會、地政局或私有水體所有權人同意)。
- (三)變更設計印章是否前後一致。
- (四)使用耕地者(田地目)應檢附 375 租約證明書。
- (五)林業用地須依森林法規定報經本府農業局轉請行政院農業委員會會同中央地政主管機關核准。

建築物使用權同意書

重點說明

增建者須檢附。

次序 14 地籍圖謄本

重點說明

以掛號日期為準，並於 3 個月內為有效期限。

次序 15 土地登記第一類謄本

重點說明

- 一、應檢附本市各地政事務所所提供之土地登記謄本，以掛號日期為準，3 個月內有效；電子謄本因有時效性，故收件時不收。
- 二、謄本應以第一類謄本正本為主(筆數應符合全部申請地號)。
- 三、查核時應注意該謄本是否有特殊登記事項(如是否註記建號、地上權、限制登記事項)。
- 四、農業區建地目土地可檢附土地登記簿供佐證。
- 五、非都市土地之工廠面前道路寬度不足 8 公尺時，尚須自道路中心線退縮，應檢附對側土地登記謄本確認用地別。
- 六、身分證字號為流水編號(如*LC0000000)時，須先向地政事務所申請更正登記。

次序 16 使用共同壁協定書

重點說明

- 一、應檢附使用共同壁之鄰房之建物登記謄本。
- 二、依制式格式填寫(共同壁雙方)。
- 三、基地土地所有權人與起造人同一人，可免附但須申請書備註欄敘明『○照(地號：)與○照(地號：)共同壁』。

次序 17 拆除執照

重點說明

另詳拆除執照申請內容。

- 一、申請人為建築物所有權人。
- 二、拆除物地址依使用執照門牌或建物登記謄本填寫。

三、拆除物概要依使用執照或建物登記謄本填寫。

四、備註事項：拆除建築物件號或使用執照共同壁是否保留、有無石綿。

次序 18 建物權利證明文件

原使用執照(增建時)、最後一次核准圖說(位配置圖、面積計算表、各層平立剖面圖)

重點說明

一、增建時須檢附。

二、核對增建範圍。

原建物登記(簿)謄本

重點說明

一、增建、改建時須檢附第一類謄本正本(全部)。

二、併案辦理拆除執照時，需檢附。

三、注意是否有特殊登記事項(如設定抵押權註記、假扣押或限制登記等事項)。

四、建物登記謄本應交叉比對坐落地號。

原建物測量成果圖

原合法房屋證明文件

重點說明

一、建物測量成果圖之號碼應與建物登記謄本之建號相同。

二、如成果圖登載之門牌與建物登記謄本不符時，應檢附門牌整編證明。

三、資料應以正本為主。

四、辦理增建或併案辦理拆除執照時，需檢附，若無成果圖，請地政單位註明「查無成果圖」。

次序 19 建築線指定(示)圖

重點說明

一、應核對建築線指示圖登載時間是否為有效(有效期限 8 個月)。

二、另核對建築線指示圖登載之文號及使用分區是否與建造執照申請書相符。

三、應核對建築線指示圖登載之主要計畫或細部計畫說明書是否與所檢附之都市計畫說明書一致。

四、查對是否有特殊列管、都市計畫或土地使用管制事項、退縮建築等加註事項。

- 五、建築線之地形圖應比對現況照片，避免誤判現有巷道或地上物之存在。
- 六、建築線指示圖所登載之地號應包含申請建築之基地地號。
- 七、變更設計增加地號時應重新申請建築線指示(定)。
- 八、樁位/使用分區/細部計畫名稱、日期及文號/路寬/道路高程標高/牆面線或建築線/其他特殊規定。
- 九、於配置圖及一樓平面圖須完整繪所有道路現況寬度及建築線位置。

都市計畫土地使用分區證明

重點說明

- 一、有效期限 8 個月內。
- 二、變更設計書表如無適用新法令，可免檢附建築線及土地使用分區證明。
- 三、所登載之地號應包含申請建築之基地地號及私設通路部分。
- 四、是否有都市計畫附條件項目規定。

免指示建築線範圍示意圖影本

重點說明

- 一、經公告免指定建築線者，仍應「臺中市建築管理自治條例」第 5 條規定檢附公告示意圖，標示位置(申請位置未位於免指區塊範圍時應詳查)；如建築基地面臨現有巷道、未開闢計畫道路或分區界線者仍須依規申請指示(定)建築線。
- 二、建築師應詳查後於公告示意圖敘明『建築基地未臨接現有巷道或未開闢計畫道路』並簽章。

都市計畫圖說

重點說明

- 一、免指定建築線者仍應檢附。
- 二、標示基地範圍。
- 三、檢視基地及鄰地之使用分區、計畫道路寬度、永久性空地、公有人行道、道路開闢情形。

土地使用分區管制要點

重點說明

- 一、檢附土地使用分區管制要點部分(含封面、版本)。
- 二、應核對建築線指示圖登載之主要計畫或細部計畫說明書是否與所檢附之都市計畫說明書一致。
- 三、應由建築師於細部計畫圖說內標示申請地點，並用印。

次序 20 其他證明文件

請照前建築物地籍套繪圖影本

重點說明

- 一、臺中市建築物套繪圖雖僅供參考，但仍應詳細核對地籍形狀，並與地籍圖謄本進行比對。
- 二、原臺中縣轄行政區之建築物套繪圖，其建築物套繪情形，請起造人或建築師調閱申請地上之建物登記及土地謄本(手抄本，需洽地政單位)或檢附重測前套繪圖。
- 三、套繪圖上之列管文字、符號或文號應釐清。
- 四、建築基地套繪範圍如無地籍線圍閉之基地範圍不符時，應調卷查明，以釐清土地有無畸零地或重複建築使用。
- 五、基地範圍沿地界線須標示清楚。

整體性防火間隔公告圖(市地重劃地區)

重點說明

- 一、至本局套繪室查詢有無整體性防火間隔套繪圖說。
- 二、基地內之整體性防火間隔範圍須標示清楚。
- 三、檢附變更或廢止整體性防火間隔核准函及圖說。

地質敏感地區查詢

重點說明

- 一、檢附『經濟部中央地質調查所地質資料整合查詢系統』(網址 https://gis2.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys_2014b/index.cfm) 查詢結果。
- 二、核對地籍圖查詢範圍是否與一致。

山坡地範圍查詢

土壤液化潛勢區查詢

文化資產查詢

公告受保護樹木查詢

本府公告車籠埔斷層查詢

次序 21 農業區申請建築時其申請人身分符合規定之相關證明文件

重點說明

- 一、農民資格審查文件(是否有逾期)。
- 二、農業設施容許使用證明。

次序 22 候選綠建築證書

次序 23 內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通知書等證明文件

次序 24 污水下水道管線系統套繪審查函

重點說明

檢附臺中市污水用戶排水設備審查區域示意圖，並標示基地位置。

污水處理設施核可函

次序 25 結構所用電子計算機程式備案函

重點說明

- 一、建築師或專業技師簽章。
- 二、加註『影本與正本相符』。

次序 26 鑽探說明書

重點說明

- 一、比對報告內容鑽探位置是否與申請位置(基地地號)相符。
- 二、由建築師簽章。

次序 27 其他原核准建(雜)照影本(變更設計)

重點說明

- 一、如原起造人併案辦理撤銷建造執照，並重新申請建造執照，應將原執照繳回。
- 二、如原建照經法院拍定之起造人與原案起造人不符時，應檢附法院相關證明文件。
- 三、變更設計須檢附原建造執照影本並應於原核准竣工期限內。

法定空地分割證明

重點說明

- 一、檢附原法定空地分割證明公文，釐清是否須與分割前基地合併檢討容積。
- 二、基地為經原法定空地分割出之土地合併鄰地申請建築時，依內政部 103 年 5 月 19 日內授營建管字第 1030805282 號函釋檢討。

部分拆除執照

重點說明

- 一、檢附原拆除竣工公文及圖說。
- 二、容積樓地板面積須與未拆除部分合併檢討。

變更整體性防火間隔

次序 28 各目的事業主管機關核准相關之文件

次序 29 其他

次序 30 工程圖樣及說明書

②索引表、基地位置圖、地盤圖、配置圖、面積計算表、綠化檢

討圖、畸零地檢討、建築物高度比及面前道路陰影面積檢討圖

重點說明

- 一、現況實測圖及其建築圖說之繪製方式，應依建築法第 32 條、臺中市建築管理自治條例第 5 條規定之比例及套繪圖例顏色辦理。
- 二、基地位置圖：載明基地位置、方位、附近道路、鄰近各種公共設施、機關學校或明顯建築物、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。
- 三、地盤圖：載明基地之方位、地號及境界線、建築線、臨接道路之名稱及寬度、建築物之配置。
- 四、配置圖：載明基地之方位、地形、四周道路、附近建築物情況(含層數及構造)、申請建築物之位置、騎樓(人行道)、防火間隔、空地、基地與道路高程、排水系統及排水方向。
- 五、面積計算表：(參考附錄)
- 六、綠化檢討圖：
 - (一)標示面積計算式、覆土深度並上色。
 - (二)綠化範圍不可有無障礙設施。
 - (三)植草磚覆土深度達 30 公分時，綠化面積不折減(手冊 CH02-03-03)。
 - (四)部分土地使用分區管制要點規定屋頂須綠化。
- 七、建築物高度比及面前道路陰影面積檢討圖：

檢討並標示高度比及建築物投影於面前道路之陰影面積。

②18-27 項規定項目檢討表

重點說明

- 一、第 18 項『套繪圖查核結果基地無違反規定重複建築使用』：參考建築套繪圖、都市計畫實施日期、現況圖、土地登記謄本等相關資料。
- 二、第 19 項『基地符合畸零地使用規則規定』：依據「臺中市畸零地使用自治條例」檢討並圖示最小寬度○公尺、最小深度○公尺，敘明申請基地最小寬度○公尺、最小深度○公尺。
- 三、第 20 項『基地符合禁限建規定』：查明禁限建規定並敘明基地符合禁限建規定。
- 四、第 21 項『建築基地全部或一部位於地質敏感區內且無基地地質調查及地質安全評估結果報告經其他目的事業主管機關審查通過之證明檔者，其基地地質調查及地質安全評估結果報

告。』：

五、第 22 項『農業用地申請建築時其申請人身分規定』：

六、第 23 項『容積率、建蔽率、建築物層數或建築物高度規定值』：

七、第 24 項『都市計畫或區域計畫土地使用管制用途』：敘明本案符合區域計畫或都市計畫土管名稱規定。

八、第 25 項『都市計畫書或非都市土地開發許可計畫書附條件項目規定』：

九、第 26 項『建築物用途』：敘明『本案申請用途為○○。』。

十、第 27 項『直轄市、縣(市)政府規定之其他審查項目』：

②土地使用分區管制要點檢討圖表

重點說明

土地使用分區管制要點逐條詳列並檢討。

②法規檢討圖說

②建築物高度比及面前道路陰影面積檢討圖

③一層平面圖

重點說明

一、圖說繪製方式應依「建築法」、「臺中市建築管理自治條例」規定之比例及套繪圖例顏色辦理。

二、依建築線指定(示)成果圖標示建築線、道路現況寬度(邊界線)及中心線、基地境界線、整界線(另標示整界面積計算圖)並上色。

三、基地臨 2 條道路檢討標示道路截角。

四、標示私設通路(基地內通路)長度、寬度及迴車道位置並上色。

五、標示建築物與境界線距離及角度、鄰棟間隔，註明外牆材質及防火時效。

六、標示碰撞距離檢討(同時檢視平面圖、立面圖及結構計算書)。

七、標註污水處理設施(同時檢視標準圖附圖並勾選型號)。

八、標示排水溝及排水方向並標明排至公共排水溝。

九、標示法定停車、自設停車、停車位編號及尺寸(含車道)。

十、標示騎樓、無遮簷人行道、開放空間高程及洩水坡度。

十一、標示內外牆材料、厚度及構造標示。

十二、標示雨水貯集滯洪設施(如置於筏基，標示於地下層平面圖)。

十三、標示建築基地及地面層高程，建築面積上紅色(含天井過樑

部分)。

十四、原有合法建築物範圍以藍色底斜線標示。

④建築執照申請案件簽證圖說與審查項目說明書(卡片)

重點說明

- 一、咖啡色硬卡紙。
- 二、圖卡填寫張數應與圖卡前、後附圖說張數相符。
- 三、由建築師簽章。

⑤臺中市建造及雜項執照建築師自主檢查表(粉紅表)

重點說明

- 一、雙面粉紅色列印。
- 二、務請確認逐項勾選，有打『√』，無劃記『/』。
- 三、由建築師用印。

⑥各層平面圖及屋頂平面圖

重點說明

- 一、圖說之繪製方式，應依建築法、臺中市建築管理自治條例規定之比例辦理。
- 二、由建築師依法檢討並詳列說明。

⑦立面圖

重點說明

- 一、圖說之繪製方式，應依建築法、臺中市建築管理自治條例規定之比例辦理。
- 二、由建築師依法檢討並詳列說明。

⑧剖面圖

重點說明

- 一、圖說之繪製方式，應依建築法、臺中市建築管理自治條例規定之比例辦理。
- 二、由建築師依法檢討並詳列說明。

⑧騎樓或無遮簷人行道(剖立面圖)

重點說明

- 一、圖說之繪製方式，應依建築法、臺中市建築管理自治條例規定之比例辦理。
- 二、由建築師依法檢討並詳列說明。
- 三、標示臨接建築線距離、高程、淨高、淨寬、洩水坡度、退縮距離、公共排水溝，臨接公有人行道應齊平。

⑨門窗圖

重點說明

- 一、圖說之繪製方式，應依建築法、臺中市建築管理自治條例規定之比例辦理。
- 二、由建築師依法檢討標示。

⑩設備圖說

重點說明

- 一、供公眾使用建築物之圖說應由專業技師圖記及簽名。
- 二、圖說之繪製方式，應依「建築法」、「臺中市建築管理自治條例」第 5 條規定載明第 37 條所定建築物主要設備之配置。
- 三、設備圖說載明主要設備之配置，並包含升降設備、機械停車設備圖、空氣調節、避雷設備圖、地下室排風、場鑄污水處理設施設計圖、建築物安全維護設計(供公眾使用建築物須檢附，依據「建築技術規則建築設計施工編」第四章之一規定檢討)等。

⑪各層結構平面圖

重點說明

- 一、供公眾使用建築物各層結構平面圖應由專業技師圖記及簽名。
- 二、結構詳圖應載明各部斷面大小及所用材料。

⑫擋土設備安全措施圖說

重點說明

- 挖土深度在 1.5 公尺上者，應檢附擋土設備安全措施。

⑬結構設計詳圖

⑭無障礙設施設備圖說

重點說明

- 一、由建築師依「建築物無障礙設施設計規範」檢討並簽章，非僅附建築物無障礙設施設計規範標準圖說。
- 二、圖說之繪製方式依「公共建築物建造執照無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項表」辦理。

次序 31 報告書類

①地基調查報告

重點說明

- 一、基地面積每 600 平方公尺 1 孔或基礎面積每 300 平方公尺一孔，每宗基地至少 2 孔。(依據「建築技術規則建築構造編」第 64、65 條規定檢討)。
- 二、應比對報告內容鑽探位置是否與申請位置(基地地號)相符。

- 三、非供公眾且 5 層以下由建築師簽證；供公眾使用或 6 層以上由土木技師、大地技師簽證。
- 四、報告書免由建築師簽證用印。
- 五、結構外審案件初審過尚未複審者，應檢附專業技師簽證之地基調查報告；複審已過者，應檢附外審單位用印之地基調查報告。
- 六、分照建築物 5 層以上時，鑽探孔數各別基地仍應至少 2 孔。

②地質敏感評估報告

重點說明

應辦理地質敏感評估案件，應檢附地質敏感區評估結果報告書及證明文件。(經其他目的事業主管機關或本府山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會或本府委外公會審查通過)

③結構計算書

重點說明

- 一、依據臺中市建築管理自治條例第 5 條規定檢附：
 - (一)2 層以下跨度超過 6 公尺之鋼筋混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。
 - (二)跨度超過 12 公尺之鋼架構造，應檢附鋼架應力計算書。
 - (三)3 層之鋼筋混凝土構造建築物，樑跨度超過 5 公尺者，應檢附結構計算書。
 - (四)4 層以上或供公眾使用建築物一律檢附結構計算書。
- 二、非供公眾使用且 5 層以下得由建築師簽證，供公眾使用建築物依各類科技師執業範圍由專業技師簽證(圖記及簽名)。
- 三、核對結構計算書登載之申請地點、建築物之規模及建築物各樓層之高度。
- 四、核對簽證表之冊數及張數。
- 五、封面標註工程名稱、建物興建地號、使用程式名稱報備核准文號。
- 六、有鄰房或未拆除之共同壁必須附碰撞距離計算式(平、立面須標示)。
- 七、垂直增建者須檢附並加註檢討原有建築物得以承受增建建築物之文字。

④綠建築專章檢討簽證報告書

重點說明

- 一、基地綠化、保水、外殼耗能、綠建材(須附圖說及檢討內容)。

二、報告書應由建築師簽章。

⑤山坡地建築專章檢討報告書

重點說明

一、建築師應依「建築技術規則建築設計施工編」第十三章山坡地建築規定逐條檢討並繪製圖說並予以說明。

二、是否位屬山坡地範圍，洽臺中市政府水利局水土保持管理科查詢。

⑥雜項工作物工料分析及造價計算

重點說明

依據「臺中市建築管理自治條例」第4條規定由建築師覈實估算。

⑦施工說明書

重點說明

工程名稱、基地位置(地段、地號)是否正確。

⑧開發山坡地範圍之土地申請雜項執照者，應依山坡地建築管理辦法之規定辦理。

重點說明

一、檢附山坡地水保計畫核定稿本及核准函影本。

二、山坡地加強雜項執照審查報告書核定本/臺中市山坡地面積三千平方公尺以上建築基地申請免提委員會審查案件簽證檢核表。

⑨依有關法令之規定應檢附者：

- a. 都市設計審查審定書及核准函影本
- b. 建造執照預審審定書及核准函影本
- c. 住宅區變更為商業區核准文件
- d. 容積移轉核准函
- e. 公共設施多目標核准函
- f. 特定目的事業計畫
- g. 興辦事業計畫或開發許可報告書
- h. 毗連工業區擴展計畫核定書圖文件
- i. 環境影響說明書定稿本及核准函影本
- j. 大坑風景特定區景觀預審審定書及核准函影本
- k. 交通影響評估核准函(停車位 360 部以下)或報告書
- l. 建築物增設停車空間鼓勵報告書
- m. 特殊結構或設備委外審查審定書(圖)
- n. 地質敏感區評估結果報告書及證明文件
- o. 都市更新事業計畫核定本及核准函影本

- p. 都市危險與老舊建築物加速重建計畫書及核准函影本
- q. 宜居建築管理維護執行計畫
- r. 開放空間管理維護執行計畫書
- s. 農業設施容許使用同意書圖文件
- t. 保護區農業區土地使用核准書圖文件
- u. 公寓大廈規約(附專有部分、共用部分圖說/開放空間切結書)(得於建造執照申請書備註欄加註「公寓大廈規約草約適用內政部○○○年○○月○○日發布公寓大廈規約版本」後，免再檢附公寓大廈規約草約紙本，僅需檢附專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分標示之詳細圖說。)

重點說明

- 一、檢附公寓大廈規約，原則應以內政部規定最新版本(目前為103.4.30)，封面並由全體起造人用印，後附專有、共用圖說應騎縫；合照臨街透天式建築物詳編號 CH13-01-16。
- 二、如有切結事項(都審或預審列管事項、停車獎勵規定事項、工業住宅、…)應於規約內加註。

第三節 起造人名冊及建築物概要表(範例)

起造人名冊(一)(範例)

A11-2

本名冊共	頁本頁第	頁	起造人共	名	本頁	名
【1. 起造人】 【幢棟層戶】 編號 1 樓店 A (1 幢 1 棟 1+夾層 1 戶) 【使用類組】 G3：店舖 【姓名】 ○股份有限公司印 【出生年月日】 民國 年 月 日 【電話】 04-00000000 【身分證統一編號】 00000000 【住址】 臺中市○區○路○號 【通訊處】 臺中市○區○路○號						
【2. 起造人】 【幢棟層戶】 編號 2 樓 A (1 幢 1 棟 2 層 1 戶) 【使用類組】 H2：集合住宅 【姓名】 ○○○印 【出生年月日】 民國 00 年 00 月 00 日 【電話】 04-00000000 【身分證統一編號】 00000000 【住址】 臺中市○區○路○號 【通訊處】 臺中市○區○路○號						

註：起造人為二人以上時才填此表。

填寫注意事項

- 一、起造人為兩人或兩戶以上須檢附起造人名冊。
- 二、【幢棟層戶】編號欄位須填寫清楚。
- 三、(幢棟層戶)欄位係表示單一建物所有權範圍，例如：起造人所有權範圍為 2 層 1 戶，即繕打『(1 幢 2 層 1 戶)』。

建築物概要表(範例)

A11-4

本概要表共 頁 本頁第 頁			
【防空避難室面積】	m ²	其中兼停車空間	m ²
【1. 各樓層概要】 【棟別】 註1：騎樓使用類組為『人行 【使用類組】 人行道〈註1〉 【申請面積】 00.00 m ² 【陽臺面積】 00.00 m ² 註1：騎樓使用類組為『人行道』。 註2：人行道層別部分以騎樓表示。 【層別】 U0000：騎樓 註：人行道層別部分以騎樓表			
【2. 各樓層概要】 【棟別】 【使用類組】 G3：店舖 門廳、梯廳、樓梯間、升降機間、外廊 管理委員會使用空間、頂蓋型開放空間、車道 【申請面積】 00.00 m ² 【陽臺面積】 00.00 m ² 【層別】 U0010：地上 001 層 【樓層高度】 0.0m 【露臺面積】 0 m ² 註：【使用類組】先登打代碼再登打主用途之使用項目，再繕打其餘空間名稱；如有二種以上用途時，依序登打。			
【3. 各樓層概要】 【棟別】 【使用類組】 G2：辦公室 【申請面積】 00.00 m ² 【陽臺面積】 00.00 m ² 【層別】 U0011：夾層 001 層 【樓層高度】 0.0m 【露臺面積】 0 m ² 註：如設置夾層，該層樓層高度應包含夾層；另夾層之樓層高度繕打於夾層欄位。			
【4. 各樓層概要】 【棟別】 【層別】 【使用類組】 【申請面積】 m ² 【樓層高度】 m			
【5. 各樓層概要】 【棟別】 【層別】 【使用類組】 【申請面積】 m ² 【樓層高度】 m			
【6. 各樓層概要】 【棟別】 【層別】 【使用類組】 【申請面積】 m ² 【樓層高度】 m			
【7. 各樓層概要】 【棟別】 【層別】 【使用類組】 【申請面積】 m ² 【樓層高度】 m			
【8. 各樓層概要】 【棟別】 【層別】 【使用類組】 【申請面積】 m ² 【樓層高度】 m			
【9. 各樓層概要】 【棟別】 【層別】 【使用類組】 【申請面積】 m ² 【樓層高度】 m			

第四節 建造執照平行分會各目的事業主管機關事項表

依據臺中市政府都市發展局 104 年 9 月 10 日中市都建字第 1040153561 號函

臺中市建造執照分會各目的事業主管機關事項表			
申請、會辦單位/會辦事項	須先行申領許可，始得核准建造執照	申請建造執照同時會簽(辦)	備註
都市發展局			
城鄉計畫科			
☐ (一)住變商、容積移轉、容積獎勵(視土地使用管制規定)		●	土地使用管制分區證明書內之都市計畫規定註記「有」者，應會辦其特別規定內容。
☐ (二)乙種工業區申請「非工廠」用途者		●	
☐ (三)公有建築物申請增建得免指定(示)建築線		●	臺中市政府都市發展局 102 年 8 月 14 日中市都測字第 10201271411 號公告。
☐ (四)公共設施保留地申請臨時建築使用		●	應加會用地及目的主管機關確認新聞計畫。 臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準。
☐ (五)公共設施用地多目標使用	●		都市計畫公共設施用地多目標使用辦法。
☐ (六)保護區、農業區之容許使用許可	●		臺中市都市計畫保護區農業區土地使用審查辦法。
☐ (七)市地重劃地區但尚未配地之地區、關連工業區第三期(重劃負擔比率)		●	土地使用管制要點相關規定。
都市測量工程科			
☐ (一)公有建築物申請增建得免指定(示)建築線		●	臺中市政府都市發展局 102 年 8 月 14 日中市都測字第 10201271411 號公告。
都市設計工程科			
☐ (一)都市設計審議、大坑風景特定區景觀審議	●		臺中市大坑風景特定區景觀審議作業要點。
都市更新工程科			
☐ (一)都市更新案件、都市危老獎勵案件	●		
使用管理科			
☐ (一)大坑風景區開發許可計畫(第一種遊憩區及特二種住宅區)	●		臺中市大坑風景區開發許可審查要點。
都市修復工程科			
☐ (一)廣告物申請		●	臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法。
環保局			
☐ (一)環境影響評估	●		
☐ (二)非都市土地甲、乙、丙種用地之無公害小型工業設施		●	依「非都市土地使用管制規則」附表一「各種使用地容許使用項目及許可使用細目表」所載：經環境保護機關審查符合環境保護法規規定管制標準之製造加工業。 檢附「非都市土地內無公害小型工業設施申請建造執照切結書」者，則免再會辦意見。
☐ (三)旅館(B4)		●	
☐ (四)位於飲用水水源水質保護區		●	和平區 飲用水管理條例。
☐ (五)位於水庫集水區暨自來水水質水量保護區			開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準。
農業局			
☐ (一)農業設施容許使用	●		申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法。
☐ (二)林業用地	●		
☐ (三)自用農舍	●		農地農用證明文件已於申請農舍之農民資格內審查。
☐ (四)非都耕地、都市計畫保護區		●	於非都市計畫耕地上設置私設通路，由目的事業機關發起。
☐ (五)農業用地變更私設通路許可		●	農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點。
☐ (六)列管受保護樹木		●	檢附農業局官網之「臺中市受保護樹木公告清單」。

臺中市建造執照分會各目的事業主管機關事項表

申請、會辦單位/會辦事項	須先行申領許可，始得核准建造執照	申請建造執照同時會登(辦)	備註
經濟發展局			
☐ (一)市場(B2)等設許可	●		依零售市場管理條例規定，民有市場需經地方主管機關許可。
☐ (二)休閒娛樂服務業(八大(B1、B3)、資訊休閒(D1))、電子遊戲場(B1)、夜店類(B1)		●	
☐ (三)非都市土地一般農業區、特定農業區、鄉村區內之丁種建築用地(低污染事業：作業廠房 C2)		●	依「非都市土地使用管制規則」附表一：特定農業區、一般農業區及鄉村區除既有工廠及相關生產設施外，限於經直轄市或縣(市)政府認定之低污染事業使用，依臺中市政府 111 年 5 月 4 日府授都建字第 1110099061 號函「丁種建築用地申請工業設施之低污染事業審查作業及執行方式」會議紀錄，應由目的主管機關(經濟發展局)認定。
☐ (四)臺中精密機械科技創新園區(第一、二期園區)景觀計畫	●		
☐ (五)加油(氣)站(核准、拆除函)	●		依石油管理法第 17 條規定，經營加油站、加氣站或漁船加油站業務者，應向直轄市、縣(市)主管機關申請核准設站。
☐ (六)神岡豐洲科技工業區		●	審查綠化位置、出入口留設位置等。
☐ (七)民間事業申請設置之產業園區(目前為仁化、霧峰工業區)為管理單位許可函	●		民間自辦工業區，應需取其管理單位許可函。
☐ (八)建廠前依法需先取得工廠設立許可者(石化、高爐、公告地質下陷地區)	●		
☐ (九)位於水庫集水區暨自來水水質水量保護區		●	依自來水法及其第 11 條自來水水質水量保護區禁止或限制事項補充規定辦理。 逕上「水庫集水區暨自來水水質水量保護區查詢系統」查詢。
☐ (十)幼兒園(F3)		●	應會辦「公用事業科及商業科」，依據「兒童少年福利與權益保障法」第 47 條及其施行細則第 12 條規定辦理。
民政局			
☐ (一)公墓、殯儀館、禮廳及靈堂、火化場及骨灰(骸)存放設施(E)	●		臺中市殯葬管理自治條例。
☐ (二)祭祀公業土地		●	
☐ (三)宗教建築		●	
☐ (四)幼兒園(F3)		●	臺中市殯葬管理自治條例。
衛生局			
☐ (一)醫院、療養院、社區復健中心(F2)、精神病院、傳染病院(F4)	●		
☐ (二)護理之家機構(一般護理之家、精神護理之家)、產後護理機構(F1、H1)	●		
☐ (三)社區式(日間)長期照顧機構、住宿式(夜間)長期照顧機構	●等設許可		依「長期照顧服務機構設立許可及管理辦法」第 6 條規定申請長照機構設立許可，應先申請籌設許可。
勞工局			
☐ (一)身心障礙者職業訓練機構、庇護機構		●	依「身心障礙者職業訓練機構設立管理及補助準則」第 8 條規定：「身心障礙者職業訓練機構應設置專用教室、訓練場所及訓練設備等，並明確規範相關面積及無障礙環境、設備等。」
社會局			
☐ (一)兒童少年福利機構(托嬰中心)(F3)		●	依私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法第 5 條規定，向主管機關(本局)申請籌設許可，再依規申請建照，故於已變更為特定目的事業用地申請建造執照者，於申請建照時以建照平行分會方式辦理。
☐ (二)身心障礙福利機構(F2)、身心障礙福利機構(夜間型住宿機構)(H1)等類似場所	●等設許可		本項所指申請許可，係指籌設許可。
☐ (三)老人福利機構之場所之「長期照顧機構(長期照護型、失智照顧型、養護型)等類似場所(F1)、安養機構、其他老人福利機構		●	依老人福利機構設立許可及管理辦法第 7 條規定，向主管機關(本局)申請籌設許可，再依規申請建照，故於已變更為特定目的事業用地申請建造執照者，於申請建照時以建照平行分會方式辦理。
☐ (四)社區式身心障礙者日間服務之場所(H1)		●	

臺中市建造執照分會各目的事業主管機關事項表

申請、會辦單位/會辦事項	須先行申領許可，始得核准建造執照	申請建造執照同時會簽(辦)	備註
地政局			
☐ (一) 市地重劃地區但尚未配地之地區(土地使用管制規定)、關連工業區第三期(重劃負擔比率)		●	
文化局			
☐ (一) 古蹟保存區	●		文化資產保存法第 29、30 條。
☐ (二) 文化資產遺址	●	●	文化資產保存法第 50-52 條及遺址監管保護辦法第 7、8 條。 核發建照或申報開工備查時副知臺中市文化資產處。
☐ (三) 歷史建築、文化景觀(已檢附查詢公文則免再會辦)		●	
☐ (四) 毗鄰古蹟、歷史建築指定或登錄土地		●	文化資產保存法(毗鄰意旨緊臨古蹟、歷史建築指定或登錄土地)。
教育局			
☐ (一) 市立國中小學校(是否符合校園審議)	●		臺中市立高級中等以下學校校園規劃審議小組設置及作業要點。
☐ (二) 補習班		●	
☐ (三) 兒童課後照顧服務中心		●	
☐ (四) 幼兒園(F3)		●	兒童少年福利與權益保障法第 47 條及其施行細則第 12 條。
交通局			
☐ (一) 捷運禁限建		●	大眾捷運系統兩側禁建限建辦法。
☐ (二) 停車代金、停車獎勵		●	臺中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。
☐ (三) 交通影響評估	●		
水利局			
☐ (一) 建築基地上有水溝、及是否位於市管河川區、區域排水範圍內(已檢附查詢公文則免再會辦)		●	
☐ (二) 是否為納管用戶免設置汗水處理設施(已檢附公文則免再會辦)	●		
☐ (三) 水滴經貿園區(再生水循環利用)		●	
建設局			
☐ (一) 都市計畫樁位偏移地區是否同意通行及排水		●	
☐ (二) 臨接未開闢計畫道路		●	訂定「建築法」第 32 條涉及未完成道路開建之建築基地申請建築執照出入通路之執行方式。 建造執照預審之開放空間沿街步道式獎勵係數 1.5 審查，其基地沿街未開闢計畫道路應全部開闢。
觀光旅遊局			
☐ (一) 觀光旅館	● 籌設許可		觀光旅館業管理規則 依「觀光旅館建築及設備標準」所稱之觀光旅館係指國際觀光旅館及一般觀光旅館。
☐ (二) 住宅區旅館	● 籌設許可		臺中市都市計畫住宅區旅館設置辦法。
☐ (三) 旅館(B4)		●	旅館業管理規則。

第五節 辦理建築許可案件之各目的事項機關表

編號：CH01-05-01

臺中市政府都市發展局辦理建築許可案件涉及「水土保持計畫」業務之權責分工表(104.12.7 修正)

申請類別		大坑風景區開發許可(農舍、農舍附屬設施、住宅)	建造執照 建照變更設計	施工管理 使用執照	變更使用 執照	使用管理 或追蹤
建築物用途 (及其雜項工作物)	農舍	大坑風景區開發許可 主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	使用管理科
	農舍附屬設施(不含農業產銷設施)	大坑風景區開發許可 主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	使用管理科
	住宅	大坑風景區開發許可 主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	住宅管理科
	店鋪	大坑風景區開發許可 主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	使用管理科
其他建築物或雜項工作物	無目的事業主管機關者	由開發單位自行提送 水土保持主管機關	由開發單位自行提送 水土保持主管機關	由開發單位自行提送 水土保持主管機關	由開發單位自行提送 水土保持主管機關	水土保持主管機關
	有目的事業主管機關者	由開發單位逕送目的事業主管機關 轉送水土保持主管機關	由開發單位逕送目的事業主管機關 轉送水土保持主管機關	由開發單位逕送目的事業主管機關 轉送水土保持主管機關	由開發單位逕送目的事業主管機關 轉送水土保持主管機關	目的事業主管機關

註：依行政院農業委員會水土保持局 100 年 5 月 16 日農授水保字第 1001861830 號函釋略為：「.... 三、水土保持計畫之審查，涉及目的事業主管機關之認定，可參考「非都市土地容許使用執行要點」附件 1「非都市土地各種使用地容許使用項目之許可使用細目及目的事業主管機關(單位)表」中所列之「各級目的事業主管機關(單位)」；另如確無任何目的事業主管機關可供認定，依據本會 97 年 11 月 14 日農授水保字第 0971852001 號函規定(附件 2)，則水土保持義務人所擬具之水土保持計畫(或簡易水土保持申報書)，無須由目的事業主管機關轉送」。

編號：CH01-05-02

臺中市政府都市發展局辦理建築許可案件涉及「環境影響評估」業務之權責分工表(108 年 9 月修正)

申請類別		大坑風景區開發許可(農舍、農舍附屬設施、住宅)	建造執照 建照變更設計	施工管理 使用執照	變更使用 執照	使用管理 或追蹤
建築物用途 (及其雜項工作物)	農舍	大坑風景區開發許可主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	使用管理科
	農舍附屬設施(不含農業產銷設施)	大坑風景區開發許可主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	使用管理科
	住宅	大坑風景區開發許可主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	住宅處公寓大廈管理科
	店舖	大坑風景區開發許可主辦單位	建造管理科	營造施工科	使用管理科	使用管理科
其他建築物或雜項工作物	無目的事業主管機關者	由開發單位自行提送環境影響評估主管機關	由開發單位自行提送環境影響評估主管機關	由開發單位自行提送環境影響評估主管機關	由開發單位自行提送環境影響評估主管機關	環境影響評估主管機關
	有目的事業主管機關者	由開發單位逕送目的事業主管機關轉送環境影響評估主管機關	由開發單位逕送目的事業主管機關轉送環境影響評估主管機關	由開發單位逕送目的事業主管機關轉送環境影響評估主管機關	由開發單位逕送目的事業主管機關轉送環境影響評估主管機關	目的事業主管機關

註：因環境影響評估涉及無目的事業主管機關者並無相關規定，比照水土保持計畫函釋認定。依行政院農業委員會水土保持局 100 年 5 月 16 日農授水保字第 1001861830 號函釋略為：「....三、水土保持計畫之審查，涉及目的事業主管機關之認定，可參考「非都市土地容許使用執行要點」附件 1「非都市土地各種使用地容許使用項目之許可使用細目及目的事業主管機關(單位)表」中所列之「各級目的事業主管機關(單位)」；另如確無任何目的事業主管機關可供認定，依據本會 97 年 11 月 14 日農授水保字第 0971852001 號函規定(附件 2)，則水土保持義務人所擬具之水土保持計畫(或簡易水土保持申報書)，無須由目的事業主管機關轉送」。

編號：CH01-05-03

臺中市政府土地改良費用驗證申請案權責分工表

土地改良費用驗證申請案類型		主辦機關
一	1. 依建築法規定應申請雜項執照案件	本府都市發展局
	2. 依建築法規定免申請雜項執照案件	由該工程主管機關主辦，申請內容涉及不同主管機關者，由工程費用佔大宗之主管機關主辦
二	1. 耕地整理、土壤改良、修築農路、灌溉、排水等設施	本府農業局
	2. 水土保持設施	本府水利局
	3. 防風、防砂、堤防等設施	由該工程主管機關主辦，申請內容涉及不同主管機關者，由工程費用佔大宗之主管機關主辦
三	1. 非都市土地開發 (開發許可階段，尚未完成土地變更編定)	本府水利局
	2. 都市計畫土地開發	依照「建築基地改良」之分工原則辦理

編號：CH01-05-04

臺中市轄區內都市計畫「風景區」之目的事業主管機關建議分工表

容許使用項目	本府目的事業主管機關
住宅	都市發展局
宗祠及宗教建築	民政局
招待所	經濟發展局、都市發展局
旅館	觀光旅遊局
飲食店	經濟發展局、都市發展局
俱樂部	經濟發展局、都市發展局
遊樂設施	觀光旅遊局
農業及農業建築	農業局
紀念性建築物	文化局
戶外球類運動場、運動訓練設施	運動局
其他必要公共與公用設施及公用事業	依目的事業內容並參酌本府相關法規認定之

附註：

1. 考量土地使用分區容許使用項目係為概括性質描述，而本市新興行業類別眾多，為避免闕漏，倘民眾申請使用項目有疑義時，仍應回歸實際申請內容所涉及主管法規之權管機關為目的事業主管，並依「都市計畫法臺中市施行自治條例」第 17 條第 2 項規定認定之。
2. 招待所、俱樂部之使用項目可參酌內政部 96 年 7 月 2 日內授營中字第 0960804002 號函釋內容判定之。
3. 表內都市發展局係指都市發展局建造管理科。

編號：CH01-05-05

案由：檢送本市「臺中港特定區計畫港埠專用區重大建設計畫認定表」一份，
並自 108 年 5 月 9 日起生效，請查照。

依據：臺中市政府 108 年 12 月 4 日府授都計字第 1080268160 號函

臺中港特定區計畫港埠專用區重大建設計畫認定表

類型	本府 目的事業主管機關	條件	說明
1. 興建展覽館、購物中心、商場及其附屬設施。 2. 興建油槽及其附屬設施。 3. 興建電力及其附屬設施。 4. 興建離岸風電產業及其附屬設施。	經濟發展局	1. 符合下列條件之一應辦理都市設計審議： (1)法定工程造價超過新臺幣 2 億元。 (2)基地面積超過 1 萬平方公尺。(申請增建者除外) (3)建築樓層超過 12 層或高度超過 36 公尺。 (4)樓地板面積超過 3 萬平方公尺。 (5)依建築法第 98 條規定許可之特種建築物。	1. 第 1 款參考巨額採購金額訂定。 2. 第 2 款參考臺中市公有建築應送都市設計審議委員會審議要點第 2 點公園用地面積達 1 萬平方公尺之條件訂定基地規模。 3. 第 3 款參考臺中市水湳機場原址整體開發區都市設計審議規範訂定智慧建築所規定最低樓層及最低高度作審認標準。
興建漁市場及其附屬設施	農業局	2. 前項各款以外之重大建設，經本府目的事業主管機關簽奉市長核准，需實施都市設計審議地區者。	4. 第 4 款參考臺中市都市設計審議規範住宅區及商業區新建總樓地板面積超過 3 萬平方公尺應辦理都市設計審議，以該量體之樓地板面積訂定規定。
興建旅館及其附屬設施	觀光旅遊局		5. 第 5 款參考臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則第 3 條第 1 項第 2 款訂定。

註：

1. 本表依「臺中市都市設計審議規範」第 2 點第 7 款規定辦理。
2. 本表符合條件之一應辦理都市設計審議者，應以整體規劃方式送本府都市設計審議委員會審查。

編號：CH01-05-06

案由：為維護本市建築管理秩序，有關本市申請增建或以過廊連接原有建築物之新建，經檢附切結自行拆除違章建築之建造執照，及未按圖施工並已逾竣工期限仍未辦理變更或補辦建築管理程序之案件，研擬相關建築管理程序。

依據：臺中市政府都市發展局 109 年 4 月 21 日中市都工字第 1090070241 號函

決議：有關旨揭之建造執照或執照備註登載上開事項之案件，為加強該切結之違章建築拆除管制，避免新建建築物完竣後仍未拆除原違章建築或已逾竣工期限不拆除亦不申請使用執照等建築管理亂象，本局將依下列程序辦理，以維護本市建築管理秩序：

1. 既有違建於建造執照加註開工前應自行拆除：由本局建造管理科於建造執照備註事項加註，旨揭違章建築應於開工前完成自行拆除，始得申報開工，以免民眾質疑違法發照施工。
2. 未按圖施工至建築執照逾期案件，擬提承、監造人移送懲戒：有關旨揭之建造執照未按圖施工，且逾竣工期限仍未辦理變更或補辦建築管理之情事，為維護本市建築管理秩序，避免以合法建造執照行未按圖施作又未補辦變更等情事，經本局確認上開情形後，依建築師法及營造業法提送建築師懲處委員會及營造業審議委員會辦理，以遏止相關建築從業人員未盡本責。
3. 未按圖施工者依建築法第 87 條裁罰：經本局確認未按圖施工違反建築法第 39 條規定，依同法第 87 條裁罰，另建造執照逾期作廢後之建築物移送本局都市修復工程科依規定續處。

第二章 都市計畫及都市設計類

第一節 前/後/側院/後院/無遮簷人行道/騎樓

編號：CH02-01-01

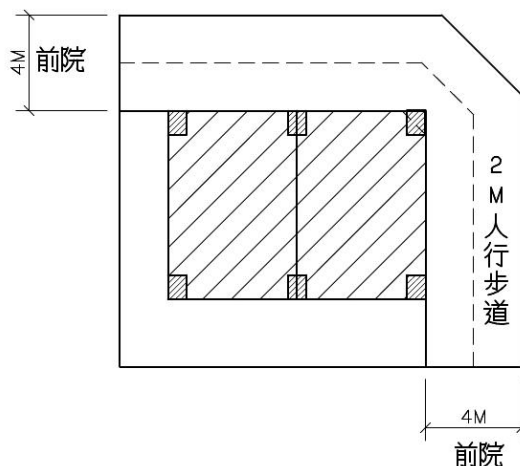
案由：有關前院截角之疑義。

依據：92 年 1 月 7 日中工建字第 0920000268 號第 19 次復核會議(臨時提案 4)

決議：1. 面臨道路前院範圍內之建築物得不截角。

2. 建築物未截角部分、陽臺及露臺等，不得超出 2 公尺人行道。

圖例：



編號：CH02-01-02

案由：有關基地前、後鄰接面前道路有高差，且需依規設置無遮簷人行道，其相關之擋土及結構設計準則。

依據：92 年 6 月 16 日中工建字第 0920010244 號第 22 次復核會議(提案 1)

決議：1. 依都市計畫規定留設前院及人行步道。

2. 請考量基地開挖、敷地、擋土牆設置合理性並加強景觀，為顧及安全擋土牆該平臺可設置欄杆。

3. 人行道下方有頂蓋部分應計入容積及建築面積。

編號：CH02-01-03

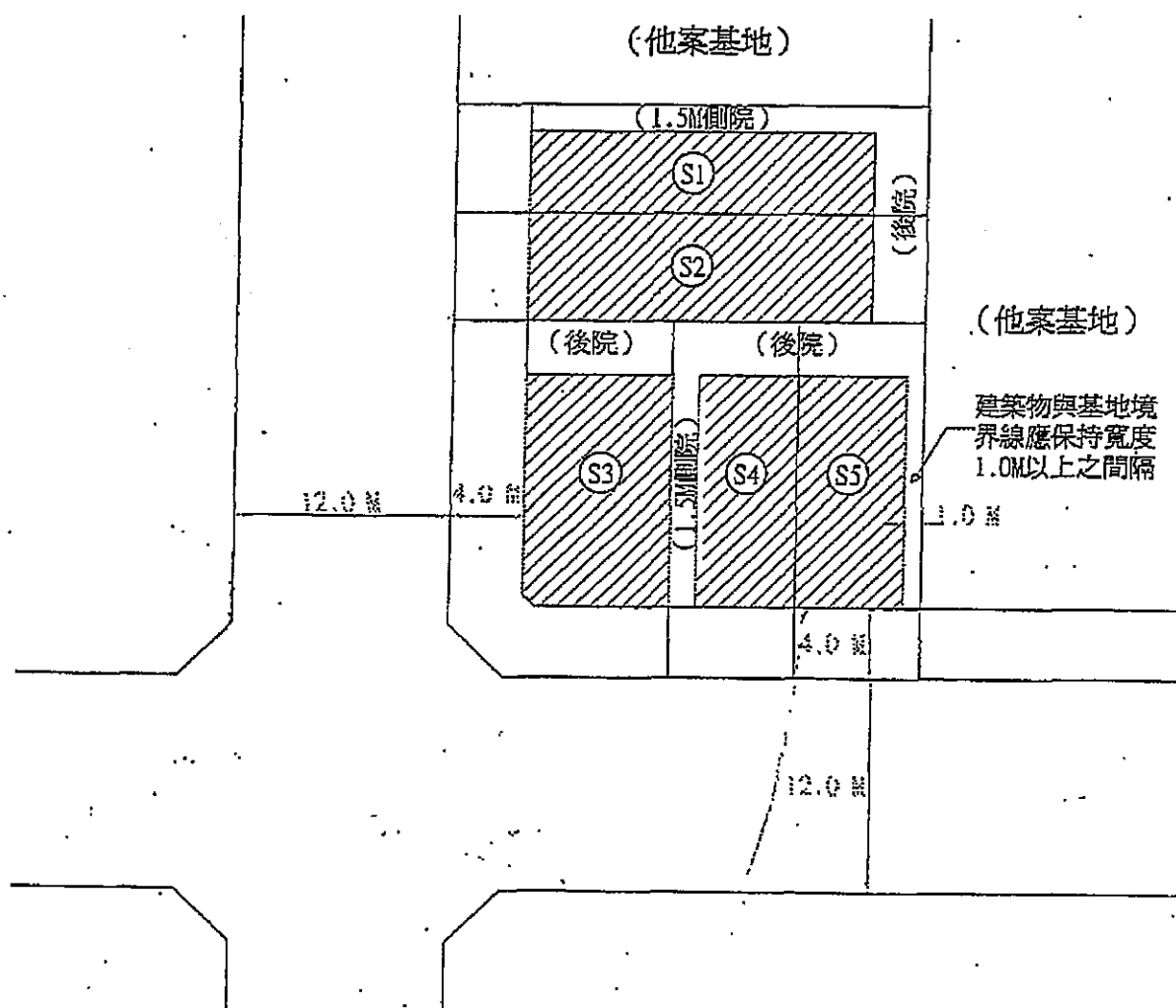
案由：住一側院得單側留設疑義。

依據：93 年 2 月 26 日中工建字第 0930003550 號第 28 次復核會議(臨提 1)

決議：住一係專供建築獨立或雙併住宅使用，在同一宗申請案(分照申請)整體開發之基地，其雙併住宅側院之另一側除鄰接後院外，應至少留設淨寬 1 公尺寬度，以維持雙併之住宅型態。

圖例：

※臺中市第一種住宅區建築基地側院留設型態示意圖



*備註：在同一宗建造申請案之整體開發基地中，其雙併住宅側院之另一側，除鄰接同一宗申請案之他宗建築基地後院外，應留設寬度一公尺以上間隔，以維持雙併之住宅型態。

- 一、(S2)鄰接(同一宗申請案)他宗建築基地後院側部分，得緊鄰該土地境界線建築。
- 二、基於(S4)側已留設1.5M側院，則(S5)鄰接他案基地側，其建築物與鄰地境界線間應留設寬度一公尺以上之間隔。
- 三、若(S5)側留設1.5M側院，則(S4)側應留設寬度一公尺以上之間隔，以維持雙併之住宅型態。

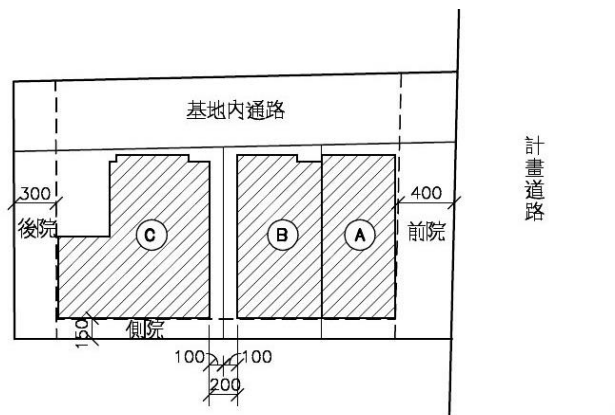
編號：CH02-01-04

案由：第一種住宅區，同一基地內兩幢建築物的間隔寬度疑義。

依據：94 年 8 月 30 日府都建字第 0940158414 號第 42 次復核會議(臨時提案 1)

決議：第一種住宅區基地採合照多戶申請時，鄰幢間距至少應有 2 公尺淨寬，且不得有陽臺、花臺、雨遮等突出。

圖例：



編號：CH02-01-05

案由：住一側、後院結構物突出外牆疑義。

依據：95 年 5 月 18 日府都建字第 0950090043 號第 48 次復核會議(臨時提案 8)

決議：1. 側院距離由最外側之外牆中心線或柱中心線與側面基地境界線為 1.5 公尺，不計入建築面積的陽臺及所有構造物距離境界線淨距離不得小於 1 公尺。

2. 後院距離由最外側之外牆中心線或柱中心線與後面基地境界線為 3 公尺，不計入建築面積的陽臺及所有構造物距離境界線淨距離不得小於 1 公尺。有重劃區整體性防火間隔之規定，從其規定。

編號：CH02-01-06

案由：二公尺前院得設置構造物之規範。

依據：95 年 3 月 2 日府都建字第 0950031047 號第 46 次復核會議(臨時提案 4)

決議：本市規定設置 4 公尺前院地區，其中 2 公尺為人行步道，2 公尺為前院，2 公尺前院得設置構造物，但不得超過 120 公分高度，並需檢討 1/2 綠化面積，進風口及排風口之開口不得直接面向人行道。

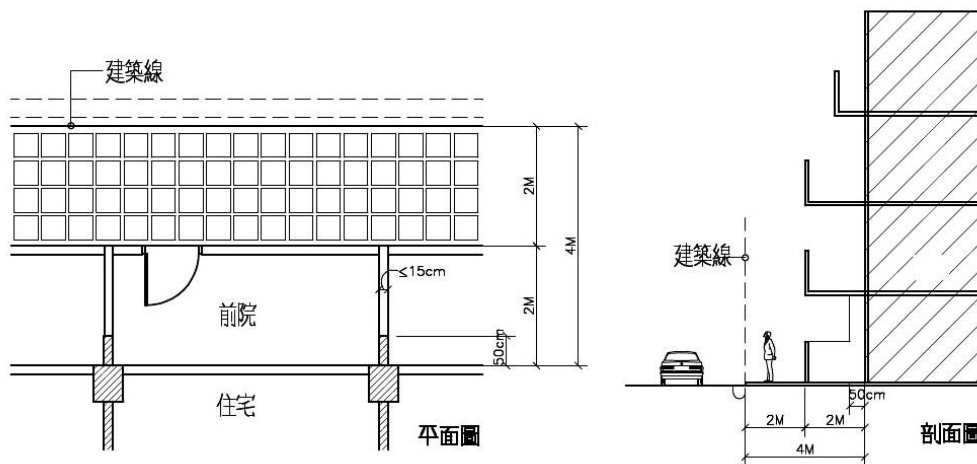
編號：CH02-01-07

案由：前院及後院地面層陽臺不得有裝飾性柱，但得設置分戶翼牆。

依據：95 年 11 月 22 日府都建字第 0950242397 號第 54 次復核會議紀錄(提案 3)

決議：重劃區及區段徵收區，前院及後院地面層陽臺設置不得有裝飾性柱，僅得留設分戶翼牆，分戶翼牆厚度不得超過 15 公分，其餘部份不得再設置。

圖例：



編號：CH02-01-07-01

案由：前院得否設置裝飾柱部份。

依據：108 年度第 7 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄(提案 1)、108 年度第 10 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄(提案 1)

決議：因應時代變遷考量，有關本市指定留設前院，得於建築物 1 層設置「與柱同寬」且「深度(自前院線起算)50 公分以內」之裝飾柱。

有關前院得否設置裝飾柱或裝飾物部分，除土管另有規定不得突出設施外，倘該設施免計入建築面積，且非位於人行道者，則尚無不可。

編號：CH02-01-07-02

案由：為統一本市都市計畫土地使用管制規定「退縮建築」可否突出不計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板等(以下簡稱免計入建築面積之設施)之執行規定。

依據：臺中市政府都市發展局城鄉計畫科 107 年 6 月 26 日簽

執行方式：1. 有關前院退縮部分執行方式如下：

- (1) 土管條文明文規定退縮型式者，或其附圖文字載明不得突出免計入建築面積之設施者，依條文及該附圖載明內容辦理。
- (2) 土管條文若未載明退縮建築之型式及可突出構造，且附圖無文字註記者(無論附圖圖面上有無繪製突出構造物)，則比照建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 1 項第 41 款之規定，可突出免計建築面積之設施。

2. 有關無遮簷人行步道部分維持現行方式辦理。

編號：CH02-01-08

案由：騎樓及無遮簷人行道綠化疑義。

依據：96 年 5 月 24 日府都建字第 0960106623 號第 60 次復核會議(提案 3)

決議：騎樓請依「臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準」第 4 條第 1 項第 2 款

後段「其可供通行淨寬度不得小於 2.5 公尺。」規定辦理，其餘 1.5 公尺部分可依細部計畫土地使用分區管制要點之規定綠化。

編號：CH02-01-09

案由：有關本市騎樓地及無遮簷人行道留設綠化之規定。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 4)

決議：有關本市騎樓地及無遮簷人行道留設綠化之規定，如土地使用管制規定內無特別之規定，則比照臺中市建管作業參考手冊法規執行篇第 2 章編號：CH02-01-08 之內容略為：「決議：騎樓地請依『臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準』第 4 條第 1 項第 2 款後段「其可供通行淨寬度不得小於 2.5 公尺。」規定辦理，其餘 1.5 公尺部分可依細部計畫土地使用分區管制要點之規定綠化。」。留設，惟通路應考量與鄰地通行之順平。

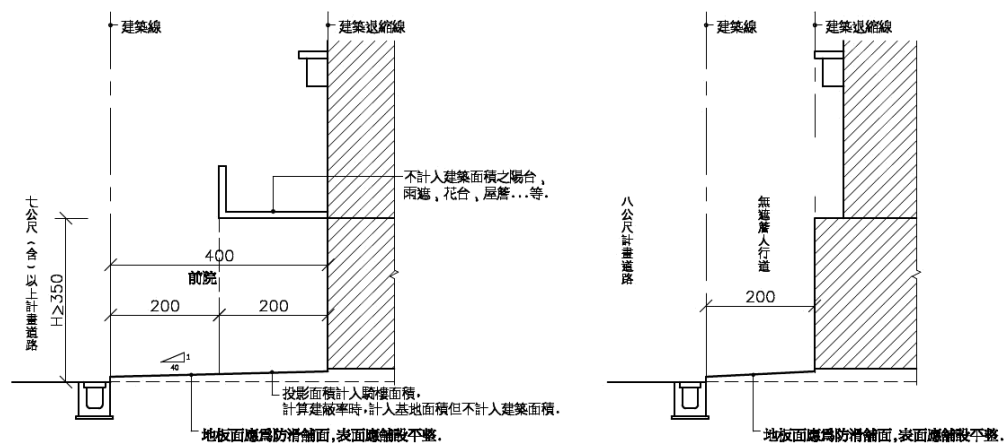
編號：CH02-01-10

案由：有關本市都市計畫住宅區及商業區建築基地指定留設退縮無遮簷人行道上方突出陽臺雨遮之設置原則。

依據：99 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 1 次會議紀錄(臨時提案 1)、99 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 2 次會議紀錄(臨時提案 1)

決議：本市住宅區、商業區建築基地指定留設無遮簷人行道者，得於無遮簷人行道內側 2 公尺範圍上方設置不計入建築面積之陽臺、雨遮、花臺、屋簷等突出構造物，但經指定留設前院或免設騎樓應自道路境界線退縮 2 公尺之無遮簷人行道，其上方不得有任何突出構造物。

圖例：



7公尺(含)以上計畫道路設置無遮簷人行道剖面示意圖

八公尺計畫道路設置無遮簷人行道剖面示意圖

編號：CH02-01-11

案由：法定騎樓是否可設置污水處理設施，提出討論。

依據：101 年第 11 次復核會議紀錄(提案 1)、104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：污水處理設施得設置於騎樓地，惟其人孔蓋、維修孔或通氣管等不得突

出且應順平，亦應於圖說詳載說明。

編號：CH02-01-12

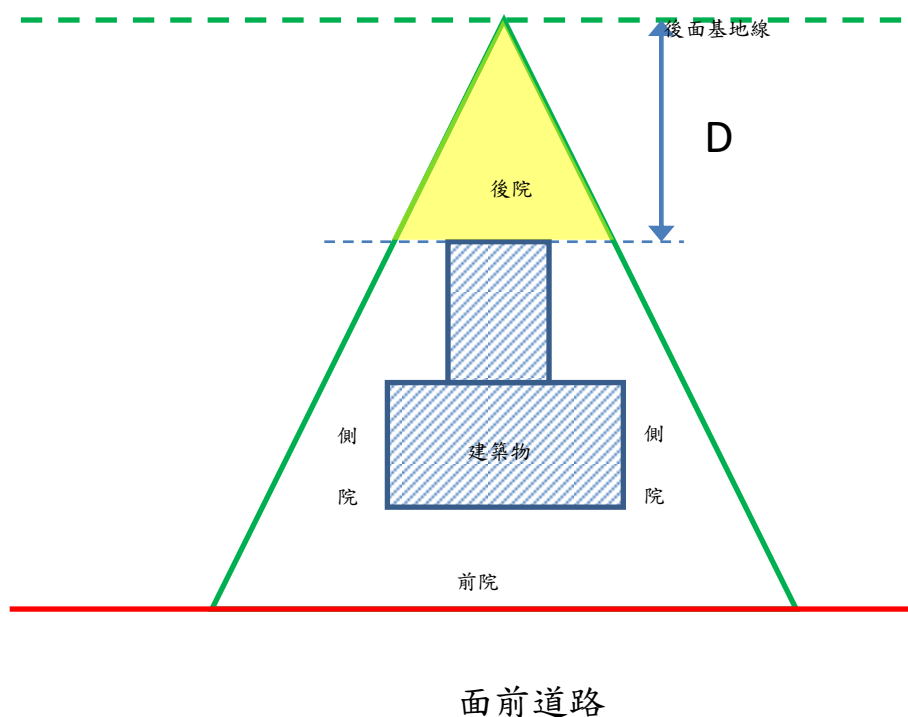
案由：基地位於重劃區內，形狀呈三角梯形，前後院位置之留設疑義。

依據：臺中市營建法令彙編之臺中市政府 82 年 2 月 13 日府建工字第 14707 號函第 8 次法規研討會(提案 5 第 2 項)

決議：建築基地三角形之後院及後院深度處理原則如下：

1. 基地二側面基地線之交點，以點為線，假設通過交點而平行於建築線之線為後面基地線。
2. 後院深度(由後側交點垂直建築線之距離應大於法定最小後院深度之 2 倍)

圖例：



編號：CH02-01-13

案由：有關本市土地使用管制規定指定留設騎樓地區，其留設之方式提請討論。

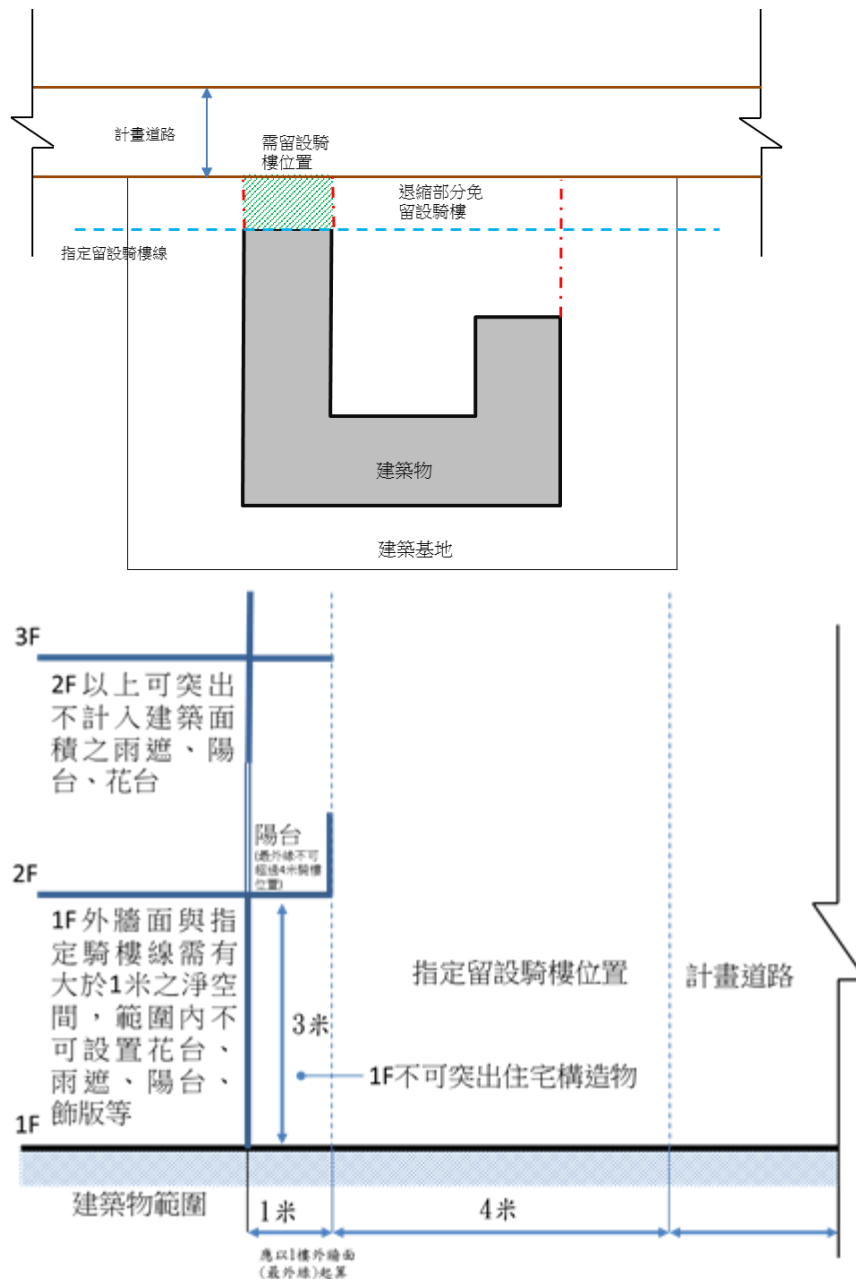
依據：104 年度第 22 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄及 105 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 4)

決議：依本市都市計畫細部計畫土地使用管制規定指定留設騎樓地區，建築物騎樓留設依下列方式辦理：

1. 以建築物位置延伸對應範圍為需留設騎樓範圍(若無建築物連接則免留設騎樓)。
2. 建築物退縮外牆面與指定留設騎樓範圍淨距離大於 1 公尺以上者，得免留設騎樓，並得於 2 樓以上設置突出不計入建築面積之雨遮、陽臺、花臺等(不含結構柱、裝飾柱)，但不得配置於指定應留設騎樓範圍。

3. 騎樓設置形式如經都市設計審議委員會審議通過者不在此限。

4. 圖例：



編號：CH02-01-14

案由：有關臺中市變更豐原都市計畫(南田里附近、豐洲、大湳地區)細部計畫(第二次通盤檢討)內土地使用管制規定「建築基地於申請建築時，應自道路境界線至少退縮3公尺建築(如屬角地且兩面道路寬度不一時，應以較寬道路為退縮面，而兩面道路寬度相同者，擇一退縮)，退縮建築之空地應植栽綠化，但計入法定空地。」之設置疑義。

依據：104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：1. 建築基地位於臺中市變更豐原都市計畫(南田里附近、豐洲、大湳地區)細部計畫(第二次通盤檢討)內之角地，則以臨較寬道路退縮3公

尺建築，另一側不需退縮建築，惟地面層需退縮 50 公分建築。

2. 其退縮部分可設置不計入建築面積之陽臺、花臺、雨遮等。

編號：CH02-01-15

案由：有關「臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫土地使用分區管制要點」第 10 點(騎樓與建築退縮規定)規定之「原『臺中市擴大都市計畫北屯地區細部計畫』、『臺中市擴大都市計畫干城、西南屯地區細部計畫』之住宅區及商業區內所規劃之 8 公尺出入道路於建築時，免設騎樓，但應自道路境界線退縮 2 公尺以上之開放空間，其中至少留設 2 公尺之無遮簷人行道，退縮部份得計入法定空地」，其中需留設 2 公尺以上無遮簷人行道，上方設置構造物可否設置陽臺、雨遮及花臺等疑義。

依據：104 年度第 17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：有關上開規定需留設 2 公尺以上無遮簷人行道部份，其上方應淨空不得設置陽臺、飾版、雨遮、屋簷及花臺等構造物。

編號：CH02-01-16

案由：有關本市變更臺中市都市計畫主要計畫第三次通盤檢討內住變商地區依據「臺中市都市計畫住宅區變更為商業區檢討變更原則」第 10 點：「申請基地應鄰接寬度至少達 12 公尺以上之已開闢計畫道路，但自願退縮併面前計畫道路寬度達 12 公尺以上者不在此限(該自願退縮部分仍應納為申請基地一併計算回饋)」之規定自願退縮部分可否計入基地面積及法定空地計算、如已計入，則其上方可否有不計入建築面積之陽臺、雨遮、花臺等構造物、可否包含地下室開挖範圍、納入面前道路計算高度比、設置騎樓等。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：其自願退縮部分應為道路使用，面積得計入基地面積及法定空地計算，惟仍依道路設置規定辦理。

編號：CH02-01-17

案由：有關臺中港特定區(市鎮中心)細部計畫土地使用分區內之人行廣場執行疑義。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議(提案 3)

決議：1. 本案人行廣場得視為建築技術規則所稱之道路，並應指定建築線。

2. 基地截角請依臺中市建築管理自治條例第 23 條規定辦理。

3. 其土管第 7 點規定略為：「面臨人行廣場之建築基地必須退縮 4 公尺指定牆面線，…」，該牆面線請依上開建築管理自治條例內之 23 條規定辦理。

備註：內政部 94 年 3 月 3 日內授營建管字第 0940003149 號函規定，略述：

「…本案都市計畫「人行廣場」若有明文指定供人行使用，即應依本部

88 年 8 月 10 日臺內營字第 8874133 號函規定，不得供緊鄰建築基地之汽、機車車道出入使用。」

內政部 79 年 6 月 18 日臺內營字第 794628 號函：「本案都市計畫人行廣場，前經本部 66 年 6 月 4 日臺內營字第 738610 號函釋得視為建築技術規則所稱之道路，在不妨礙該都市計畫供公眾人行情形下，得作為停車空間汽車出入車道使用。」

內政部 66 年 6 月 4 日臺內營字第 738610 號函：「查都市計畫法規對於『人行廣場』一詞雖無明確定義，惟其土地使用應依各該都市計畫之規定。本案建築基地臨接人行廣場，依該都市計畫書如無禁止作為道路使用之規定者，得視為上開建築技術規則所稱之道路，以便該基地依法申請建築執照。」。

編號：CH02-01-18

案由：有關 6 公尺計畫道路併 2 公尺廣場，仍應留設 4 公尺騎樓或無遮簷人行道，並以騎樓留設疑義。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：有關 6 公尺計畫道路併 2 公尺廣場，仍應留設 4 公尺騎樓或無遮簷人行道，並以建築線邊緣起計留設 4 公尺騎樓。

編號：CH02-01-19

案由：申請建築基地因都市計畫公共設施用地之劃定逕為分割完竣，面積狹小之基地符合臺中市畸零地使用自治條例第 10 條規定之最小寬度、深度倘都計土管有放寬修改者，依 106 年 6 月 20 日(361060108441)簽呈會簽城鄉計畫科後，放寬免留設 3 公尺後院。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

編號：CH02-01-20

案由：有關中部科學園區臺中基地附近特定區計畫細部計畫(不含科學工業園區部分)土地使用及都市設計管制要點「留設前後院道路定義」及「第 1-2 種住宅區提供 30%基準公共設施用地作道路使用認定為現有巷道」事宜。

依據：臺中市政府都市發展局城鄉計畫科 107 年 12 月 14 日簽

執行方式：1. 有關「中部科學工業園區臺中基地附近特定區計畫細部計畫(不含科學工業園區部分)土地使用及都市設計管制要點，「留設前後院道路定義」，其前面基地線及後面基地線之「道路」名詞用語係指「計畫道路」。

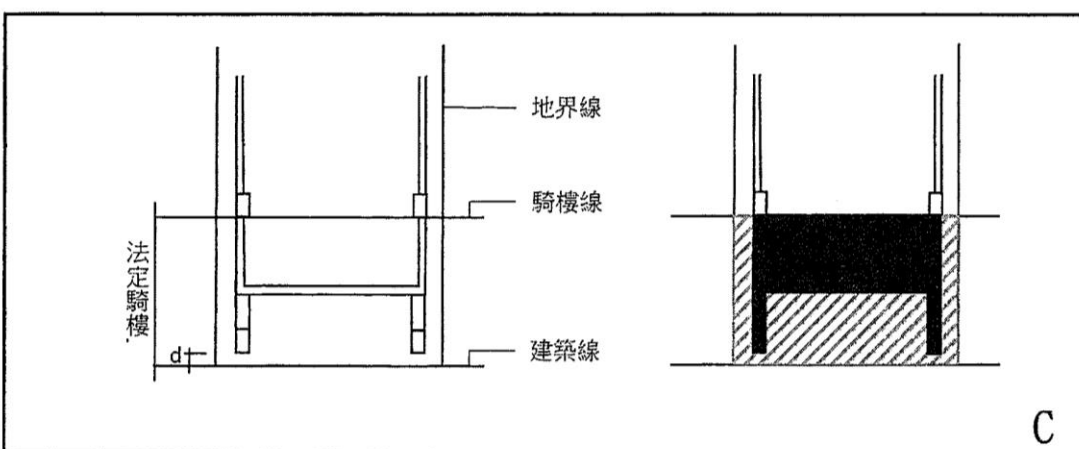
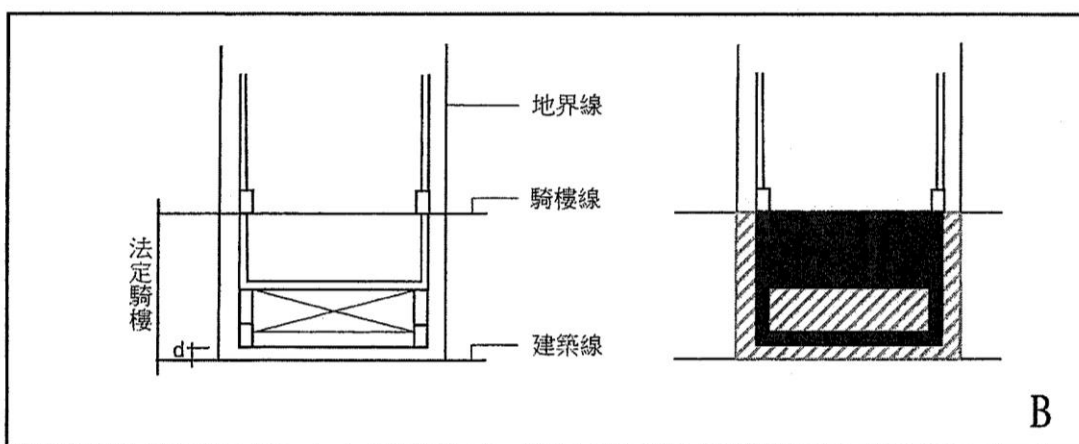
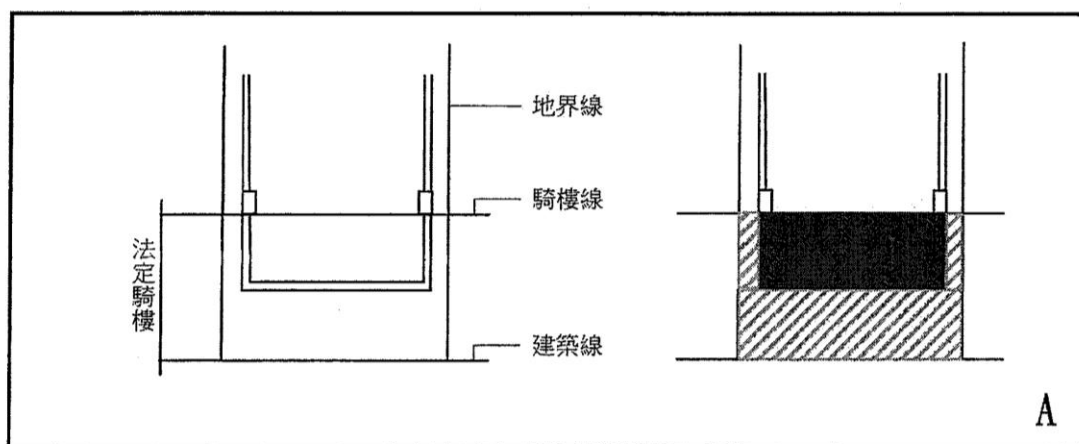
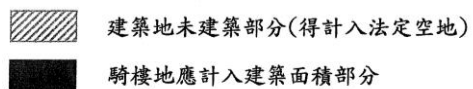
2. 「第 1-2 種住宅區提供 30%基準公共設施用地作道路使用認定為現有巷道」第 1-2 種住宅區附帶條件審查同意作道路使用範圍，視為「現有巷道」，並準依計畫道路規定退縮前院及後院執行。

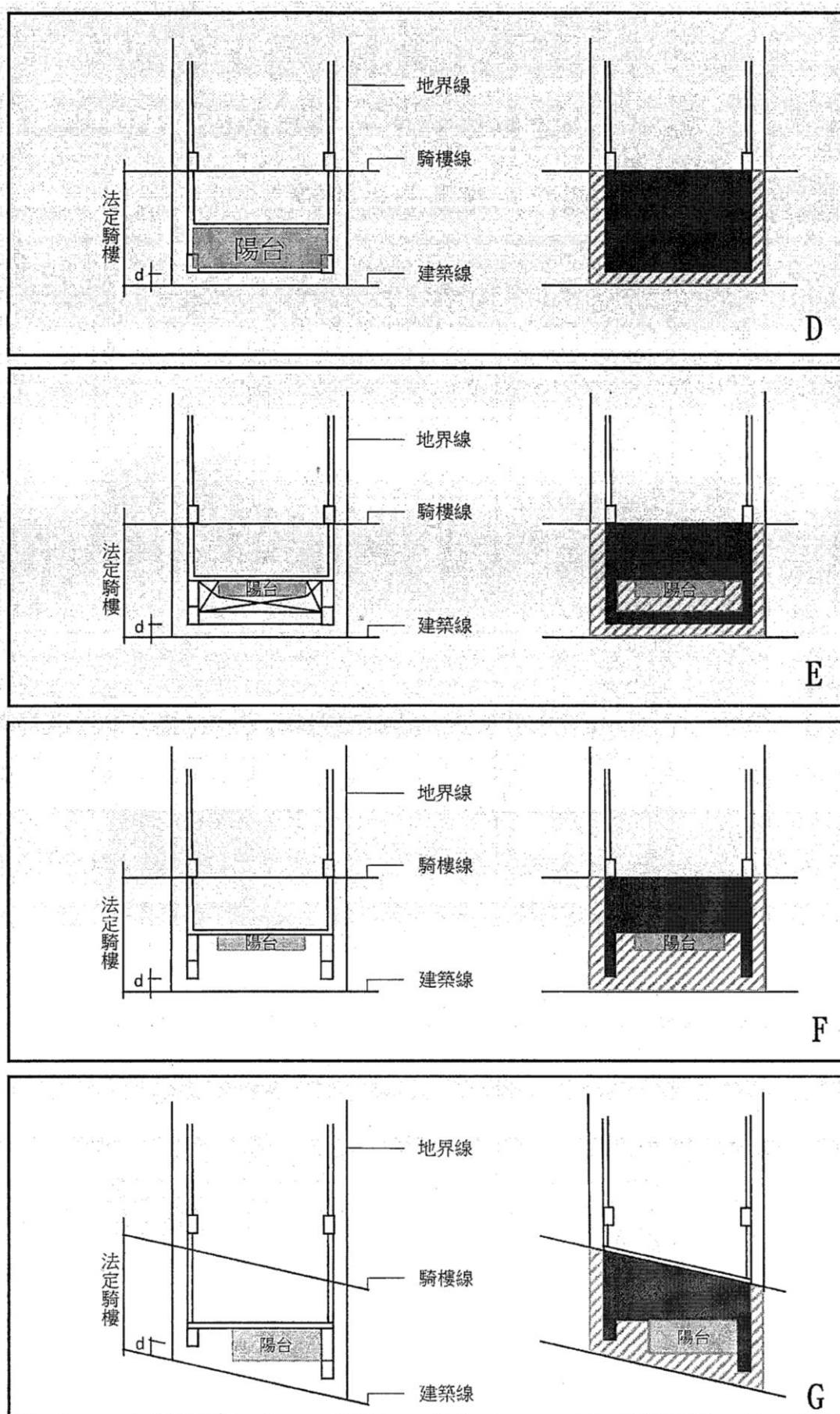
編號：CH02-01-21

案由：騎樓之認定。

依據：108 年度第 10 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：有關騎樓地未建築部分之認定，本局執行方式，詳附圖。





編號：CH02-01-22

案由：新市政中心專用區指定留設騎樓疑義。

依據：111 年 9 月 30 日新市政中心專用區指定留設騎樓疑義局內研商會議紀錄
決議：1. 指定留設騎樓規定，應依以下原則辦理：

- (1) 適用新市政中心細計三通以後者，指定騎樓規定因土管第 8 點第 9 款已有授權都市設計審議委員會依據建管自治條例(第 17 條)審議，得經審議通過後免設置或變更設置騎樓形式。但應考量整體都市環境、人行動線串聯、周邊景觀等，於都審報告書應檢附專章檢討說明提送審議。
 - (2) 適用一通及二通者，因土管規定並未授權都市設計審議委員會審議騎樓設置方式，仍應依土管規定留設騎樓。
2. 有關臺中市建管作業參考手冊 CH02-01-13 騎樓留設方式之適用，應依「臺中市建築管理自治條例」第 17 條規定(略以)「臨接都市計畫內寬度 7 公尺以上計畫道路、人行步道、廣場之建築基地應設置騎樓或無遮簷人行道。但因地形特殊及都市景觀上需要而無法設置，且經臺中市都市設計審議委員會審議通過者，不在此限。前項騎樓、無遮簷人行道之設置，依都市計畫細部計畫說明書另有規定者，從其規定。」，倘都市計畫細部計畫說明書另有規定者，應依其規定辦理，若無規定者，則依上開條例留設騎樓規定辦理。
3. 有關新市政中心細計指定留設騎樓地區，授權都審審議後，對都市景觀的影響，請都市設計科納入都市景觀發展計畫標案中研議；另請城鄉科納入新市政中心專用區細部計畫第五次通盤檢討研議。

編號：CH02-01-23

案由：有關「臺中市都市計畫(整體開發地區單元九、十、十一)細部計畫」內「住宅區」臨公園用地側建築退縮執行疑義。

依據：臺中市政府都市發展局城鄉計畫科 111 年 9 月 29 日簽

原則：旨揭細部計畫區內臨公園側之住宅區土地依規劃原意及土管文字說明，應無須退縮 6 公尺建築，臨路側、前院及後院、側院仍應依現行土管規定退縮。

第二節 高度比

編號：CH02-02-01

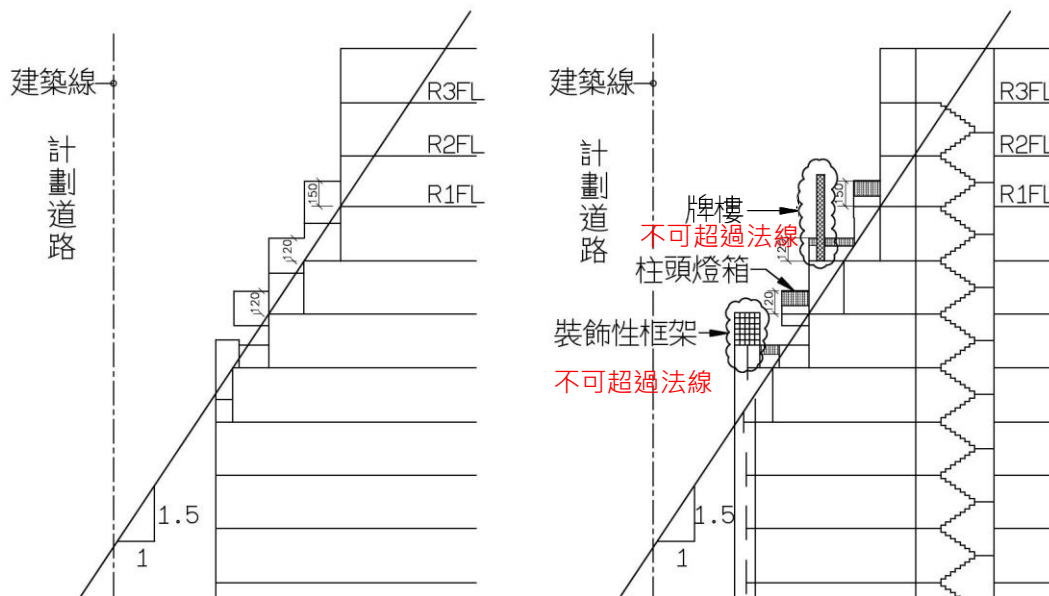
案由：有關露臺設置非結構性質之裝飾性框架、牌樓及燈箱設置，可否超出 1：1.5 高度限制比法線。

依據：第 87 次復核會議紀錄(提案 1)、第 97 次復核會議紀錄(提案 3、4)

決議：1. 柱頭燈箱同意設置於露臺，免計入 1:1.5 高度限制比法線檢討。

2. 裝飾性框架、牌樓應計入 1：1.5 高度限制比法線檢討，超過高度比不得設置，但超過法線 1.5 公尺內，可設置女兒牆。

圖例：



編號：CH02-02-02

案由：有關跨分區建築基地依各細部計畫土地使用分區管制要點檢討建築物高度比之執行疑義。

依據：臺中市政府都市發展局城鄉計畫科 107 年 6 月 13 日簽及 108 年度第 3 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

說明：都市計畫土地使用管制要點因高度比檢討修訂為「得任選一條檢討」，惟各土管要點商業區無高度比規定，住宅等部分土地使用訂有高度比規定，致屬跨分區之建築基地者，在與建築相關法令不牴觸情形下，且全部或分土地使用區應檢討高度比者，得視整體建築基地鄰接道路情形，選一條道路檢討。

決議：有關跨分區之建築基地且兩面鄰路者，仍得依都市計畫土地使用管制要點，其高度比檢討為「得任選一條檢討」，或以住宅區鄰接道路側為檢討高度比者，則商業區毋須檢討高度比。

第三節 綠化

編號：CH02-03-01(僅適用 106 年 11 月 23 日土管修正前)

案由：山坡地專章與臺中港特定區細部計畫土管要點人行道或退縮綠化競合疑義。

依據：100 年度第 1 次復核會議紀錄(臨時提案 1 之 3)

決議：本計畫區內基地請依臺中港特定區細部計畫土地使用管制要點規定外側臨道路 2 公尺部分應予綠化且不得設置圍籬，另綠化需順平並臨接道路。

1. 備註建築技術規則建築設計施工編第 263 條規定：建築基地應自建築線或基地內通路退縮設置 1.5 公尺人行步道。
2. 臺中港特定區土地使用管制要點規定應設置前院，前院深度不得小於 4 公尺，其中外側 2 公尺部分應予綠化且不得設置圍籬。

編號：CH02-03-02

案由：有關建築法定空地施設植草磚之綠化面積計算未定有折減係數，是以應全面納入綠化面積計算檢討。

依據：104 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：本市都市計畫對於建築法定空地施設植草磚之綠化面積計算未有折減(係數)之規定，倘植草磚下方覆土深度 30 公分以上者，其綠化面積得不折減。

編號：CH02-03-03(僅適用 106 年 11 月 23 日土管修正前)

案由：有關「臺中港特定區都市計畫土地使用分區管制要點」內前院外側 2 公尺部分應予綠化之規定，如遇建築物出入口及車道，應如何檢討。

依據：104 年度第 7 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：臺中港特定區細部計畫地區建築基地前院範圍內之無障礙通路、地面層出入口、私設通路、基地內通路及車道等類似部分，其外側 2 公尺部分得免予綠化。

編號：CH02-03-04

案由：有關單獨申請建築僅為雜項執照之審查許可，可否比照綠建築基準免適用該章之函釋，免檢討土地使用分區管制要點內之綠化面積比例，提請討論。

依據：104 年度第 20 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：如單純申請雜項工作物(如圍牆)而無涉建蔽率、容積率檢討時，則免依土地使分區管制要點之規定檢討應綠化面積。

編號：CH02-03-05

案由：有關本市土地使用管制要點內之綠化規定內容略為：「…建築基地內之實設空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設二分之一以上種

植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致實設空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編錄建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。……」部份，其實設空地及依法所規定無法綠化之定義為何？

依據：104 年度第 21 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄、110 年度第 1 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(案由 1)

決議：1. 有關實設空地部分，查「實設空地」非為「法定空地」，係指實設遮蔽率以外之基地面積。

2. 另「…建築基地內之實設空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設二分之一以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致實設空地未達應種植花草樹木面積者，……」，內之無法綠化之面積，並不包括該條文後段所敘之無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，其「依相關法令規定無法綠化之面積」則依建築技術規則建築設計施工編第 299 第 2 項規定檢討。

3. 依城鄉計畫科 106 年 11 月 24 日簽呈，依「臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準」及高層建築物經本府都市設計審議委員會審議部分要求設置之緩衝空間需平整防滑部分，亦列入無法綠化之面積計算。

4. 有關依規需設置之無障礙通路，因涉材料因素，確屬綠化有困難之面積。

5. 另補充計算式如下：

(A)=實設空地面積=建築基地面積-建築面積。

(B)=依相關法令規定無法綠化之面積：

(1)建築技術規則建築設計施工編第 299 條第 2 項執行綠化有困難之面積。

(2)依「臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準」之無遮簷人行道。

(3)高層建築物經本府都市設計審議委員會審議部分要求設置之緩衝空間需平整防滑部分。

(C)=應綠化面積=(A-B)/2

(D)=設置無遮簷人行道、車道面積、裝卸位及現有道路。

綠化面積不足而可以 CO₂ 固定量檢討之條件檢討式：

(A)-(D)≥(C)，則綠化面積應符合(C)應綠化面積。

(A)-(D)<(C)，則可用 CO₂ 固定量檢討。

第四節 容許使用

編號：CH02-04-01

案由：本案申請基地位於臺中市都市計畫(整體開發地區單元二)細部計畫地區，使用分區為第 1-C 種住宅區，擬申請面積小於 300 平方公尺之飲食店是否符合該區土地使用分區管制要點之使用管制。

依據：104 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：依都市計畫法臺中市施行自治條例第 18 條規定，係指住宅區不得設置大型商場(樓地板面積超過 1000 平方公尺)或大型飲食店(樓地板面積超過 500 平方公尺)。

編號：CH02-04-02

案由：有關土管規則相關法規之疑義，住變商基地依土管規則之規定「由住宅區變更為商業區後，申請基地 3 樓以下限作商業使用」，有關商業使用之定義，敬請釋疑。

依據：104 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：依住變商規定限作商業使用，故該類建築案件若已於地面層 1 至 3 樓部分設置商業使用空間，其所附建之管理委員會使用等相關用途空間自不應認定非屬商業使用。

編號：CH02-04-03

案由：有關位於「住宅區」建築基地申請作為商場(店)、飲食店」使用，依「都市計畫法臺中市施行自治條例」第 18 條規定，不得作為「樓地板面積超過 1000 平方公尺之商場(店)或樓地板面積超過 500 平方公尺之飲食店」，其涉及上述所稱樓地板面積執行認定疑義乙節，提請討論。

依據：103 年度第 12 次建築法規小組會議紀錄(提案 5)

決議：本案各戶如符合建築技術規則建築設計施工編第 89 條規定之無開口且具 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者(視為他棟建築物)，前開商場(店)或飲食店樓地板面積得以各戶全部樓地板面積計算，並同意以通案方式辦理。

編號：CH02-04-04

案由：建築基地跨越工業區及住宅區，得否將工業區容積全部配置於住宅區興建集合住宅疑義。

依據：101 年度第 3 次復核會議紀錄(提案 2)

決議：一宗建築基地跨越 2 個以上使用分區時，法定空地及容積配置不予限制，得依建築技術規則建築設計施工編第 29 條及 165 條規定檢討辦理。同意將工業區容積全部配置於住宅區並依住宅區用途限制規定使用。

編號：CH02-04-05

案由：店舖淨寬度與淨深度。

依據：99 年 1 月 5 日府都建字第 0980348253 號第 97 次復核會議紀錄(提案 1)

決議：店舖淨寬度與淨深度應達 1.5 公尺以上。

編號：CH02-04-06

案由：都市計畫法臺中市施行自治條例第 40 條規定內「都市計畫發布前已建築供居住使用」之事實統一認定方式。

依據：臺中市政府都市發展局建造管理科 107 年 4 月 13 日簽

認定文件：1. 居住事實部分，現場建築物仍存在者，檢附下列文件之一即可辦理認定：

(1)地政單位核發之建物保存登記謄本或測量成果圖內註記建築類型為住家(宅)者。

(2)戶口遷入證明。

(3)建物設籍之戶籍謄本。

(4)繳納自來水費或電費證明單或完納稅捐證明單上有註記供住宅使用者或係屬自用住宅費率者。

(5)現場之舊有照片內有廚房、床板等生活居住使用事證。

2. 現場已無建築物者，除上開文件外，另需檢附下列文件之一輔助佐證：

(1)政府發布之地形圖、都市計畫現況圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪地圖上有建築物照片者。

(2)照片上有明顯門牌號碼及戶政單位之門牌編釘證明。

3. 必要時本局會同相關局處及科室(地政局、區公所、戶政事務所、地方稅務局、使用管理科等)辦理聯合會勘，以使用現況及其建築物座落地號之確認。

編號：CH02-04-07

案由：都市計畫法臺中市施行自治條例第 40 條農業區已建築供居住使用之合法建築物基地面積反推比例檢討原則。

依據：109 年 1 月 11 日簽

執行方式：考量辦理建地目變更涉及實施建築管理前之合法建物及面積認定範圍係本府地政局權管，經函請本府地政局表示意見，該局以 108 年 8 月 15 日中市地測一字第 1080027683 號函復，略為：「…內政部 89 年 9 月 13 日臺(89)內地字第 8977503 號函釋，業已明定地目變更之基地範圍認定如下：『…有關辦理地目變更之範圍，以申請時該土地之使用分區或使用地編定之建蔽率標準，以建物實際面積反

推其應留設之法定空地，據以辦理分割及地目變更。但該等土地扣除合法地目變更範圍所餘面積在 50 平方公尺以內者，得併同辦理地目變更免再辦理分割。…」，故本案擬參酌上開規定，並以同法規定之建蔽率 60%反推其建築物使用之基地面積及合理位置範圍，倘申請人另有疑義，再召集相關單位辦理現場會勘確認。

編號：CH02-04-08

案由：為「都市計畫法臺中市施行自治條例」第 18 條之 1 規範住宅區設置健身休閒場所申請應檢附資料。

依據：臺中市政府都市發展局城鄉計畫科 106 年 12 月 12 日簽

檢附資料：檢據下列資料供本局受理單位審認：

1. 申請基地基本資料。
2. 載明主要出入口是否面臨 15 公尺以上之道路或為獨棟建築物。
3. 是否符合樓層位置規定及同一樓層僅得設置 1 家。
4. 位於公寓大廈者，應經該公寓大廈管理委員會或管理負責人之同意。
5. 另針對不妨礙居住安寧、公共安全及衛生部分，由申請建築師自行檢討設計內容並簽證負責，另應符合相關法令規定。

編號：CH02-04-09

案由：有關都市計畫工業區疑似變相作為住宅使用之辦理方式。

依據：107 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

執行方式：

1. 在建築執照及使用執照內加註使用限制註記「不得以住宅名義銷售」或「建築物不得作住宅使用」等使用限制資訊。
2. 針對工業區內新建案，於建造執照或變更設計申請案之審查過程中，加強宣導，遇有疑似變相作為住宅使用之建案，列為指定抽查案件。
3. 建築物施工勘驗、竣工查驗階段依建築法相關規定辦理，至於取得使用執照後之使用行為，加強稽查是否符合使用執照用途，針對防止違規作住宅使用情形進行查核。
4. 針對已列為指定抽查之案件，作為優先稽查對象，若有違反都市計畫法土地使用分區管制案件，得依都市計畫法第 79 條規定予以裁罰。

編號：CH02-04-10

案由：有關「非都市土地使用管制規則」內之甲、乙、丙種用地上申請無公害小型工業設施時，因多未能確定工廠業別，故有關前開附表一內之附帶條件，可否於設立工廠登記時再予以列管，提請討論。

依據：107 年 1 月 17 日召開本市非都市土地內無公害小型工業設施之申請建造執照會辦疑義研商會議紀錄(第 1 案)

決議：

- 一、申請非都市土地甲、乙、丙種建築用地上興建無公害小型工業設施，可確認其未來使用之行業別及製程內容者，於申請建造執照時，需依規簽會環境保護機關。
- 二、申請非都市土地甲、乙、丙種建築用地上興建無公害小型工業設施，尚未能確認其未來使用之行業別及製程內容者，需於申請建造執照時檢附切結書，另於建造執照及使用執照之備註欄備註：「本廠房之生產使用，需經環境保護機關審查符合環境保護法規規定管制標準」。
- 三、上開切結書之格式請業務單位另行徵詢綜整經濟發展局、環境保護局及地政局意見後，另案訂定。

非都市土地內無公害小型工業設施申請建造執照切結書

茲本人○○○申請於○○區○○段○○小段○○地號土地(甲乙丙種建築用地)上興建無公害小型工業設施，符合下列規定：

- 一、非為工廠管理輔導法第 11 條規定設廠前取得設立許可之工廠(位於經濟部公告嚴重地層下陷地區內之工廠)。
- 二、經環境保護機關審查符合環境保護法規規定管制標準之製造加工業，如未能確認未來使用之業別及製程內容而無法提出相關文件供審者，將俟確認業別及製程內容後，依規定檢送相關資料供審。倘未依規定辦理而導致違反相關法律規定，願依法受罰。
- 三、動力(含電熱)不得超過 11·25 瓩。但空調冷氣設備不在此限。

此致

臺中市政府都市發展局

切結人：○○○(簽章)

中華民國 111 年 00 月 00 日

編號：CH02-04-11

案由：都市計畫法臺中市施行自治條例第 40 條適用性疑義。

依據：110 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 4 次會議紀錄

決議：本案申請建築基地倘經建築師簽證檢討確認屬合併、分割前之原建地目土地範圍，則同意得適用都市計畫法臺中市施行自治條例第 40 條規定檢討，並同意以通案性方式辦理。

第五節 停車

編號：CH02-05-01

案由：細部計畫已分別明定停車空間免設條件者，無須復依技術規則第 59 條說明(三)規定檢討計算。

依據：104 年度第 5、17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

說明：查原臺中市轄都市計畫土地使用分區管制要點明定：「計畫區建築物附設停車空間設置標準依下列規定：(一)建築技術規則第 59 條所列第一類建築物用途，樓地板面積 150 m^2 以下免設停車位，超過部份每 100 m^2 設置 1 輛…；第二類建築物用途，樓地板面積 150 m^2 以下免設停車位，超過部份每 150 m^2 設置 1 輛…。(四)其餘依建築技術規則停車空間相關規定辦理。」，次查建築技術規則第 59 條規定說明(三)規定略以：「同一幢建築物內供 2 類以上用途使用者，其設置標準分別依表列規定計算附設之…。其中 1 類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併計算依較高標準附設之。」。揆其上開都市計畫規定意旨，建築物應附設停車空間係依建築技術規則第 59 條第一類、第二類用途分別明定其免附設之條件及其超出部分之設置標準，是以其中 1 類既符合免附設條件，該類用途部份自無須附設停車空間，惟如需依建築技術規則分類之用途，則需依建築技術規則合併檢討；且同條文第 1 項開宗明義規定：「建築物新建、改建、變更用途或增建部份，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，依下表規定…」。

舉例：同一幢建築物內，1 樓供店舖(屬土管第一類)用途之樓地板面積 20 m^2 、供住宅(屬土管第二類)用途且其樓地板面積 630 m^2 ，旅館類(屬技術規則第三類)用途總樓地板面積 860 m^2 ，幼兒園(屬技術規則第四類)用途總樓地板面積 400 m^2 ，依上開規定，檢討如下：

(一)土管有規定類組部分：

1. 店舖(第一類) $20\text{ m}^2 < 150\text{ m}^2$ ，應附設停車位為 0 輛。
2. 住宅(第二類)應設停車 $(630\text{ m}^2 - 150\text{ m}^2) / 150\text{ m}^2 = 3$ 輛，餘 $30\text{ m}^2 < 75\text{ m}^2$ 。

(二)依建築技術規則部分：

1. 旅館(屬建築技術規則第三類，每 200 m^2 設 1 輛)應設停車 $(860\text{ m}^2 - 500\text{ m}^2) / 200\text{ m}^2 = 1$ 餘 160 m^2 ，設 2 輛。
2. 幼兒園(屬建築技術規則第四類，每 250 m^2 設 1 輛)應設停車 $400\text{ m}^2 < 500\text{ m}^2$ ，附設停車位為 0 輛。
3. 合併計算(其中 1 類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併計算依較高標準附設之)：
 $(860\text{ m}^2 + 400\text{ m}^2 - 500\text{ m}^2) / 200\text{ m}^2 = 3$ 輛，餘 160 m^2 ，設 4 輛

(三)合計本案應附設停車位為 $3+4=7$ 輛。

決議：同一幢建築物同時設置建築技術規則建築設計施工編第 59 條所列第一類及第二類建築用途及其它類停車空間之檢討，如都市計畫細部計畫業已分別明定其免附設條件及其超出部分之設置標準，自應依細部計畫規定計算後累加結果，另土管內規範需依建築技術規則停車空間類組用途者，則需依同法第 59 條說明(三)之規定(不含土管已規定之類組)，其中 1 類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併計算依較高標準附設之。

編號：CH02-05-02

案由：有關建築物增建部份與原有部份之附設停車空間檢討規定(含土管與建築技術規則部分)。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：比照內政部 82 年 9 月 7 日臺內營字第 8204654 號函釋之規定辦理，略為：

1. 原有建築物之總樓地板面積按修正前規定未達附設標準，且亦未達修正後附設規定者，其停車空間以原有之總樓地板與增建部分之樓地板面積合計後，依修正後之附設標準設置。
2. 原有建築物之總樓地板面積按修正前規定未達附設標準，但已達修正後附設規定者，其停車空間應就其增建部分樓地板面積，按修正後之附設標準，計算其停車空間附設數量，且不得享有免設之規定。
3. 原有建築物已設有停車空間者，應就其增建部分樓地板面積，按修正後之附設標準，計算其停車空間附設數量，且不得享有免設之規定。

編號：CH02-05-03

案由：有關「變更臺中港特定區計畫細部計畫(土地使用分區管制要點)(配合第三次通盤檢討)」及「建築技術規則設計施工編第十四章工廠類建築」，涉及「裝卸位」設置規定有差異時，應依何者作為檢討標準。

依據：107 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄

決議：一、依建築技術規則建築設計施工編第 269 條規定略以：「下列地區之工廠類建築物，除依獎勵投資條例及促進產業升級條例所興建之工廠，或各該工業訂有設廠標準或其他法令另有規定者外，其基本設施及設備應依本章規定辦理…一、依都市計畫劃定為工業區內之工廠。」，先予敘明。

二、有關臺中港特定區計畫細部計畫，因係屬上開所述之「依其他法令另有規定者」者，故其裝卸車位之設置規定，得依土地使用管制要點規定設置檢討辦理。

第六節 都市計畫獎勵措施

編號：CH02-06-01

案由：有關擬定臺中市都市計畫(整體開發地區單元二)細部計畫書-街角開放空間獎勵措施之疑義。

依據：104 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：本細部計畫地區建築基地臨接之計畫道路應皆大於 20 公尺以上，方得適用第 12 條有關留設廣場式開放空間之獎勵。

編號：CH02-06-02

案由：有關建築基地(容移接受基地)取得容積許可函及都市設計審定函後，俟因鄰房占用小部分面積需變更基地範圍，其容積移轉許可函及都市設計審議是否需重新辦理，提請討論。

依據：104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(臨提 1)

決議：1. 容積移轉接受基地經取得容積移轉許可函後，如因基地面積縮小需辦理許可函更正，且其辦理更正緣由非屬都市計畫容積移轉實施辦法第 11 條之規定(因基地條件限制，而未能完全使用其獲准移入之容積)，應請土地所有權人檢具切結書，同意溢捐之容積移轉量不得依前揭規定移轉至同一主要計畫地區之其他可建築土地建築使用，且不得要求本府將已捐贈之土地返還，並將縮小基地面積之容積移轉量扣除後，核實計算更正後之容積移轉量。

2. 另有基地變更範圍是否列入免辦理都市設計免變更設計項目，將參採歷次變更設計案例，再行研議。

編號：CH02-06-03

案由：有關內政部函釋「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第 6 條獎勵容積上限加計容積移轉可否突破都市計畫說明書土地使用分區管制要點所規定上限容積率案。

依據：內政部營建署 107 年 3 月 30 日營署更字第 1071159777 號函

原則：申請容積移轉增加基準容積，加計申請「老舊建築物加速重建條例」第 6 條之獎勵容積始超過土管所訂容積率上限 1.5 倍之規定，依內政部函釋「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第 6 條申請獎勵後之建築容積不受都市計畫細部計畫書容積獎勵規定之限制，該規定係屬法律規定事項，不受土地使用分區管制要點上限容積之限制。

第三章 區域計畫及非都市土地類

編號：CH03-01-01

案由：農業區甲種建築用地供宿舍使用疑義。

依據：104 年度第 14 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄、102 年第 10 次復核會議紀錄(臨時提案 1)

決議：依據內政部營建署 101 年 7 月 17 日營署綜字第 1012915484 號函釋，符合建築法等相關規定興建設置供居住使用，應無是否為「住宅」使用之疑義。

編號：CH03-01-02

案由：坐落於區域計畫地區，尚未依區域計畫法第 15 條規定劃定使用分區並編定各種使用之林班地，無地籍圖及土地登記謄本，應以何種使用用地管制，如何據以核發建築執照。

依據：內政部營建署 94 年 9 月 5 日營署建管字第 0942915510 號函

決議：區域計畫地區，尚未依區域計畫法第 15 條規定劃定使用分區並編定各種使用之林班地，宜依區域計畫法規定辦理使用分區劃定並編定各種用地後，再依據建築法相關規定辦理。

編號：CH03-01-03

案由：大甲幼獅工業區服務中心工業區丁種建築用地(工業住宅社區)法定建蔽率、法定容積率、畸零地檢討依據。

依據：臺中市政府都市發展局建造管理科 107 年 1 月 23 日簽

內容：1. 法定建蔽率 60%。

2. 法定容積率 240%。

3. 畸零地按甲、乙種建築用地及住宅區之規定檢討。

第四章 畸零地類

第一節 畸零地之認定方式

編號：CH04-01-01

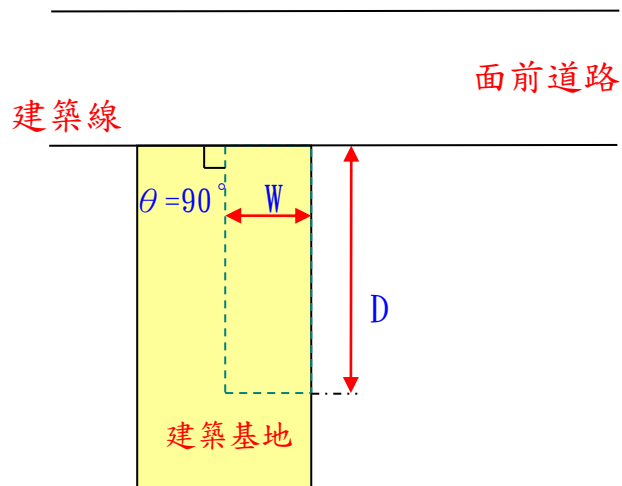
案由：有關最小寬度、最小深度之檢討方式。

依據：臺中市畸零地使用自治條例第 5 條

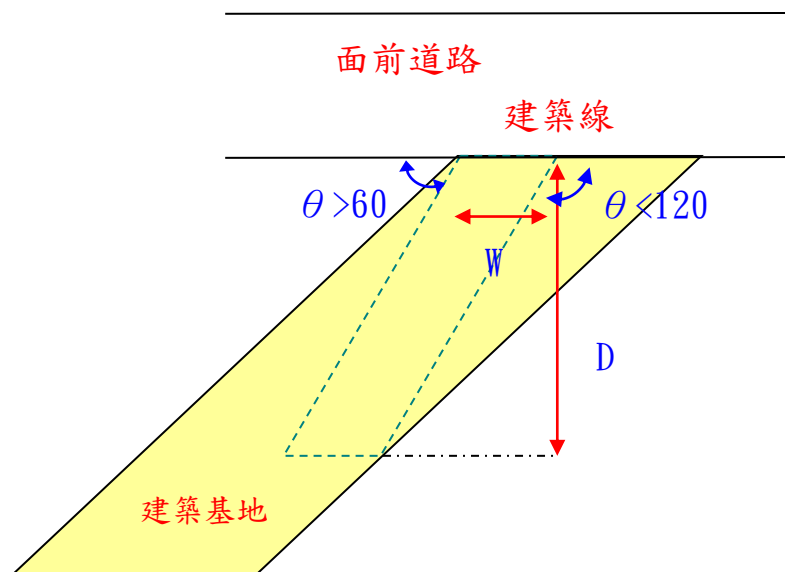
認定原則：最小寬度(W)：指最小深度範圍內基地二側境界線間與道路境界線平行距離之最小值。

最小深度(D)：指臨接之道路境界線至該基地後側境界線垂直距離之最小值。

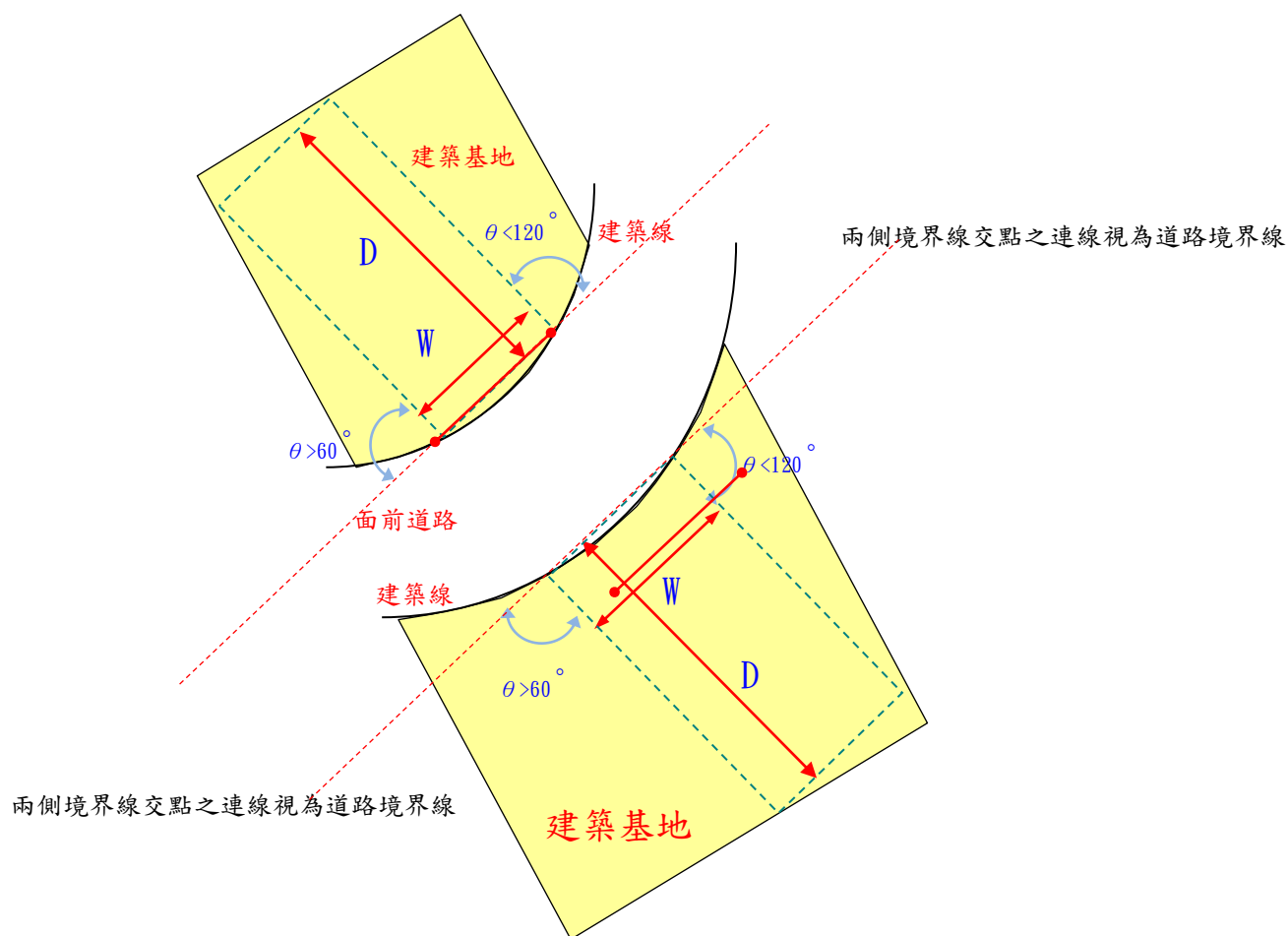
(1)正常基地：



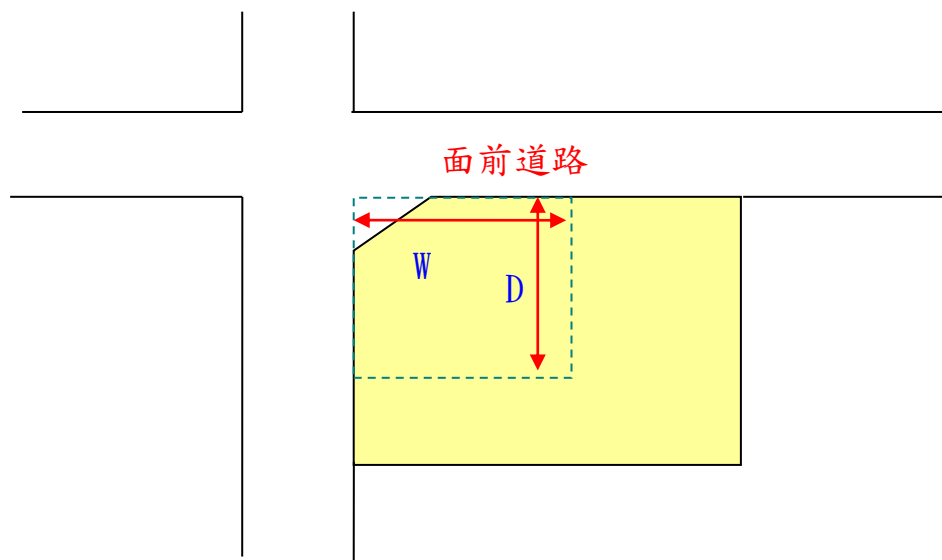
- (2)斜角基地：檢討最小寬深度之角度若不滿 60 度或超過 120 度，則為地界曲折之畸零地。



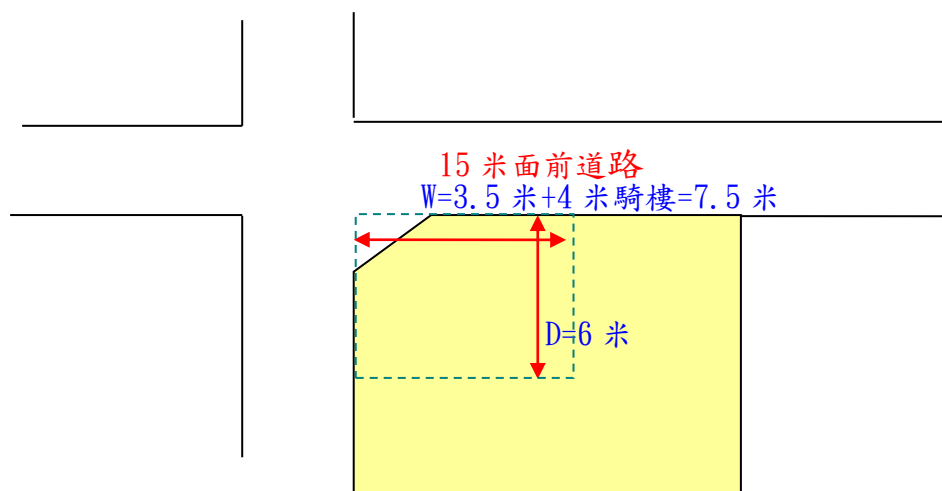
- (3)彎曲道路基地：曲線與基地兩側境界線交點之連線視為道路境界線。



- (4)道路截角基地：建築基地如屬角地應截角時，其寬度及深度係指截角前之寬度及深度。



- (5)適用臺中市畸零地使用自治條例第 10 條道路截角之基地：
建築基地騎樓或無遮簷人行道部分應計入最小深度。但不列入最小寬度。



編號：CH04-01-02

案例：現有巷道如依建築管理自治條例第 20 條第 1 項 3 款規定計入法定空地計算部分，可否為畸零地檢討之最小寬、深度疑義乙案。

依據：104 年度第 10 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

執行原則：建築基地臨接現有巷道退縮而依本市建築管理自治條例第 20 條第 1 項第 3 款規定可計入法定空地計算部分，得納入畸零地最小寬深之檢討。

編號：CH04-01-03

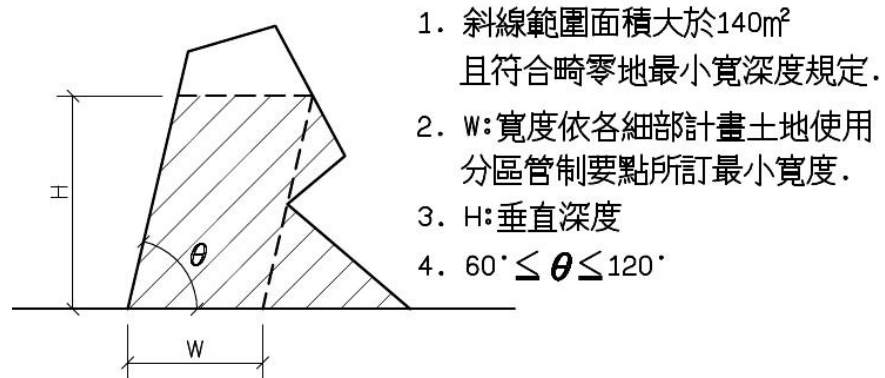
案例：住一及住一之一最小面寬及深度如何檢討。

依據：99 年 8 月 25 日府都建字第 0990235925 號第 106 次復核會議紀錄(提案 1)

執行原則：基地最小寬度平行建築線與二側面基地線間最小水平距離達各土地使用管制規定內之最小寬度限制，最小基地面積符合各土地使用管

制規定內之最小面積以上規定，同意單獨建築。

圖例：



編號：CH04-01-04

案例：基地正面臨接 10 公尺計畫道路，面寬 3 公尺，他側臨接 10 公尺綠帶兼人行步道並經指定建築線核准在案。由綠帶側之建築線檢討本基地非為畸零地。

依據：100 年 7 月 19 日中市都建字第 1000067433 號 100 年第 7 次復核會議紀錄(提案 7)

執行原則：綠帶已指定建築線，且基地臨接兩條建築線。依臺中市畸零地使用自治條例第 6 條：「建築基地臨接 2 條以上道路，起造人得選擇任一道路為面前道路。」辦理。

編號：CH04-01-05

決議：一般農業區、特定農業區內之甲種建築用地需檢討畸零地之最小寬深度，如無臨接道路，其寬度與深度之方位由起造人選擇檢討 3 公尺x12 公尺最小規定之寬深。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

第二節 公私有畸零地合併使用證明書核發檢討

(一)收件

1、有以下情事者應立即退件

- (1)申請位置屬非都市土地(特定、一般農業區)或都市計畫農業區、保護區內者；都市計畫使用分區應以都計測量工程科或區公所核發之證明書或簽註為準。
- (2)公有地及私有地皆非屬畸零地。
- (3)土地登記簿謄本記載法院查封者。
- (4)基地面臨之都市計畫道路尚未完成地籍圖逕為分割者。
- (5)公有地位於道路範圍。
- (6)申請合併基地之所有權人非為公有(臺電等…)。
- (7)申請人非為所有權人。
- (8)私有土地為共有者，應由全部所有權人提出申請。

2、以下書件不齊者，應立即函請補正

- (1)公私有畸零地合併使用證明申請書 1 份。
- (2)公私有畸零地合併使用證明書 5 份。
- (3)地籍圖謄本正本 1 份，其上不得任意塗寫(可電子謄本)。
- (4)土地登記簿謄本正本全部 1 份(可電子謄本)。
- (5)規費繳納收據正本 1 份。

(二)申請書表

- 1、國有土地和市有土地交叉重疊時應同時提出申請，並寫同 1 張申請書；核准則發給 2 張證明書。
- 2、公有土地所有權人書寫方式
 - (1)財政部國有財產署-中華民國。
 - (2)市-臺中市。

(三)附圖

1、著色

- (1)私有地-綠色。
- (2)公有地-紅色。
- (3)道路(包括計畫道路及現有巷道)-褐色。
- (4)建築線-紅細線。
- (5)水溝-淺藍色。
- (6)地上建物-45°角由右上往左下打黑細斜線。
- (7)最小深度線-黑細線；並標示深度(如 12 公尺)。

2、要有比例尺(與地籍圖相同)、方向。

- 3、要用地籍套繪圖貼於申請書再影印，不可用手清繪，線條清晰，道路標示、地號要明確。

(四)地籍圖謄本

- 1、有效期間為 3 個月，超過無效。
- 2、必須正本(電子謄本亦可)。
- 3、必須包括全部公私有土地地號。
- 4、不得著色或書寫文字。
- 5、申請地如有地籍複雜或有細長(小)土地出現，應申請比例較大之地籍圖謄本進行核對，並調閱該土地之土地使用分區、產權及地籍分割時間。

(五)土地登記簿謄本

- 1、有效期間為 3 個月，超過無效。
- 2、必須「全部」謄本之正本(電子謄本亦可)。
- 3、標示部。
 - (1)地號、地目、面積數字是否與申請書一致？
 - (2)是否有註明設定地上權或法院查封？
 - a. 設定地上權者，應提出設定人之同意書。
 - b. 法院查封者，不予核准。
- 4、所有權部
 - (1)所有權人有幾人？持分比例為何？

必須全部所有權人提出申請，核發對象為全部所有權人。
 - (2)所有權人身分證字號是否相符？

是否為未成年人或無行為能力者？如是應與法定監護人並列為申請人。

(六)建築地籍套繪圖注意事項

- 1、畸零地申請案應檢附套繪圖，查詢基地套繪情形。
- 2、申請合併土地倘已領有建築執照，應以一宗建築基地之全部土地所有權人提出申請。

(七)建築線指定(示)圖注意事項

- 1、公告免指定建築線者，應檢附公告示意圖並標示申請位置並敘明『未臨接現有巷道或未開闢計畫道路』。
- 2、注意地籍線與建築線是否重疊。

(八)會勘注意事項

- 1、通知單應附地籍圖謄本影本乙份。
- 2、各會勘單位簽註之意見一定要與權責一致。

- 3、會勘表要有承辦人彙總意見。
- 4、會勘完畢，如需補正或鑑界等事宜，務必以正式公文函復申請人，不得以口頭或電話通知。
- 5、特別注意有無供排水通行使用。

(九)一般檢討事項

- 1、公有地或私有地均為畸零地合併後為可建地。
- 2、公有地或私有地其中之一為畸零地。
- 3、公有非畸零地，私有為畸零地，則請檢討臺中市畸零地使用自治條例第 15 條之規定。(私有為逕為分割或 75 年 2 月 22 日前分割為畸零地)。
- 4、二者皆非屬畸零地則不予核准。
- 5、查明是否周圍所有土地均已提出，始作為是否屬畸零地之依據。
- 6、建照整界不得作為是否為畸零地之依據。
- 7、現有巷道應註明自道路中心線退縮部分不得合併。
- 8、水溝或現有巷道界址不能確定時，應要求測量公司會同地政事務所辦理實地鑑界及繪製實測圖。
- 9、申請位置是否臨接現有巷道或私設道路應依都計測量工程科建築線指示圖為準。
- 10、「道」「水」地目公有地請一律至少附 2 張以上照片(不同角度)，以為日後查證時之佐證，照片粘貼於 A4 白紙，裝訂於地籍圖謄本前。
- 11、應予保留之現有水溝兩側應至少保留 50 公分土地以供日後巡水路之用，並於畸零地合併證明書上標示。
- 12、市場用地需全部土地及所有權人參加申請(整體開發之原則)，且需加會經濟發展局市場管理科。

(十)裝訂處理

- 1、證明書核發宜以電腦打字為主。
- 2、案件應逐頁往左上角集中對齊。
- 3、裝釘之順序由上往下：
 - (1)函稿。
 - (2)會簽意見、各單位函文。
 - (3)會勘紀錄表。
 - (4)會勘通知單。
 - (5)申請書。
 - (6)地籍圖謄本。
 - (7)土地登記簿謄本。

(8)規費收據(貼於申請書背面)。

(9)建築地籍套繪圖。

(10)都市計畫圖影本(已檢附建築線指定(示)圖者免附)。

(11)土地使用分區證明(已檢附建築線指定(示)圖者免附)。

(12)建築線指定(示)圖(除臨接現有道路、未開闢計畫道路或經相關單位認定應檢附者外，公告免指定建築線者免附)。

(13)公私有土地使用現況照片(含公私有土地及建物現況，貼於 A4 紙張)。

(14)合併使用證明書(1 份)。

(十一)需補正之特殊要件

1、合併之公有地為現有巷道者，應提出廢道(改道)證明書。

2、合併之公有地為現有水溝者，應提出廢溝證明。

(十二)函稿

1、申請公有畸零地部分時，公文註明『(內)』。

2、加註本府水利局意見。

3、公私有畸零地合併使用案件，依自治條例第 9 條規定核准者，於證明書載明法令依據及申請案檢討內容(例：載明基地臨接土地均已完成建築，或載明基地臨接土地為已編定門牌之既有建築物…)，以避免未來合併後基地申請建造執照時，因鄰地條件與原申請公私有畸零地合併時之鄰地條件不同，而產生爭議。

(十三)判定原則

1. 「已申請建築」之認定

係指已領得建造執照。

2. 「已完成建築」之認定

係指舊有合法建築物或已領得使用執照之建築物。

編號：CH04-02-01

案例：有關公有地非屬畸零地而私有地於 75 年 2 月 22 日後分割為畸零地，可否申請畸零地合併使用證明。

依據：99 年度 103 次復核會議紀錄(提案 5)

結論：本案公有地非屬畸零地、私有地原非屬畸零地，於 99 年 3 月 29 日始分割為畸零地，不符「臺中市畸零地使用自治條例」第 15 條第 2 項第 1 款「因都市計畫逕為分割。」及第 2 款「中華民國 75 年 2 月 22 日前經地政機關辦理分割完竣」規定，不得核發畸零地使用證明書。

編號：CH04-02-02

案例：有關申請人申請涉都市計畫草案變更住宅區為公共設施用地事宜，是否得予核發，提請討論。

依據：102 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 3 次會議(提案 3)

結論：本案申請合併之公有土地使用分區為住宅區，惟其部分屬都市計畫草案變更公共設施用地範圍，應俟該都市計畫定案並逕為分割後，再行申請。

編號：CH04-02-03

依據：臺中市政府 101 年 8 月 13 日府授都建字第 1010139900 號函

結論：有關臺灣電力公司、臺灣自來水公司、臺灣國際造船股份有限公司、漢翔航空工業股份有限公司、臺灣糖業公司、臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行所有之土地，本府不予辦理核發「公私有畸零地合併使用證明書」業務事務。

說明：查「臺中市畸零地使用自治條例」及「臺中市公私有畸零地合併使用證明書核發基準」內之「公私有畸零地合併使用證明書」核發業務，其範圍為公、私有畸零土地，合先述明。

次查土地法第 4 條規定：「本法所稱公有土地，為國有土地、直轄市有土地、縣(市)有土地或鄉(鎮、市)有之土地。」准此，所有權屬國營企業、行庫之土地非屬上開公有土地之範疇，故有關貴管所有之土地，本府不予辦理核發「公私有畸零地合併使用證明書」業務。

編號：CH04-02-04

案例：有關公有土地如涉有公共通行巷道、人行道、水溝或灌溉溝渠等使用則不予合併，之註記疑義。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)及 106 年 5 月 5 日臺財產署管字第 10640003630 號函送之本署 106 年 4 月 21 日「研議現況為公共通行巷道、人行道、水溝或灌溉溝渠使用之國有土地，經主管機關認定得納入建築基地等情形之標售案件處理方式」會議紀錄

結論：於上開不予合併之公文內，加註：「有關上開通行及水溝等使用，有無保留公用需要，請逕洽該公產機關洽詢。」。

第五章 道路及通路類

第一節 面前道路認定

編號：CH05-01-01

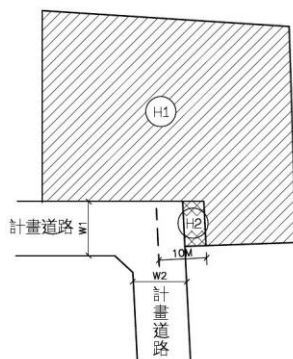
案由：有關基地面臨 L 型道路，其面前道路認定疑義。

依據：98 年 5 月 26 日府都建字第 0980129180 號第 89 次復核會議紀錄(臨時提案 2)

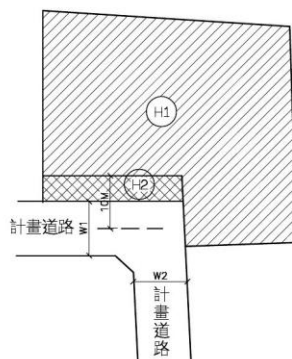
決議：依都市計畫圖本案 L 型道路編號為 12M-1-3，係同一條道路，請依同一條道路檢討高度比。

圖例：

一. W1, W2 為兩條計畫道路(圖一, 圖二)



圖一 以W1為面前道路



圖二 以W2為面前道路

二. W1, W2 為一條計畫道路



圖三 以W1, W2為面前道路

編號：CH05-01-02

案由：建築外牆擬面向私設通路開口疑義。

依據：101 年 2 月 13 日中市都建字第 1010014212 號 101 年第 1 次復核會議紀錄(提案 10)

決議：面對相鄰基地未計入法定空地之私設通路，如取得該私設通路通行同意書者，則得向該私設通路開口。

編號：CH05-01-03

案由：工廠 1 照多戶，各戶廠房間之基地內通路寬度。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：工廠 1 照多戶，各戶廠房間以基地內通路連接至建築線之寬度依建築技術規則建築設計施工編第 163 條檢討基地內通路之寬度。

第二節 建築線指定

編號：CH05-02-01

議題一：本局建築線指定(示)圖說內之建築線位置表現方式。

依據：104 年 5 月 28 日召開本市建築線指定(示)方式協調會議

說明：按臺中市建築管理自治條例第 10 條規定：「建築基地臨接計畫道路、廣場、市區道路、公路或合於本自治條例規定之現有巷道者，應申請指定(示)建築線。」，惟今建築線指定(示)圖說上皆未於圖上標示建築線位置，僅以文字引述上開條例內之規定，亦造成設計人誤認而有爭議。

- 決議：1. 有關本市都市計畫地區內應指定建築線案件，其建築線指定(示)圖說應依臺中市建築管理自治條例第 10 及 20 條規定，以道路邊界為指定建築線位置。
2. 為加速建築執照核發效率及達簡政便民之效，有關申請人為辦理建造執照平面圖設計或特殊標示建築退縮位置範圍案件，由本局都計測量科依臺中市建築管理自治條例第 14 條規定，於本市建築線指定(示)圖說上標示都市計畫內土地使用管制要點之退(讓)建築位置、院落退縮規定、騎樓及無遮簷人行道及退縮地寬度、位置及剖面示意圖說。倘於建築線位置不變及符合細部計畫之退縮規定前提下，調整院落、騎樓及無遮簷人行道等退縮配置，不需再重新申請建築線指定(示)圖說。

議題二：有關建築基地與計畫道路間夾有現有巷道之指定疑義。

說明：一、按「臺中市建築管理自治條例」第 20 條規定略為：「面臨現有巷道之基地，其建築線之指定(示)，應依下列規定辦理：…五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之現有巷道，得以現有巷道之邊界線作為建築線，並納入都市計畫道路。」。

二、經本市建築師公會反映，本局於此類案件僅指定計畫道路邊緣線為建築線，另該計畫道路與建築基地間之現有巷道未指定(示)建築線，易造成認定上之爭議。

決議：有關建築基地與計畫道路間夾有現有巷道之建築線指定方式，依臺中市建築管理自治條例第 20 條規定，以現有巷道之邊界線為建築線，並定期彙整相關資料送本局城鄉計畫科或綜合企劃科納入未來計畫道路規劃之考量。

議題三：有關非都市土地之建築線指定(示)圖說標示建築線位置，提請討論。

說明：一、按「實施區域計畫地區建築管理辦法」第 11 條規定略為：「建築基地臨接公路者，其建築物與公路間之距離，應依公路法及其有

關法規辦理，並應經當地主管建築機關指定(示)建築線；臨接其他道路其寬度在 6 公尺以下者，應自道路中心線退讓 3 公尺以上建築，臨接道路寬度在 6 公尺以上者，仍應保持原有寬度，免再退讓。…」又「臺中市建築管理自治條例」第 20 條第 1 款規定略為：「巷道為單向出口…寬度不足 4 公尺者，以該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到 4 公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，兩旁亦應均等退讓，以合計達到 6 公尺寬度之邊界線作為建築線。但工業區內面臨現有巷道之基地，應以合計達 8 公尺寬度之邊界線作為建築線。」，合先敘明。

二、查本市非都市土地之現有巷道建築線指定(示)圖說，如遇該現有巷道為 4 公尺以下者，可以併案標示依「實施區域計畫地區建築管理辦法」第 11 條規定之退讓建築線，以免爭議。

決 議：有關本市非都市土地之建築線指定(示)圖說，應依臺中市建築管理自治條例第 20 條規定，明確敘述建築線位置。

議題四：有關道路截角之標示，提請討論。

說 明：查「臺中市建築管理自治條例」第 23 條第 5 項規定略為：「…沿道路交叉口建築者，除都市計畫另有規定者外，依附表規定退讓，…」，故有關建築基地於申請建築線指定(示)圖說上，可否併案標示道路截角位置，避免爭議。

決 議：截角留設由本局建造管理科依臺中市建築管理自治條例辦理。

臨時動議

議題五：有關本市申請公私有畸零地合併使用核發證明書及農路設施案件會簽臨路情形及分區使用資料等相關案件之會簽，如該書件內已檢附建築線指示定圖說，可否免再會簽；另如未檢附建築線指示圖說之申請案需會簽，則應請檢附使用分區證明及建築套繪圖，俾利加速回復。
(本局都計測量工程科提議)

決 議：依議題五說明內容辦理。

編號：CH05-02-02

案由：有關本市公有建築物申請增建之建築線指定作法。

依據：104 年度第 16 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：依本局都計測量工程科 102 年 8 月 14 日中市都測字第 10201271411 號公告說明內容略為：「有關本市公有建築物申請增建事宜，已核准使用執照在案，並可由調閱檔案內容查明所臨道路境界線位置已確定，得委託建築師(或測量技師)檢附核准資料，將計畫道路或現有巷道現況測繪

標示建築線於地籍圖上，以作為建照審核套繪管制並簽證負責，另涉及現行都市計畫內容變更(退縮規定、建蔽率、容積率等)部分，應會請本局都市計畫擬定單位辦理…。」。

臺中市政府都市發展局 102 年 8 月 14 日中市都測字第 10201271411 號公告

主旨：辦理 102 年度公告本市「公有建築物申請增建事宜，得免申請指定(示)建築線」。

依據：本府中華民國 101 年 5 月 7 日府授法規字第 1010072987 號令公布之「臺中市建築管理自治條例」第 10 條第 3 項規定暨 100 年 11 月 30 日府授都工字第 10001798081 號公告臺中市政府都市發展局執行建築法及其子法之主管權限事項。

公告事項：

一、公告地點：本府暨相關單位公告欄、臺灣省建築師公會臺中縣辦事處、臺灣省建築師公會臺中市辦事處、本府都市發展局建造管理科、營造施工科、都計測量工程科公佈欄。

二、公告說明：

(一)有關本市公有建築物申請增建事宜，已核准使用執照在案，並可由調閱檔案內容查明所臨道路境界線位置皆已確定，得委託建築師(或測量技師)檢附核准資料，將計畫道路或現有巷道現況測繪標示建築線於地籍圖上，以作為建照審核套繪管制並簽證負責，另涉及現行都市計畫內容變更(退縮規定、建蔽率、容積率等)部分，應會請本局都市計畫擬定單位辦理；如有套繪不實者，應由土地所有權人、起造人自行解決，並由建築師(或測量技師)依法負責。

(二)本市都市計畫地區內之基地，面臨已公告發布實施之計畫道路或非都市土地經審議核可及公告開發許可計畫之規劃道路，於開闢完成兩側(或單側)水溝道路者，得免申請建築線指示，但該範圍內基地涉及都市計畫道路變更、現有巷道變動者，仍應依規申請指示(定)建築線。

局長 沐桂新

編號：CH05-02-03

案由：有關已領得使用執照之合法建築物於屋頂上設置樹立廣告招牌之雜項執照申請案，可否檢附建築線指示(定)圖說。

依據：106 年度第 3 次及第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：如其申請基地範圍未變動，且該樹立廣告招牌未逾原建築物屋頂範圍，經建築師檢討基地現況臨接道路情形與原指定建築線內容相符者，得檢附原執照卷內之建築線指示(定)圖說影本。另涉及現行都市計畫內容有無變更部分，應檢附使用分區證明佐證辦理。

編號：CH05-02-04

案由：非都市土地丁種建築用地臨接 2 條以上現有巷道建築線指定疑義。

依據：臺中市政府都市發展局 107 年 3 月 7 日中市都測字第 1070035316 號函

- 決議：1. 依據內政部營建署 84 年 4 月 8 日營署建字第 05233 號函意旨有關非都市土地依獎勵投資條例公告規劃之道路，並符合建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 36 款規定者，得視為建築法第 48 條第 1 項規定之公告道路。
2. 次依建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 36 款規定：「道路：指依都市計畫或其他法律公布之道路(得包括人行道及沿道路邊緣帶)或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包含私設道路及類似通路。」
3. 故依獎勵投資條例公告規劃之道路(如大甲幼獅工業區、外埔水美工業區、大里工業區…等公告規劃之道路)即視為建築法第 48 條第 1 項規定之公告道路，並據以指定建築線。

編號：CH05-02-05

案由：臺中市交通用地作私設通路檢討原則。

依據：臺中市政府都市發展局 109 年 12 月 29 日中市都建字第 1090253204 號函

決議：有關辦理臺中市交通用地作現有巷道方式分述如下：

- 一、建築基地與建築線夾有原規劃為道路之交通用地，但未指定建築線依土地權屬，分述如下：
- (一)該交通用地係屬公有，則由建設局審認是否具公用地役權後，調整建築線位置。
- (二)交通用地屬私人所有，則由私人出具供公眾通行之切結書，並依臺中市建築管理自治條例規定，由本局測量工程科審認後調整建築線位置。
- 二、有關該交通用地係為辦理土地變更編定時變更者，其作為私設通路使用，應依內政部 108 年 6 月 5 日臺內地字第 1080273188 號函規定辦理(如附件 2)，由該辦理變更之目的事業主管機關審認其變更之性質與功能作為基地之聯外道路使用。

編號：CH05-02-06

案由：臺中港特定區計畫樁位、地籍逕為分割線與道路現況不重合之辦理方

式。

依據：臺中市政府 109 年 9 月 29 日結簽

決議：(一)請本府建設局針對未來應配合調整都市計畫道路範圍之已徵收而未開闢土地，同意供作道路通行使用，以符民眾現階段申請建造執照需求，並列冊於都市計畫通盤檢討階段提供相關範圍。

(二)請本府地政局儘速完成臺中港特定區計畫範圍內地籍圖重測作業，以解決臺中港特定區長年地籍、樁位、現況不符之情形。

(三)本府都市發展局將於未來辦理都市計畫通盤檢討階段，依上開結論(一)及結論(二)成果，配合調整都市計畫道路用地範圍。

編號：CH05-02-07

案由：申請於合法建築物室內設置機械遊樂設施之雜項執照申請案，可否檢附原執照卷內之建築線指示(定)圖說影本。

依據：109 年臺中市政府建築法規小組委員會第 8 次會議紀錄

決議：本案申請雜項執照時應檢附建築線指示圖說規定部分同意得比照 108 年版本之建管手冊編號 CH05-02-03 原則，經建築師檢討基地現況臨接道路情形與原指定建築線內容相符者，並經簽會都計測量工程科確認後，得檢附原執照卷內之建築線指示(定)成果圖說影本；另現行都市計畫內容有無變更，應檢附使用分區證明書佐證，並以通案方式辦理。

第三節 私設通路、類似通路、基地內通路

編號：CH05-03-01

案由：有關已計入法定空地之私設通路得否併入鄰地新建基地之法定空地乙案說明。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄
101 年度第 8 次復核會議紀錄(臨時提案 6)

決議：有關私設通路已計入法定空地計算，則依內政部營建署 100 年 6 月 29 日營署建管字第 1002911139 號函釋，不得作為他基地之私設通路。

編號：CH05-03-02

案由：同屬 1 戶之安養機構內之連接各幢建築物之通路認屬「類似通路」疑義。

依據：104 年度第 14 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄
102 年度第 10 次復核會議紀錄(臨時提案 6)

決議：同屬 1 戶之安養機關視為同一事業體，於一宗基地內得以類似通路形式設置。

編號：CH05-03-03

案由：私設通路執行疑義。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：建築基地透過私設通路聯外申請建築，應依據申請時點法令規定檢討，除檢具土地使用權同意書外，可將申請基地視為該私設通路最末端之基地，配合調案查詢與該私設通路有關之建築套繪和執照圖說，以累計方式核算檢討樓地板面積，以判斷應留設之寬度及迴車道設置。

編號：CH05-03-04

案由：私設通路同意書執行方式。

依據：內政部 95 年 3 月 10 日臺內營字第 0950801069 號函

執行方式：按共有土地經法院分割判決確定，其中並分割出 1 筆土地作為私設道路，起造人如係該私設道路土地共有人之一，應無須再檢附該私設道路其他共有人出具之同意書即可申請建築，本部 86 年 8 月 26 日臺八六內營字第 8681553 號函已有明示。共有私設通路之分割留設，既係供參與法院判決分割之土地通行使用，本案非訴訟當事人如取得部分土地及原應有部分比例之私設道路所有權，得依本部上開號函示，免檢附該私設道路其他共有人出具之同意書申請建築。

編號：CH05-03-05

案由：本市建築基地依建築技術規則建築設計施工編第 163 條檢討留設基地內通路之執行原則。

依據：107 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

執行原則：1. 建築物出入口外牆正面臨接道路者(出入口外牆與臨接道路所夾角度 $\leq 45^\circ$ 者)，臨建築線起算 27 公尺範圍內免檢討留設基地內通路，超過退縮範圍部分仍須依規檢討留設。

2. 前項免檢討留設基地內通路之範圍內，仍需考量消防救災通路之需求予以規劃設計。

3. 建築物出入口外牆非正面臨接道路者(出入口與臨接道路所夾角度 $>45^\circ$ 者)，則仍依規由建築線起算計量至建築物出入口(得計至距出入口 7 公尺範圍內)。

4. 1 棟 1 戶純住宅用途或農舍得免檢討留設基地內通路。

5. 個案因基地地形條件特殊，得另提本府法規小組討論。

編號：CH05-03-06

案由：有關都市計畫內，基地有未指定建築線且不可廢止之現有通路，建議得兼作基地內通路檢討。

依據：108 年度第 3 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄

決議：有關建築基地內，有未指定建築線且需維持現況通行之現有通路，該通路依規得計入法定空地者，得與依法設置之基地內通路合併檢討，惟應於圖面詳細標明「現有通路範圍」及註記「需維持通行使用」。

編號：CH05-03-07

案由：為本市於實施建築管理前「領有完工證明書」之舊有合法建築物，於申請重建時適用本市建築管理自治條例第 22 條規定免再出具私設通路同意書 1 案。

依據：臺中市政府都市發展局建造管理科 110 年 11 月 16 日簽

決議：該類建築物皆已老舊失修，急需拆除重建，故考量公共安全與原條文之立法精神，有關該類建築物倘前面臨原建築所留設之私設通路部分，於拆除重建且無新增基地之情形下，擬認定符合臺中市建築管理自治條例第 22 條之規定，免再檢附該私設通路之同意書。

第四節 道路退縮地/道路截角/免臨接道路

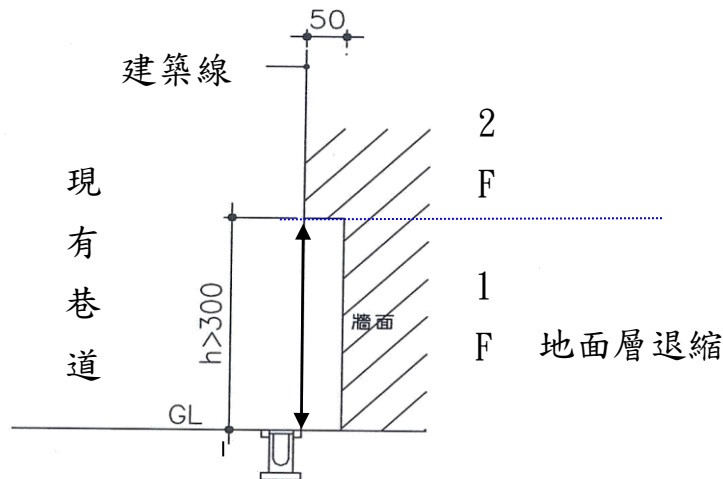
編號：CH05-04-01

案由：有關於土管規定中面臨現有巷道之建築基地建築物退縮，是否比照臺中市建築管理自治條例第 23 條規定地面層應自建築線退縮 50 公分為牆面線。

依據：104 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：爾後土管規定自溝濱後退縮 50 公分建築之規定，僅地面層自建築線退縮 50 公分，2 樓以上牆面線可達建築線。

圖例：



編號：CH05-04-02

案由：有關本市道路截角之建築線指示執行方式。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：1. 如臨接 2 條以上都市計畫道路，而都市計畫圖上未標示有截角，則該基地仍需依臺中市建築管理自治條例第 23 條規定退縮截角，而退縮部分視為建築退讓，可計入基地(法定空地)範圍，惟截角應切結供公眾通行，包括地下、地上不能有構造物。另其它土管及騎樓之退縮規定，以截角後之建築退讓線為開始退縮之計算線。

2. 如有臨接現有巷道與計畫道路之建築基地，需依臺中市建築管理自治條例第 23 條規定退縮截角，該截角部分視為現有道路一部分(即建築線位置)，截角部分可依建築管理自治條例第 20 條第 3 款規定得計入法定空地。

3. 另請都計測量工程科於建築線指示(定)圖說上明確標示建築線位置。

編號：CH05-04-03

案由：建管自治條例第 10 條規定「得免臨接道路」之基地排水執行方式。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：1. 依建築法第 32 條規定，工程圖樣應包括「新舊溝渠及出水方向」。

2. 依臺中市建築管理自治條例第 5 條規定，配置圖應載明「排水系統及

排水方向」。

3. 如屬舊有建物拆除申請新建建築物者，得沿用舊有溝渠，免再檢附溝渠土地之權利同意文件。
4. 如屬新設溝渠，仍應檢附溝渠施作所需行經土地之權利同意文件。
5. 如係基地直接排入公共水體者，會辦水利主管機關確認，得免附土地權利同意文件。

第六章 建築基地、建築面積及容積檢討類

第一節 建築基地/法定空地

編號：CH06-01-01

案由：鄰房侵占建築基地如何檢討事宜。

依據：101 年第 9 次復核會議紀錄(提案 6)

決議：1. 不計入建築基地方式：建築基地整界扣除基地面積。

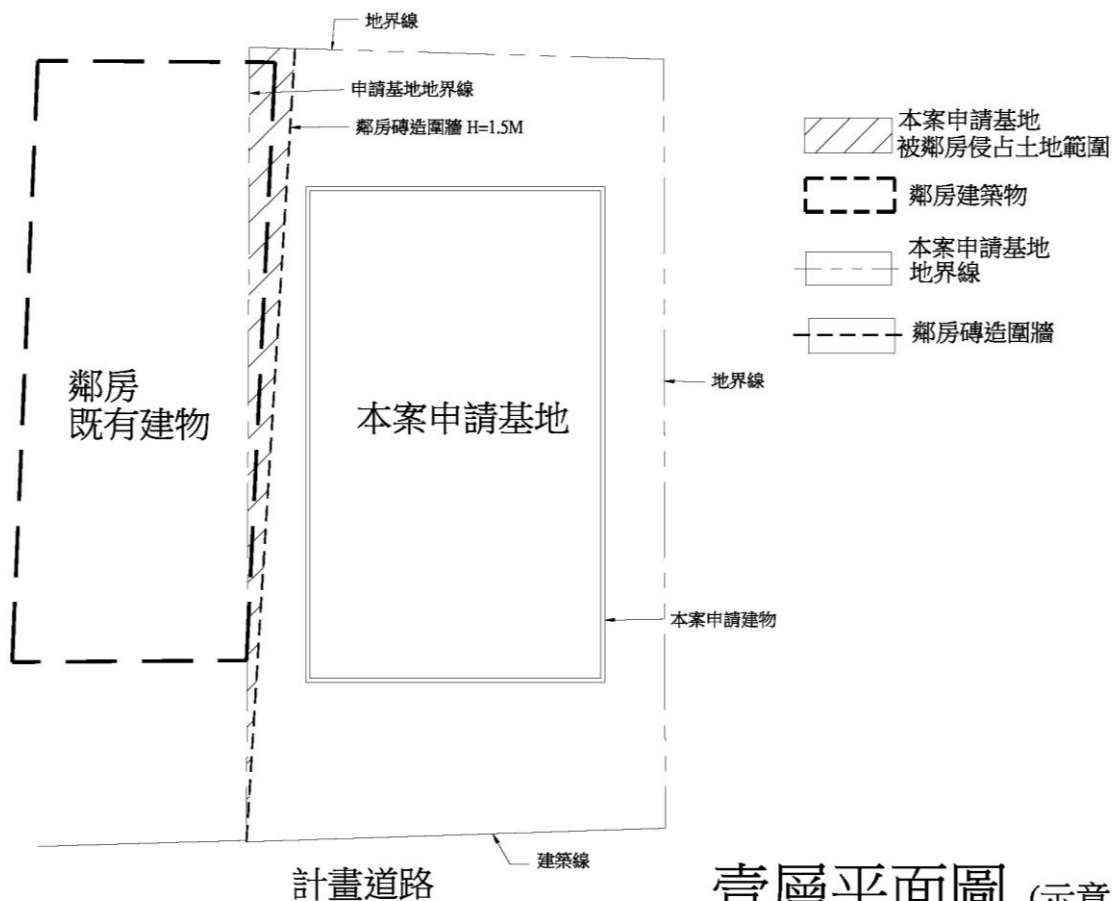
2. 計入建築基地方式：

(1)被侵佔地仍應計入基地面積。

(2)侵佔地面積於檢討容積率時可視為空地。

(3)基地面積先扣除侵佔地面積後，就剩餘部分檢討建蔽率。

圖例：



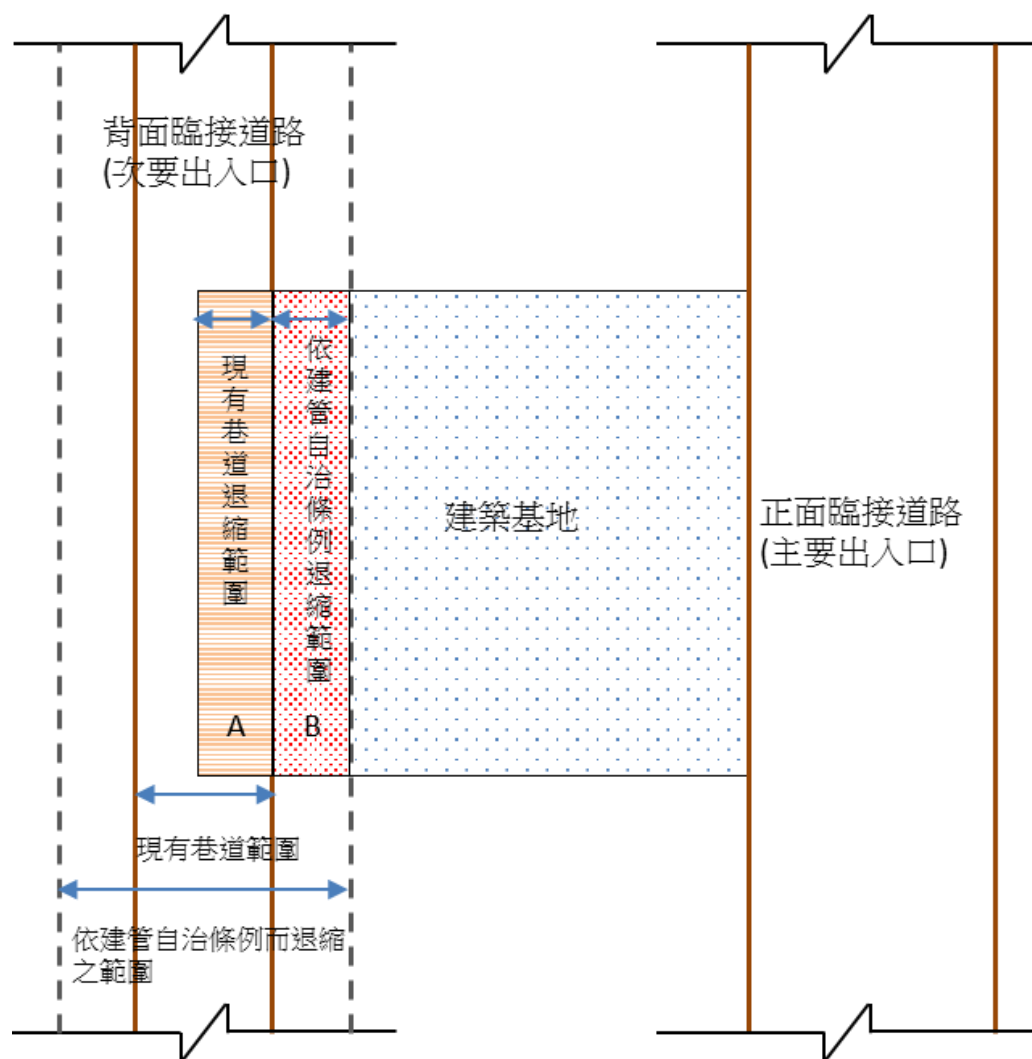
編號：CH06-01-02

案由：基地臨接現有巷道於申請指定(示)建築線時指定退讓，得否計入法定空地之疑義。

依據：102 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 3 次會議紀錄(臨時提案)、
102 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 4 次會議紀錄(提案 6)

決議：建築基地如有「臺中市建築管理自治條例」第 20 條第 1 項第 3 款之情形(正面臨接計畫道路或現有巷道，其側面或背面因而退讓為現有巷道之土地)，則該位於側面或背面臨接現有巷道退縮部份(含原現有巷道及因而退讓為現有巷道之土地)，得以法定空地計算。

圖例：



因而退讓之土地(A+B)得以法定空地計算。

編號：CH06-01-03

案由：基地內法定空地增設「臺電配電場」疑義。

依據：100 年 6 月 20 日中市都建字第 1000055412 號 100 年第 5 次復核會議紀

錄(提案 1)

決議：本案配電場位於法定空地內，不在建築物室內亦不在防火間隔內，尚符建築法規定。同意經臺灣電力公司審訖後設置。

編號：CH06-01-04

案由：同一基地得否同時申請 2(含)以上執照案。

依據：101 年 3 月 20 日中市都建字第 1010030062 號 101 年第 2 次復核會議紀錄(臨時提案 1)

決議：1. 同一基地範圍內不同幢建築物得分別同時申請建照，惟後申請執照者應將整個基地內申請中、施工中、已領有執照之內容併入檢討相關法令規定。

2. 同一幢(棟)建築物分區垂直增改建者，則不同意同時分別申請執照。

編號：CH06-01-05

案由：本案都市計畫農業區建地目土地，申請興建農業住宅，基地內私有農路土地可否計入法定空地。

依據：104 年度第 16 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：建築基地內有私有農路，不可計入法定空地計算。

編號：CH06-01-06

案由：有關依工廠管理輔導法辦理登記特定工廠之建築物基地內中間隔水利溝渠架設版橋，水利溝渠寬度未達永久性空地規定之寬度，是否同意得合併為一宗建築基地申請建築。

依據：111 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 2 次會議紀錄

決議：有關依工廠管理輔導法辦理登記特定工廠之建築物坐落兩筆土地中間夾有水利溝渠(水利用地)者，倘檢討符合下列條件，得視為一宗土地申請建築，並以通案性規定辦理：

- 一、已取得「經濟部公告特定地區個別變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫審查作業要點」及「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」辦理事業計畫核准者。
- 二、現況水利溝渠分隔土地情形非歸責於申請人，且分隔寬度未達 4 公尺。
- 三、取得分隔土地上之同意架橋通行寬度達 8 公尺以上。
- 四、依主管機關核定之事業計畫範圍檢討一宗土地。

編號：CH06-01-07

案由：有關「臺電專用通道」及消防設備調整，必須辦理變更設計，可否在不涉及建築法第 39 條規定得於使用執照竣工時一次併案報驗。

依據：臺中市政府都市發展局 104 年 10 月 26 日中市都建字第 1040181036 號函檢送 104 年 10 月 7 日召開「臺中市政府建照辦理變更設計案件釐清會

議」紀錄

決議：有發生建照副本圖與臺電配電場預審圖面不符情事時，如臺電公司要求變更內容，不涉及建築法第 39 條規定，為加速用戶建案審查流程，則請起造人個案陳述，臺電公司依用戶陳述書及相關需修正圖面，副知市府備查並存專案卷留存，並於申請使用執照時請營造施工科協助檢視相關圖說已變更後再核發使用執照，供起造人至臺電公司完成相關用電申請手續。

第二節 建築面積

編號：CH06-02-01

案由：基地單面臨路高程差未達 3 公尺者，基地地面(GL)認定原則。

依據：102 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 4 次會議紀錄(提案 5)

決議：建築基地如單面臨路且僅單一斜率，其臨路高程差小於 3 公尺內，得以基地臨接道路最高高程及最低高程之平均值作為基地高程檢討建築面積。

編號：CH06-02-02

案由：基地兩側臨路高程差未達 3 公尺者，基地地面(GL)認定原則。

依據：103 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 18 次會議紀錄

決議：建築基地如皆符合下列規定，同意以基地面臨道路最高高程及最低高程之平均值，視為基地高程(GL)檢討建築面積：

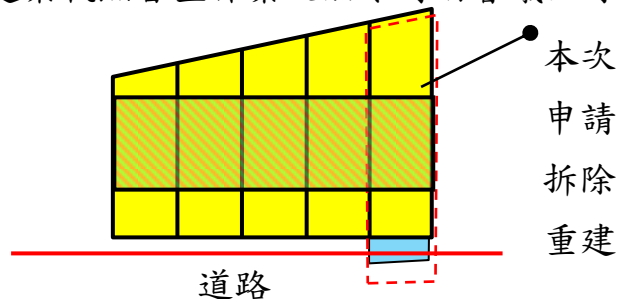
1. 建築基地為兩側連續臨接道路之角地。
2. 基地內最高高程及最低高程之差小於 3 公尺。

編號：CH06-02-03

案由：於建築基地法定空地分割辦法發布施行前，即已建築及地籍分割完成之同一使用執照範圍內，其中建築物座落之地號申請拆除重建，其建蔽率及容積率檢討方式，提請討論。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

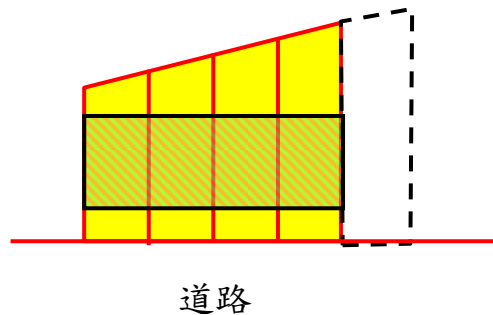
決議：



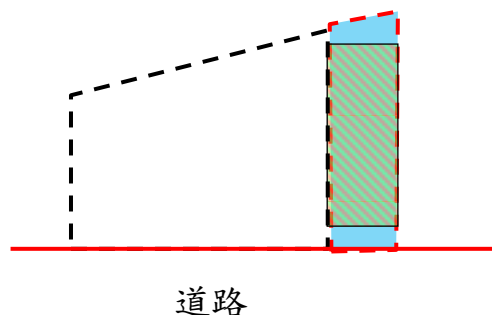
依據內政部 81 年 6 月 4 日臺內營字第 8181207 號函釋：「.. 本案係於建築基地法定空地分割辦法發布施行前，即已建築並分割完成，擬申請基地調整建築，若其原有建築基地與分割後之建築基地依現行建築法有關規定重為檢討均符合規定，法定空地無重覆使用情形，同意依臺中縣政府 80 年 5 月 27 日府工建字第 095094 號及 81 年 4 月 24 日府工建字第 083470 號函所提意見辦理。」，有關建蔽率及容積率之檢討方式如下：

(一)執行方式一

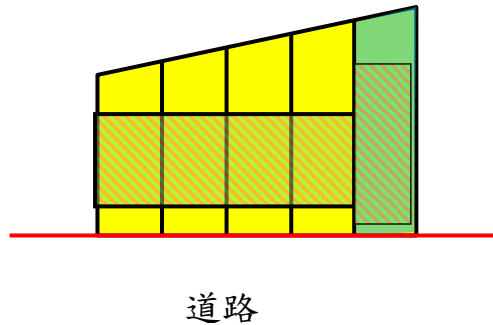
1. 賸餘舊基地範圍檢討符合【舊法定建蔽率】。



2. 本次申請範圍應檢討符合【現行法定建蔽率及法定容積率】。



3. 原一宗基地範圍檢討符合【舊法定建蔽率】。



(二)執行方式二：

本次申請範圍檢討不超過原有建築面積並符合現行容積率。

編號：CH06-02-04

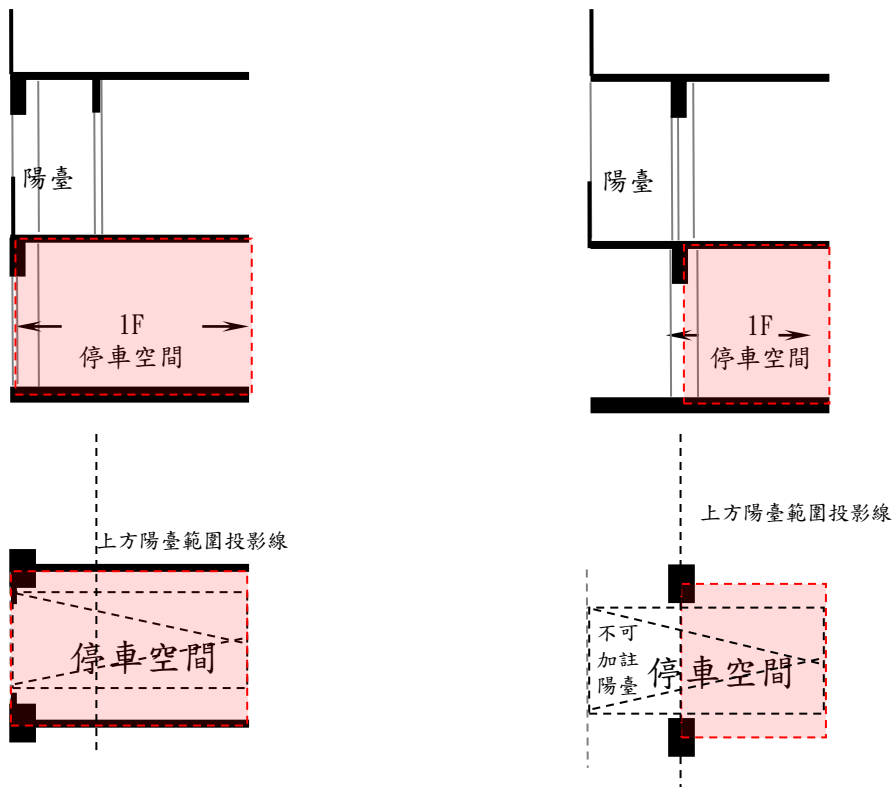
案由：有關地面層設置停車空間，上方為不計建築面積之陽臺，其建築面積之檢討方式，提請討論。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：1. 依 96 年 3 月 20 日第 58 次復核會議及 98 年 4 月 14 日第 88 次復核會議結論，車道、停車空間範圍內應不得標示為陽臺。

2. 地面層停車空間範圍仍應計入建築面積。

圖例：



建築面積(計入樓地板面積)

編號：CH06-02-05

案由：「有關辦理於建築基地法定空地分割辦法發布施行前，即已建築及地籍分割完成之同一使用執照範圍內，其中建築物座落之地號申請拆除重建，其建蔽率及容積率檢討方式。

依據：104 年度第 22 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 4)

決議：依據內政部 65 年 6 月 10 日臺內營字第 691326 號函辦理，原基地(大基地)應檢討當時建蔽率規定；新基地(小基地)應依照新建蔽率與容積率檢討。

編號：CH06-02-06

案由：建築基地法定空地分割辦法發布前(75 年 1 月 31 日)，即已建築及地籍分割完成者，在原執照基地範圍內於法定空地分割辦法發布後再另行辦理土地分割，申請執照之辦理方式。

依據：106 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 3 次會議紀錄(臨時提案 2)及 106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：建築基地法定空地分割辦法發布前(75 年 1 月 31 日)，即已建築及地籍分割完成者，在原執照基地範圍內，申請拆除重建之基地範圍回溯若符合 75 年 1 月 31 日前分割之地籍範圍者，適用本作業手冊 CH06-02-03 案檢討規定。

第三節 容積率檢討

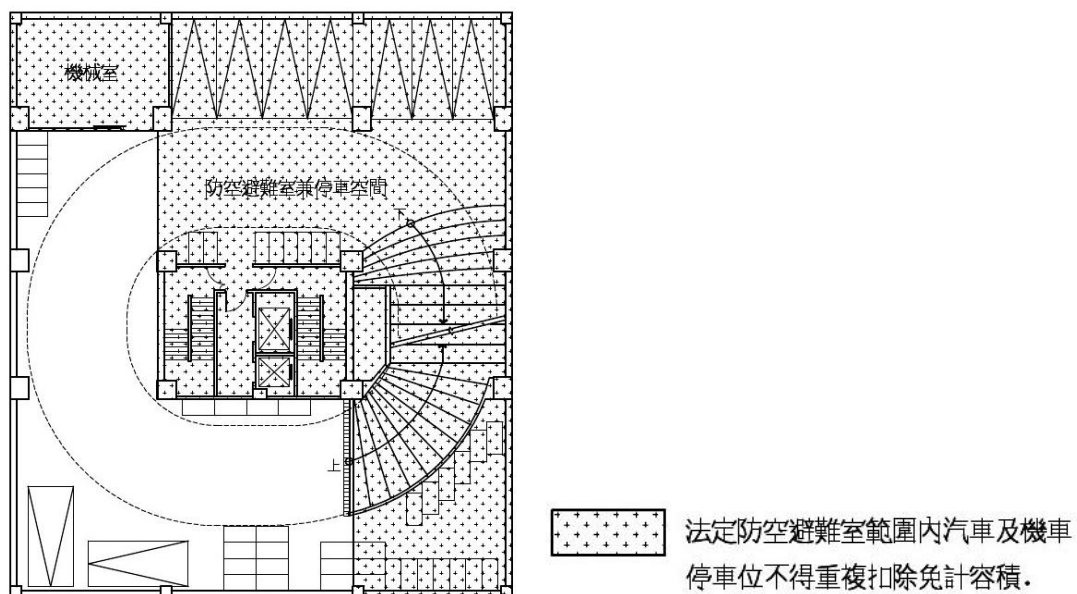
編號：CH06-03-01

案由：地下室設置停車空間、法定防空避難室容積檢討原則。

依據：99 年 5 月 25 日府都建字第 0990138905 號第 102 次復核會議紀錄(提案 3、臨時提案 3、臨時提案 7、臨時提案 8、臨時提案 10)、99 年 6 月 18 日府都建字第 0990164246 號第 103 次復核會議(提案 1、臨時提案 1、臨時提案 4、臨時提案 7、臨時提案 8)

決議：1. 同意地下各層樓合併計算免計容積之法定停車空間。
2. 免計容積之防空避難設備與免計容積之法定停車空間不得重複免計容積。

圖例：



編號：CH06-03-02

案由：露臺上方過梁範圍內，是否計入容積申請復核。

依據：101 年第 17 次復核會議(提案 1)

104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：露臺上方如有因結構必要之過梁，應計建築面積，不計容積樓地板面積。

編號：CH06-03-03

案由：有關地下室平面式水平橫移停車位計算免計入容積之計算方式。

依據：98 年第 87 次復核會議紀錄(提案 2)

104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：地下設計平面式水平機械橫移停車位，每輛機械式停車空間換算免計容積之樓地板面積，最大不得超過 20 平方公尺。

編號：CH06-03-04

案由：實施容積管制前，領有使用執照之建築物，擬合併鄰地申請增建，其容積率之計算疑義，提請討論。

依據：97 年第 74 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：本案申請增建，同意其容積率檢討僅就申請增建之樓地板面積與新增加基地部分加以檢討，並依內政部 85 年 1 月 11 日臺(85)內營字第 8572053 號函及內政部營建署 87 年 1 月 13 日(87)營署建字第 33041 號函釋，應依行為時法令規定辦理。

備註：

建築基地在實施容積管制前已領有使用執照，於實施容積管制後申請增建，其原有建築物如何檢討總樓地板面積案，復請查照。

內政部營建署 87 年 1 月 13 日營署建字第 33041 號函

一、復貴會 86 年 12 月 27 日建師全聯(八六)字第 818 號函。

二、按建築物增建、改建或變更用途時，其設計、施工、構造及設備之檢討項目及標準，由中央主管建築機關另定之，未規定者依本規則各編規定，為建築技術規則總則編第 3 條之 1 所明定。本案建築基地申請增建，其原有建築物之容積總樓地板面積檢討標準，按首揭規定當應依上開規則建築設計施工編第 162 條規定辦理。

檢送「研商原已領有使用執照，規模已達 15 層或 50 公尺以上之建築物，申請增建時，法規適用疑義案」會議紀錄乙份，請查照。

內政部 85 年 1 月 11 日臺內營字第 8572053 號函

結論：

一、關於已領有使用執照之建築物申請立體及水平增建，如構成建築法第 9 條第 2 項規定之增建行為，依中央法規標準法第 18 條之規定，應依行為時法令規定辦理。本部 73 年 8 月 17 日臺內營字第 246136 號函，已有明定。

二、舊有高層建築物申請垂直增建時，除增建部份，應依行為時之法令規定辦理外，原有建築物亦應就新頒布法令中，有涉及公共安全者一併檢討，以維公共安全。至其應檢討項目由中央主管建築機關，就相關條文逐一檢討後，擬具具體意見條文，送本部建築技術審議委員會審議。

三、原室內挑空申請增建之建築物，增建及原有建築部分皆應依新修訂規定檢討；至申請平面增建，在地方主管建築機關認定其不影響原建築物之結構安全及公共安全前提下，准予僅就增建部分檢討。

四、原有高層建築申請增建防火避難設施之緊急昇降設備雜項執照，因有助於原建築之避難逃生且屬平面增建，如不妨害原有建築物之公共安全及結構安全，同意辦理增建。

編號：CH06-03-05

案由：有關「機電設備空間」之設置疑義，提請討論。

依據：97 年第 72 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：建築物設置「機電設備空間」，請依內政部 92 年 7 月 15 日內授營建管字第 0920087944 號函釋略為：「…於建築圖說明確標示設備項目及位置，由相關專業工業技師簽證，經直轄市、縣(市)政府主管建築機關審查核定者，不在此限。」之規定辦理。

編號：CH06-03-06

案由：建築物辦理變更設計，擬增加地號、惟不增加容積，其法令適用疑義。

依據：102 年第 6 次復核會議紀錄(提案 5)

104 年度第 14 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：本案新增地號僅增加建築基地面積但不計入檢討建蔽率、容積率，且未增加容積樓地板面積，同意依中央法規標準法第 18 條規定意旨，適用原建造執照申請時法令。

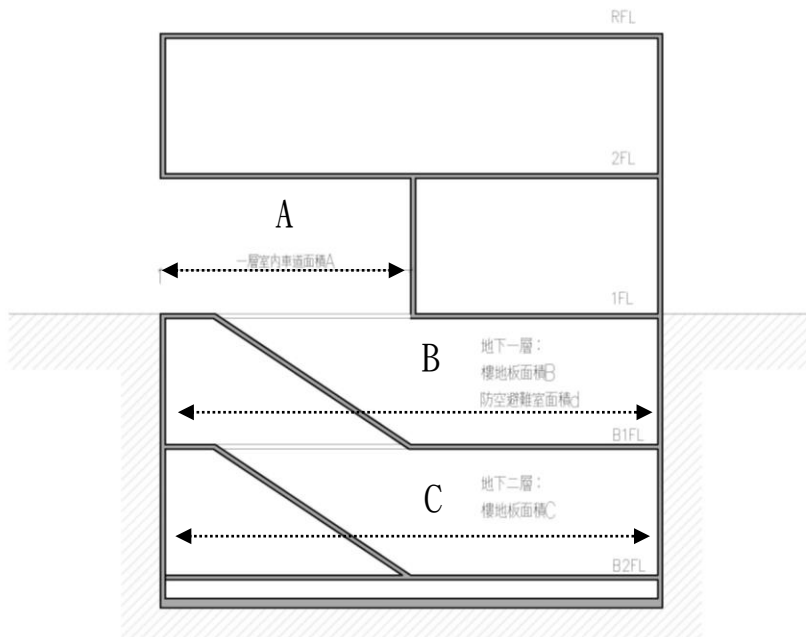
編號：CH06-03-07

案由：有關建築基地設置通往地下室停車空間之車道，上方有頂板時，於一樓部分是否需計入容積疑義，提請討論。

依據：104 年度第 16 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：有關建築基地設置通往地下室停車空間之車道，其容積計算如下：

1. 如該車道上方有頂蓋，則該車道需計樓地板面積，惟可以停車空間換算免計容積樓地板面積。
2. 如該車道上方無頂蓋，則免計樓地板面積及容積樓地板面積。
3. 相關圖例如下：
 - (1) 車道上方有頂蓋之地下室容積計算：1 層車道面積+地下層樓地板面積-停車及其它免計容積部分(如防空避難室、停車空間換算容積樓地板面積、機車停車空間免計容積樓地板面積部分)
 - (2) 車道上方無頂蓋之地下室容積計算：地下層樓地板面積-停車及其它免計容積部分(如防空避難室、停車空間換算容積樓地板面積、機車停車空間免計容積樓地板面積部分)



■ 地下層停車空間暨一層室內車道面積檢討方案

容積樓地板面積=A+B+C-(d+40xN+免計容積機車停車空間)

A：一層室內車道面積

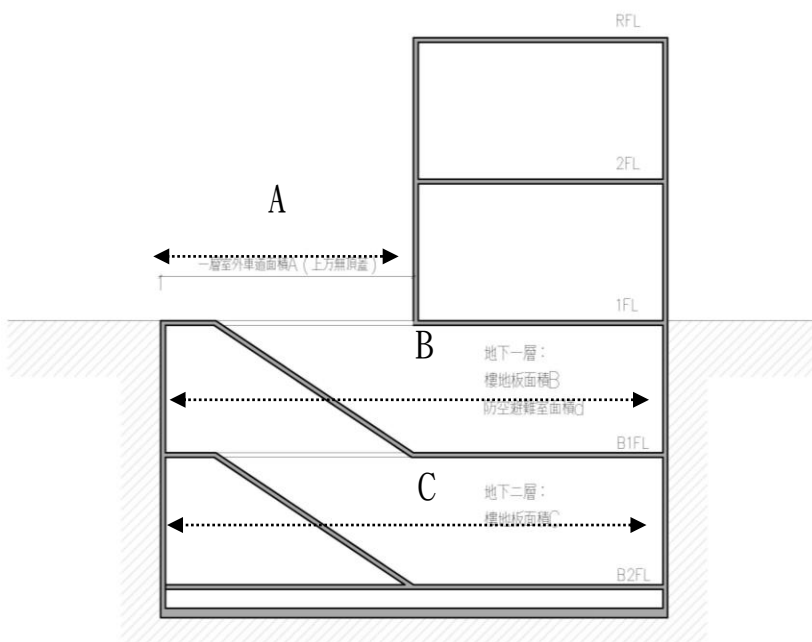
B：地下一層樓地板面積

C：地下二層樓地板面積

d：防空避難設備面積

N：汽車位

單位：平方公尺



■ 地下層停車空間暨一層室內車道面積檢討方案

容積樓地板面積=B+C-(d+40xN+免計容積機車停車空間)

B：地下一層樓地板面積

C：地下二層樓地板面積

d：防空避難設備面積

N：汽車位

單位：平方公尺

編號：CH06-03-08

案由：都市危險及老舊建築物加速重建條例及相關子法得適用建築技術規則施工編第 162 條第 1 項第 2 款規定所稱之「都市計畫法規」。

依據：內政部 107 年 8 月 16 日內授營建管字第 1070813106 號函
臺中市政府都市發展局都市更新工程科 107 年 8 月 22 日簽

編號：CH06-03-09

案由：有關依建築技術規則建築設計施工編第 162 條之「管理委員會使用空間」其使用用途規定。

依據：臺中市政府 109 年 5 月 26 日府授都建字第 1090123619 號函

原則：本市「公寓大廈管理委員會使用空間」得為下列使用：

(一)為接待訪客需要所設置：

- 1、管理服務人員執勤及其必要性附屬空間(衛生設備)。
- 2、會客空間。

(二)討論事務需要所設置：

- 1、管理委員會辦公空間。
- 2、會議空間。

(三)社區日常事務處理需要所設置：

- 1、垃圾集中貯存空間。
- 2、儲藏空間。
- 3、宅配、信箱區。

第四節 陽臺/露臺/天井/雨遮/花臺/裝飾柱(板)/遮陽板/屋頂突出物/騎樓

編號：CH06-04-01

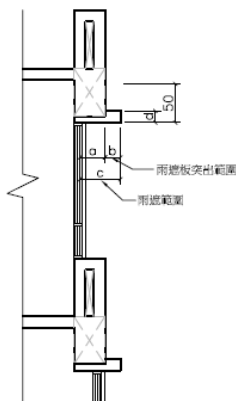
案由：有關雨遮設置疑義，提請討論。

依據：100 年度第 10 次復核會議紀錄(提案 7)

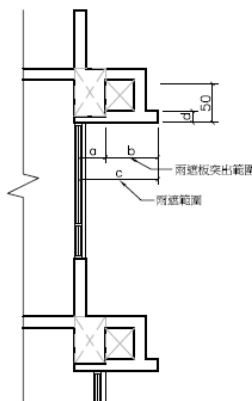
104 年度第 10 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：本案請依內政部 100 年 4 月 15 日臺內營字第 10008022591 號函釋規定辦理，惟外露樑雨遮突出深度需大於厚度，突出深度至少 15 公分以上(如下圖示)，即同意認定為雨遮。

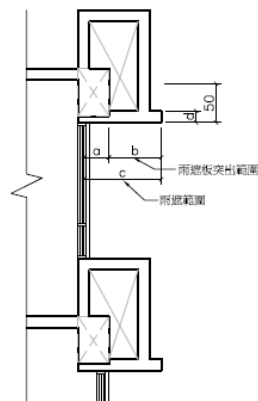
圖例：



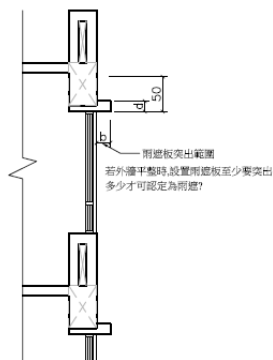
剖面圖(一)



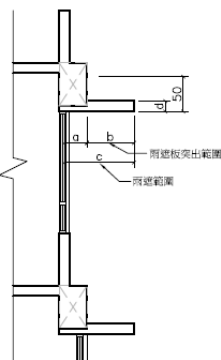
剖面圖(二)



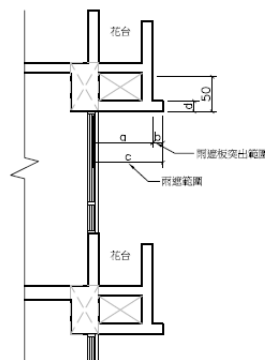
剖面圖(三)



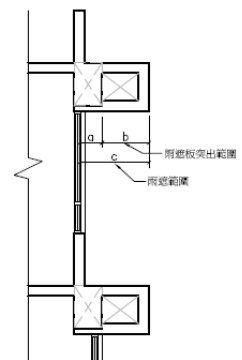
剖面圖(四)



剖面圖(五)



剖面圖(六)



剖面圖(七)

附註：(1)若 $b > d$ 時 $a+b$ 均計為雨遮，圖示(一)至(五)均符合規定。

(2)雨遮如採上述(一)~(五)類型，則得予花台併同設置，如圖示(六)。

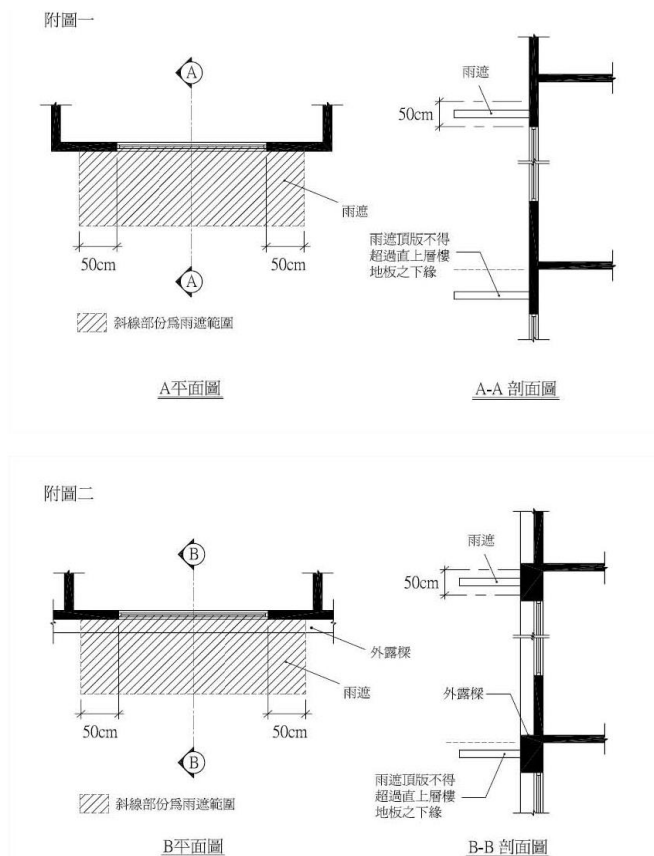
(3)圖示(七)不符合規定。

附件：內政部 100 年 4 月 15 日臺內營字第 10008022591 號函

建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 3 款及第 162 條第 1 項第 1 款規定之免計入建築面積及總樓地板面積之雨遮構造形式，依下列規定辦理，並自中華民國 100 年 5 月 1 日生效：

- 一、自窗戶或開口兩側外緣向外起算各 50 公分範圍內。
- 二、雨遮應位於外牆窗戶或開口上緣 50 公分範圍內，且不可超過直上層樓地板之下緣。
- 三、前二項窗戶或開口上方為結構外露樑且併同設置雨遮板者，該樑及雨遮板均得標註為雨遮。但僅設置外露樑者，不得標註為雨遮。
- 四、設置雨遮之外牆窗戶，應符合建築技術規則建築設計施工編第 45 條第 5 款規定。
- 五、考量建築物造型及立面景觀而於建築物外牆設置之裝飾板或裝飾物，仍依各直轄市、縣(市)政府規定辦理。
- 六、雨遮參考圖例如。

附圖一、二：



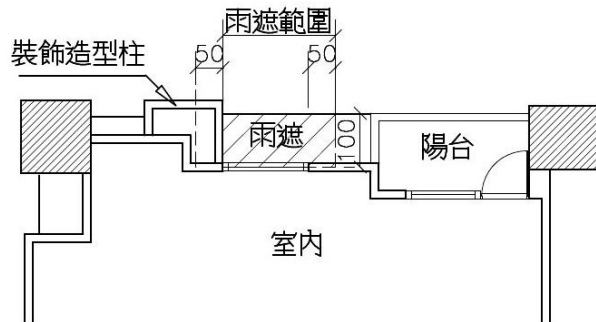
編號：CH06-04-02

案由：建物裝飾造型包柱與雨遮相連部分，其中裝飾造型包柱面積得否計入雨遮面積。

依據：98 年 12 月 3 日府都建字第 0980316204 號第 96 次復核會議紀錄(提案 6)

決議：經內政部營建署 98 年 9 月 21 日營署建管字第 0982918810 號函釋：裝飾造型柱及裝飾牆非屬雨遮，不得計入雨遮面積。

圖例：



編號：CH06-04-03

案由：1 樓陽臺檢討原則。

依據：96 年 3 月 26 日府都建字第 0960062309 號第 58 次復核會議紀錄(提案 4)

98 年 4 月 21 日府都建字第 0980094670 號第 88 次復核會議紀錄

決議：1. 1 樓陽臺依據圖面標示位置及其面積計算為準，並作為保存登記依據，未設置平臺者免檢討陽臺 1/8 之限制，車道、停車空間、水池、花臺、斜坡範圍內應不得標示為陽臺。

2. 若 1 樓無設置平臺者，依內政部 91 年 11 月 13 日內授營建管字第 0910081724 號函釋說明二：「至本案屋簷直接投影於基地地面之部分，若無設置作為前開陽臺使用之平臺者，其屋簷投影面積應無須併入陽臺面積檢討。」辦理。

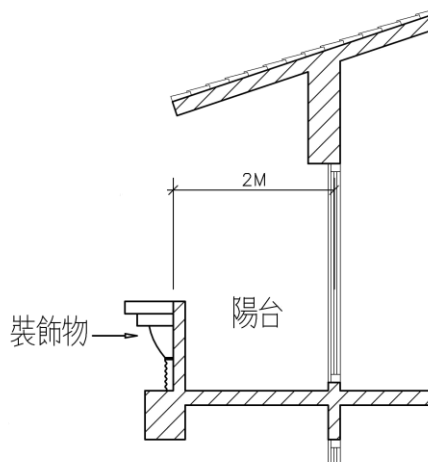
編號：CH06-04-04

案由：陽臺外緣屬裝飾性無空間實用功能之裝飾物或外露樑，得不計入陽臺面積。

依據：96 年 3 月 26 日府都建字第 0960062309 號第 58 次復核會議紀錄(提案 4)

決議：陽臺外緣確實屬裝飾性無空間實用功能之裝飾物或外露樑，得不計入陽臺面積，如有違規之意圖者，應計入陽臺面積。

圖例：



備註：本市裝飾柱規範如已訂定者從其規定。

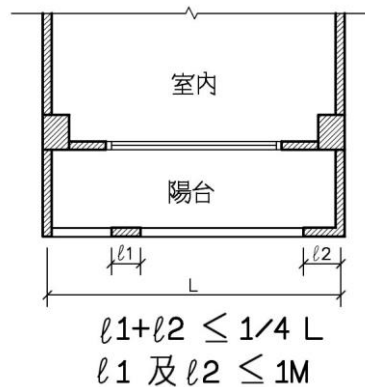
編號：CH06-04-05

案由：建築物陽臺外緣裝飾性質之柱版審查原則。

依據：91 年 7 月 30 日中工建字第 0910011855 號第 16 次復核會議紀錄(臨提 4)

決議：建築物於陽臺外緣裝飾性質之柱、版，其長度(即正面寬度)或(圓柱形)合計值不得超過各陽臺長度 1/4，前項陽臺長度計算以正面長度為準，且每處柱、版之長度不得大於 1 公尺。

圖例：



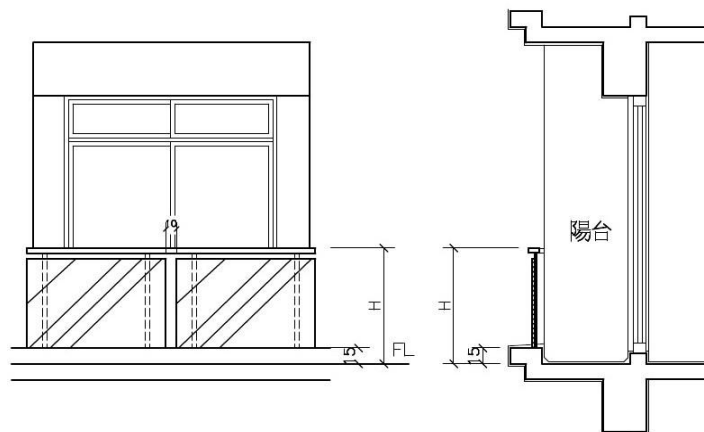
編號：CH06-04-06

案由：有關技規第 38 條欄杆設計疑義。

依據：98 年 4 月 21 日府都建字第 0980094670 號第 88 次復核會議紀錄(提案 2)

決議：同意欄杆底部設有 15 公分以下止水墩，但欄杆底部設有 45 公分的臺度請依技規 38 條規定修正設計為不得可供攀爬水平橫條或臺度。

圖例：



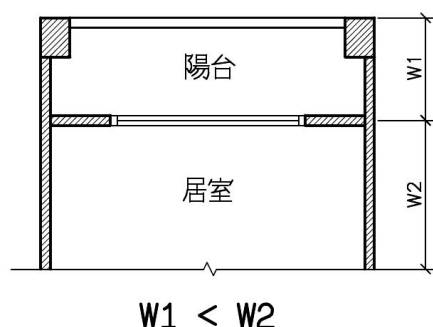
編號：CH06-04-07

案由：陽臺外有獨立柱是否應將柱中心線以內計入建築面積及樓地板面積。

依據：96 年 7 月 13 日府都建字第 0960148200 號第 62 次復核會議紀錄(提案 4)

決議：依建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 1 項第 3 款規定辦理，且設計之室內空間深度不得小於陽臺深度。

圖例：



編號：CH06-04-08

案由：陽臺外有獨立柱是否應將柱中心線以內計入建築面積及樓地板面積。

依據：101 年度第 13 次復核會議紀錄(提案 1)

104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：建築物陽臺，其外側有結構柱，如陽臺與室內有明確界線及高程差、設有落水頭，並詳細繪製於平面圖及剖面圖，則同意依陽臺面積檢討原則辦理，免自陽臺外柱中心線計算建築面積與樓地板面積。

編號：CH06-04-09

案由：陽臺外設置花臺之檢討方式，提請討論。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：依據內政部 84 年 8 月 4 日臺內營字第 848029 號函釋，略以：「按陽臺外緣設計花臺，其突出牆面線總和不超過 1.5 公尺(現已修正為 2 公尺)，或設置於建築物外牆時其面積與陽臺面積合計不超過建築面積八分之一者，得不計入建築面積。」。

編號：CH06-04-10

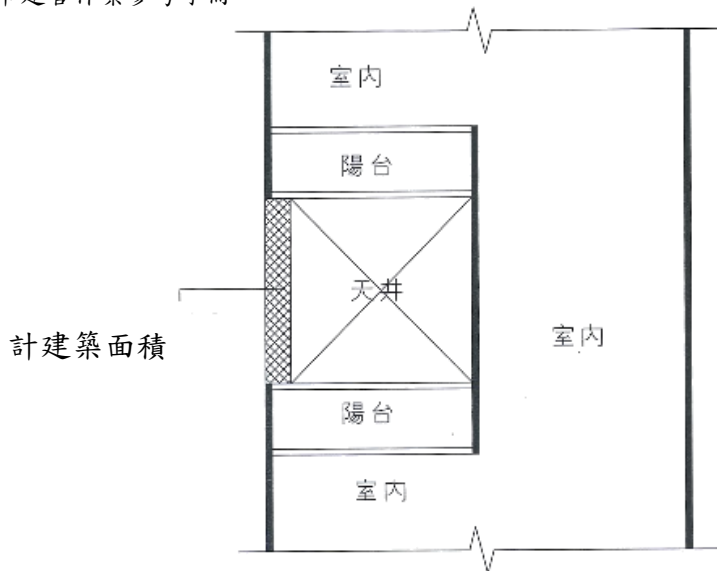
案由：天井之戶外結構樑僅計入建築面積，天井挑空部份不計入建築面積、樓地板面積。

依據：104 年度第 16 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：1. 天井結構過樑計入建築面積但不計入樓地板面積，該結構樑下方(1 樓部分)可設置符合內政部 101 年 2 月 3 日臺內營字第 1010800620 號函頒「建築基地圍牆設置原則」規定之圍牆。

2. 如天井結構過樑處設置封閉之牆面(含 2 樓以上)，則天井面積需計入容積樓地板面積。

圖例：



備註：1. 建築基地圍牆設置原則：

(1) 建築基地沿地界線設置之圍牆，實體部分之高度不超過 2.5 公尺為原則。但經建造執照預審或都市設計審議同意者，不在此限。

(2) 圍牆高度於 2.5 公尺部分，透空率應達 70% 以上。

2. 內政部 70 年 1 月 31 日臺內營字第 000886 號函案經本部於 69 年 11 月 28 日邀集有關單位會商研議，獲致結論如次：「建築物中央部份緊依鄰地開設天井，其緊依鄰地之開口部份設置穿過結構樑，在結構安全及經濟上確有其必要。又基地之建蔽率及建築物通風採光之要求，建築技術規則建築設計施工編第四、八節均有明文規定，是上開開口部份已無計入建築面積之必要。但其有違反上開規定，擅自加蓋搭建或增加建築面積者，應以實質違建論處，用維公益。」

編號：CH06-04-11

案由：設有升降機設備之屋頂突出物計入建物高度認定疑義。

依據：101 年 5 月 11 日中市都建字第 1010057745 號 101 年第 4 次復核會議紀錄(臨時提案 2)

決議：建築物升降設備不論是機廂或其附屬器械裝置已通達屋頂層，皆可適用技規第 1 條第 9 款規定，屋頂突出物高度可至 9 公尺以內，不計入建築物高度。

編號：CH06-04-12

案由：有關一宗基地內 2 棟建築物屋突層面積是否得合併檢討，提請復核。

依據：96 年度第 57 次建築復核會議紀錄(提案 5)

104 年度第 16 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：有關一宗基地內 2 棟以上建築物屋頂突出物之水平投影面積得合併檢討。

編號：CH06-04-13

案由：騎樓上部可否作挑空，挑空投影可否再區分內外牆，提請討論。

依據：93 年第 37 次復核會議紀錄(臨時提案 2)

104 年度第 17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 4)

決議：騎樓挑空部份，除樑柱結構、1/2 以上透空之裝飾版外，外牆應不得留設。

編號：CH06-04-14

案由：本案屋頂突出物室內面積個戶皆未達 25 平方公尺，然室外出簷投影部分是否仍須計入屋頂突出物面積檢討，提請討論。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：皆依內政部營建署 96 年 10 月 22 日營署建管字第 0962917050 號函略為：「有關屋頂突出物所留設屋簷、雨遮、遮陽板之水平投影面積，如屬建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 3 款規定不計入建築面積者，亦不計入屋頂突出物水平投影面積之和。」之規定辦理。

備註：內政部營建署 96 年 10 月 22 日營署建管字第 0962917050 號函略為：「…本部 91 年 5 月 13 日內授營建管字第 0910083717 號函有關屋頂突出物「其留設屋簷、雨遮、遮陽板之水平投影面積應一併計入該屋頂突出物水平投影面積之和」乙節，其與上開建築技術規則規定有別，為求一致之計算標準及合理性，本部上開號函有關屋頂突出物所留設屋簷、雨遮、遮陽板之水平投影面積，如屬建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 3 款規定不計入建築面積者，亦不計入屋頂突出物水平投影面積之和。」。

編號：CH06-04-15

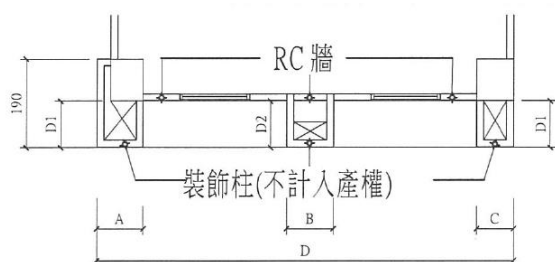
案由：有關本市建築物外牆設計裝飾物及免計樓地板面積之設置原則，提請討論。

依據：108 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

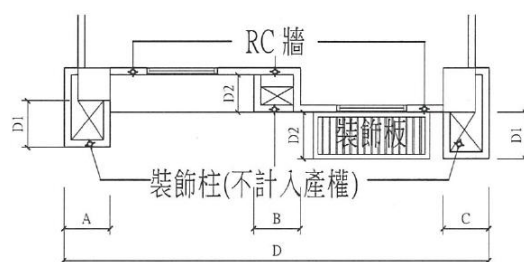
決議：有關本市建築物外牆設計裝飾物(柱、版)及免計樓地板面積之設置原則，依本局 104 年 4 月 16 日中市都建字第 10400562291 號函之規定辦理，其計算免計樓地板面積之方式以建築物結構體外緣線往外起算，但經本市都市設計審議委員會或建造執照預審審核通過者，不在此限。

一、臺中市政府都市發展局 104 年 4 月 16 日中市都建字第 10400562291 號函之原則如下：

1. 裝飾柱不得計入產權。
2. 內牆以 R.C 牆施作且不得開口，外牆得以輕質材料施作。
3. 柱與裝飾柱長度需合計，不得超過該向立面長度 2/5。
4. 裝飾柱深度比照雨遮規定不得大於 1 公尺。
5. 裝飾柱應納入結構設計考量。
6. 應於圖面標示「裝飾柱(不計入產權)」。
7. 經臺中市都市設計審議委員會或建造執照預審審核通過者，得不受上開第 3 點至第 4 點限制。



(圖例一)



(圖例二)

- (1) $A, B, C \leq 100\text{cm}$
- (2) $A + B + C \leq D \times 2/5$
- (3) $D1, D2 \leq 100\text{cm}$

二、

檢附文件 尺寸(cm)	裝飾物 專章	結構計算、 結構技師簽證	回饋友善環境 增加綠覆率	備 註
$D1, D2 \leq 100$		●		得免計入建築面積及樓地板面積
$100 < D1, D2 \leq 180$	●	●		經臺中市都市設計審議委員會或建造執照預審審核通過者，同意免計入建築面積及樓地板面積
$D1, D2 > 180$	●	●	●	

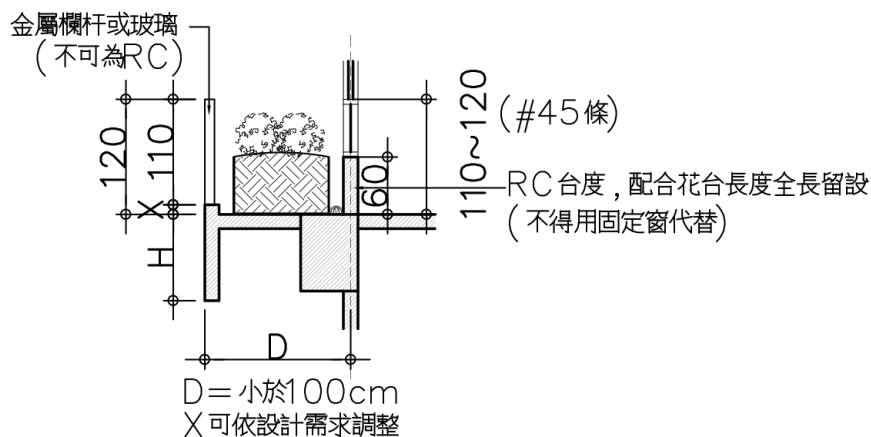
編號：CH06-04-16

案由：有關建築物設置花臺及外牆設計裝飾物之裝飾板併同設置欄杆或綠化設施審議參考。

依據：臺中市政府都市發展局建造管理科 111 年 3 月 10 日擬定版本

執行原則：深度 1 公尺內之裝飾板依建管作業手冊 CH06-04-16 規定辦理；裝飾板深度超過 1 公尺，需經都審或預審委員會同意。

A，花台（深度 $<100\text{cm}$ ）



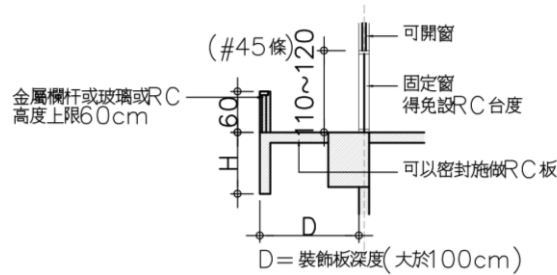
剖面圖A

說明：

1. 花台外側以不設置超過 60cm 之欄杆或RC構造為原則，外牆依建築技術規則辦理。
2. 若外側要做 120cm （大於 60cm ）欄杆時，底板以RC板施作者，應符合下列規定。
 - （1）外牆RC台度至少 60cm 以上，且需全長留設，外牆並依建築技術規則辦理。
 - （2）花台深度D需 100cm 以內。
 - （3）花台長度需全長 80% 施做綠化槽及自動滴灌設備。

B、裝飾板

(一) 裝飾板(裝飾板外設置高度 $\leq 60\text{cm}$ 欄杆)



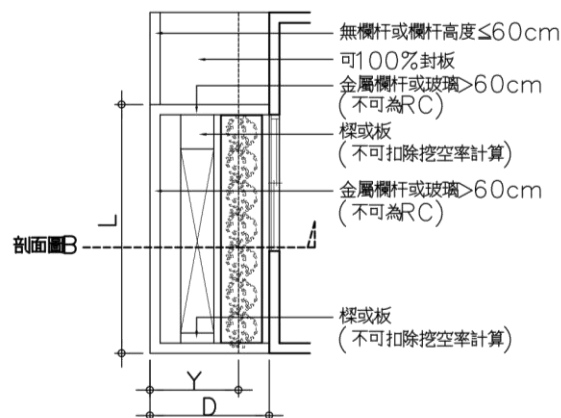
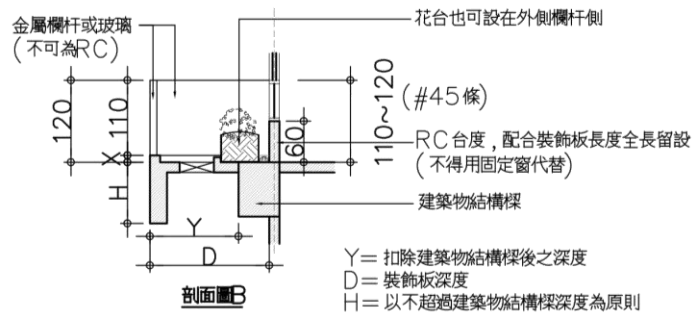
說明:

裝飾板外側設置不超過60cm之欄杆或RC構造為原則，底板以RC板施作者，外牆依建築技術規則辦理。

C、裝飾板(併綠化設施時)

(二) 裝飾板(裝飾板外欄杆不得RC製，採用金屬欄杆或玻璃欄杆者，且欄杆高度 $> 60\text{cm}$ 時)

* 裝飾板部分作為花台使用時。



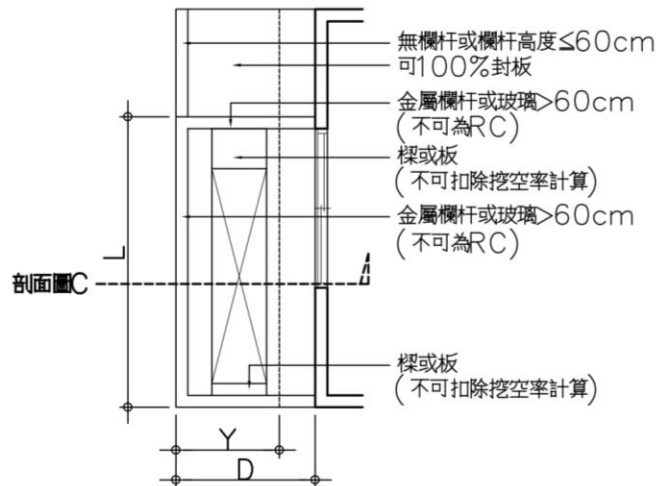
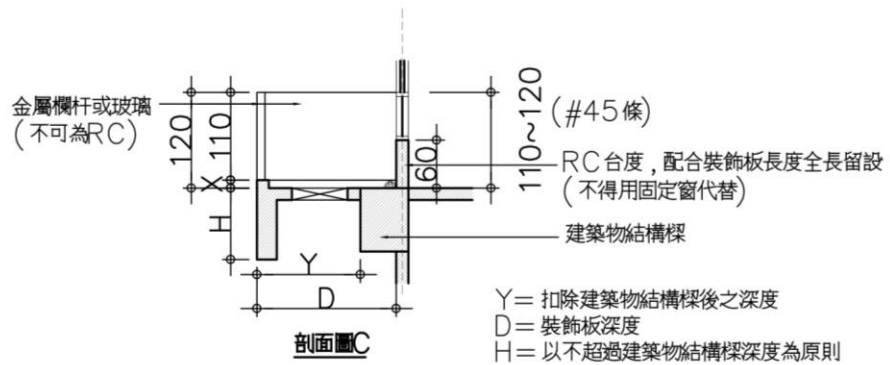
說明:

1. 欄杆不得為RC構造，高度不得超過120cm。
2. 底板扣除建築物結構樑 $Y \times L$ (L = 裝飾板長度，有欄杆高度120cm部分長度)挖空率應達40%以上。
3. 外牆RC台度至少60cm以上，且需全長留設，外牆並依建築技術規則辦理。
4. 裝飾板長度須達80%以上做綠化槽及自動滴灌設備。
5. 裝飾板每處留設長度大於6M時，需加植高度1.8M以上之樹木。
6. 欄杆高度未超過60cm之裝飾板部份，依第一款裝飾板樣態規定辦理，得免納入本款裝飾板檢討。

D、裝飾板(無綠化設施時)

- (三)裝飾板(裝飾板外欄杆不得RC製,採用金屬欄杆或玻璃欄杆者,且欄杆高度>60cm時)

*裝飾板若不施作花台使用時。



說明:

1. 欄杆不得為RC構造,高度不得超過120cm。
2. 底板扣除建築物結構樑YxL(L=裝飾板長度,有欄杆高度120cm部分長度)挖空率應達60%以上。
3. 外牆RC台度至少60cm以上,且需全長留設,外牆並依建築技術規則辦理。
4. 不併綠化設施須以其他綠化方式回饋並提都審或預審委員會審議,同意後設置。
5. 欄杆高度未超過60cm之裝飾板部份,依第一款裝飾板樣態規定辦理,得免納入本款裝飾板檢討。

補充說明:

裝飾板橫向連接陽台設置原則。



第七章 開放空間類/建造執照預審/都市危老重建條例

編號：CH07-01-01

案由：沿臺灣大道退縮 10 公尺之帶狀式開放空間範圍得否兼具高層建築物緩衝空間、臨時上下停車功能或設置之下沉式廣場設施。

依據：104 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：沿臺灣大道退縮 10 公尺之帶狀式開放空間範圍，不得設置兼作高層建築物緩衝空間、臨時上下停車功能或設置之下沉式廣場設施。

編號：CH07-01-02

案由：辦理建照預審，公共服務空間檢討時要求標示櫃檯位置。

依據：104 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：有關標示櫃檯位置乙節，幹事審查應僅限於法令審查，不應涉及委員會審議範疇。另有關預審幹事會審查初審意見，比照都審作法修正分列為「應修正事項」及「建議事項」。

編號：CH07-01-03

案由：建照預審案件倘變更擋土設施，得否依「臺中市建造執照預審許可案件辦理變更設計免送預審委員會審議原則」辦理，提請討論。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：得依「臺中市建造執照預審許可案件辦理變更設計免送預審委員會審議原則」第 1 點：「..(五)不牴觸該案原審查會議記錄內容。」簽奉局一層核可，免再提預審委員會審議。

編號：CH07-01-04

案由：有關依建築技術規則建築設計施工編第 15 章申請開放空間獎勵案件，涉及頂蓋型開放空間容積樓地板面積檢討之執行方式案。

依據：105 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 5)

決議：1. 依內政部營建署 105 年 2 月 22 日營署建管字第 1050007334 號函釋，設計頂蓋型開放空間除依第 15 章檢討獎勵容積樓地板面積外，倘非屬建築技術規則建築設計施工編第 162 條規定免計入容積樓地板面積者，尚無免計容積樓地板面積之適用。

2. 就目前本局已受理申請開放空間獎勵且經預審審議委員會審議通過之案件，基於信賴保護原則，且為免造成執行之困難，就頂蓋型開放空間涉及容積樓地板面積計算擬定本局審查之執行方式。

3. 辦理方式如下：

(1) 於內政部營建署 105 年 2 月 22 日函釋前，業經本府預審審議委員會審查通過之案件，如設計頂蓋型開放空間者，得依“審議通過內容”檢討設置。

(2) 於內政部營建署 105 年 2 月 22 日函釋時，尚未經本府預審審議委員會審查通過之案件，如設計頂蓋型開放空間者，應依內政部營建署 105 年 2 月 22 日營署建管字第 1050007334 號書函檢討容積樓地板面積。

註：若後來辦理變更設計時增列之頂蓋型開放空間，不視為經委員會審議通過內容案件。

編號：CH07-01-05

案由：開放空間臨人行廣場檢討原則。

依據：臺中市政府都市發展局建造管理科 108 年 8 月 19 日簽

原則：本市都市計畫劃定人行廣場、廣場等用地，部分都市計畫如臺中港市鎮中心細部計畫有明確定義人行廣場之設置以供行人通行，且得酌設車道，另大部分都市計畫對於人行廣場、廣場尚無明確定義，且部分地區雖劃定為人行廣場、廣場，而實際現況却是作為道路使用、規劃與現況不符易造成申請人於法令適用之混淆，為貼近實際使用情形，且參考內 66 年 6 月 4 日臺內營字第 738610 號函釋略以：「建築基地臨接人行廣場，依該都市計畫書如無禁止作為道路使者，得視為上開建築技術規則所稱之道路，以便該基地依法申請建築使用。」並考量人行廣場、廣場倘設置人行步道能更友善民眾於開放空間之使用，若現況作為車道，實際使用行為亦符合道路使用情形，擬訂定建築基地臨接都市計畫內之人行廣場、廣場等用地，申請沿街步道式開放空間獎勵執行方式，符合下

列規定者，同意以沿街步道式開放空間申請獎勵：

- (一)經指定建築線之人行廣場、廣場等用地，依該都市計畫書如無禁止作為道路使用之規定者(本項會辦本局城鄉計畫科確認)。
- (二)經指定建築之人行廣場、廣場等用地，現況為人行步道或道路，經主管機關開闢作道路使用者(本項會辦建設局確認)。
- (三)由建築師檢附現況相片佐證並簽證現況人行道或道路範圍，作為申請沿街步道式開放空間獎勵範圍之依據。

編號：CH07-01-06

案由：有關本市都市設計審議以及建造預審案件消防送水口設備之設置位置及距離。

依據：111 年度第 1 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(案由 1)

決議：消防送水口得於土地使用分區管制要點之規定退縮線處設置，且消防送水口正面應為硬鋪面，並於前方淨空而不影響消防救災。

編號：CH07-01-07

案由：有關本市於民國 60 年 12 月 22 日以前已建築完成之建築物得依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及其相關獎勵規定辦理老屋重建作業乙案。

依據：108 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄

決議：有關受理危老重建獎勵案件之申請合法建築物認定，查本局 107 年 7 月 13 日簽請局長核示內容說明四，略以：「因應都市危險及老舊建築物加速重建辦理，並簡化程序，擬針對是類危老重建申請案件，倘於中華民國 60 年 12 月 22 日前已完成之建築物，則由本局使用管理科逕為認定屬合法建築物，並加註僅作為危老重建申請使用。」，本案得依上開簽內容辦理。

第八章 停車空間類

第一節 地面層以上停車空間設置案

編號：CH08-01-01

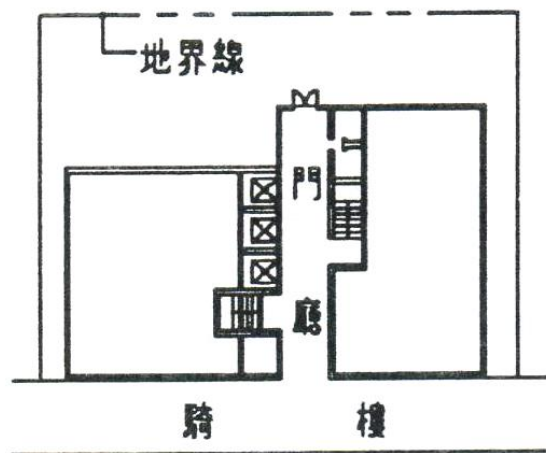
案例：壹樓整層設置停車空間及供避難層樓梯出入疑義。

依據：92 年 1 月 7 日中工建字第 0920000268 號第 19 次復核會議紀錄(臨時提案 1)

執行原則：1. 門廳不得兼作車道。

2. 依據建築技術規則建築設計施工編第 2 條圖 2-(2)規定設置門廳。

圖例：



建築物內之門廳不視為私設通路，不適用本條規定，
但其任一處之最小寬度應合於第90條1.2m之規定。

第2條 圖2-(2)

編號：CH08-01-02

案例：透天住宅 1 樓設置之停車空間是否需防火區劃執行疑義。

依據：100 年 12 月 1 日中市都建字第 1000126939 號 100 年第 12 次復核會議紀錄(臨時提案 1)

執行原則：透天住宅如於 1 樓整層作為停車空間用途，且該棟住宅樓地板面積小於 1500 平方公尺時，無須設置 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗與其他樓層間作防火區劃。

編號：CH08-01-03

案例：有關 a、b 棟建築物申請變更使用，其 b 棟應附設之法定停車空間，得否設置於相鄰街廓之 a 棟建築物之法定空地上。

依據：93 年第 37 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

執行原則：依據內政部 91 年 7 月 24 日臺內營字第 0910085102 號函辦理內容

略為：「有關建築物申請變更使用，其增設停車空間設置於『相鄰街廓』或『同一街廓』之空地，該空地仍應依本部 78 年 8 月 24 日臺內營字第 727291 號函示辦理，即依建築技術規則建築設計施工編第 59 條之 1 規定，應同時請領建照。該請領建照由變更使用之建築物辦理變更使用執照，設置增設停車空間之空地辦理請領建照執照或雜項執照，以符規定。」。

編號：CH08-01-04

案例：有關合照透天住宅申請案，停車空間是否需集中留設。

依據：104 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：1. 停車位完全位於建築物內，依內政部 87 年 12 月 1 日臺內營字第 8773407 號函辦理。

2. 停車位如有部份在建築物外，如地籍已分割完成，仍為同一權利主體所有者，得依上開函釋規定辦理。

備註：

內政部 87 年 12 月 1 日臺內營字第 8773407 號函

內政部營建署「建築技術規則解釋函令整理專案小組」會議研商建築技術規則有關建築物法定停車空間得否以分間牆區劃會議結論，請查照辦理。

- 一、本案經本部營建署組成建築技術規則解釋函令整理專案小組，並邀集交通部、本部地政司、臺北市政府、高雄市政府、臺灣省政府建設廳及地政處、各縣(市)政府及相關公會召開專案會議，獲致決議如說明二。
- 二、連棟式建築各棟法定停車空間以上各層至天際垂直區劃為同一權利主體所有者，其建築法定停車空間之設置得配合各棟之使用以分間牆區劃，不受建築技術規則建築設計施工編第 59 條之 1 第 3 款「集中留設」之限制。

第二節 「臺中市建築物增設停車空間鼓勵要點」

編號：CH08-02-01

案由：依「臺中市建築物增設停車空間鼓勵要點」設置獎勵停車空間，提請討論。

依據：101 年第 13 次復核會議紀錄(提案 1)

104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：本案增設獎勵停車位請以大車位設置，則同意本獎勵停車申請案。

編號：CH08-02-02

案由：有關「臺中市建築物增設停車空間鼓勵要點(已停止適用)」業於停止適用後，據該要點申請建築執照之程序未終結案件，辦理申請變更設計時之法令適用疑義。

依據：109 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 6 次會議紀錄(提案 5)

決議：本案依據內政部 109 年 5 月 18 日內授營建管字第 1090808119 號函釋內容，有關建造執照於 101 年 12 月 31 日以前掛號且依規申請增設停車空間獎勵者，得以分別適用其建造執照掛號時之法規，據以核發執照。

第九章 山坡地及加強山坡地雜項執照審查類/地質法

編號：CH09-01-01

案由：為本市山坡地開發建築基地，其雜項工程必需與建築物一併施工者，其雜項執照得併同於建造執照之申請案件相關辦理方式，提請討論。

依據：103 年臺中市政府加強山坡地雜項執照審查委員會第 5 次會議紀錄、104 年臺中市政府加強山坡地雜項執照審查委員會第 9 次會議紀錄

決議：本市山坡地開發建築基地，其雜項工程必須與建築物合併施工者或無涉及整地者，經專業簽證需合併施工得免提送委員會審議案件類型如下：

1. 申請建築內容業經本府水利局核定辦理水土保持設施計畫、103 年 7 月 4 日(農授水保字第 1031862015 號函釋)之前屬純建築行為且無涉及其他開挖整地在案，且由建築師及水保專業技師共同簽證認定屬雜項工程必需與建築物一併施工者或無涉及整地者(雜照得併同建照申請)。
2. 建築基地面積在 2000 平方公尺以下之申請建築案件，業經由本府水利局核定辦理水土保持設施計畫，且由建築師及水保專業技師共同簽證認定屬雜項工程必需與建築物一併施工者或無涉及整地者(雜照得併同建照申請)。
3. 建築基地面積超過 2000 平方公尺未滿 3000 平方公尺之申請建築案，業經由本府水利局核定辦理水土保持設施計畫，且由申請人應委託專業技師公會或學術團體審查，認定雜項工程必需與建築物一併施工者或無涉及整地者(雜照得併同建照申請)。

編號：CH09-01-02

案由：山坡地建築基地面積 3000 平方公尺未涉及整地之案件，經建築師及專業工業技師檢附「山坡地建築基地面積 3000 平方公尺以上建築基地申請免提委員會審查案件簽證檢核表」，其雜照得併同建照申請辦理原則。

依據：臺中市政府 109 年 11 月 11 日召開 109 年度第 18 次山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會(臨時動議案由 1)」會議紀錄、臺中市政府都市發展局 109 年 12 月 8 日中市都建字第 1090238777 號函。

- 決議：**
1. 經由本府水利局核定辦理簡易水土保持申報書，其雜項工程必需與建築物一併施工者(雜照得併同建照申請)之認定，得由建築師及專業工業技師共同簽證認定。
 2. 經由本府水利局核定辦理水土保持計畫，且由申請人應委託專業技師公會或學術團體審查，認定雜項工程必需與建築物一併施工者(雜照得併同建照申請)。

臺中市山坡地面積三千平方公尺以上建築基地申請免提委員會審查案件簽證檢核表

(109.10.28版)

案名	基地面積	基地面積	使用分區	起造人	建築師或專業工業技師查核及簽證說明
基地位置					
簽證建築師		簽證專業工業技師	建築規模	層、棟、戶	
法定建蔽率		法定容積率			
項次	查核項目			是否符合	建築師或專業工業技師查核及簽證說明
1	未有擋土牆作為建築物外牆(共構)使用之情形			☐ 是 ☐ 否	
2	已依建築技術規則規定檢討1.5公尺人行道			☐ 是 ☐ 否	
3	未位於山崩地滑地質敏感區範圍			☐ 是 ☐ 否	
4	未位於活動斷層地質敏感區範圍			☐ 是 ☐ 否	
5	建築基地平均坡度在15%以下，且平均坡度15%以下丘塊數量佔全區二分之一以上			☐ 是 ☐ 否	
6	建築基地未涉及整地			☐ 是 ☐ 否	
7	經水保主管機關核定簡易水保申報書或水保計畫審定其設施僅有建築挖方、排水管溝、集水井以及RC滯洪沉砂池			☐ 是 ☐ 否	
8	開發建築基地未有其他危險之虞			☐ 是 ☐ 否	
建築師與專業工業技師綜合意見簽證結果		☐ 以上各項目均經簽證查核符合規定，免經委員會審查、安全無虞得以建築		簽證	建築師 簽名 用印 專業工業技師 簽名 用印

編號：CH09-01-03

案由：為順利推展本市加強山坡地雜項執照審查業務，擬統一坡審報告書之「章節目錄」辦理範本公告程序，提請討論。

依據：105 年第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：列為加強山坡地雜項執照審查報告書之目錄。

加強山坡地雜項執照審查報告書

(臺中市○○○區○○○段○○○地號

等○筆土地○○○新建工程)

申請人：○○○

規劃設計單位：○○○建築師事務所

○○○工程顧問公司

中 華 民 國 1 0 7 年 ○ 月

總目錄

壹、山坡地雜項執照審查相關表格

貳、工程圖樣及書圖文件

附錄

目錄

壹、山坡地雜項執照審查相關表格

一、山坡地雜項執照審查表

二、申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書查核表

貳、申請書圖文件

一、申請書件

- (一)雜項執照申請書、申請人身分證明文件
- (二)地號表
- (三)雜項工作物概要表
- (四)土地權利證明文件、變更編定核准函
- (五)委託書
- (六)建築物結構與設備專業技師簽證報告
- (七)水土保持計畫核定證明文件
- (八)環境影響評估審查通過文件
- (九)雜併建申請說明書(如無，可免附)

二、工程圖樣及說明書

- (一)工程基地調查分析書圖
 - 1.基地位置圖
 - 2.基地現況圖
 - 3.基地實測地形圖
- (二)工程地質書圖
 - 1.地質說明書
 - 2.區域地質圖
 - 3.基地岩性地質圖
 - 4.基地工程地質圖與剖面圖
 - 5.環境敏感地質圖
 - 6.整地前後地質剖面圖
- (三)給水幹線工程、污水幹線工程計畫書圖
 - 1.給水工程計畫報告書圖
 - 2.污水工程計畫書圖
- (四)整地計畫書圖
 - 1.工址探查報告
 - 2.建築配置計畫
 - 3.大地工程計算報告書
 - (1)基礎工程分析
 - (2)邊坡穩定分析

(3)土石方計算

(4)開挖整地前後縱橫斷面圖

(5)植生工程設計圖說

(五)用地編定說明書

1. 用地編定區界及地籍套繪圖

2. 用地編定說明書

(六)道路工程及交通管制設施說明書圖

1. 路線平面圖

2. 路線縱剖面圖

3. 橫斷面圖

4. 主要構造物詳細設計圖

5. 主要交通管制設施設置示意圖

(七)監測系統工程書圖

1. 地下水位監測工程設計圖說

2. 坡面穩定監測工程設計圖說

圖目錄

表目錄

附錄

編號：CH09-01-04

案由：位於山坡地之地質敏感區申請案件，若為簡易水保申請案件無需技師簽證者，依行政院農業委員會 105 年 5 月 11 日農授水保字第 1051856789 號函，無須由水利局辦理地質敏感區安全評估報告審查，由本局受理辦理審查。

依據：106 年第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

編號：CH09-01-05

案由：有關加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點核定完成案件，若該核定報告書已依技術規則建築設計施工編第十三章山坡地專章簽證檢討，並檢附於申請卷案者，無須另要求重覆檢附「山坡地建築專章檢討報告書」。

依據：108 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄

決議：本案倘已於加強山坡地雜項執照審查報告書核定本內(應貼側標)檢附建築師簽證之山坡地建築專章檢討，則建造執照申請卷內，得以免重複檢附。

第十章 農業設施及農舍類

第一節 農業設施

編號：CH10-01-01

案由：有關農業設施建造執照是否需辦理套繪管制疑義。

依據：內政部營建署 104 年 6 月 4 日營署建管字第 1042908671 號函及 104 年 6 月 11 日簽

執行作法：1. 按上開內政部函釋略：「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第 33 條第 2 項規定：『直轄市或縣(市)主管機關應對取得容許使用之農業設施及其坐落之農業用地造冊列管…』是取得容許使用之農業設施及其坐落之農業用地列管事宜，係屬貴府農業主管機關權責…。故法規層面而言，農業設施無實施套繪管制必要，惟實務上，為利本局建造執照註記列管及作業一致性，仍在該地號套繪註記。

2. 本局受理建築執照套繪查詢案件，倘查有核發農業設施建築執照，其回復方式除告知申請人該筆土地已核發農業設施，並應說明「農業設施及其坐落之農業用地列管事宜，請另向本府農業局洽詢。

編號：CH10-01-02

案由：有關山坡地範圍興建農舍、農業設施、畜牧設施，是否依建築技術規則建築設施計施工編第 263 條規定留設 1.5 公尺人行步道案。

依據：內政部營建署 104 年 7 月 8 日營署建管字第 1040042421 號函及 104 年度第 19 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：1. 依內政部營建署 104 年 7 月 8 日營署建管字第 1040042421 號函說明二略為：「按建築技術規則建築設計編第 263 條規定：『建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，其退縮距離不得小於 1.5 公尺，退縮部分得計入法定空地。但道路或基地內通路邊已設置人行步道者，可合併計算退縮距離。(第 1 項)建築基地具特殊情形，經直轄市、縣(市)主管建築機關認定未能依前項規定退縮者，得減少其退縮距離或免予退縮；其認定原則由直轄市、縣(市)主管建築機關定之。(第 2 項)……』揆其立法意旨係為確保行人安全，有關「畜牧設施」退縮設置人行步道 1 節，仍請貴府依上開規定檢討辦理。

2. 故有關本局於山坡地範圍內農舍、農業設施(含畜牧設施)依規留設之人行步道，除依「臺中市山坡地建築基地免予退縮人行步道認定原則」規定外，皆以退縮 1.5 公尺，土地順平可供行人通行(上方不可有硬鋪面)之方式辦理。

編號：CH10-01-03

案由：農業生產必要設施可否免受建築技術規則建築設計施工編第 110 條之 1 限制案。

依據：內政部營建署 100 年 4 月 29 日營署建管字第 1002907040 號函

執行作法：『農業設施……依其使用特性無須實施建築管理。至於農產品加工室屬固定建築物，可依前開執行要點(建築法第七十三條執行要點)附表一歸為 C-2 一般廠庫。』是申請建造農業生產必要設施得免適用建築技術規則建築設計施工編有關防火避難設備之規定，但申請建造農產品加工室仍應符合建築技術規則之規定。……」建築技術規則建築設計施工編第 110 條之 1 屬建築技術規則建築設計施工編有關防火避難設備之規定，除農產品加工室外，非防火構造之農業生產必要設施自得依本部上開函免適用上開規則建築設計施工編第 110 條之 1 規定。

編號：CH10-01-04

案由：有關網室及農業資材室得否免辦理地基調查。

依據：內政部 95 年 4 月 21 日臺內營字第 0950802089 號函

執行作法：1. 本部 93 年 2 月 12 日內授營建管字第 0920013745 號函示：「鑑於農業生產設施中之溫室，係專供農業生產使用，雖面積具相當規模，但樓層數僅為一層，且使用人數甚少，與一般建築物相較，較無基礎構造安全之顧慮。故同意興建農業生產使用之溫室，免依建築技術規則建築構造編第 64 條第 3 項規定辦理地基調查；但如基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞時，仍應依同條第 4 項規定，依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。」先予敘明。

2. 案經徵詢行政院農業委員會意見，略以：考量溫室或網室之使用，均係專供農業生產使用，其內以種植農作物為主，另農業資材室之最大興建面積 330 平方公尺，其係供放置農業資材、小型農機具，似尚符上開號函「與一般建築物相較，較無基礎構造安全之顧慮」之原則，然尚涉關建物結構載重、構造材料等實務情形，得否免辦理地基調查一節，涉及建築專業技術，仍請本部營建署衡酌。

3. 參酌行政院農業委員會前揭意見，農業生產設施中之網室性質與溫室類似，得依本部 93 年 2 月 12 日內授營建管字第 0920013745 號函辦理，至農業資材室因構造方式、載重等條件不同，仍應依建築技術規則建築構造編第 64 條辦理地基調查。如同一建築執

照中有免辦理地基調查部分且有應辦理地基調查部分，建築構造編第 64 條第 3 項但書應進行地下探勘之「建築面積」，以應辦理地基調查部分之建築面積計之。

編號：CH10-01-05

案由：休閒農場內 45 平方公尺以下之休閒農業設施得免申請建照案。

依據：臺中市政府農業局 104 年 8 月 10 日中市農輔字第 1040025746 號函

執行作法：休閒農場內各項設施屬建築法規定之建築物者，皆應取得建築物使用執照。且休閒農場內各項設施屬公眾進出之建物，為保障遊客安全仍請依規辦理各項申請作業。

編號：CH10-01-06

案由：農業產銷設施申請建造執照或雜項執照應為 0 戶不得設籍。

依據：臺中市政府農業局農地利用管理科 109 年 3 月 4 日便簽及臺中市政府 111 年 7 月 6 日府授民戶字第 1110167207 號函

決議：一、農業設施不宜編訂及核發門牌，但基於通訊、消防、救護及民生定位需求，領有建造執照之農業設施如建造執照未載明戶數者，以編訂 1 個門牌為原則，但不得設籍。

二、核發此類門牌證明書時應加註「本門牌不得設籍，倘違規使用農業設施經臺中市政府農業局廢止農業設施容許使用同意書者，本編訂門牌及門牌證明書一併廢止；本門牌編釘不得辦理增編或併編」。

編號：CH10-01-07

案由：有關「菇類栽培場」建築物是否須適用建築技術規則建築構造編第 64 條規定辦理地基調查乙案。

依據：內政部 101 年 8 月 14 日內授營建管字第 1010807674 號函

說明：鑒於「菇類栽培場」與溫室、網室同屬農業設施生產，雖面積具相當規模，惟使用人數甚少，與一般建築物相較，較無基礎構造安全之顧慮，是參照本部 95 年 4 月 21 日、臺內營字第 0950802089 號函，同意興建一層樓之菇類栽培場建築物，得免依建築技術規則構造編第 64 條第 3 項規定辦理地基調查；但如基地施工期間，實際地層狀況與原設計不一致或有基礎安全性不足之虞時，仍應依同條第 4 項規定，依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。

編號：CH10-01-08

案由：有關山坡地範圍興建農業資材室等建物，與擋土牆間是否需依建築技術規則建築設計施工編第 264 及 265 條規定檢討退縮距離案。

依據：行政院農業委員會農糧署 108 年 11 月 6 日農糧企字第 1080730907 號函

說明：依據農業發展條例第 8 條之 1 第 2 項規定，農業設施面積在 45 平方公

尺以下，且屬一層樓之建築者，免申請建築執照，惟倘為建築法第 4 條所稱建築物，除依上開規定得免申請建築執照外，仍需依建築法相關規定辦理。是農業資材室等建物，其與擋土牆間之退縮距離涉及建築法相關規定部分，仍宜依其規定辦理。

第二節 農舍

編號：CH10-02-01

依據：104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

執行作法：有關申請農舍之農業用地上設置與建築物共構之擋土牆，該回填土區與擋土牆應計入農舍用地面積計算之起算日期，得依內政部 104 年 7 月 13 日內授營建管字第 1040810932 號函之發文日期為起算日期。

備註：內政部 104 年 7 月 13 日內授營建管字第 1040810932 號函說明四略為：「…有關申請興建農舍之農業用地設置與建築物共構之擋土牆，並於建築物與擋土牆間回填土，該回填土區及擋土牆應計入農舍用地面積(農業用地 10%)計算，以符規定。」。

編號：CH10-02-02

案由：農舍座落之農業用地上，如有鄰房占用之辦理方式，提請討論。

依據：104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

執行作法：農舍座落之農業用地上，如有鄰房占用，其占用部份應計入建築面積檢討及 10%不可耕地比之檢討計算。

編號：CH10-02-03

案由：農地上有灌排溝渠，可否列入農業用地興建農舍辦法內之農業經營用地檢討。

依據：104 年第 4 次復核會議紀錄(第 5 案)、104 年度第 20 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：水利溝係作灌排溝渠，屬農業經營用地，可併入 9/10 以上耕地面積檢討。

編號：CH10-02-04

案由：有關都市計畫農業區是否需留設騎樓，提請討論。

依據：104 年 10 月 20 日建造科務會議討論第一案、104 年度第 20 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：1. 如於農業區土地興建農舍，因都市計畫法臺中市施行自治條例第 37 條已有規定最小距離計畫道路為 8 公尺，故無需留設騎樓。

2. 另如於農業區土地上興建農業設施(建築物、圍牆)，其臨接計畫道路側皆應退縮 4 公尺騎樓地，但免留設人行道鋪面。

3. 自設騎樓仍應計入建築面積及容積樓地板面積。

4. 農業區建地目應依本市建築管理自治條例第 17 條之規定留設騎樓，其留設之法定騎樓應計入建築面積及免計入容積樓地板面積。

編號：CH10-02-05

案由：為興建農舍之「該宗」農業用地為現有巷道、計畫道路分割而使其申請建築面積不符最小申請規模時之辦理方式案。

依據：內政部營建署 102 年 3 月 13 日營署建管字第 1020009963 號函、行政院農業委員會 102 年 3 月 27 日農授水保字第 020709211 號函及 98 年 8 月 3 日農授水保字第 0980990722 號函

決議：單筆農業用地原有面積 0.25 公頃以上，因現有道路通過，致該筆土地扣除道路面積後未達 0.25 公頃者，得由縣市主管機關依個案事實審認受理興建農舍之申請。提出申請之農業用地，仍應依「農業用地興建農舍辦法」第 9 條規定註記列管，且道路部分不得提供農舍興建(計算建築面積佔農業用地面積之比例)。

編號：CH10-02-06

案由：有關個別農舍之外牆或其代替柱、遮陽板、陽臺、屋簷、出入口雨遮、雨遮、花臺，於一樓地坪施作停車空間或其他水泥地坪，其農舍建築面積及總樓地板面積之計算案。

依據：內政部 102 年 12 月 6 日臺內營字第 1020812243 號函

決議：有關個別農舍之外牆或其代替柱、遮陽板、陽臺、屋簷、出入口雨遮、雨遮、花臺，於一樓地坪施作停車空間或其他水泥地坪，均應依本辦法規定將其水平投影面積全部納入農舍用地面積檢討，即其水平投影面積均不得超過農舍用地面積(農業用地 10%部分)之範圍，至農舍建築面積及總樓地板面積之計算，仍依建築技術規則之規定辦理。

編號：CH10-02-07

案由：有關原已領有使用執照之共有農地(僅以該持分比例計算可興建之建築面積及法定空地面積，無分管協議書)，經合併分割後之農地可否申請農舍之辦理方式乙案，復請查照。

依據：內政部營建署 102 年 3 月 22 日營署建管字第 1020012152 號函

決議：該共有農地既經合併分割，已與原使用執照之申請地號及位置、面積、範圍不同，應依建築法變更使用執照之程序辦理解除套繪後，再依有關法令規定申請建築。

編號：CH10-02-08

案由：農業區核發建造執照必須檢附搭排水許可文件，以確保農業生產環境。

依據：內政部 102 年 8 月 1 日臺內營字第 10208079662 號函

決議：都市計畫農業區建地目土地或非都市甲、乙種建築用地等建築基地，起造人設置之建築物污水處理設施於建築線以外搭設排水(管)路，倘需用他人土地所涉私權應由起造人自行協調處理；或需排入水利會所屬之灌排系統申請搭排水同意者，應確實依前開水利法令規定，取得管理單位(農田水利會)之同意文件。

編號：CH10-02-09

案由：以共有土地持分部分申請興建農舍者，農舍仍以整筆土地註記(共有農業用地申請興建農舍處理原則)。

依據：行政院農業委員會 96 年 3 月 14 日農授水保字第 0961848173 號函

決議：以共有土地持分部分申請興建農舍者，除其他共有人同意書外，應檢附分管契約，其可興建面積以其持分面積計算，並需興建在所分管土地範圍內，農舍仍以整筆土地註記，日後共有土地辦理分割，未興建農舍之土地可要求取消註記。

編號：CH10-02-10

案由：興建農舍之申請人資格條件審查。

依據：臺中市政府 102 年 10 月 1 日府授農地字第 1020185991 號函及行政院農業委員會 102 年 9 月 30 日農授水保字第 1021866061 號函

決議：1. 於 102 年 10 月 1 日前掛號之農舍案件，申請人係於 89 年 1 月 28 日前取得農業用地無自用農舍而需興建者，由都市發展局審查其農民資格。
2. 102 年 10 月 1 日後掛號者，不論 89 年 1 月 28 日前或後取得之農業用地，皆由本府農業局審查其資格。

編號：CH10-02-11

案由：核釋有關「農業發展條例」第 18 條所授取得農業用地之認定。

依據：行政院農業委員會 101 年 6 月 29 日農水保字第 1011865000 號令及 102 年 10 月 25 日農水保字第 1021866046 號令、102 年 2 月 26 日農授水保字第 1021804217 號函

決議：1. 除因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，係以原因發生日期認定外，其餘則以登記日期為基準。
2. 農業發展條例修正前取得之共有耕地，而於修正施行後分割為單獨所有者，尚符合農業發展條例第 18 條第 3 項後段規定。
3. 依農地重劃條例第 27 條規定：「農地重劃後分配於原土地所有權人之土地，自分配確定之日起，視為其原有土地。」

編號：CH10-02-12

案由：有關共有人分別申請無自用農舍證明之核發無自用農舍證明疑義。

依據：行政院農業委員會 102 年 6 月 14 日水保農字第 1020218724 號函

決議：有關共有人分別申請無自用農舍證明，現行規定並無限制共有人亦可共同申請興建 1 棟農舍，惟 1 筆農地地號僅得興建 1 戶(棟)農舍，1 人亦僅能有 1 戶(棟)農舍。

編號：CH10-02-13

案由：有關都市計畫保護區內山坡地，地目「林」，申請興建農舍乙案。

依據：臺中市政府農業局 102 年 4 月 22 日中市農地字第 1020011742 號函

決議：1. 經查土地地目等則係日據時期為課徵土地稅賦，依土地使用現況所銓定，惟沿襲至今，地目等則之記載不但與土地使用現況不符，且其性質亦與法定用途(都市計畫使用分區、非都市土地使用編定)重複，內政部已經採逐步漸進方式，廢止地目等則之銓定作業，且都市土地使用管制回歸都市計畫使用分區，非都市土地按其使用編定作為利用及管制之依據。

2. 都市計畫保護區土地未依森林法規定認定為『林地』前，申請興建農舍無需經林業主管機關同意。」。

編號：CH10-02-14

案由：有關集村方式興建農舍社區是否適用公寓大廈管理條例及其設置的公共設施得否約定專用疑義。

依據：內政部 102 年 3 月 8 日內授營建管字第 1020801953 號函

決議：1. 集村興建農舍係有共同設施之使用與管理具有整體不可分性之集居地區，為利共同事務之推展及自主性管理，準用公寓大廈管理條例之規定。

2. 集村興建農舍之公共設施，除每戶至少 1 個停車位得由特定戶專用外，其餘設施均應以能提供集村住戶或訪客所共同使用為原則。

編號：CH10-02-15

案由：有關集村農舍涉農業用地興建農舍辦法第 8 條第 1 項第 4 款規定時之執行疑義。

依據：行政院農業委員會 101 年 11 月 9 日水保農字第 1011827157 號函

決議：農業用地興建農舍辦法第 8 條第 1 項第 4 款規定：「...其範圍內之土地為全部農舍之建築基地，並應完整連接，不得零散分布。」，如農舍坐落之建築基地與農業生產之農業用地相互包夾、交錯而非完整連接者，應請直轄市、縣(市)政府就是否有影響農業生產環境之虞慎予審認。

編號：CH10-02-16

案由：有關農地上農舍為連接現有道路所需之農路審議疑義。

依據：行政院農業委員會 100 年 12 月 2 日農水保字第 1000168057 號函

決議：倘經認定僅作農舍通行之用而非生產所需者，應將此作為農舍通行用途之設施，歸納為「農舍附屬設施」，於申請興建農舍時一併提出，其面積應併入興建農舍土地面積 10%。

第十一章 變更使用類/室內裝修/建築物使用類組

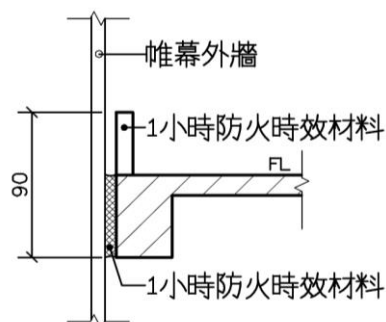
編號：CH11-01-01

案由：金屬法瑯版帷幕外牆，室內側已包覆 2 層防火板(石膏板+矽酸鈣板)，是否符合技規第 79 條之 3 規定。

依據：98 年 3 月 9 日府都建字第 0980048953 號第 86 次復核會議紀錄(提案 1)

決議：本建築物外牆為帷幕牆，有關牆面與樓地板交接處之構造，請依建築技術規則建築設計施工編第 79 條之 3 第 2 項規定檢具 1 小時防火時效材料證明辦理。

圖例：



編號：CH11-01-02

案由：有關提供低密度人口使用之運動休閒場所(D1)的美容瘦身中心是否得設置區隔(包廂)提請覆核。

依據：101 年第 2 次復核會議紀錄(第 3 案)、104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：美容瘦身中心如確係提供作為 D-1 類組(提供低密度人口使用之運動休閒場所)使用，得設置隔間牆。

編號：CH11-01-03

案由：補領使用執照併案辦理變更使用執照(併案室修)許可案件流程。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)及臺中

市政府都市發展局 106 年 6 月 26 日中市都管字第 1060107596 號函

決議：如下表

補領使用執照併案辦理變更使用執照許可(未涉施工)【未涉室內裝修行為】
流程表

文件檢附階段 (置於同一卷宗)	文件檢附方式	由建築師同時檢附補領使用執照及變更使用執照應檢附文件於同一卷宗。
	申請掛件	由使用管理科受理。
	補領使用執照審查 (會辦營造施工科)	確認申請人依臺中市建築管理自治條例第 37~40 條檢附圖說及說明文件(檢視書圖文件是否齊備)。
	變更使用執照審查 (使用管理科)	使用管理科委由協審建築師進行變更使用執照書圖文件確認。
	補領使用執照審查 (會辦營造施工科)	1.現場勘查。 2.補領使用執照案件決行後取號。
	核發文件	確認無誤後「補領使用執照」、「變更使用執照」同時發函及通知領照。
核發階段 (同時核發)		

補領使用執照併案辦理變更使用執照(併室內裝修)許可(涉及施工)
流程表

文件檢附階段 (置於同一卷宗)	文件檢附方式	由建築師同時檢附補領使用執照及變更使用執照(併室內裝修)應檢附文件於同一卷宗。
圖說審查階段 (第一階段)	申請掛件	由使用管理科受理。
	補領使用執照審查 (會辦營造施工科)	確認申請人依臺中市建築管理自治條例第 37~40 條檢附圖說及說明文件(檢視書圖文件是否齊備)。
	變更使用執照文件 審查(使用管理科)	使用管理科委由協審建築師審查變更使用執照併室內裝修。
	圖審核准	(1)使用管理科核發變更使用執照併室內裝修施工許可公文。 (2)公文敘明「旨揭建築物依臺中市建築管理自治條例第 37 條(或第 38 條)併案辦理補領使用執照」惟使用執照於變更使用執照竣工後同時核發，以副本副知營造施工科。
竣工審查階段 (第二階段)	申請掛件	由使用管理科受理。
	現場勘查	使用管理科委由協審建築師進行變更使用執照及室內裝修現勘及圖說確認。
	變更使用執照文件 審查(使用管理科)	使用管理科委由協審建築師審查變更使用執照併室內裝修圖說及文件。
	補領使用執照審查 (會辦營造施工科)	補領使用執照案件決行後取號。
核發階段 (同時核發)	核發文件	確認無誤後「補領使用執照」、「變更使用執照」及「室內裝修許可證」同時發函及通知領照。

編號：CH11-01-04

案由：臺中市「同一幢建築物申請變使用執照時，其涉共用無障礙停車位時」之執行通則。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)及臺中市政府都市發展局 106 年 6 月 28 日中市都管字第 1060110532 號函

內容：1. 本市所轄同一幢建築物內之不同樓層於申請變更使用執照為其他用途，依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，須設置無障礙停車空間者，其欲共同使用同一處無障礙停車位時，不分使用場所類組皆適用內政部 103 年 3 月 5 日內授營建管字第 1030802086 號函釋規定。

2. 申請共同使用同一處無障礙停車位時，應檢附之權利證明文件如下：

(1)停車位所有權人同意書。

(2)申請人切結書。

3. 相關範例請洽本局使用管理科。

編號：CH11-01-05

案由：有關本市「洗車場」建築物使用類組之歸組執行方式。

依據：臺中市政府 106 年 12 月 15 日府授都管字第 1060279473 號函

執行方式：1. 營業代碼「JA01010 汽車修理業」之汽車清潔、保養、潤滑、檢查、調整、維護、總成更換、翻修及相關業務，建築物使用類組為 C1。

2. 營業代碼「JA01990 其他汽車服務業」之汽車清洗、裝潢、代客申請汽車檢驗業務等行業，建築物使用類組為 G2。

編號：CH11-01-06

案由：有關集合住宅、住宅(原 H-2 類組建築物供特定人長期住宿之場所)任一住宅單位(戶)之任一樓層分間為 6 個以上使用單元(不含客廳及餐廳)或設置 10 個以上床位之居室者，其供公眾使用建築物及建築物使用類組認定。

依據：內政部 107 年 4 月 24 日臺內營字第 10708039692 號函、107 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會會議紀錄

認定方式：1. 集合住宅、住宅任一住宅單位(戶)之任一樓層分間為 6 個以上使用單元(不含客廳及餐廳)或設置 10 個以上床位之居室者，其使用類組歸屬 H-1 組，並屬建築法所稱供公眾使用之建築物。使用單元指住宅單位(戶)內具有門扇及壁體之臥室、儲藏、廚房及其他類似高密度性質之空間。

2. 前揭建築物辦理建築物室內裝修許可時，須符合建築技術規則建築設計施工編相關規定擇要如下：

- (1)依建築技術規則建築設計施工編第 86 條規定，分間牆構造依下列規定：「二、建築物使用類組為……H-1 組……，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。但其分間牆上之門窗，不在此限。」。
- (2)依建築技術規則建築設計施工編第 88 條規定檢討附表(八)時，建築物之內部裝修材料應依 H-1 組規定辦理並檢討下列事項：居室或該使用部分之內部裝修材料須為耐燃三級以上；通達地面之走廊及樓梯其內部裝修材料須為耐燃二級以上。
3. 上開建築物辦理建築物公共安全檢查申報時，須以 H-1 類組按實際現況用途辦理，其申報頻率為：300 平方公尺以上每 2 年 1 次；未達 300 平方公尺每 4 年 1 次。
4. 集合住宅、住宅任一住宅單位(戶)之任一樓層分間為 6 個以上使用單元(不含客廳及餐廳)或設置 10 個以上床位之居室者，其使用類組歸 H-1，並屬建築法所稱供公眾使用之建築物…」部分，其設置 10 個以上床位之居室，經電洽內政部營建署本案承辦人員，上開 10 個床位之居室，係指位同一樓層內計算。

編號：CH11-01-07

案由：本市長期照顧服務機構「建築物使用類組、供公眾使用建築物、公共建築物」認定方式彙整表」(111.3.23 版本)。

依據：臺中市政府 111 年 3 月 23 日中市都管字第 1110063748 號函

認定方式：

臺中市政府都市發展局
本市長期照顧服務機構「建築物使用類組、供公眾使用建築物、公共建築物」認定方式彙整表(111.03.23)

臺中市政府都市發展局 本市長期照顧服務機構「建築物使用類組、公共建築物」認定方式彙整表(111.03.23)					
編號	說明	(*) 本市參考內政部107.1.3台內營字第1060820440號函、內政部營建署108.9.3營署建管字第1081174463號函 (**) 內政部107.2.26台內營字第1070802899號令、107.1.5內投營建管字第1070800312號函會議紀錄、(***)內政部107.10台內營字第1070811850號函 (#) 彙整現行規定訂定、(**)參考現行規定(建築技術規則建築設計施工編170條)自訂			
服務類型	本市建築物類組 認定方式	是否屬供公眾使用建築物？	是否須 室修許可？	是否須 公安申報？	是否為公共建築物？ 應設置無障礙設施設備
1	提供居家式服務 之長期照顧服務機構 (辦公空間/外派服務)	G2 依長期照顧服務機構設立標準， 該場所屬G2辦公室	是	是 ≥2000㎡：2年 ≥500㎡、<2000㎡：4年	#現行規定
	日照照顧	屬供公眾使用建築物，總樓地板面積≥500㎡	是	否	
	小規模多機能	非屬供公眾使用建物，總樓地板面積<500㎡	否	否	
2	提供 社區式服務 之長期照顧服 務機構	H2 按內政部號令辦理，同時滿足下列單一樓層、規模限制條件者為H2，未完全符合者為H1(例如：同時跨1、2層，即歸屬H1類組)： 1. 1F≤500㎡或2-5F任1層≤300㎡ (僅使用一層) 2. 樓梯寬度≥1.2m 3. 分間牆及室內裝修材料符合建築技術規則H1類組現行規定	#營建署新訂 非屬供公眾使用建築物 (按內政部107年1月5日內投營建管字第1070800312號函會議紀錄辦理，指定應辦理「室內裝修許可」及「公安申報」[比照H1類組申報])	#營建署新訂 是 ** (指定裝修) * (指定申報) ≥300㎡：2年 <300㎡：4年	非公共建築物 依建築技術規則建築設計施工編第170條規定，非屬前開法條規定之公共建築物無需設置無障礙設施設備；倘機構設置於公共建築物內，應維持無障礙設施設備功能。
	團體家屋	H1 按內政部號令辦理，不滿足上開H2特殊條件者 (按內政部107.1.3台內營字第1060820440號函、107年2月26日台內營字第1070802899號令及108.9.3營署建管字第1081174463號函)	#營建署新訂 屬供公眾使用建築物 (按內政部107年1月5日內投營建管字第1070800312號函會議紀錄辦理)	是 是 ≥300㎡：2年 <300㎡：4年	
	家庭托顧	H2 依長期照顧服務機構設立標準 該場所應符合集合住宅規定。	#現行規定 屬供公眾使用建築物 應符合集合住宅規定，於地上6樓以上。 #現行規定 非屬供公眾使用建物 應符合集合住宅規定，少於地上6樓。	是 否	
3	提供住宿式服務 之長期照顧服務機構 (法人申請之長期照顧 機構住宿型態)	F1 按內政部會議紀錄指定及函釋辦理 樓地板面積≥500㎡ H1 按內政部會議紀錄指定及函釋辦理 樓地板面積<500㎡	#營建署新訂 屬供公眾使用建築物 (按內政部107年1月5日內投營建管字第1070800312號函會議紀錄辦理)	是 是 ≥1500㎡：1年 <1500㎡：2年 是 是 ≥300㎡：2年 <300㎡：4年	公共建築物 依內政部營建署110年10月7日台內營字第1100815225號令修正「建築技術規則」建築設計施工編第170條，自111年1月1日實施：公共建築物納入F1/H1依長期照顧服務法提供機構居住宿式服務之長期照顧服務機構。
	提供綜合式服務之 長期照顧服務機構 (上開三種混和，如：居家式+住宿式 居家式+社區式)	備註1：林醫院附設之長期照顧服務機構，其樓地板面積未超過該醫院樓地板面積五分之一者，其使用類組歸屬F-1組。 備註2：立案辦理方式：a. 提供居家式服務(G2類組)比照診所由衛生局自行審查，核准時副本報分局。b. 其餘長照機構(F1、H1、H2類組)配合衛生局審查+現勘辦理(使用A2表格) 備註3：按內政部107年1月5日內投營建管字第1070800312號函會議紀錄指定：應辦理「室內裝修許可」及「公安申報」。 備註4：倘營建署後續修訂相關規定，本市從其規定。	依上開方式個別認定 按設置標準#18：各項服務使用區域不得交叉設置，且應有固定隔間及獨立區劃。		
5	提供綜合式服務之 長期照顧服務機構 (居家式+社區式)	雙使用類組用途名稱： (參考方法) 提供居家式服務(日間照顧)之長期照顧服務機構(H1)或(H2) 提供社區式服務(分層多機能)之長期照顧服務機構(H1)或(H2) 提供社區式服務(團體家庭)之長期照顧服務機構(H1)或(H2) 提供社區式服務(家庭托顧)之長期照顧服務機構(H2) 提供住宿式服務(宿舍式、日間照顧)之長期照顧服務機構(F1)或(H1) 提供綜合式服務(居家式、小規模多機能)之長期照顧服務機構(F1·H1)			

第十二章 廣告物類

編號：CH12-01-01

案例：正面式廣告招牌設置於鏤空式之陽臺女兒牆疑義。

依據：101 年 4 月 13 日中市都建字第 1010040260 號 101 年第 3 次復核會議紀錄(臨時提案 2)

執行原則：鏤空或透空型式之女兒牆或陽臺欄杆非屬本市招牌廣告及樹立廣告設置辦法第 3 條第 1 項第 3 款所稱之其他開口，得予設置。

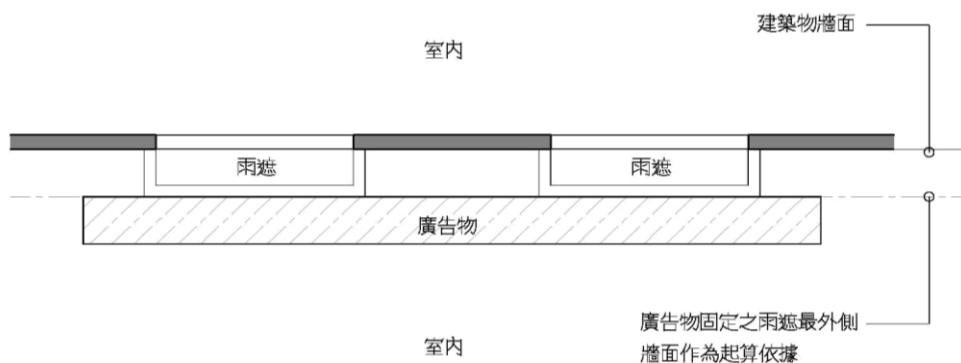
編號：CH12-01-02

案例：突出於建築物外牆面之正面式廣告物之起算依據。

依據：102 年 2 月 23 日中市都建字第 1020025073 號 102 年第 3 次復核會議紀錄(提案 4)

執行原則：1. 依內政部 101 年 12 月 14 日內授營建管字第 1010369180 號函釋，同意自廣告物固定之雨遮最外側牆面，作為正面式廣告物突出建築物牆面之起算依據。
2. 建築物外牆面之外露『雨遮』，應經建築師簽證負責結構安全無虞。

圖例：



備註：內政部 101 年 12 月 14 日內授營建管字第 1010369180 號函

查招牌廣告及樹立廣告管理辦法第 2 條及第 4 條規定：「本辦法用辭定義如下：一、招牌廣告：指固著於建築物牆面上之電視牆、電腦顯示板、廣告看板、以支架固定之帆布等廣告。……」、「側懸式招牌廣告突出建築物牆面不得超過 1.5 公尺，並應符合下列規定……正面式招牌廣告突出建築物牆面不得超過 50 公分。……」另查「外牆」依建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 22 款規定，係指建築物外圍之牆壁，又上開所稱「建築物牆面」指建築物外牆面之外側，本署 98 年 6 月 26 日營署建管字第 0982912089 號函(諒達)已有明示，至建築物外牆面之外露樑及柱，屬構成建築物外牆面要件之一，是固著於建築外牆面之招牌

廣告，其設置範圍內如有外露樑或柱時，得以該樑或柱作為申請設置招牌廣告突出建築物牆面之起算依據。

編號：CH12-01-03

案例：有關設置招牌廣告突出於沿街步道式開放空間上方時，該廣告物離地淨高限制疑義乙案。

依據：104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

執行原則：經內政部營建署於 104 年 7 月 31 日營署建管字第 1040048315 號函略為：「…側懸式招牌廣告突出建築物牆面時，其下端計量至地面淨距離之限制，都市計畫及其相關法令已有規定者，從其規定；未規定者依招牌廣告及樹立廣告管理辦法第 4 條規定辦理。」

第十三章 建管行政類

第一節 建造執照審查/掛號/退件/建築許可/抽查/鑽探/臨時性建築物 編號：CH13-01-01

案由：僅以二維之建造執照申請書作為原建造執照申請案內增加地號之證明，其法令適用疑義。

依據：102 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 2 次會議紀錄(提案 4)

決議：查其二維系統係於原建造執照申請案內增加地號，參照 87 年 7 月 2 日臺內營字第 8772186 號函釋精神，得依增加地號行為時法令予以適用。

備註：內政部 87 年 7 月 2 日臺內營字第 8772186 號函

一、「按中央法規標準法第 18 條所稱『處理程序終結』，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言。凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。」業經本部 84 年 4 月 21 日臺內營字第 8402867 號函示在案。有關領得建造執照之建築物辦理變更設計法令之適用，原則上應依本部前揭號函釋規定辦理。惟為統一執行標準，避免地方主管建築機關因認知見解不一，造成執行上之困擾，茲補充規定，在處理程序未終結前申請變更設計，欲適用原建造執照申請時之法令規定，應依下列規定辦理：(一)不增加基地面積。但因畸零地所保留土地於領得建造執照後方達成協議合併使用而增加基地面積者，不在此限。惟其增加部分之允建樓地板面積應依變更設計時之法令檢討。(二)不增加原核准總容積樓地板面積。(三)建築技術規則高層建築物專章發布施行前之申請案件，領得建造執照後申請變更設計，因建築物高度或樓層增加，由非高層建築物變更為高層建築物，其有關帷幕外牆活動安全門窗之設置標示、防火區劃及火警自動警報、自動撒水設備之設置等，應符合建築技術規則建築設計施工編第 233 條、第 242 條、第 257 條之規定。(四)涉及變更用途者，應符合申請變更時有關土地使用管制之規定，並依原建造執照申請時有關建築技術規則等法令規定檢討。(五)領得建造執照後依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規劃留設開放空間申請變更設計，而不增加原核准總容積樓地板面積者。

二、本部 82 年月 4 日臺(82)內營字第 8202383 號函、83 年 6 月 11 日臺(83)內營字第 8372947 號函、84 年 12 月 11 日臺(84)內營字第

8486838 號函、84 年 6 月 6 日臺(84)內營字第 8472845 號函、84 年 6 月 16 日臺(84)內營字第 8472913 號函、85 年 4 月 10 日臺(85)內營字第 8502343 號函、85 年 6 月 22 日臺(85)內營字第 8579937 號函、85 年 7 月 2 日臺(85)內營字第 8504057 號函、86 年 1 月 25 日臺(86)內營字第 8672138 號函、86 年 7 月 16 日臺(86)內營字第 8604918 號函等 10 件解釋函及 84 年 8 月 1 日臺(84)內營字第 8480188 號函案由二，案由三停止適用。

編號：CH13-01-02

案由：因都市計畫規定為應整體開發地區辦理市地重劃，如何認定為重劃完成，並符合已整體開發地區規定，據以核發建造執照，提請討論。

依據：102 年 5 月 3 日研商「本市市地重劃地區建築執照核發及建築套繪管制事宜」會議紀錄(提案 1)、104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：1. 因辦理重劃時，均以都市計畫規定應整體開發之範圍為辦理重劃範圍，故如已重劃完成則等同已整體開發完成。
2. 依「市地重劃實施辦法」第 3-1 條規定：「本辦法所稱重劃完成之日，係指地籍測量、土地登記、工程驗收、實地指界及交接土地等各項工作均完成之日。」，故是否重劃完成應依上開規定辦理。
3. 土地地籍完成登記時，本局得受理建造執照之掛件申請，惟需於重劃完成時方可核發建造執照。

編號：CH13-01-03

案由：有關依「臺中市建築物增設停車空間獎勵要點」申請建造執照獎勵容積樓地板案件之辦理方式。

依據：99 年第 98 次復核會議紀錄(臨時提案第 4 案)、104 年度第 13 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：起造人依「臺中市建築物增設停車鼓勵要點」申請建造執照獎勵容積樓地板面積案件，除經都市設計審議委員會或開放空間預審委員會審議外，其餘一律送復核會議確認其申請內容無不合理之設計。

編號：CH13-01-04

案由：有關申請建造執照，是否可免檢附綠建材標章證書，提請討論。

依據：105 年度第 4 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 4)

決議：建造執照依建築技術規則建築設計施工編第 299 條第 12 款，檢討綠建材時，得免檢附綠建材標章證書影本。

編號：CH13-01-05

案由：建築執照案件應檢附之地基調查報告修正提案，提請討論。

依據：105 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：依建築技術規則構造編第 64 條第 5 項及第 66 條規定，地基調查報告應包括紀實及分析，其內容依設計需要決定之；建築基地位於坡地、谷地堆積地形及其他特殊地質構造區之基地情形之一者，應分別增加調查內容。據此，該類建築基地應檢附地基調查報告之進行方式建議如下：

1. 山坡地案件：應引用鄰地地下探勘資料或自行進行地下探勘作業，檢附報告書。
2. 具地質災害潛勢者(如經濟部公告本市屬三義活動斷層、山崩地滑地質敏感區範圍或土壤液化等相關潛勢區域)案件：應自行進行地下探勘作業，檢附報告書。
3. 其他一般案件：檢附「臺中市政府建造執照及雜項執照地基調查簽證報告」，內容應包含紀實及分析，細項參考建築物基礎構造設計規範第三章地基調查 3.3 調查報告內容章節辦理。

4. 表格如下：

106.1.26 版

臺中市政府建造執照及雜項執照地基調查簽證報告					
姓名：000					
地址：000					
建築位置	北屯區軍福段小段 129地號等1筆土地				
基地面積	620 平方公尺	使用分區	第二種商業區	建築物使用類組	住宅
建築規模	地上4層、地下1層 5幢5棟5戶			雜項工作物圍牆高度2米	
地基調查內容					
■調查方法及說明 本工程屬4樓以下、非公眾使用建築物且基礎深度在5公尺以內、建築面積未超過600平方公尺，依據建築技術規則建築構造編第64條規定採用資料蒐集及現地踏勘方式進行地基調查。					
■引用之既有文獻及資料 1. 經濟部中央地質調查所地質資料整合查詢網站。 2. 其他：<u>本基地位於山坡地範圍，引用鄰地可靠地下探勘資料。(山坡地案件適用)</u>					
■調查目的 地基調查之目的，旨在取得與建築物基礎設計、施工以及使用期間相關之資料，包括地層構造、強度性質及鄰近地形、地物、地震、水文狀況與周圍環境等。					
■工作範圍 1. 基地地質、地形、地勢調查。2. 表土下土壤組成概況說明。 3. 地下水及周邊水文概述。4. 其他補充調查事項。					
■基地環境 1. 本基地內建築物之現況、基礎、地下構造物或設施之位置及構造型式。 <u>例如：本基地內無既有建築物，亦無其他地下構造物。</u> 2. 基地整體地形、地勢情形說明。 <u>例如：基地整體地形平緩，基地周遭非屬坡地且無明顯起伏。</u>					
■地下水文 地下水位約為何？周邊是否有溝渠河流分佈？ <u>例如：本基地地下水位約4米，周邊僅有排水溝，較大溝渠及河流距離本基地約100m以上。</u>					
■地層綜論 本基地地質年代、地層名稱、地質組成、距離活動斷層帶距離、岩層走向及傾斜位態、是否為開挖回填區、表土下土壤組成概況。					

	<u>例如：本基地地質年代係屬全新世，地層名稱為沖積層，地層組成為礫石、砂、粉砂及黏土，距離車籠埔斷層約 832 公尺，非屬山坡地，故無岩層走向及傾斜位態資訊。依現地勘查及訪問結果，本基地非屬開挖區或整地填土區或窪地、池塘回填區，表土厚度約 4m，屬中度密實，其下為卵礫石層。</u>
	■調查過程相片 請於照片內註明基地地號及現地踏勘之日期
	■建議之基礎型式及設計準則，至少應包括基礎深度、支承力及對鄰地與建築物之影響 依據上述調查結果評估，本案建築物採用 <u>地梁基腳/筏式</u> 基礎形式，基礎深度為地表下 <u>2.5</u> 公尺，設計之容許支承力為 <u>50 tf/m²</u>，對鄰地建築物結構安全應無影響。
結論	
1. 本基地非位於具地質災害潛勢之敏感區範圍內。 2. 本基地非位於車籠埔斷層帶禁限建範圍內。 3. 本基地非位於斷層帶穿經或推測穿經路線之兩側各 50 公尺範圍內。 4. 依據建築技術規則建築構造編第 64 條規定，本基地之現況業經本人以資料蒐集及親至現地踏勘結果，確認地勢平坦地質狀況良好，尚符合本建築物結構設計設定之條件，建築物結構安全無虞。 5. 本案基礎施工期間，若實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。	
建築師（技師）簽證	
事務所名稱： _____ 建築師（技師）事務所 建築師（技師）： _____ （簽名及蓋章） 中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日	

編號：CH13-01-06

案由：有關建造執照變更設計之抽查，審查範圍請以變更範圍為限，提請討論。

依據：105 年度第 10 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(臨時提案 1)

決議：若非與重大相關法令事項有關，變更設計之抽查，其審查範圍以變更設計範圍為原則。

編號：CH13-01-07

案由：有關本局辦理建造執照及雜項執照抽查及記點作業執行說明與討論。

依據：105 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：有關結構抽查部分意見如下：

1. 請承攬本局結構抽查之單位提供分析及統計目前結構抽查記點案例之樣態，並敘明記點之原則。
2. 請抽查單位就有重大結構計算缺失足以影響設計結果才予以記點，僅書件缺漏則不用記點。

編號：CH13-01-08

案由：為利結構抽查進行，本局建造執照審查增加應檢附「臺中市建造執照結構設計自主檢查表」說明與討論。

依據：105 年度第 3 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：為利結構設計抽查進行，應於結構計算書內檢附「臺中市建造執照結構設計自主檢查表」。

臺中市建造執照結構設計自主檢查表 目錄

工程名稱：臺中市 區 段 小段 地號等 筆土地
新建工程

檢查項目		必要性	頁次
☐ 引用鄰地鑽探資料 ☐ 簡易地基調查報告			
鑽探報告	1. 鑽探孔數及分佈位置	☐ 應附 ☐ 免附	報告 P. ~
	2. 鑽孔深度	☐ 應附 ☐ 免附	報告 P. ~
	3. 取樣及試驗	☐ 應附 ☐ 免附	報告 P. ~
	4. 地質構造分析	☐ 應附 ☐ 免附	報告 P. ~
5. 有無建照預審意見？ ☐ 有 ☐ 無		6. ☐ 有 ☐ 尚未按意見設計或修正	P. ~
7. 有無山坡地審查意見？ ☐ 有 ☐ 無		8. ☐ 有 ☐ 尚未按意見設計或修正	P. ~
9. 有無地質敏感區審查意見？ ☐ 有 ☐ 無		10. ☐ 有 ☐ 尚未按意見設計或修正	P. ~
設計基本資料	11. 靜載重	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	12. 活載重	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	13. 地震力（含振動週期、豎向分配）	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	14. 風力	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	15. 結構材料規格	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
結構規劃	16. 平面結構配置	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	17. 立面結構配置（鋼結構必附）	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	18. 基礎結構配置	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	19. 開挖安全措施配置	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	20. 設計方法	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	21. 電腦分析資料（含完整輸入檔、3D 結構模型）	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	22. 動力分析	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	23. 百分之五額外扭矩之分析	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	24. 載重組合	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	25. 層間位移及碰撞距離	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	26. 軟弱層檢討	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	27. 結構設計		
	(1) 梁設計	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	(2) 柱設計	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	(3) 版、牆設計	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	(4) 基礎設計	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	28. 開挖安全措施分析、設計	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
	29. 其他特殊檢討	☐ 應附 ☐ 免附	P. ~
結構設計圖	30. 各層結構平面圖	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~
	31. 基礎結構平面圖	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~
	32. 開挖安全措施圖	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~
	33. 梁、柱構件詳圖	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~
	34. 鋼構件接合詳圖（非鋼結構則免附）	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~
	35. 版、牆構件詳圖	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~
	36. 標準圖及雜項詳圖	☐ 應附 ☐ 免附	圖號 S- ~

編號：CH13-01-09

案由：「臺中市政府都市發展局建築管理涉跨科室業務」分工執行方式。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)及臺中市政府都市發展局 106 年 2 月 13 日中市都管字第 1060022809 號書函

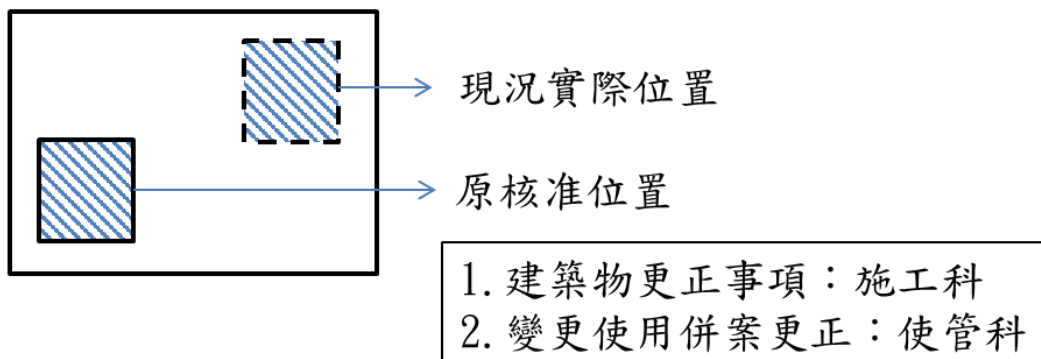
編號	項目	執行方式	備註
1	建築物辦理變更使用涉原使用執照或竣工圖(建築物)更正事項。	由使管科統一受理，並於核准後於使用執照加註更正事項： 1. 屬本市建築管理自治條例第 32 條所稱與原核准圖說相符之情形者，申請人應檢附相關佐證文件由使管科審認併案辦理。 2. 非屬前揭與核准圖說相符之情況者，由使管科會辦施工科表示意見後併案辦理。	
2	建築物位置與原核准圖說不符及越界建築時涉及跨科室業務之執行方式。	1. <u>建築物未越界時：</u> (1)建築物位置更正由施工科統一受理。 (2)農地解除套繪及建築物變更使用併案辦理更正時由使管科統一辦理。 2. <u>建築物越界時：</u> <u>建築物跨二基地，須將另一基地納入時：</u> 建築物變更使用併案辦理更正，由使管科統一辦理。	附圖一
3	使用執照涉及增加基地面積。	增加基地面積以新、增、修、改建或雜項執照方式申請者，由建造科統一受理。	附圖一
4	新、增、修、改建涉及變更使用執照。	由建造科統一受理，核准後變使部分由使管科加註於原使用執照。	
	建築物外牆或屋頂增加格柵、造型裝飾物或遮牆等類似構造物。	1. 涉及需申請雜項執照部分由建造科統一受理。 2. 倘非屬建築物使用類組及變更使用辦法第 8 條所稱之變更行為，則無需申請變更使用執照。 3. 得視個案提請法規小組審議。	
5	部分拆除執照時，涉及變更使用執照。	1. 由本局建造科於辦理拆除執照時併案辦理變更使用。 2. 拆除完竣後由施工科會辦使管科於原使用執照註記變更使用部分。	
6	申請建造執照時，建築基地內涉舊有合法房屋之認定。	1. 由建造科統一受理，於受理建造執照審查時併案書面審查舊有合法房屋納入建蔽、容積等檢討。 2. 請使管科提供最新版本實施建築管理之時間表供各科參考。	
7	變更使用執照涉及都市設計審議	都市設計審議通過後，再行向使管科辦理變更使用。	

編號	項目	執行方式	備註
	事項。		
8	變更使用執照涉及建造執照預審事項	1. 建造預審部分由本局建造科統一受理。 2. 申請人向建造科掛件預審，由建造科會辦使管科表示初審意見，後續由建造科排程審議及會議記錄作業。 3. 修正後報告書由建造科掛號後會辦使管科確認報告書內容，以利建造科簽核定作業。 4. 申請人後續向使管科申請變更使用時，檢附預審核定函及報告書，俟審查通過後併同歸檔。	
9	申請使用執照案件如有都審、預審與原核准內容變動時，如何簡化或機制。	1. 都審案件：由施工科會辦都市設計科確認是否須辦理變更都市設計審議後，據以辦理。 2. 預審案件：倘屬免辦理變更預審之案件由施工科統一受理，併案簽奉鈞長核定。	
10	無使用執照之建築物要申請變更使用，應如何處理？	1. 有完工證明之建築物由使管科受理變更使用。 2. 無完工證明之舊有合法建築物先由施工科辦理使用執照後，再由使管科辦理使用執照變更。	
11	法定空地分割倘涉及變更使用執照，應先行辦理變更使用執照完成後，再辦理法定空地分割。	法地空地分割案件由建造科受理，倘涉及應辦變更使用執照者，應請申請人先行辦理變更使用執照完成後，再辦理法定空地分割。	
12	民眾或建築師如要提送法規會審議案件是否由建造科統一受理	由業務科受理，再會簽建造科排程法規會議。 1. 法規會審議案件得由民眾向業務科提出申請簽辦並會簽建造科排程法規會議。 2. 法規會審議案件涉本局相關業務科室權責，業務科應出席法規會議表示意見。	

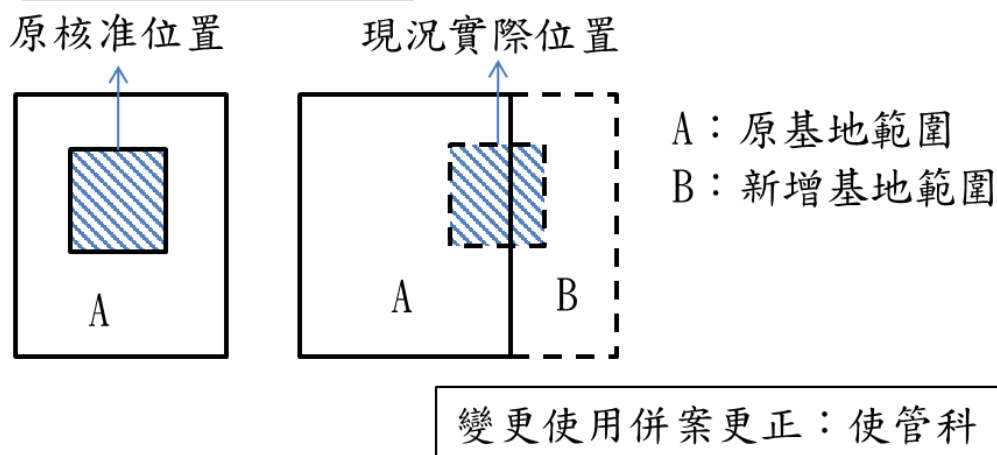
一、建築物位置與原核准圖說不符及越界建築時涉及跨科室業務之執行方式

附圖一

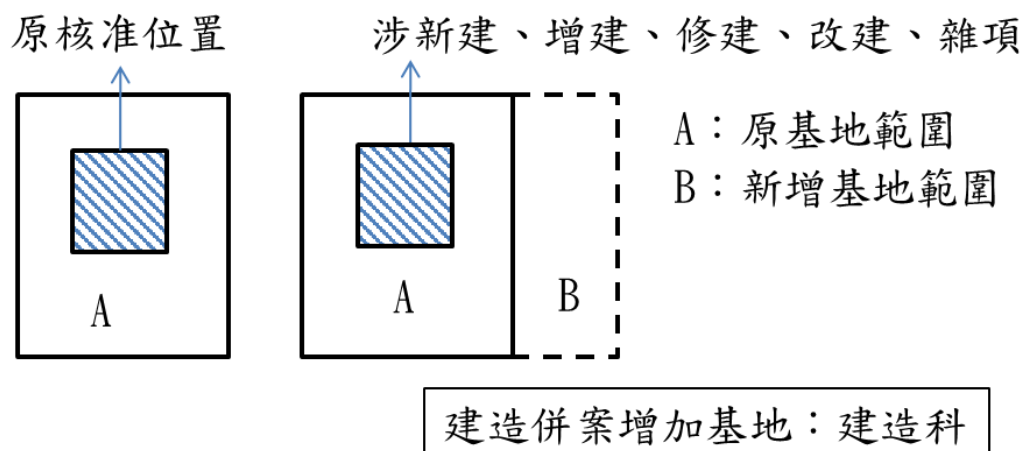
(一)建築物未越界時：



(二)建築物越界時：



二、使用執照涉及增加基地面積：



編號：CH13-01-10

案由：免辦理變更大坑風景區開發許可審查範圍認定事宜。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)及 101 年「臺中市大坑風景區開發許可審查委員會」第 1 次會議紀錄議題 4 決議

決議：開發人變更開發計畫，應依「臺中市大坑風景區開發許可審查要點」規定申請變更開發許可。但符合下列規定者，得檢附由建築師或相關技師簽證負責之變更差異分析表備及圖說請本府主管機關備查，免辦理變更開發許可：

1. 申請人之變更者(需檢附拋棄承攬書等)。
2. 不增加原開發許可准開發土地範圍及土地面積者(因地籍重測而導致土地面積增加者仍符合本項規定)。
3. 不增加土地使用強度、變更建築物使用性者(惟容積微幅變動不超過 10%，且變動後仍符合臺中市擴大都市計畫(大坑風景區)主要計畫規定者，不在此限)。
4. 不變更原核定水土保持及原核准開發許可公共與公用設施及公用事業者(惟因地形等因素造成水土保持計畫完工後管線、溝渠長度增減者不在此限)。

開發案件是否適用前項免辦理變更開發許可項目認定如產生疑義時，請建築師或相關技師檢具變動內容差異分析表及書圖由本府都市發展局建造管理科查核後，送本府都市發展局使用管理科確認是否需辦理變更開發許可事宜。

編號：CH13-01-11

案由：建築基地位於經濟部中央地質調查所之公告「活動斷層地質敏感區」及「山崩與地滑地質敏感區」之基地調查辦理方式。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)及臺中市政府都市發展局 106 年 6 月 20 日中市都建字第 1060104123 號函

決議：有關建築物及建築基地之規模如依建築技術規則建築構造編第 64 條規定檢討無需辦理地下探勘調查者而位於「活動斷層地質敏感區」及「山崩與地滑地質敏感區」者，應依規定辦理特殊地層條件影響之調查，惟設計建築師如可以現場踏勘或引用鄰地資料查明其分佈範圍予以避開，則無需辦理地下探勘調查。

編號：CH13-01-12

案由：臨時性建築物之目的事業主管核准證明文件應載明事項。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：1. 事業計畫用途。

2. 使用期限(間)。
3. 基地地點。
4. 建物規模層數。
5. 申請圖說。

編號：CH13-01-13

案由：有關建築基地位於經濟部中央地質調查所之公告「活動斷層地質敏感區」及「山崩與地滑地質敏感區」之基地調查辦理方式。

依據：臺中市政府都市發展局 106 年 6 月 20 日中市都建字第 1060104123 號函
辦理方式：「活動斷層地質敏感區」及「山崩與地滑地質敏感區」屬特殊地質構造區，應依建築技術規則建築構造編第 64 條、建築物基礎構造設計規範第三章 3.1.3、3.1.4 規定辦理特殊地層條件影響之調查，如設計建築師如可以現場踏勘或引用鄰地資料查明其分佈範圍予以避開，則無需辦理地下探勘調查。

編號：CH13-01-14

案由：本市建造執照抽查業務現場審查注意事項。

依據：臺中市政府都市發展局 106 年 3 月 30 日簽

內容：一、本局於辦理抽查時，應於公開場合以公平公正原則辦理。

二、不得以不良動機辦理抽查業務，或以辦理該業務名義收受賄賂或其他不正利益。

三、辦理抽查業務時，現場應由臺中市大臺中建築師公會派員代表與會陪同，必要時可請政風人員與會監督。

四、被抽查案件審查時，得由該案件之設計建築師與會出席說明。

五、如上開建築師如不克出席，得委託該案件之設計員工、代辦業者或臺中市大臺中建築師公會現場代表與會出席。

六、抽查時如遇法規解釋疑義，由本科代表與臺中市建築師公會代表現場討論釐清確認，如未能解決，得申請建造執照抽查復核會議上討論，不得與設計建築師或其事務所員工及其他代辦業者以電話方式討論。

七、抽查違規之項目內容需敘明清楚明確，不得有模糊不清之內容，必要項目加註違反法規之依據。

八、抽查記點部分，得以與臺中市大臺中建築師公會討論正面記點項目為主。

編號：CH13-01-15

案由：有關涉及未完成道路闢建之建築基地申請建築執照出入通路之執行方式。

依據：109 年 1 月 3 日 109 年度第 1 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：一、有關「開闢寬度」是否仍依前開規定辦理？

有關通路開闢寬度，應依內政部 102 年 2 月 6 日臺內營字第 1020800210 號令規定辦理。

二、是否需依建設局意見完成點交手續後，始得核發使用執照？

本案非屬「計畫道路」開闢，無須辦理點交程序。

三、另有關建築執照申請時，相關業務科簽會內容，應依下列方式辦理。

1. 於核發建造執照前，應簽會建設局「申請建築執照出入通路之開闢」，並加註係屬依內政部 102 年 2 月 6 日臺內營字第 1020800210 號令辦理。建設局建議回復「本案未開闢道路設計高程請依周邊既有計畫道路高程規劃及考量道路排水設施辦理工程設計」。
2. 於核發使用執照前，營造施工科應就該案是否影響道路連結及排水通暢部分，簽會建設局表示確認。

編號：CH13-01-16

案由：為合照臨街透天式建築物，並無建築物共用部分者，認定不適用公寓大廈管理條例範圍。

依據：臺中市政府都市發展局 107 年 9 月 11 日中市都建字第 1070158529 號函

原則：為明確並統一判定「合照多戶透天型社區」無公寓大廈管理條例之適用條件，其原則如下：

- (一)合照透天型社區，地籍分割已明確，各地籍範圍內之各建築物所有權屬同一權利主體所有(含地下室)，且符合建築技術規則建築設計施工編第 89 條之他棟建築物規定，並僅臨接計畫道路或現有巷道，無私設通路及基地內通路共用者。
- (二)基地上無其他共用且共同持分建築物或空間，如管理維護使用空間(管理委員空間)、地下室、門廳(梯廳)、外廊、走廊、臺電配電室、樓(電)梯間、戶外(室內)車道等。
- (三)無共用管線設備，如雨水貯集滯洪設施、停車位(空間)<無共用停車位，如每 1 戶均設置停車位者>、污水管線、污水設備、給水管線、給水排水設備(水箱水塔)、山坡地水土保持設施等。

如建築物符合上開內容，僅需依前開會議紀錄內容，於建造執照卷檢附經起造人或監造人或設計人切結或簽證之說明書，即不適用公寓大廈管理條例，無需於申請建造執照時檢附公寓大廈規約及於申請使用執照時繳交公寓大廈公共基金。

第二節 拆除執照

編號：CH13-02-01

案由：申請拆除建物謄本設有抵押權，其抵押權利人為銀行總公司，由分行公司出具拆除同意書是否適法。

依據：97 年 6 月 30 日府都建字第 0970146948 號第 76 次復核會議紀錄(臨時提案 7)

決議：有關建築物申請拆除執照，有設定抵押權在案者，抵押權利人為銀行總公司時，應由銀行總公司出具同意函或由總公司授與代理權由分行辦理拆除之同意書，方得核發拆除執照，單獨由分行出具拆除同意書者，則不得核發拆除執照。

編號：CH13-02-02

案由：已領得使用執照但未辦理保存登記之建築物申請拆除執照時，其建築物所有權人之認定原則疑義。

依據：104 年度第 17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)、100 年第 4 次建造執照復核會議第 2 案及 97 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 4 次會議紀錄(臨時提案第 4 案)

決議：已領得使用執照但未辦理保存登記之建築物申請拆除執照時，其建築物所有權人之認定原則如下：

1. 拆除執照申請人與使用執照之起造人相同時，得推定申請人為該建築物之所有權人，但私有權爭議時不在此限。
2. 拆除執照申請人與使用執照之起造人不同時，應由申請人檢具與起造人申請公所調解成立之證明文件，或經法院判決確定之證明文件作為建築法第 79 條規定之合法證明文件。但屬民法第 759 條(繼承、強制執行、公用徵收、判決)而取得者，可依據相關證明文件認定為所有權人。
3. 申請人提出買賣契約書、房屋稅移轉證明及土地登記證明等 3 項文件，證明申請人對建築物具備事實處分能力，以視為建築物權利證明文件。

編號：CH13-02-03

案由：有關申請拆除執照，因年代久遠原執照已無相關圖說之辦理方式。

依據：104 年度第 17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：申請拆除執照，因年代久遠原執照已無相關圖說，擬請建築師依建築物現況並參考原使用執照謄本上之面積繪製圖說並簽證，以替代原執照卷內申請圖說。

編號：CH13-02-04

案由：有關本案因建造執照逾期失效而其中止之工程部份需要拆除，是否應依法領有拆除執照，又倘需申請拆除執照，其申請人是否可為土地之所有權人。

依據：104 年度第 17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)、依內政部營建署 101 年 5 月 14 日內授營建管字第 1010804382 號函

決議：依內政部營建署 101 年 5 月 14 日內授營建管字第 1010804382 號函說明二略為：「…有關建築工程依建築法第 55 條規定申報工程中止時，其中止之工程有不堪供使用部分，如屬主管建築機關依法受理起造人辦理(工程中止)變更設計時應併同拆除之建築物，自無庸申領拆除執照。」之方式辦理。另如屬工程廢止辦理解除套繪，則需申請拆除執照。

編號：CH13-02-05

案由：房屋未辦理保存登記，得否檢具全國財產稅總歸戶財產查詢清單或遺產稅證明書等文件，作為房屋產權證明文件。

依據：臺中市政府都市發展局秘書室(法制)105 年 11 月 15 日會簽意見

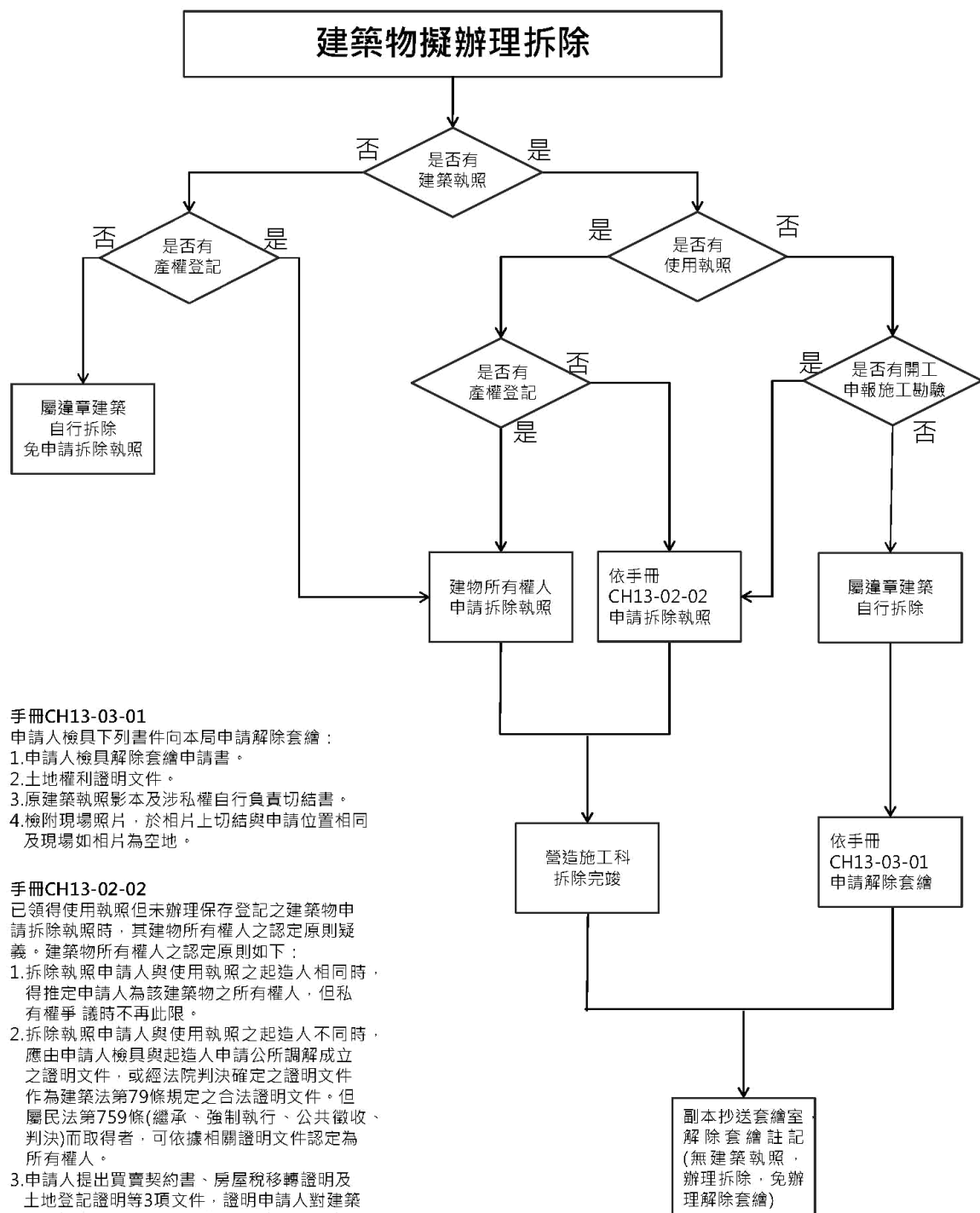
執行方式：未辦理產權保存登記之建築物，其合法證明文件之檢附方式，倘檢具全國財產稅總歸戶財產查詢清單(證明財產申請人而其為系爭建物之所有人)及遺產稅免稅證明書(證明系爭建物為遺產之一而繼承人之一為申請人)，似可推定並表彰申請人為系爭建物之所有權人，惟是否有例外情事，由本局就個案事實認定或依其他相關法令規定憑處。

編號：CH13-02-06

案由：臺中市建築物申請拆除執照流程。

依據：臺中市政府都市發展局 107 年 9 月 12 日中市都建字第 1070159278 號函

流程圖：



臺中市建築物申請拆除執照流程

編號：CH13-02-07

案由：依據內政部 107 年 12 月 10 日臺內營字第 1070816462 號令修正發布「建築物拆除施工規範」規定、107 年 12 月 6 日臺內營字第 1070815905 號令修正發布「建築物室內裝修管理辦法相關書表格式」之，(E1-1)建築物室內裝修圖說審查表」、「(E1-5)建築物室內裝修簽證表」及「(E1-9)拆除物有無含石棉報告書」。

依據：108 年度第 1 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：一、於核發拆除執照時，建造管理科應審查拆除執照之申請書須註記「拆除物有無含石棉」，另需於拆除執照審查表內「6・拆除施工計畫書是否齊全」部分，填寫「另於申報開工時檢附」。

二、申請建築行為併案申請室內裝修審查者，其「建築物室內裝修圖說審查表」內「拆除物有無含石棉報告書」欄，填寫「另於申報開工時檢附」。

三、申請拆除執照及申請建築行為併案申請室內裝修審查者，於辦理開工時，請營造施工科依「建築物拆除施工規範」之規定查核「拆除物有無含石棉報告書」。

四、於核發拆除執照時，其公文副本須抄送「勞動檢查機構及環保機關」，配合監督查核。

五、依「建築物拆除施工規範」，有關「經建築物公共安全檢查申報具疑似石棉成分之材料者，應檢附拆除物有無含石棉報告書」部分，請本局使用管理科研議建置「建築物公共安全檢查申報」結果查訊系統，以供建築師及申請單位查詢。

第三節 套繪管理

編號：CH13-03-01

案由：已申報開工而未實質動工且逾竣工期限，申請解除套繪需檢具之書件。

依據：104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：申請人檢具下列書件向本局申請解除套繪：

1. 申請人檢具解除套繪申請書。
2. 土地權利證明文件。
3. 原建築執照影本及涉私權自行負責之切結書。
4. 檢附現場照片，於相片上切結與申請位置相同及現場如相片為空地。

編號：CH13-03-02

案由：領有建照但已逾竣工期限之建築基地，現場未有任何建築物及施工勘驗進度，解除套繪疑義。

依據：100 年第 1 次復核會議紀錄(臨時提案 8)

決議：由設計建築師檢附簽認現場為空地之照片，並由土地所有權人提具切結，同意依規定辦理解除套繪列管。

備註：建築法第 53 條：

直轄市、縣(市)主管建築機關，於發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限基準之規定，核定其建築期限。

前項建築期限，以開工之日起算。承造人因故未能於建築期限內完工時，得申請展期 1 年，並以 1 次為限。未依規定申請展期，或已逾展期期限仍未完工者，其建造執照或雜項執照自規定得展期之期限屆滿之日起，失其效力。

第 1 項建築期限基準，於建築管理規則中定之。

編號：CH13-03-03

案由：已領有使用執照之建築物未經申請拆除執照即已拆除完成，現申請建築之起造人或土地所有權人非屬原地上物之所有權人，可否申請建造執照。

依據：104 年度第 17 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)、內政部 101 年 11 月 16 日內授營建管字第 1010811005 號函及 101 年 9 月 14 日、104 年 8 月 18 日簽

決議：有關已領有使用執照而未經申請繕自拆除之建築基地，現申請建築之起造人非屬原地上物之所有權人，因非為拆除之行為人，為考量土地有效活化與利用，同意起造人依下列規定辦理後，逕行申請建造執照，免於完成補辦拆除執照手續解除套繪後再行發建造執照。

1. 申請新建建造執照之起造人或土地所有權人應檢附具結確實非原地上物之所有權人且非拆除原地上物之行為人，如有不實及因申請建築執

照而發生任何產權糾紛、損害他人權益或侵害他人財產，願負一切法律責任之切結書。

2. 有保存登記之地上物應檢具已滅失登記之謄本資料，無保存登記之地上物則由建築師負基地現況之查證責任，簽證認基地現況確實為空地或原地上物確實已拆除完竣。
3. 申請新建建造執照之起造人或土地所有權人應協助查明違法拆除地上物之行為人，檢附違法拆除地上物行為人之說明書或切結書，供本局責請拆除行為人補辦拆除執照之依據。
4. 核發建造執照同時應函請違法拆除之行為人補辦拆除執照。
5. 如依上述逕行核發執照執行之案件經中央主管建築機關核有未符法令規定時，應即停止核發執照，已核發之建造執照案件在程序未終結前應辦理變更設計，申請新建建造執照之起造人應附具願無條件於申請使用執照前配合辦理變更設計之切結書。
6. 為避免套繪管理缺漏，由套繪管理者於套繪圖註記「須補辦拆除執照」字樣，並造冊列管。
7. 如建物所有權人已不存在(法人或自然人)，則不再予以追溯辦理拆除程序，逕予解除套繪。

編號：CH13-03-04

案由：經土地重劃且分割後之建築基地免受重劃前舊地籍套繪圖限制，得以現有之基地地界完成套繪程序，提請討論。

依據：102 第 3 次復核會議紀錄(第 2 案)、104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：參照內政部 66 年 4 月 6 日臺內地字第 755600 號函：「重劃前原有建築物之法定空地因分合交換而重新分配其他所有權人者，為顧及實際困難，該已分配與他人之土地得依土地重劃辦法第 20 條規定，視為其原有土地，並准依法申請建築。」之釋，本案經建築師核算，原建築基地重劃後分回之土地，建蔽率小於原案法定建蔽率，其餘重劃分配於其它所有權人，得視為其原有土地，無涉法定空地使用，得以現有基地地界線範圍內辦理建築物套繪。

編號：CH13-03-05

案由：一宗基地同一張使用執照之連棟式透天建物(無地下室)。其中 1 棟申請拆除執照時，是須併案辦理法定空地分割，且於拆除竣工申請時，會簽套繪室管制其法定空地。抑是爾後申請建造執照時，再辦理法定空地分割，提請復核會議審核。

依據：96 第 59 次復核會議紀錄(臨時提案第 2 案)、104 年度第 15 次建築執照

審查作業法令討論會議紀錄(提案 4)

決議：請於拆除執照、拆除竣工函及套繪圖室之套繪圖上加註該使用執照號碼。

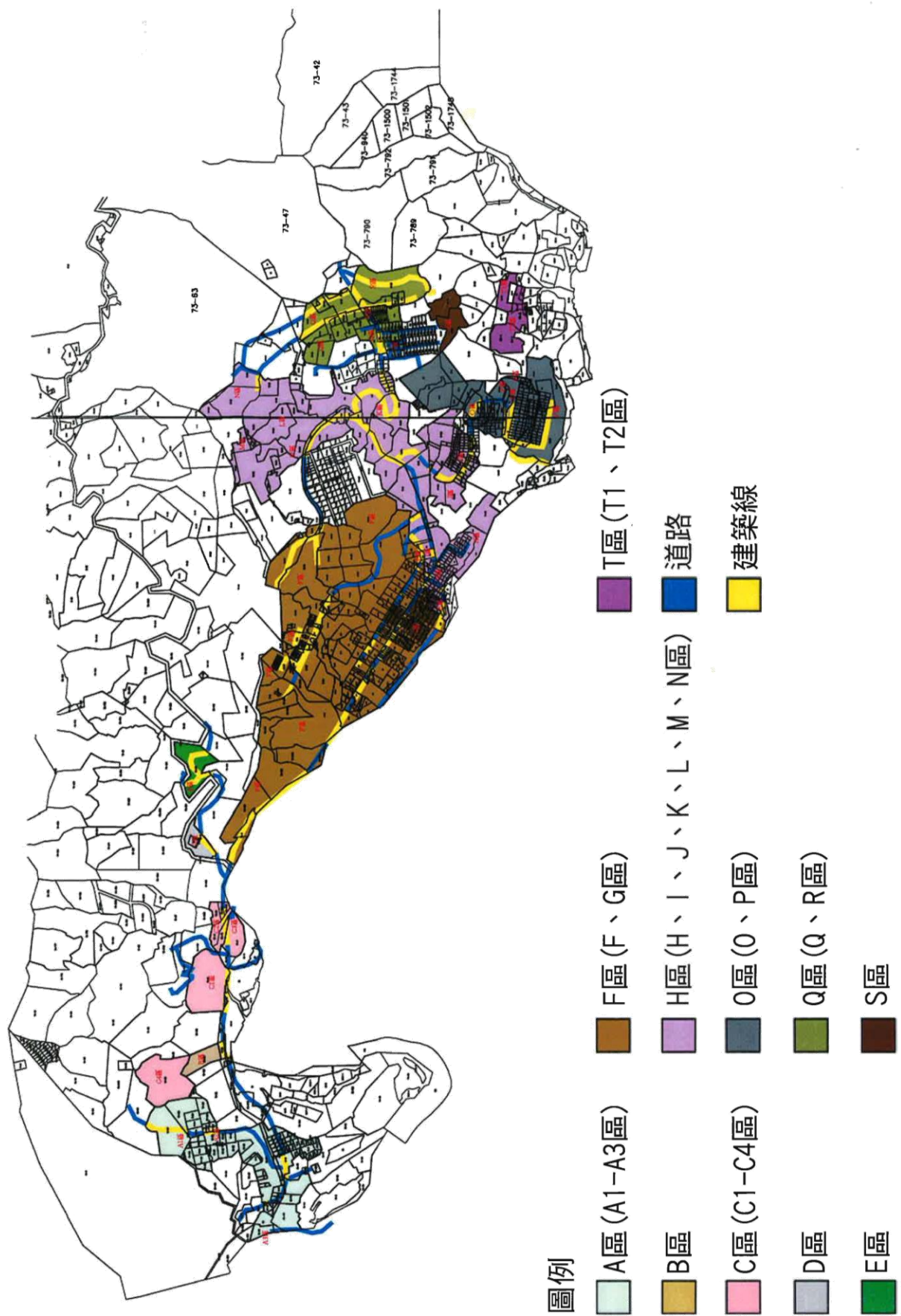
編號：CH13-03-06

案由：霧峰區坑口段(64-359)地區執照套繪在案之土地檢討方式。

依據：106 年度臺中市政府建築法規小組第 6 次會議紀錄(提案 3)

- 內容：一、本案全區仍應以 64 建都營使字第 00359 號使用執照套繪管制，惟本案套繪管制情形特殊，依內政部 103 年 5 月 19 日內授營建管字第 1030805282 號函決議二「非屬前項情形者，由各直轄市、縣(市)主管建築機關視實際需要，本於權責訂定相關處理方式，據以辦理」，本案經分析實際建蔽率遠低於法定建蔽率，且現行法定建蔽率小於原使照核照時法定建蔽率，未來原執照基地範圍內之土地(地籍分割時間不限、含拆除重建及空地、不含合併非基地範圍內之鄰地)，同意個別申請建築基地檢討符合現行用地之建蔽率及容積率規定，且各區累積建蔽率小於 50%，則免附原執照其他地號土地所有權人同意書。
- 二、上述所稱之個別申請建築基地，倘於 106 年 12 月 1 日後辦理分割，並應以 106 年 1 月 30 日以前地籍範圍合併檢討符合現行建蔽率。
- 三、若現行用地或未來用地之法定建蔽率大於原 64 建都營使字第 00359 號使用執照之法定建蔽率(50%)時，則本原則應重新檢討。
- 四、請建築師提供本次分析各分區之基地面積、建蔽率、建築面積，作為未來該區累計檢討建蔽率之基礎資料，並將相關分析資料裝訂成冊，提供套繪室以利後續管制作業，未來各區控管建蔽率上限不得超過 50%。

基地位置



編號：CH13-03-07

案由：太平區三汴段(63-14、63-32、63-68、63-69、63-70)地區等執照套繪在案之土地檢討方式。

依據：臺中市政府都市發展局 110 年 11 月 22 日中市建字第 1100236060 號函

內容：一、依臺中市領有使用執照建築基地範圍內部份土地申請建築處理原則第 5 條第 2 款規定：「建築基地內未計入法定空地之私設通路已變更為計畫道路、公共設施用地或現有巷道致無法合為一宗建築基地，各區建蔽率均符合行為時之規定時，僅就該區建築物及其坐落土地套繪管制。」，合先敘明。

二、旨揭地號土地為領有 63 年 14 號等數筆建築執照套繪在案，依上開規定調整套繪範圍為各區街廓範圍(如下圖說)，相關基礎資料清冊可至本局套繪室查詢，後續申請建造執照時依調整後套繪管制範圍之檢討原則辦理。

110.11.16調整後 套繪範圍

基地：
 4410+4374+684+30940+3+330+2017+1717+24671+7083+461+7948+1004+1841+147+1896+1217+(7+7+1276)*3046+(276-4
 地號)2449+(276-25地號)435+(248-85地號)1150+98519+(276-22地號)145+98664
 路地：(81+102.3)*10+(81+102.3)*8+127.7*8+47.8*10+116.4*8+81*8+102.3*6+4*3+7.5*40+8142.8+7.5*40=8442.8
 新建一樓：6.3*10.2-(3.3*0.9)=61.29*64=3933.56
 另案中請一樓：4.8*11=52.8*6=316.8
 另案中請一樓：6.3*10.2-(3.3*0.9)=61.29*37=2267.73
 原有建物
 (63.4.4建都管字第14號)一樓4548.15㎡
 (63.5.7建都管字第32號)一樓4228.05㎡
 (63.6.28建都管字第70號)一樓2800.062㎡
 (63.6.28建都管字第89號)一樓2324.7㎡
 (63.6.28建都管字第88號)一樓2005.92㎡
 建築比：(98664-8442.8)：(6190.29+316.8+4548.15+4228.05+2800.62+2324.7+2005.92)=10：2.48

調整套繪範圍



編號：CH13-03-08

案由：火災建築物解除套繪原則。

**依據：臺中市政府都市發展局 111 年 3 月 1 日中市都建字第 1110037584 號
函。**

原則：檢具申請書、現況照片及火災證明書申請解除套繪。

第四節 結構外審

編號：CH13-04-01

案例：有關結構外審建築物辦理變更設計時，應檢附之結構審查文件，提請討論。

依據：103 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 19 次會議紀錄

決議：1. 如涉及結構變更，應檢附委託審查單位審查完成之書圖文件。

2. 如未涉及結構變更，應由結構技師出具未涉及結構變更之說明書並簽章負責。

3. 本案同意以通案方式辦理。

編號：CH13-04-02

主旨：公告「臺中市特殊結構建築物委託審查辦法」第 3 條第 6 款規定經中央地質主管機關公告之地質敏感地區之範圍。

依據：臺中市政府都市發展局 105 年 3 月 2 日中市都建字第 10500275031 號公告

公告事項：本辦法第 3 條第 6 款規定，建築基地位於經中央地質主管機關公告之地質敏感地區之範圍為「活動斷層地質敏感區」及「山崩與地滑地質敏感區」。

附件：

正 本

發文方式：紙本傳遞

臺中市政府都市發展局

檔 號：

保存年限：

公告

發文日期：中華民國105年3月2日

發文字號：中市都建字第10500275031號

附件：



主旨：公告「臺中市特殊結構建築物委託審查辦法」第3條第6款
規定經中央地質主管機關公告之地質敏感地區之範圍。

公告事項：本辦法第3條第6款規定，建築基地位於經中央地質主
管機關公告之地質敏感地區之範圍為「活動斷層地質
敏感區」及「山崩與地滑地質敏感區」。

局長 王俊傑

編號：CH13-04-03

主旨：有關依臺中市特殊結構建築物委託審查辦法第 3 條第 7 款之各幢建築物之定義。

依據：106 年臺中市政府建築法規小組委員會第 3 次會議紀錄(提案 1)及 106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：有關臺中市特殊結構建築物委託審查辦法第 3 條第 7 款之各類用途建築物為結構獨立，且總樓地板面積未達 3000 平方公尺，惟其使用機能不能獨立(如無廁所、樓梯等…)需與其他棟建築物相連，因特殊結構委託審查係以結構部分作為審查標的無涉使用機能，則免辦理特殊結構委託審查。

編號：CH13-04-04

案由：申請增建鋼構屋架風雨集合場，因是否需結構外審疑義。

依據：110 年臺中市政府建築法規小組委員會第 5 次會議紀錄

決議：查本市特殊結構建築物委託審查辦法係於民國 92 年 7 月 21 日府法規字第 0920072202 號令發布實施，次查本案原建物係於該辦法實施前已領得使用執照並無前開審查辦法之適用，故有關建築物於「臺中市特殊結構建築物委託審查辦法」發布前已領得使用執照，後續辦理水平增建時，倘經結構專業技師簽證其增建建築物係以獨立結構系統，則得以增建部分之樓地板面積單獨檢討，並以通案性原則辦理。

第五節 法定空地分割

編號：CH13-05-01

案由：原農業區之建地，領有使用執照，擬依法定空地分割辦法辦理地籍分割疑義。

依據：97 年第 71 次復核會議紀錄(提案 3)

決議：本案農業區建地目比照住宅區，依建築基地法定空地分割辦法規定申請法定空地分割證明。

編號：CH13-05-02

案由：法定空地分割遇法院判決之辦理。

依據：內政部 102 年 11 月 12 日營署建管字第 1020072560 號函及 104 年度第 21 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 5)

決議：依 102 年 11 月 12 日營署建管字第 1020072560 號函說明三略為：「…建築基地之土地經法院判決分割確定為多筆地號，其部分土地單獨或合併其它土地申請建築者，若分割之多筆地號均符合法定空地分割辦法第 3、4 條規定時，得檢具該部分土地或及其合併土地之土地權利證明文件申請建築，無須再辦理法定空地分割。…」之規定辦理。

編號：CH13-05-03

案由：法定空地分割需檢附之書件。

1. 依建築基地法定空地分割證明申請核發程序第 2 條規定，申請人申請法定空地分割證明應備具下列書圖文件：
 - (1)申請書：申請人應以土地所有權人名義為之，其在 2 人以上時應造列名冊（內政部營建署 96 年 3 月 8 日營署建管字第 0960009702 號函略以『…申請法定空地分割證明時，自應以該建築基地之全體土地所有權人名義提出申請』）。
 - (2)臺中市政府都市發展局法定空地分割證明申請書(由本局局網頁下載 <http://www.ud.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=661228&ctNode=12015&mp=127010>)
 - (3)臺中市政府都市發展局法定空地分割證明(應將擬分割圖繪製完成)。
 - (2)使用執照謄本或建造執照影本(影本需有臺中市政府都市發展局補發戳章)。
 - (3)擬分割圖，其比例尺應與地籍圖相同。
 - (4)壹樓平面及配置分割示意圖，應標示建築物最大投影範圍，其比例尺不得小於 1/200。
 - (5)其它證明附件：
 - a. 建築線指示(定)圖或免指定建築線地區公告圖(免指定地區檢附使用分區證明及都市計畫圖)。

- b. 臺中市政府都市發展局補發原核准竣工圖說影本。
- c. 依建築基地定空地分割辦法分割前後相關法規檢討圖說。
- d. 地籍圖謄本、土地登記簿謄本。
- e. 與鄰地合併開發切結(超出空地為畸零地者，應檢附成立協議調整地形或合併建築使用之證明文件)。
- f. 如併案建物分割需檢附建物所有權人同意書。

編號：CH13-05-04

案由：建築物剩餘部分就地整建辦理法定空地分割注意事項。

按內政部 96 年 7 月 13 日臺內營字第 0960804327 號函釋建築物剩餘部分就地整建，其所領得之合法建築物剩餘部分就地整建「完工證明書」，視同建築法第 73 條規定之使用執照之效力，其辦理分割自有建築基地法定空地分割辦法之適用，並應依據現行法令規定之建蔽率進行檢討。

編號：CH13-05-05

案由：申請法定空地分割得否適用建築技術規則建築設計施工編第 271 之 1 條第 2 款規定，不受前條(即 271 條)第 2 項單層樓地板面積之限制。

依據：108 年臺中市政府建築法規小組委員會第 6 次會議紀錄

決議：一、本案係符合建築技術規則建築設計施工編第 271 條之 1 申請建造執照之時間條件同意經建築師簽證檢討，分割後原使用執照及剩餘建築基地可符合第 271 條規定，故同意本案辦理法定空地分割之檢討方案。

二、有關 82 年 4 月 13 日以前申請建造執照並已領得使用執照之合法工廠建築物辦理「建築基地法定空地分割辦法」時，倘分割後之每一建築基地推算未來申請建築時之建物樓地板面積，均符合建築技術規則建築設計施工編第 271 條第 1 項規定作業廠房單層樓地板面積不得小於 150 平方公尺之限制(得與其鄰地協議合併檢討)，則原使用執照或經准予基地調整後之建築基地，得辦理法定空地分割，並以通案辦理。

編號：CH13-05-06

案由：有關營建署函復建築基地法定空地分割辦法第 3 條第 1 項第 3 款規定執行疑義一案。

依據：臺中市政府都市發展局 110 年 5 月 19 日簽

決議：為減少建築糾紛及考量立法原意，有關本市領有使用執照之甲種建築用地辦理建築基地法定空地分割擬依下列原則辦理：

一、原使用執照已臨接道路之甲種建築用地，辦理建築基地法定空地分割時，仍應依「建築物基地法定空地分割辦法」相關規定檢討辦

理，尚無本市建管自治條例第 10 條免臨接道路之適用。

- 二、原使用執照係依本市建築管理自治條例第 10 條免臨接道路申請建築之甲種建築用地，單獨辦理建築基地法定空地分割時，仍應依「建築物基地法定空地分割辦法」相關規定檢討辦理，或得併同建造執照辦理建築基地法定空地分割，以分割後甲種建築用地申請建築規模是否達到應臨接道路規定進行審認。

第六節 軍事建築物免申請建造執照

編號：CH13-06-01

依據：國防部軍事工程作業手冊(第二版)6.2、免(請)領建築執照作業要領(國防部 109 年 5 月 20 日國備工營字第 1090107618 號令)。

需檢附之書件：

1. 申請公文。
2. 國防部或各司令部、各指揮部核定免辦建築執照文令影本(需加核單位印鑑，並加註正影本相符)。
3. 申請整建工程基地或申請營區建築物(配置)位置圖(需標示道路位置、需簽證)。
4. 土地權利證明文件：地籍圖謄本、土地登記簿謄本或土地所有人同意書；上述建築物座落之土地為政府機關所有者，應檢附管理機關同意公函。
5. 依當地政府「建築管理自治條例」或國家公園管理處申請建築線指示(定)需檢附之申請書圖文件(如申請書、計畫現況圖及地籍套繪圖、位置圖等文件)。

第七節 變更起造人

編號：CH13-07-01

需檢附之書件：

1. 審查表。
2. 申請書(需檢送 2 份，1 份給地方稅務局)。
3. 拋棄書、承攬書或同意書(切結書)。
4. 土地權利證明文件(地籍圖謄本、土地登記簿謄本)。
5. 地上權同意書(設有地上權者)。
6. 土地使用權同意書。
7. 建造執照影本。
8. 位配置圖。
9. 公寓大廈規約草約及專有共用範圍圖(變更後起造人核章)。
10. 現況照片(上需含工程進度簽證)。
11. 主要結構已完成，由設計原起造人說明室內隔間及建築物主要設備工程尚未完，並由原起造人說明由變更後起造人繼續完成後續工程之說明書(依據內政部 74 年 8 月 20 日臺內營字第 337118 號函辦理)。

審查注意事項：

1. 查明是有無涉法院限制變更事項。
2. 調原建造執照卷，核定是否為同印鑑。
3. 注意是否在竣工期限內。
4. 附件(申請書、名冊、位配置圖)。
5. 起造人身亡，檢附繼承系統表。
6. 未成年者，應檢附法定監護人同意書。

編號：CH13-07-02

案由：有關以「建築經理公司」為起造人，申請建築執照是否須加入建築開發公會。

依據：109 年臺中市政府建築法規小組委員會第 7 次會議紀錄

決議：倘建築經理公司為輔助金融機構執行產權管理，而受託變更為起造人，未涉及建築開發銷售行為，則由起造人檢附說明書，無須提供求加入臺中市之建築開發商業同業公會之會員證。

第八節 增建、修建、改建、補照

編號：CH13-08-01

案由：舊有合法建物騎樓與現行騎樓設置標準競合之處理方式。

依據：102 年第 3 次復核會議紀錄(提案 3)

決議：舊有合法建物申請補核發使用執照，同意依臺中市建築管理自治條例第 17 條規定，合法建築物從其原用途、構造使用，免依「臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準」辦理。

編號：CH13-08-02

案由：有關已領得建造執照並已完成基礎勘驗之構造物，俟因執照逾期作廢，重新申請建造執照，擬延續原地下室基礎續作，其辦理方式為何。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

決議：1. 如其構造物具柱樑頂蓋、外牆而可供使用，得由起造人依建築法第 55 條規定辦理變更設計申請使用執照，後續以增建方式辦理，或依本市建築物補辦建築執照辦法之規定，申請新建。
2. 如僅有基礎之構造物，則請依本市建築物補辦建築執照辦法之規定，申請新建。

第十四章 建築技術規則類

第一節 無障礙設施檢討

編號：CH14-01-01

依據：103 年臺中市政府建築法規小組委員會第 8 次會議紀錄

案由：有關店舖、集合住宅大樓 1 層及 2 層他棟化之店舖住宅，是否需設置無障礙設施，提請討論。

決議：店舖、集合住宅大樓 1 層及 2 層他棟化之店舖住宅、店舖、店舖辦公室之通案性檢討事宜，如以符他棟化檢討且同屬 1 戶，同意可依建築技術規則建築設計施工編第 167 條規定辦理。

編號：CH14-01-02

案由：關於無障礙設施於集合住宅增建時，既有樓梯構造變更困難，是否適用於技術規則第 167 條略以：「...因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。」以原有構造特殊之方式，得不適用本章部份之規定，提請討論。

依據：103 年臺中市政府建築法規小組委員會第 13 次會議紀錄

決議：於法令適用日為 102 年 1 月 1 日建築技術規則建築設計施工編第 167 條施行前之建築物進行垂直增建，如依規設有無障礙電梯者，得不檢討無障礙樓梯，並同意以通案方式辦理。

編號：CH14-01-03

案由：無障礙停車位不宜以汽車升降機之升降平臺作為出入之通路使用之。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：依據內政部營建署 104 年 6 月 3 日營署建管字第 1040033915 號函釋(略以)：『按建築技術規則建築設計施工編第 167 條之 1 規定：「居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、升降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達。」來函所詢之汽車升降機之升降平臺作為出入通路使用之方式非屬上開無障礙通路之設施，不宜以行經汽車升降機之升降平臺經由室內車道通達道路，並以該汽車升降機之升降平臺作為無障礙通路之一部分通達居室。』。

編號：CH14-01-04

案由：有關學校增建風雨走廊，設置無障礙設施檢討疑義。

依據：104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：因風雨走廊非為居室，除需檢討無障礙通路外，免再設置其它無障礙設施。

編號：CH14-01-05

案由：1. 應設置無障礙設施之建築物應設置無障礙升降機替代各層坡道設施。
2. 地面層騎樓通達室內之無障礙通路設置方式。

依據：104 年度第 14 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)、102 年第 7 次復核會議紀錄(提案 5)

決議：1. 居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、停車空間…等，應設有無障礙通路(得以無障礙電梯替代)通達。

2. 有關獨棟或連棟式透天建築物避難層出入口前方留設之騎樓視同符合無障礙設施設計規範規定，免再留設 150 公分平臺。

編號：CH14-01-06

案由：舊有公有建築物單獨增設無障礙升降機可否以雜項執照方式申請。

依據：104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 4)、97 年第 76 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

決議：1. 本案電梯設備以單獨結構設計，且與原有建築物防火區劃，依內政部營建署 94 年 1 月 10 日營署建管字第 0930076306 號函釋內容，符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第 8 點第 1 款規定略為：「…單獨增設之升降機間及乘場面積合計不超過 20 平方公尺」規定，以行動不便者電梯申請，准予以雜項執照申請。惟原有建築物倘涉變更使用執照部分，請依現行變更使用執照之規定申請變更使用執照。

2. 上開升降機間及乘場面積合計不超過 20 平方公尺係指每層計算。

備註：內政部營建署 94 年 1 月 10 日營署建管字第 0930076306 號

一、有關依「身心障礙者保護法第 56 條第 3 項已領得建築執照之公共建築物無障礙設備與設施提具替代改善計畫作業程序及認定原則」第 5 點規定設置增設之升降設備，得不計入建築面積及各層樓地板面積，是否應單獨申請雜項執照乙節，按建築法第 7 條及第 28 條第 2 款規定略以：「本法所稱雜項工作物，為……建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節設備、升降設備、機械停車設備、防空避難設備、污物處理設施等」。「……雜項工作物之建築，應請領雜項執照……」，是建築物興建完成後增設之升降設備，自應依上開規定請領雜項執照。

二、另有關「應設置供行動不便者使用設施之公共建築物設置聽視覺警示設備」乙節，按上揭警示設備之設置係便利行動不便者平日進出及使用公共建築物，與消防安全設備之標示設備係屬火災發生時之避難逃生設備，兩者設置目標有別，況消防安全設備尚含括火警自

動警報設備、手動警報設備及緊急廣播設備等警報設備，業具備視覺及聽覺警示功能。故便利行動不動者進出及使用公共建築物之聽視覺警示設備與消防安全之標示設備兩者，仍以分別檢討設置為宜。

※備註：身心障礙者保護法業於 96 年 7 月 11 日總統華總一義字第 09600087331 號令修正公佈名稱及全文，現行名稱：身心障礙者權益保障法。

編號：CH14-01-07

案由：已領得使用執照之公私有建築物，增設無障礙升降機，其簡化雜項執照申請流程乙案，提請討論。

依據：105 年度第 6 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(臨時提案 2)

決議：1. 有關建築線免再檢附部份，以原領有使用執照之建築基地，其臨接已開闢之計畫道路或廣場且範圍不變，而未臨接現有巷道、現有通路、未開闢計畫道路者，建築師檢附原執照卷內之建築線指示(定)圖說並簽證計畫道路現況或廣場用地與原建築線指示圖說相符，並依本局 102 年 8 月 14 日中市都測字第 10201271411 號公告內容之方式辦理。

2. 地基調查報告：

(1) 可附原申請書圖之地質鑽探報告，並依規由專業技師簽證。

(2) 有關雜照是否屬供公眾使用範圍，經內政部營建署 105 年 10 月 24 日內授營建管字第 1050813009 號函釋略為：「無障礙升降機雜項工作物是否屬供公眾使用建築物 1 節，依建築物主從關係認定辦理，原使用執照建築物如為供公眾使用建築物，其增設之無障礙升降機雜項工作物應以供公眾使用性質認屬之。」

(3) 五層樓以上或供公眾使用建築物增設無障礙升降機之坐落位置，倘逾原建築基地範圍，或增加之基礎面積規模依上開規定應增設調查點，宜應重行檢討辦理補充調查。

3. 涉及外牆併案申請變更使用執照：如符合臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法之規定，則檢附前開規定之申請書件即可。

編號：CH14-01-08

案由：有關工廠類建築物適用技術規則 167 條決議內容，提請討論。

依據：106 年度第 6 次及第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議、104 年度臺中市政府建築法規小組委員會第 5 次會議紀錄紀錄(提案 1)

決議：1. 有關「建築技術規則」建築設計施工編第 167 條第 2 項無障礙設施設置標準，經當地主管機關核准者得不適用前開規定乙節，本局辦理方式如下：

- (1)經本府建築法規小組委員會決議通過為通案性原則者，另應奉局長簽辦核准。
 - (2)經本府建築法規小組委員會決議通過為個案性原則者，無須另案簽辦，惟申請建造執照時，應一併檢附該委員會會議紀錄決議，據以核准。
- 2.有關旨案業經簽奉局長核准，以通案性原則辦理：下列建築物得不適用建築技術規則建築設計施工編無障礙專章之規定，惟建築物地面層出入口，仍應設置無礙通路，且廠房附屬空間仍應檢討無障礙設施。
- (1)自動化倉儲空間之工廠。
 - (2)無人操作設備空間之工廠。
 - (3)危險性工作場所之工廠：如冷凍庫、高溫高壓操作場所、電器室、變電室、壓縮機房、冷卻機房、材料堆置倉庫及Ⅰ類危險倉庫、土石碎解洗選場等。

編號：CH14-01-09

案由：原有廠房垂直增建，擬依建築技術規則建築設計施工編第 167 條第 3 項規定，不適用無障礙建築物專章一部或全部之規定。

依據：110 年臺中市政府建築法規小組委員會第 2 次會議紀錄

決議：一、依據建築技術規則建築設計施工編第 167 條第 3 項規定，略：「建築物因建築基地地形、垂直增建、設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。」本案建築物係申請垂直增建，因原建築「既有直通樓梯」變更構造有困難之特殊情形，同意其「既有直通樓梯」得不適用建築技術規則建築設計施工編第十章之無障礙樓梯相關規定，惟增建之建築物範圍仍需依規檢討無障礙設施之全部規定。

- 二、本案同意以通案方式辦理，原則如下：「有關法令適用為『102 年 1 月 1 日建築技術規則建築設計施工編第 167 條施行前』之工廠類建築物申請垂直增建時，於既有建築物範圍依規設置無障礙升降機者，其既有建築物範圍之直通樓梯，得不適用建築技術規則建築設計施工編第十章之無障礙樓梯相關規定，惟增建建築物範圍仍需依規檢討無障礙設施之全部規定。」。

第二節 供公眾使用建築物、特定建築物

編號：CH14-02-01

案由：學校通廊屬供公眾使用建築物。

依據：95 年 5 月 18 日府都建字第 0950090043 號第 48 次復核會議紀錄(臨時提案 2)

決議：通廊不在內政部 92 年 10 月 23 日內授營建字第 0920089846 號函解釋範圍內，仍應屬供公眾使用建築物。

編號：CH14-02-02

案由：補習班用途之供公眾使用認定疑義。

依據：101 年 9 月 10 日中市都建字第 1010121576 號 101 年第 9 次復核(臨時提案 7)

決議：申請補習班面積小於 200 平方公尺，並由申請人切結非供學童以下使用，得認定為非供公眾使用；另於建造執照及使用執照用途類組亦加註「不得供學童以下使用」。

編號：CH14-02-03

案由：住宅及無公害性小型工業設施設置於同一建築物內，其總樓地板面積認定疑義。

依據：101 年第 10 次復核會議紀錄(臨時提案 6)

決議：本案住宅及無公害性小型工業設施應他棟化設計(各具獨立出入口並以無開口防火牆、樓版區劃)，則同意以小型工業設施面積範圍檢討特定建築物相關規定。

編號：CH14-02-04

案由：他棟化建築物得否依其個別使用樓地板面積分別檢討特定建築物規定疑義。

依據：101 年第 5 次復核會議紀錄(臨時提案 8)

決議：本案酒吧、飲食店為他棟化建築物，每戶未超過 200 平方公尺，不視為特定建築物。

編號：CH14-02-05

案由：合照申請多戶獨立使用單元，是否為供公眾使用建築物申請認定。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)

說明：1. 內政部 99 年 12 月 6 日內授營建管字第 0990810404 號函：「…參照建築物使用類組及變更使用辦法第 2 條第 2 項附表一建築物使用類組使用項目表中，百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)等，與樓地板面積在 500 平方公尺以上之店鋪、一般零售場所、日常用品零售場所均屬 B2 類組。是同一建築執照中供

店鋪使用之樓地板面積合計在 500 平方公尺以上者，應屬供公眾使用之建築物。」。

2. 內政部營建署 99 年 10 月 26 日營署建管字第 0990070280 號函：「…本案總樓地板面積在 500 平方公尺以上之店鋪或辦公室，是否為供公眾使用建築物之範圍，應依前開法令規定認定辦理。其與建築技術規則建築設計施工編第 117 條有關特定建築物及其限制專章之適用範圍認定，係屬兩事。」。

決議：有關供公眾建築物之面積認定，依內政部營建署 99 年 10 月 26 日營署建管字第 0990070280 號函及內政部 99 年 12 月 6 日內授營建管字第 0990810404 號函釋內容，以 1 張建築執照之範圍為檢討原則。

編號：CH14-02-06

案由：有關個別申請建築執照單幢之警衛室、管理室、車棚、浴廁、機械室、電氣室、涼亭等用途是否屬「供公眾使用建築物之範圍」一案。

依據：依內政部營建署 101 年 11 月 19 日營署建管字第 1010071500 號函及 104 年度第 19 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：有關上開建築物，參照本部 94 年 5 月 30 日內授營建管字第 0940005571 號函釋及 92 年 10 月 23 日內授營建管字第 0920089846 號函會議紀錄結論規定，如屬結構獨立、全幢供同一用途使用且個別申請建築執照，總樓地板面積在 200 平方公尺以下之小型建築物，因其使用性質單純，得視為非供公眾使用之建築物。

第三節 建築技術規則建築設計施工編第 3、4 章檢討類

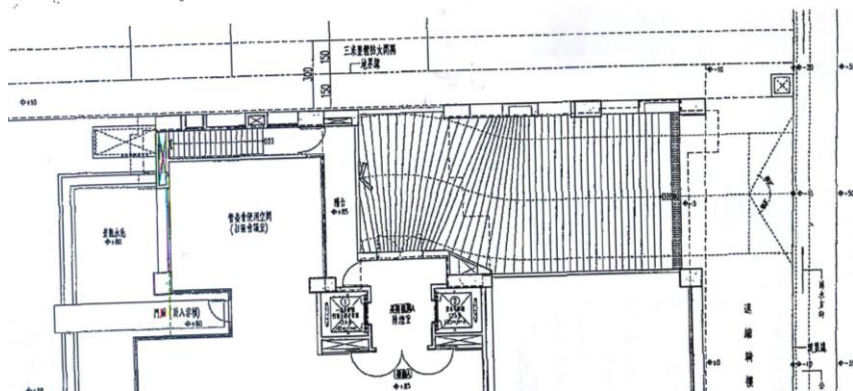
編號：CH14-03-01

案由：1F 有頂蓋戶外空間是否適用 110 條防火門窗規定。

依據：97 年 8 月 4 日府都建字第 0970178854 號第 78 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

決議：戶外車道及無外牆之外廊距離地界線達 1 公尺以上時，可比照建築技術規則建築設計施工編第 45 條第 1 項第 2 款：「陽臺外緣距離境界線之水平距離達 1 公尺以上時．．．，不在此限。」規定辦理，無需檢討防火時效。

圖例：



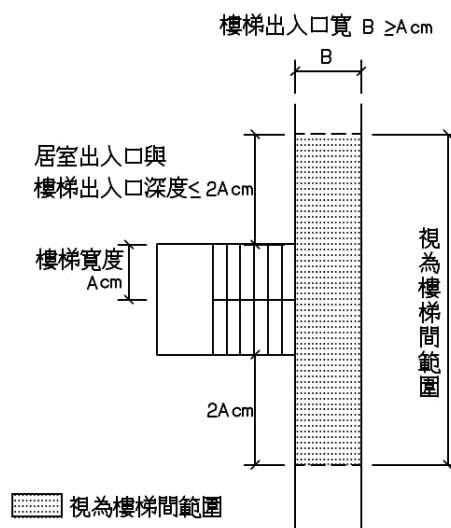
編號：CH14-03-02

案由：走廊與樓梯間範圍寬度認定原則。

依據：96 年 5 月 24 日府都建字第 0960106623 號第 60 次復核會議紀錄(提案 3)

決議：當層樓梯出入口寬度(B)應大於等於樓梯寬度(A)，且該居室出入口與樓梯出入口深度未大於樓梯寬度之 2 倍(2A)者，視為樓梯間之一部分。如圖示，該樓梯間範圍得免依建築技術規則建築設計施工編第 92 條規定檢討走廊寬度。

圖例：



編號：CH14-03-03

案由：特別安全梯通達屋頂平臺層時之開門方向認定疑義。

依據：100 年 7 月 19 日中市都建字第 1000067433 號 100 年第 7 次復核會議紀錄(提案 1)

決議：1. 基於公共安全考量下屋頂安全門開啟方向仍請依建築技術規則建築設計施工編第 76 條第 5 項規定往避難方向開啟。
2. 建築技術規則並無要求特別安全梯兩座皆需通達屋頂平臺，但兩座特別安全梯應能至少一座安全梯可通達屋頂平臺及地面。

編號：CH14-03-04

案由：1. 屬非防火構造之工廠建物外牆材料疑義。
2. 外牆材料變更設計得否併竣工修正。

依據：101 年 3 月 20 日中市都建字第 1010030062 號 101 年第 2 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

決議：1. 本案非防火構造建築物如符合防火間隔及技規第 82 條防火區劃規定者，其外牆得依第 84-1 條使用不燃材料。
2. 變更設計內容未涉及建築法第 39 條規定者，得於竣工一次報驗。

編號：CH14-03-05

案由：學校教室外之走廊，是否需納入防火區劃檢討？提請討論。

依據：101 年第 14 次復核會議紀錄(臨時提案 2)、104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：本案依建築技術規則建築設計施工編第 79-1 條第 1 項第 2 款檢討，學校教室(D4 組)無法區劃，則學校半戶外走廊無須檢討防火區劃。

編號：CH14-03-06

案由：外廊之開口或頂蓋型停車空間之開口與境界線之距離得否僅留設 1 公尺，提請討論。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：1. 除依「建築技術規則建築設計施工編」第 45 條規定檢討水平距離，仍應依同編第 110 條規定檢討防火間隔。

2. 另戶外車道及非屬逃生避難路徑之無外牆外廊距離地界線達 1 公尺以上時，可比照建築技術規則建築設計施工編第 45 條第 1 項第 2 款：「陽臺外緣距離境界線之水平距離達 1 公尺以上時．．．，不在此限。」規定辦理，無需檢討防火時效。(臺中市政府都市發展處 97 年 7 月 24 日第 78 次復核會議決議)

編號：CH14-03-07

案由：有關建築基地依建築技術規則建築設計施工編第 110 條規定留設之整體防火間隔上方可否留設花臺或雨遮。

依據：102 年第 5 次復核會議紀錄(臨時提案第 5 案)、104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：請依內政部 99 年 12 月 29 臺內營字第 0990810796 函釋內容略為：「…於該款規定之整體性防火間隔範圍內，如無任何設施或構造物突出該範圍之基地地面且無高低差，未妨礙整體性防火間隔接通道路及阻止火災延燒之功能，該範圍地面下得設置符合法令規定之地下室、連續壁、建築物基礎等。」之方式檢討，不得留設花臺或雨遮。

編號：CH14-03-08

依據：104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

執行作法：有關屋頂平臺通往安全梯之防火門開啟方向，仍應朝避難方向開啟。

編號：CH14-03-09

案由：有關變更整體防火間隔之執行疑義。

依據：99 年度第 103 次復核會議紀錄(第 2 案)

決議：如變更範圍涉鄰地範圍且鄰地已建築完成取得使用執照，請依「建築物使用類組及變更使用辦法」第 8 條第 1 項第 3 款第 3 目辦理防火間隔變更。

編號：CH14-03-10

案由：頂層及直下層為同一戶，可否以一直通樓梯通達其直下層，而另以室內樓梯連結頂層，提請討論。

依據：104 年第 3 次復核會議紀錄(第 1 案)及 104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 2 案)

- 決議：1. 建築物依規應設置 2 座直通樓梯者，如頂層採樓中樓設計，且最上方樓層為另一樓層（非屬夾層），仍應設置 2 座直通樓梯。
2. 本案如擬 2 座直通樓梯中 1 座通達各樓層，另 1 座僅通達樓中樓之底層，請依建築技術規則總則編第 3 條規定，檢具申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書申請認可，免適用該條規定。
3. 本案依據內政部營建署 101 年 1 月 18 日營署建管字第 1012901414 號函釋辦理。

備註：內政部營建署 101 年 1 月 18 日營署建管字第 1012901414 號函：

- （一）案由一：樓中樓設置 2 座直通樓梯疑義。建築技術規則建築設計施工編第 95 條規定：「8 層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置 2 座以上之直通樓梯達避難層或地面：……」另「夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積 1/3 或 100 平方公尺者，視為另一樓層。」「直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。」為同編第 1 條第 18 款及第 39 款所明定。臺北市建築師公會以超過 8 層之建築物最上方 2 樓層為 1 戶（樓中樓），且該 2 層樓合計樓地板面積未達 240 平方公尺，建議在該 2 層到達直通樓梯之步行距離均符合規定下，得其中 1 座直通樓梯通達各樓層，另 1 座僅通達樓中樓之底層乙節，因建築物業達 8 層以上，且最上方樓層為另一樓層（非屬夾層），仍應依上開第 95 條規定應設置 2 座直通樓梯。本案如擬 2 座直通樓梯中 1 座通達各樓層，另 1 座僅通達樓中樓之底層，請依建築技術規則總則編第 3 條規定，檢具申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書向本部申請認可，免適用該條規定。

- （二）案由二：建築技術規則建築設計施工編第 69 條建築物防火構造。

- 結 論：1. 建築技術規則建築設計施工編第 69 條（第 3 章）附表說明規定「表內 3 層以上之樓層，係表示 3 層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築物即應為防火構造……。」又「建築物以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」為同編第 89 條（第 4 章），是上開第 69 條附表說明所稱之「棟」，不適用同編第 89 條上開規定。
2. 另按達建築技術規則建築設計施工編第 69 條表列標準之建築物應為防火構造，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具同編第 70 條規定之防火時效。揆諸上開第 69 條之立法目的，係為防止防火構造之建築物因火災損壞結構系統致迅速倒塌，又主要構造

部分構件之毀損影響整體結構系統。是依上開第 69 條之立法意旨，同一基地內多棟建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂獨立分開者，始得分別依上開第 69 條檢討應否為防火構造。

編號：CH14-03-11

案由：特別安全梯是否需通達屋突層及通達屋頂層之戶外可否免再設置陽臺或排煙室疑義。

依據：104 年度第 14 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 1 案)、104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 2 案)

決議：1. 屋突層免設置屋頂避難平臺者，免自屋突層設置直通樓梯通達避難層。
2. 如直通樓梯通達屋突層，則整支梯(含屋突層部分)，都必須同一規格。
3. 本案係依據內政部 104 年 4 月 7 日內授營建管字第 1010803252 號函示辦理。

備註：內政部營建署 104 年 4 月 7 日內授營建管字第 1010803252 號函

主旨：關於高層建築物特別安全梯之排煙室疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 2 月 24 日北市都建字第 10163527000 號函。
- 二、建築技術規則建築設計施工編第 93 條第 1 項第 1 款規定「任何建築物自避難層以外之各樓層均應設置一座以上之直通樓梯(包括坡道)通達避難層或地面……」又建築物依規定應設置之直通樓梯，並應依同編第 96 條規定將構造改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，其構造，同編第 97 條定有明文，同編第 1 條第 44 款並明定「特別安全梯：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。」至依同編第 1 條第 15 款「……合於第 9 款第 1 目之規定者，不作為層數計算……」是合於同條第 9 款第 1 目之屋頂突出物，不作為層數計算，除其屋頂平臺為依同編第 99 條規定應設具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺者外，得免自屋頂突出物設直通樓梯通達避難層或地面。惟如該建築物之直通樓梯通達屋頂突出物者，整座直通樓梯之構造應符合同編第 96 條及第 97 條規定，如為特別安全梯，於屋頂突出物自室內仍應經由陽臺或排煙室始得進入。

編號：CH14-03-12

案由：直通樓梯不用一梯連通地上層與地下層之疑義。

依據：104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 2 案)

決議：1. 直通樓梯不用一梯連通地上層與地下層。

2. 本案系依據內政部 78 年 10 月 20 日臺內營字第 745287 號函示辦理。

備註：內政部 78 年 10 月 20 日臺內營字第 745287 號函

- 一、按直通樓梯應通達避難層或地面，建築技術規則建築設計施工編第 93 條第 1 款業已明示，至地面層以上設置之直通樓梯是否應通達地下層，查法尚無強制之規定。
- 二、關於建築技術規則建築設計施工編第 144 條第 2 款第 2 目「．．．附建防空避難設備應設 2 處階梯式(包括汽車坡道)進出口，其中 1 處應通達戶外」，是另 1 處進出口得通達室內，惟其進出口應設於何處，尚無限制，應以無妨礙防空避難之使用為原則。

編號：CH14-03-13

案由：整支直通樓梯應為同一規格之疑義。

依據：104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 2 案)

決議：1. 整支直通樓梯應為同一規格。

2. 本案系依據內政部營建署 94 年 8 月 8 日營署建管字第 0940040841 號函釋略為：「按「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，……一、通達 6 層以上，14 層以下或通達地下 2 層之各樓層，應設置安全梯；通達 15 層以上或地下 3 層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。……」為建築技術規則建築設計施工編第 96 條所明文。上開規定直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。」辦理。

編號：CH14-03-14

案由：有關透天住宅以門廳連接各戶，則各戶之直通樓梯至基地內通路之距離是否有受到建築技術規則建築設計施工編第 93 條及 94 條 50 公尺之限制，提請討論。

依據：104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 4 案)及 96 年第 64 次復核會議紀錄(第 2 案)

決議：請依內政部營建署 93 年 2 月 6 日營署建管字第 0932901266 號函解釋令，得以門廳或通廊方式連接至建築線，並依建築設計施工編第 93、94 條規定檢討步行距離。

備註：內政部營建署 93 年 2 月 6 日營署建管字第 0932901266 號函

- 一、建築技術規則建築設計施工編第 94 條明定避難層自樓梯口至屋外出入口之步行距離。實施容積管制地區建築基地內有 1 幢多棟或 2 幢以上建築物，得以門廳連接各處樓梯口通達道路之方式規劃，應依前開條文規定檢討步行距離，並檢討符合本編第四章防火避難設

施及消防設備等有法令條文，以維防火逃生避難之基本需求。

- 二、有關基地以私設通路或基地內通路連接建築線，涉及人車交通及救災問題，請參照本部 92 年 12 月 15 日臺內營字第 0920090666 號函送「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」（業登錄於本署網站 <http://www.cpami.gov.tw/law/document/law.htm>）辦理，以維護公共安全及公共交通。至救災道路是否須通達建築基地內各幢各棟建築物，未來將邀請消防署另組專案小組討論。

編號：CH14-03-15

案由：基地面臨 2 條以上計畫道路，因路面高程差而形成 2 樓建築物，各樓層皆有出入口通達道路，是否需於建築物內設置直通樓梯疑義，提請復核。

依據：104 年度第 15 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(第 4 案)及 96 年第 59 次復核會議紀錄(臨時提案第 3 案)

決議：本案為同一戶，仍應設置直通樓梯。

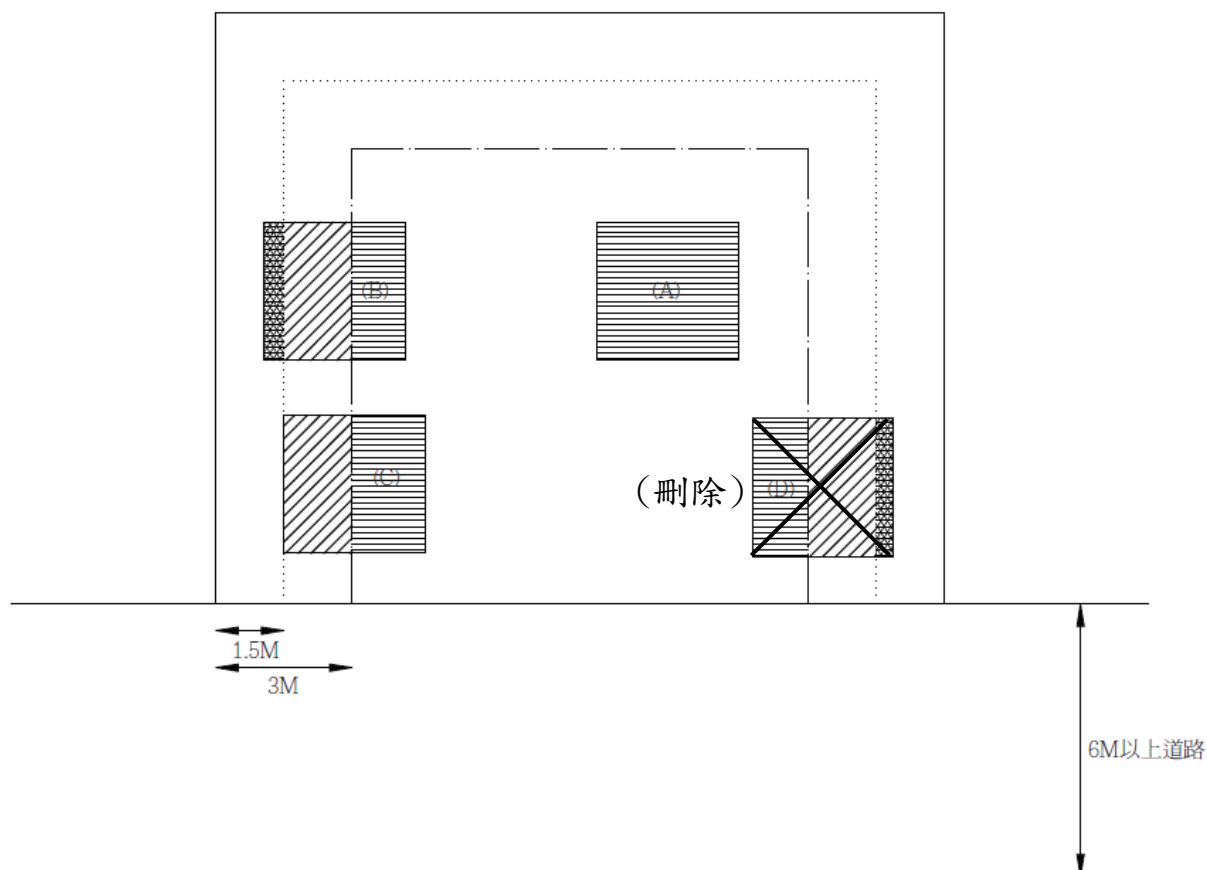
編號：CH14-03-16

案由：有關非防火構造之防火間隔疑義。

依據：104 年度第 18 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：有關非防火構造物應依建築技術規則建築設計施工編第 84-1 條及 110-1 條等規定辦理，倘無法符合上開規定及留設防火間隔，則應檢討符合防火構造。

圖例：



(A)為4F防火構造建築物，其全棟承重牆壁/柱/樑/樓地板為1小時，屋頂為半小時，外牆為不燃材料

(B)為4F防火構造建築物，全棟同(A)，但交叉斜線之外牆為1小時，斜線之外牆為半小時(開口檢討)

(C)為非防火構造建築物(與地界留設1.5m防火間隔)，斜線之外牆為半小時(開口檢討)

(D)為非防火構造建築物:

原中縣做法：交叉斜線之外牆為1小時，斜線之外牆為半小時，3m範圍內比照防火構造建築物

現中市做法：因未留1.5m防火間隔，比照(B)方法檢討全棟之防火構造及外牆(含開口)

編號：CH14-03-17

案由：有關建築物屋頂之天窗及採光罩之玻璃得否免受建築技術規則建築設計施工編第 70 條應具半小時防火之限制乙案。

依據：內政部營建署 99 年 2 月 23 日營署建管字第 0990009924 號函

決議：按「…有關建築設計施工編第 70 條有關建築物主要構造部分防火時效之規定，係針對結構部分之防火性能予以限制，故依該條規定，屋頂之結構應具有半小時以上防火時效。惟為防範火苗自鄰近建築物飛入引燃

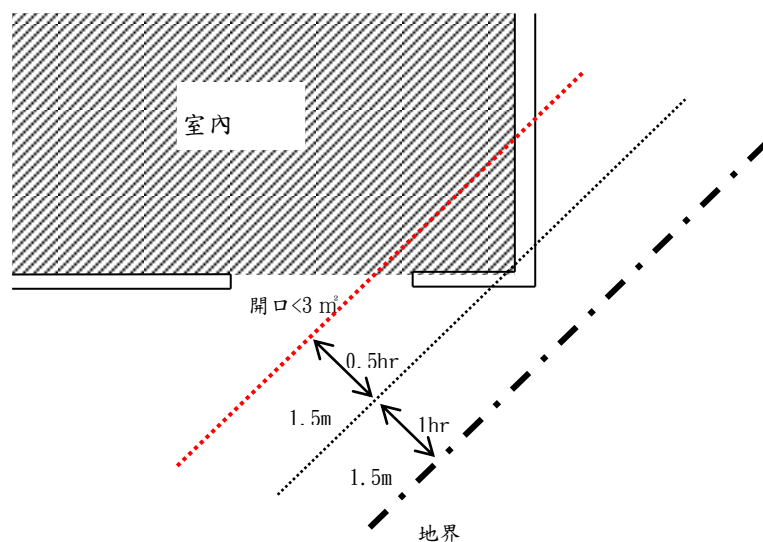
屋頂覆蓋物，除依同編第 110 條之 1 第 2 項規定…辦理者外，屋頂覆蓋物應為不燃材料(或耐燃一級材料)。」本部 93 年 5 月 21 日內授營建管字第 0930084810 號函釋在案。如屋頂主要構造部分已符合建築技術規則建築設計施工編第 70 條屋頂半小時防火時效規定，而「屋頂之天窗及採光罩之玻璃」經認定確非屬屋頂主要構造部分，「屋頂之天窗及採光罩之玻璃」得依上開函示以不燃材料(或耐燃一級材類)施作免受建築技術規則建築設計施工編第 70 條屋頂半小時防火時效限制。

編號：CH14-03-18

案由：有關建築物開口不與地界平行時，建築技術規則建築設計施工編內第 110 條之檢討方式。

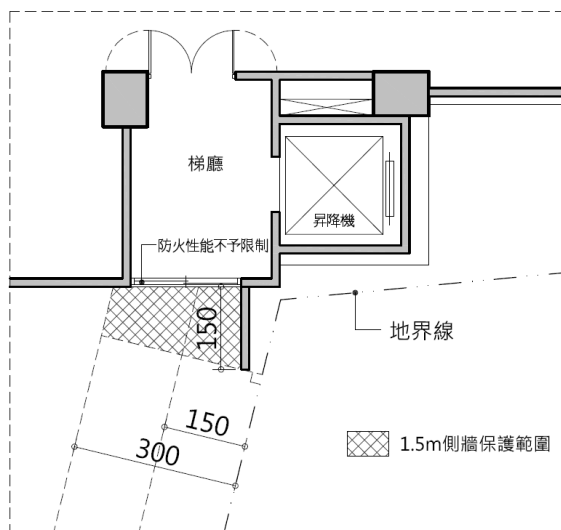
依據：104 年度第 22 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 2)及 105 年度第 4 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 3)

決議：1. 依下圖方式，由地界平行 0 至 1.5 公尺範圍內需檢討 1 小防火時效，在 1.5 公尺以上未達 3 公尺範圍內之外牆開口部分應檢討 0.5 小時防火時效之防火門窗等防火設備，但開口面積在 3 m^2 以下者，不在此限。

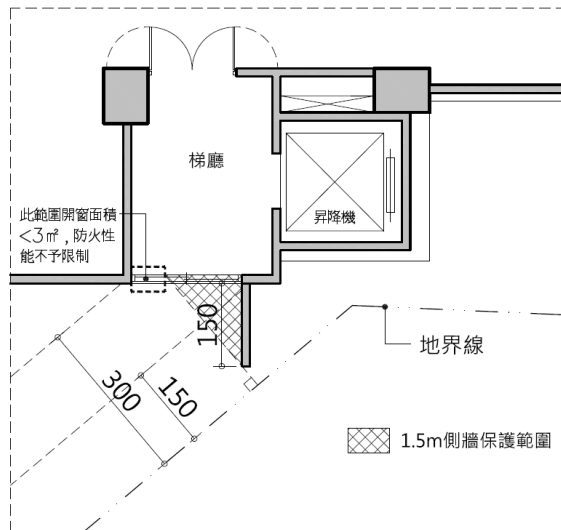


2. 另相關補充圖例如下：

地界與建築物外牆開口非為平行與垂直，其側牆之檢討圖例。



圖例一：建築物側面外牆突出正面/背面外牆 50cm 以上且 150cm 以下，垂直地界線之延伸線無碰觸開窗位置者，不受與側面境界線距離之限制。



圖例二：建築物側面外牆突出正面/背面外牆 50cm 以上且 150cm 以下，垂直地界線之延伸線碰觸到開窗位置者，受與側面境界線距離之限制。

編號：CH14-03-19

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)及臺中市政府都市發展局 106 年 5 月 15 日中市都建字第 1060080851 號函

決議：有關路外停車場，倘於劃定之整體性防火間隔上設置停車位，有妨礙其它基地整體性防火間隔接通道路及救災之慮，故於停車位之規劃仍不得設置於已劃定之整體性防火間隔上，以維公共安全。

第四節 建築技術規則建築設計施工編其它章檢討類

編號：CH14-04-01

案由：防空避難室得否分層設置疑義。

依據：101 年第 1 次復核會議紀錄(臨時提案 3)

決議：現行法規並無不得分層限制規定，同意辦理。

編號：CH14-04-02

案由：有關本市地下室防空避難室及屋頂突出物面積計算方式內之依建築面積，是否扣除騎樓面積，提請討論。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(議題 3)

決議：有關本市地下室防空避難室及屋頂突出物面積之建築面積計算，應包含騎樓面積。

編號：CH14-04-03

案由：有關工廠類建築物出入口應自建築線退縮距離執行疑義提請討論。

依據：內政部 107 年 4 月 26 日內授營建管字第 1070807548 號函

決議：本部 82 年 8 月 16 日臺內營字第 8272692 號函研商「工廠類建築物基本設施及設備標準執行疑義案」會議記錄第四案決議「工廠類建築物各面牆壁設有門窗或開口者，應依本標準第 10 條規定自建築線或地界線全面退縮建築」，係以該標準 82 年 4 月 12 日訂定發布之第 10 條規定所為釋示，且係就同一面外牆「非各層」均設有門窗或開口時，是否僅就設有開口之牆面退縮，或該面牆應全部退縮所為之討論，與工廠類建築物出入口無涉，故工廠類建築物外牆如僅設置門窗或非屬出入口之開口，而未設置出入口者，自無上開退縮規定之適用。

編號：CH14-04-04

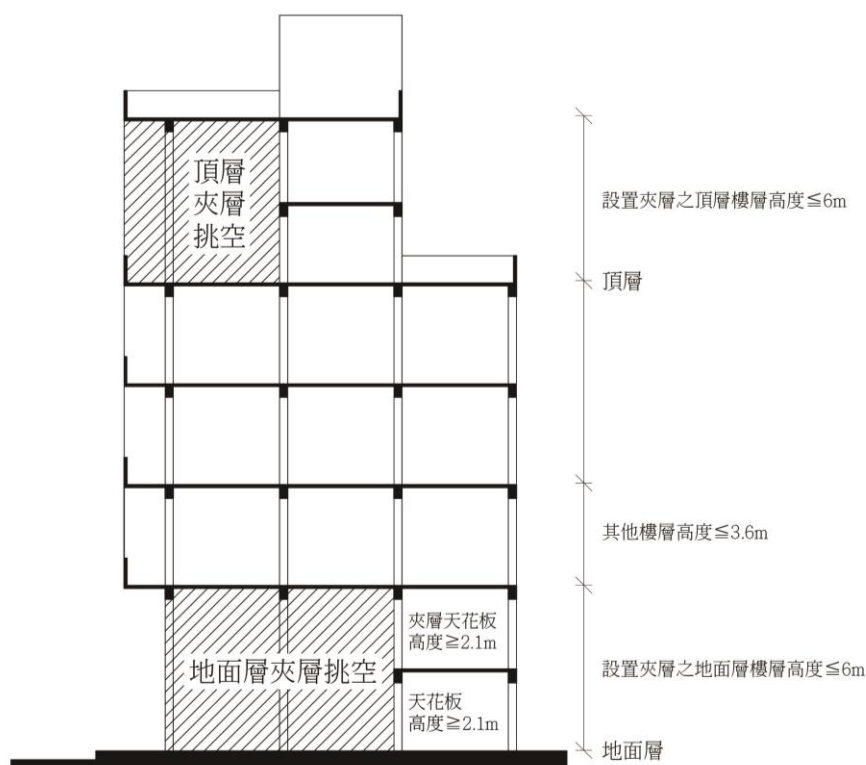
案由：住宅(集合住宅)建築物於頂層設置夾層時，其樓層高度疑義。

依據：104 年度第 11 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：依內政部營建署 104 年 7 月 27 日內授營建管字第 1040811783 號函內容辦理略為：「…故本案住宅、集合住宅於地面層或頂層設置夾層時，基於夾層旁側部分類似挑空設計，得不受 164 條第 3 項規定之限制，惟該夾層旁側部分空間及夾層上、下樓層高度應比照上開條文第 1 項第 1 款至第 3 款規定辦理。」之方式辦理。

圖例：

夾層位置僅得於地面層或最上層擇1處設置，且夾層旁之挑空應同時符合建築技術規則建築設計施工編第164條之1第1項第1款至第3款規定。



住宅、集合住宅夾層設置圖例

(臺中市政府都市發展局依內政部104.7.27內授營建管字第104081173號函釋繪製)

編號：CH14-04-05

案由：關於建築基地鄰接面前道路之對側有永久性空地，其加倍計算之陰影面積範圍可否以道路2倍寬度檢討投影至道路對側有永久性空地範圍內乙案。

依據：內政部營建署101年10月31日營署建管字第1010062432號函

決議：建築技術規則建築設計施工編第164條規定：「建築物高度依下列規定：一、建築物以3.6比1之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積，……且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線；建築基地臨接面前道路之對側有永久性空地，其陰影面積得加倍計算。陰影及高度之計算如下：……As：建築物以3.6比1之斜率，依垂直建築線方向，投影於面前道路之陰影面積。……」，建築物依上開規定投影之陰影，最大不得超過面前道路對側境界線，上開條文已有明文。

編號：CH14-04-06

案由：有關建築技術規則建築設計施工編第286條第2款第2目之高度檢討疑義。

依據：102年度臺中市政府建築法規小組委員會第4次會議紀錄(第7案)及104年度第21次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：本案請依 102 年度建築法規小組第 4 次會議紀錄第 7 案之結論：「有關建築技術規則第 286 條第 2 款第 2 目之高度檢討(自道路中心線 10 公尺範圍內，其高度不得超過 15 公尺之檢討)，得不包含不計入建築物面積之陽臺、屋簷、雨遮、遮陽版、裝飾板、造型柱及敷設於外牆之樑柱。

編號：CH14-04-07

案由：依法應留設「防空避難室」，按建築技術規則建築設計施工編第 140 條「建築基地周圍 150 公尺範圍內之地形，有可供全體人員避難使用之處所，經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者」之檢討規定：

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)

決議：1. 將防空避難室設置於鄰近既有建築物，應扣除該既有建築物應容納防空避難面積後，再依申請基地應留設之防空避難室面積檢討既有建築物容納空間是否足夠。

2. 會同警察、消防單位辦理現場會勘。

編號：CH14-04-08

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)。

執行原則：建築物申請用途為「資源回收場所」，係屬工作場所，非屬「非居室」之儲藏空間。

編號：CH14-04-09

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(提案 1)。

執行原則：依建築技術規則建築設計施工編第 4-3 條留設「雨水滯洪設施」規定：山坡地已申請開發區域水土保持(大水保)留設滯洪設施(全區滯洪池)者，該開發區域內個別小基地申請建築時，免再於小基地內依技規第 4-3 條留設「雨水滯洪設施」。

編號：CH14-04-10

公告：「本市新建或增建建築物高度超過 21 公尺者，得免依建築技術規則設計施工編第 39 條之 1 規定檢討」之適用條件。

依據：臺中市政府 110 年 8 月 3 日府授都建字第 11001936681 號公告

公告事項：有關本市新建或增建建築物高度超過 21 公尺，有下列情形之一者，得免依建築技術規則設計施工編第 39 條之 1 規定檢討：

一、建築基地北向鄰近之基地使用分區為「商業區或其他類似商業區之使用分區(如附表一)」，其建築物外牆面自北向境界線退縮淨深度 3 公尺以上建築者。

二、建築基地北向鄰近之基地使用分區為「住宅區或其他類似住宅區之使用分區(如附表二)」，其建築物外牆面自北向境界線退縮淨深度 3 公尺以上且皆符合下列條件者：

(一)建築物外牆面自北向境界線退縮淨深度六公尺範圍內之建築物高度小於 21 公尺。

(二)建築物北向日照檢討經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過。

附表一		
項次	都市計畫名稱	其他類似商業區之使用分區
1	臺中市都市計畫(新市政中心專用區)細部計畫	第四種新市政中心專用區 第五種新市政中心專用區 第六種新市政中心專用區 第八種新市政中心專用區
2	臺中市都市計畫(水滴機場原址整體開發區)細部計畫	第二種文化商業專用區 第三種文化商業專用區 第一種經貿專用區 第二種經貿專用區
3	臺中市都市計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-捷運機廠)細部計畫	休閒服務專用區
4	臺中市都市計畫(配合臺中都會區鐵路高無捷運化計畫一臺中車站地區)細部計畫	車站專用區
5	臺中市都市計畫(創意文化專用區)細部計畫	創意文化專用區(一)
6	中部科學工業園區臺中基地附近特定區計畫	工商綜合專用區 1
7	臺中市大里地區都市計畫細部計畫	軟體產業專用區
8	臺中港特定區(臺中中港路工商綜合專用區)細部計畫	工商綜合專用區-專-(購物中心分區)
9	高速公路王田交流道附近特定區計畫(高速鐵路臺中車站地區)細部計畫	第二種產業專用區(產 2)
10	其他經本府認定之使用分區。	

附表二		
項次	都市計畫名稱	其他類似商業區之使用分區
1	臺中市都市計畫(新市政中心專用區)細部計畫	第一種新市政中心專用區 第二種新市政中心專用區 第三種新市政中心專用區 第七種新市政中心專用區
2	臺中市都市計畫(水滴機場原址整體開發區)細部計畫	第一種生態住宅專用區 第二種生態住宅專用區 第三種生態住宅專用區 第一種文化商業專用區 第一種創新研發專用區 第二種創新研發專用區
3	臺中市都市計畫(創意文化專用區)細部計畫	創意文化專用區(二)
4	其他經本府認定之使用分區。	

編號：CH14-04-11

案由：工業區或丁種建築用地土地得否適用「建築技術規則建築設計施工編」第 271 條之 1 規定，不受同編第 271 條作業廠房單層樓地板面積不得小於 150 平方公尺之限制。

依據：109 年臺中市政府建築法規小組委員會第 7 次會議紀錄

決議：建築基地範圍於 82 年 4 月 13 日以前完成地籍分割完竣，而後合併為 1 筆土地，故其合併土地前業已分割，爰同意得依建築技術規則建築設計施工編第 271 條之 1 第 1 項第 1 款規定之方式辦理。

編號：CH14-04-12

案由：依 110 年 7 月 21 日中市都建字第 1100139911 號函，若因設計需求作業廠房挑高範圍內，機電設備空間及廁所之鋼承版或 RC 天花板或不燃材料天花板大於 10%及 100 平方公尺時，其超出部分檢討。

依據：110 年度第 2 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

110 年度第 5 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：一、工廠無需設置至當層樓層高度之機電空間及廁所執行方式，擬以當層建築物樓板面積之 10%或 100 平方公尺以下且不得設置爬梯或鐵梯之方式。

二、工廠類建築物於樓層挑高範圍內，併同設置設備機房及廁所之鋼承版或 RC 天花板面積，不超過當層建築物接地板面積之 10%但超出 100 平方公尺者，則其全部面積應計入容積樓地板面積且不計樓地板面積，惟仍不得設置爬梯、樓梯、坡道連接前開空間上方。

第十五章 其他類

第一節 雜項類

編號：CH15-01-01

案由：有關鐵絲網或竹籬建造且高度在 1.5 公尺以下者申請雜項執照疑義。

依據：104 年度第 12 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(議題 1)

決議：如圍牆符合內政部營建署 66 年 5 月 18 日臺內營建字第 735142 號函釋內容，以鐵絲網或竹籬建造且高度在 1.5 公尺以下者，免予請領執照。

編號：CH15-01-02

案由：有關增建電梯申請簡化程序。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(議題 2)

程序如下：

一、由建造執照放寬為雜項執照：

(一)適用範圍：

1. 技術規則第 55 條第 2 項：

(1)100 年 2 月 27 日修正生效前領得使用執照之 5 層樓以下增設昇降機者。

(2)增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過 12 m²，且昇降機道面積不得超過 6 m²。

2. 符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」之規定：

(1)97 年 7 月 1 日前取得建造執照之建築物。

(2)增設之昇降機為無障礙昇降機。

(3)增設之昇降機間及昇降機道及乘場面積合計未超過 20 m²。

二、檢附書件簡化部分：

(一)所有權證明文件：同一使用執照之 1 棟 1 戶連棟式或獨棟建築物已完成地籍分割，且各自獨立互不影響，其檢附土地權利證明文件，免經他棟所有權人同意。

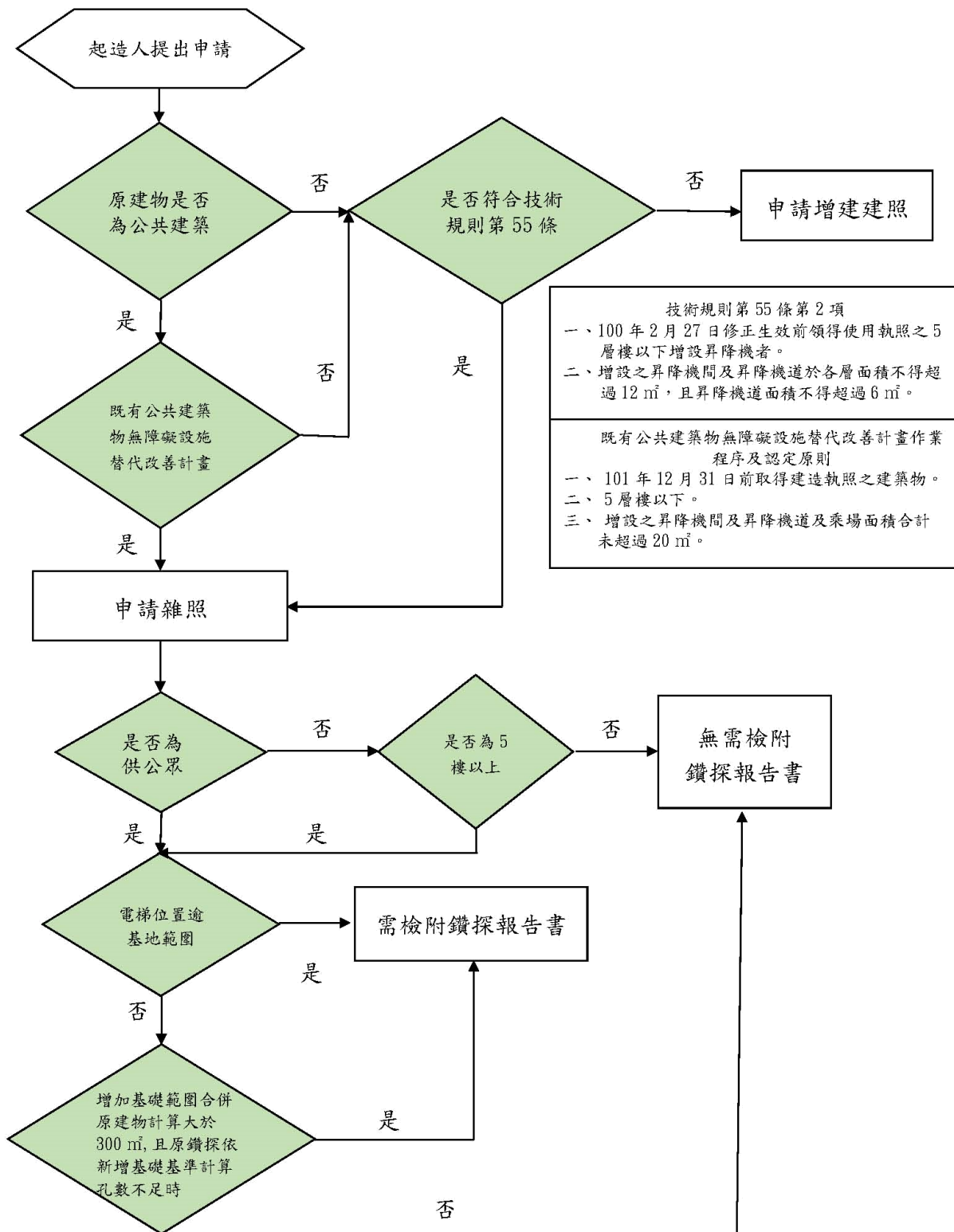
(二)建築線指示(定)圖說：有關建築線免再檢附部份，以原領有使用執照之建築基地，其臨接已開闢之計畫道路或廣場且範圍不變，而未臨接現有巷道、現有通路、未開闢計畫道路者，建築師檢附原執照卷內之建築線指示(定)圖說並簽證計畫道路現況或廣場用地與原建築線指示圖說相符，並依本局 102 年 8 月 14 日中市都測字第 10201271411 號公告內容之方式辦理。

(三)地基調查報告：

1. 新增升降機位置座落非於原有基地範圍，則需檢附新地基調查報告。
 2. 增加電梯基礎面積規模依與原合建築物基礎面積合併依建築技術規則檢討後，已逾原建造執照內之調查點，應新增調查點者，需檢附新地基調查報告。(基礎涵蓋面積每 300 m²應設 1 調查點)
 3. 如無上述情形，僅需檢附設計建築師簽證之說明書及原鑽探說明書影本。
- (四) 涉及外牆併案申請變更使用執照：如符合臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法之規定，則檢附前開規定之申請書件。

三、作業流程圖：

臺中市政府都市發展局申請升降機雜項執照需檢附地基調查報告判別作業流程



編號：CH15-01-03

案由：「本市已領得使用執照之建築物增設電梯或屋頂設置太陽光電設施而請領雜項執照之違章處理原則」。

依據：106 年度第 8 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(議題 2)

- 決議：1. 本原則之適用範圍為依「建築技術規則建築設計施工編第 55 條第 2 項」或「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」及「臺中市建築物設置太陽光電發電設備辦法」規定設置之升降機及太陽光電設備設施。
2. 領有使用執照之建築物涉有違章建築者，於申請前開設施雜項執照時，應符合下列規定：
- (1) 太陽光電設施及升降機設備不得透過違章建築與原有合法建築物相連接，且該設施設備範圍內(含投影)不可有違章建築。
 - (2) 現況既存違建應於申請建造執照時拍照查報，於申請使用執照不得有新增違章建築。
 - (3) 太陽光電設施之構造須為不燃材料或防火材料。
3. 申請使用執照時，僅就申請太陽能光電設備或升降機之雜項執照位置範圍進行審查及現場勘查竣工查驗。

編號：CH15-01-04

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(議題 1)

決議：合照透天之建築物，其中 1 棟建築物於屋頂申請太陽能雜項執照，依內政部營建署 101 年 8 月 16 日營署建管字第 1012918128 號函釋規定，無需取得一宗基地之全部土地所權人同意書。

備註：

有關建築物申請使用執照時，係以 2 筆地號土地以上為一宗基地提出申請 1 照多戶，領得使用執照後，其中 1 戶單獨申請太陽光電發電設備雜項執照一案，復請查照。

內政部營建署 101 年 8 月 16 日營署建管字第 1012918128 號函

一、復奉交下貴府 101 年 7 月 27 日高市府工建字第 10134640700 號函。

二、按建築法第 11 條第 3 項規定，略以：「應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不得重複使用…。」；另「…多筆私有土地與共有土地以一宗基地申請建築多棟建築物並取得使用執照後，任一棟建築物申請修(改)建或拆除新建，除非依建築基地法定空地分割辦法規定辦理法定空地併同建築物之分割，否則仍應檢具相關土地權利證明文件申請建築。」為本部 85 年 5 月 29 日臺(85)內營字第 8503415 號函所明釋。又據本部 88 年 5 月 29 日臺內營字第 8873335 號函所載「…建築基地於『建築基地法

定空地分割辦法』發布以前即領得使用執照並分割完竣者，其申請增建應依上開函示規定辦理。惟本案申請興建圍牆係屬雜項工作物，無涉於建築物之新建、增建、改建及修建，且尚無增加建築面積及建蔽率與造成法定空地重複使用之虞，應得就基地分割後所有權範圍申請雜項執照免經他棟所有權人同意。」是旨揭建築物屋頂設置太陽光電發電設備申請雜項執照，得比照上開本部 88 年 5 月 29 日函釋，請本權責檢討辦理。

編號：CH15-01-05

案由：騎樓或無遮簷人行道之範圍設置牌樓之執行疑義。

依據：106 年度第 9 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄(議題 1)

決議：會辦都市修復工程科若無其他意見，則以廣告物許可雜項執照。

編號：CH15-01-06

案由：為已領得使用執照之建築物依建築技術規則建築設計施工編第 55 條第 2 項規定申請之昇降機雜項執照，得否設置於原建築基地上之防火巷。

執行方式：於防火巷上興建依建築技術規則建築設計施工編第 55 條第 2 項規定之昇降機雜項執照部份，本局依據內政部 106 年 8 月 15 日內授營建管字第 1060812282 號函辦理，惟考量部分建築基地情形特殊非得設置於後方防火巷內時，仍可提送本府建築法規小組會議決議。

第二節 其它類

編號：CH15-02-01

案由：有關國有地非公用土地提供私有袋地指定建築線核准函之同意年限是否無礙核發建造執照一案。

依據：內政部營建署 102 年 1 月 22 日營署建管字第 1020002725 號函

決議：按建築法第 1 條規定：「為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，特制定本法；本法未規定者，適用其他法律之規定。」爰旨揭核准函之同意年限如經貴府查證屬其他法律另有規定者，自得適用其他法律之規定，並參照本部 89 年 4 月 27 日臺 89 內營字第 8983167 號函說明：「…為保護善意第三者權益，主管建築機關應於建造執照及使用執照上註明係以供建築為目的使用之租賃契約為土地權利證明文件。…」於建築執照加註相關說明。

編號：CH15-02-02

案由：有關建築技術規則建築設備編第 37 條非屬製造業之倉庫裝設衛生設備規定。

依據：108 年度第 16 次建築執照審查作業及法令討論會議紀錄

決議：一、依建築技術規則建築設備編第 37 條，規定略以：「工廠、倉庫按居室面積每平方公尺 0.1 人計算或得以目的事業主管機關核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數計算；無投資計畫或設廠計畫書者，得由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數，區分製造業及非製造業，前者送請中央工業主管機關檢核，後者送請直轄市、縣(市)政府備查，分別依檢核或備查之作業人數計算。」，先予敘明。

二、本局非屬倉庫之目的事業主管機關，惟基於市府一體，協助辦理前開「非製造業之無投資計畫或設廠計畫書者，由起造人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數」備查作業之受理窗口，並副知該目的事業主管機關(如：經濟發展局)知悉；另建築物裝設之衛生設備部分，仍應依規由建築師簽證檢討負責。

